ספר

אבני קודש
אשר יצאתי למס אכט אם נתור בפור אדיר וכהור" נעים ופנסקיס ובומ מרושיש . מריפים להמיר -וקוחו וופפר לפני קרים ושיר ליבינו נתורמל כקדושה. להמיר

ליקונישוממינוז ובנה בימינו .ונול תפחרתינו רינה יהלא לסובינו "
נשנה בסם קושך המַאל וכבירש נטחנו לפ׳ק

הפד זעירש רמן מנרייא הלפיו אברהם אליעות. ליזר נלחמ״מ שי׳ש המופלא הושים המפורסים מוהי יוסף כו הק׳ק להמק בלששת׳ז כנור הובני הבוכלג בתורה וייד אוכרו המכורסיס מוכ׳ שמעון יל

וודע מוך חהש עחוה שנים השיי הל מקום זה יסדני לשנת נקרתא קדישס ק״ק קרחקם
יתברכו פקדיםה ססיקא

כרשיון הצענוור

נרכם פה ק״ק

הועתק והוכנס לאינטרנט www.hebrewbooks.org
ע״יחיים תשס״ד
באותיות מדשום של המסוקק מהו׳ הביגדור בהמנות מהורד יואל ז'ע

W WARSZAWIE
W. Drukarni Hebreyski

ThisSeferhasbeenmadeavailableby:
COPYCORNER
531413thAvenue
Brooklyn,NY11219
TEL.(718)9720777
FAX.(718)9720178
Adeluxeboundcopyofthisseferisavailableat:
BiegeleisenHebrewBookStore
440916thAvenue
Brooklyn,N.Y.11204
(718)4361165
הספר הזה צולמה על ידי אחים גאלדענבערג
וניתן להשיג ממנו טופס מכורך, במחיר סביר, אצל:
בימ״ס ביגלאייזן
440916thAvenue
(718)4361165

הסכמות מ
רשבמת הת הנצת הגדול היה׳ מאיר הסבמת הרב הגאון הגדול מוה׳ צביהירש

בהרב הנאון נוהג׳ל חב״ד דק״ק דוד טגל מנ׳ר ופ׳ק קראקא
.בכמר והנציל ... והגליל .

הגם סם חתנש שזה, מירן פדנים נדרתי בעדי
הלריות עולה בהסכמה פל הרפסם ספרים

אחד המיומד מבי דיגא רבא רפה" ההב הגדול

פדשים סך כלת איקלת לאתרין מיה סרב התריף והשגון

המריף המופלג מוה׳ אליעזר ציור

נשלפול וסברה ושרה כז׳מ מוכ׳ אליעור נה׳ה

ני׳ דמשק הוא רתשק הציע ר הדוכה ומשקה כממרים

הרבני הויציש הוה׳ יוסת ממושני קרחא קריסת

וחפץ לננו להפיך .הפייני מוומו חולה להניח לדפום

ק׳ק קרחקם וברסה לי כוה קונערמין גמינורו ממיגר

ספרו הבמתר משר בפס אבניקודש יכנס

מל במה סימנום מו״ת אשר כל נמים חדירים נשים

וכצר הרגו לכפר בשנתו גה.ני הותן יובחונס ש'ב ומחו׳ הנשון ססר הדור מוה׳ זלהן כי׳ מרגליות נברמד ופושקים נרגרים עונעיש ריבו כותב דבריו דרך קד'מ להלכה ורוצה להניס מיבורו תחת תכנם הרפום .

בלתה חינה פַנ לנור הרב התחבר להיות גג אני

ולח הי׳ לי פנזי לעיין היטב הרק נקונטרסין הג״ל

ערות . מולם בחמת רבר שפתי חך למותו. יען

מחמת םחביהם הולך לוסציו . תמכתי יסורתי שראיתי

כי גררתינערי מבלי מת הסכמה על ספרים מרבים

חבל הרבניש בדולי ומנינו חולאים נזיר ושצח סל הרב

מקרוב כחו -וחם כשהת פרי הנציבה ההז ובלסת

הנ״ל והעורו לה תם המוך הוהל סל מורה בעותקה של

בעיני מי הוליר הגלי על המנילות עבור גנר׳ דמונא
צי׳ וכל הרעָיו ומכיריו יתנו עירקן כי מכהתו נר לרגלי
הגכה לזהת הנני נהסכחה עילה להסכים עם הרצנים יהור לנתיבותיו לבר בחקרח ילה ידעי טום כירובו

הגחונים להביש מיבורו לבית הדפום וליתה מסייע לו יביו דברי אלה לו לפה כי לייעורי בצרא בהמי אםר. מל הובאת הרפום נכדי שיקויים ממשנתו לטהודה .היום ירעתיו לח תם ההוהל תרה ותפן, ה׳ נודו להגריל התורה ולהחדירה וחכ״ל שלא יגרום מיזק להרב הגליא לאסוקי שתעמתה הליבה. דהלכמה .גכנן לבי המריף הג״ל ולס יודבם מיום נצית ולהכת הרהום פר נטוח כאשר יצלם ועסהו ויוציא באונסו כחורה ינילו כלות עשרה שניס. והשומע לדצריט יבמל לטח. ושהגן הקונים וישמחו המלמידי׳ דלוי הגובר לכנוו התור' ויסי הודו כזית רונן . ויזכה לרמות נגנין ירושלים . נלותדו׳ הנעה׳חיוס.מ׳ ח׳ דר׳מ שוור תקעט׳ל
הג׳ר המדבר לכנור התורה ולונדו׳ סור ליום ר׳ ו״ג פה קיק קראקא
למורש סרר מקסט׳ם פה ק״ק נרחר.

גק׳ מאיר נחתיו הרב הגשון המנות תוהל״ה סונה

הק׳ צבי הירש דוד ס:ל המונה גק׳ק

. פה ק״ק נרחר והוליל ..

קראקא והגכיל

הסכמת הרב הנאון הגדול מוה׳ אפרים הסבמת .היב הנפון הנדול מוה' יצחק

.זלמן מרנלות מיבראד נעהע׳מ אברהם סנ׳רת, רקק פינט-וב

בית ספרנם.

אֲקלע לחתְרין החי תרנָין תְרננִן ור׳ חלמזר םַתין

והגכיל נ'צהמימ שוית כתר כהונה

ה׳ה הרב המופלג, למויף ונקי מוהר׳ר:לכו
שלישור הק׳ק לשסק וכה הרמני מבוכו משר ויצר

ו אז מפעלות חסר עסה רב במורה ובמעאה

בגפ׳ת פּלפולים נחמגים ונחהרוס חזיתי סים מרור

נעינים מריפיס סולת נקי וטפה ב).ניפין

במלחכתו וקנה בוא עושה הלהכב על. המבנים חנני

שוקר יום יום על המורה. והענודה לן במונקי של׳

קודם בל כלה אבני יקרות ונפחו חסקה לעבותם

הלכה הוא דמשק הליצור אבו יצא כלמוש הלמהת

בדפום ולקובעש לדורות והש קש מוו לי׳ כבנן דקייתר

. ה׳.עגבורים נתלהור ופוסקים הוא ניהו כבור ידידי

גוושי כבור שסרו הרב הגחון ההפורסים ההנות מו׳

. הרבני המופלג במורה החריף הנקי בהדרי המורם

ילסק הכהן ז׳ל ההב׳ר דק׳ק פינט בוב ומתנו הוב הנאון

כנור שמו מו׳ אליצור בתוהי יוסף מק׳ק כהסק אשר

הפפורסיז מוה׳ חצצור ני׳, נצה׳מ ספר שו״מ שנן

,מיבר ספר אבני קולש וזמנין סטמין פופנמי עננו

רוקמ מתו ומזו בכמנח ואסהידו עלי׳ שכוונתו רמוו׳

בחכתה וראיתי שלנו כלב הרי ומתגבר בתודה וכששר

להבריל מורה לסוסל ולרותם פנותי׳ ולבלר סוהותי׳

רמיתי אחה עלין וטעהתי גלוף חהרי הברי נועם

אף ידי מיכון עמש ואשרי סיממו וימזיק בידו. ותו

,וטפת לופים ברנש מתוקים צולת כל הן רין סמוכו

רברי זעירם

בלת כורו ויפברך בגופו)נעסודו*

לגו יפוצו מעיינותיו מולה יקבענה כיון ויעננה ברפום :לסרפוסי סררס ימוקו פילוו נספר להנריל מורם
מן ולהחרילם

הספמות:

לכארידה רצרי חלה לכנוד הסורה ולומדא ביוסיום הן חנרייה מותם למדר ולתת עליכש היום נרכא ד׳ ט׳ סון רהשי שתא תקסוב לפ'ק כה ק׳ק תקסים נפ׳ק פה ק״ק נרהר
כינטקוצ והגליל
הק׳ יצמק אברהם באמ׳ו הגהון המפורסים המכות תו

הק׳ אפרים ולמן ייגיות ביבראד;

נערים כ׳ץ זלנה׳ה מונה נק׳ק. פינטוםובובגליל וע״מ

הסכמת הרב הגהון הגדול מוה׳. אלעור הסכמת: הר הגאון הגרולמ׳ ארי ליב כו׳ הנ׳ד רק׳ה טרישש וחנפי
במהמ״מ שנ׳ת במן ווקם :- בעהניה גט הקושר

אם אמנם כי דרכי משלס להיות מן הצנועים
המושכי* הת ידיהם מללחת נקן הולהסה

גם ירי׳ מיכון על כבוד ירודי הרצ הגדול המריף מו׳

בהסכמות הרפסומ הספרים מכמה טעמימ הכמוסים

לליצזר ליזר כֵי׳ חבו נדנה. רוהו הימו להפין

אתי חך שאניגבר נגונוין ה׳ה ש״נידירי הרב המוכלב

על פני תבל הריו אפר הירם וקורא לו סם חבב

המריף ונקי התפורסים לשם ולמרגה מו׳ אליעור

קורש בכנין חבניש הפולה מ בנוי לחל: ומ ולהיות

ליזר ני׳ מילידי לאסק ומד מבי דינה רצח ק׳ק שכנר כדמוני ובנן נחוני׳ ונ.ניט םעלה נהככתר. וכניהם
קרחקח אשר ירמתיו מהו כי הוא מופלג גרול במורה

בק להפובי גברא בלכי גם הני על החמום להיות

*וכבר סמכתי

וקולע חל השערה נכלפול ובסברא

תִכנים הולֹך על הופכת חדִישי: הבר הידס נכגפִולא

חת ידי עלֹיו בשנת תקס״ה לפ׳ק לכוניח כאור מעלומו'

דשורייש : וכולר מחנה יאכל פרי' כרי קודש הילולים

חכמתו העומדת לער ומ׳מ כל זמן שמזקיני' רעמן

להכח הוא דחמה יסועטו רבים יהרבו הרעת כי המדבר

ממוספת עליהן והוסיף היא וקתתא בחיבורו הנכלל

לכנור כמורה ולוהדו׳ ום ג׳ כ׳ח להנ׳ו מקעט״ל

המכונה נשם אבני קורש והלכות גדוכומ שונה כאן

פהק׳ק ווסרםה

וחף שכל מיבורו לא בו׳ למרחה עינו י הנה החלק
יעיד על הכל ונצי ספק כי כל דבדיו נמוקת נרוקי׳
וחזקה לחבר שאינו מוליא המ׳י דבר שהינו קחוקן עפ׳י ניקיל דעת מורה ועת מוכרעת וכנר הסכיס על ידו כבוד מותני המנות הגחון המפורמיש מופת הרור מוה׳ יצמק הברהס הכהן ל״ב נע־מ׳ח שו׳ת נתר כהונה ועור כתה גאוני ותנינו ע״כ אף ידי מינון פתו שיוליה לאור תעלומות חכמתו נחוץ מרונה ולנררו2 שהעמתה בעלמא ויגדיל מורה זיהריר וכל הרפוסימ אסורים עד כלות פשרה סבים מנתר כדכםו׳ מיצורו הכל וכל המסייע ומחזיק ביל כנוד הרב הגדול הג׳ל ימורך מן השמים נברכה ומייס ויזכה לראות בבנין ירושלים הכ׳ד המדבר לכנוד המורה ולומדו׳ נועץ קנה ביוש ד׳ ט׳ו סנט תקעיו לפיק
נהו׳ הלתיר אלעור החונה נק׳ק טריטש ולגפי׳

הסבמת הרב נבור גיסי הנאון הגדול מו׳. חננאל זצ אנ׳ר דק׳ק לוטמרסקꞏ
בהיותי פה ק״ק קראקה הימי שעשיע חת כנור גיסי חת נפשי הרב ההריף הבקי ההכורכיס מו׳ ציור ני׳ יושב בשנת מהכמוני קהל מפוצר ממול על פצני מי הבוע ההדע ותנובה מברד הלכה
מל מכונה דולה עמוקים מפלפולו הישר חזך לן בעמק הלכה ברורה הוצע הל הסערה סוקל נפוס מנוצתו סברות ישרות ונכומות ומבין ומוצאי דעת כאשר העידו גאוני הזמן על עולם תבונתו ורבת חכותו צלול בפלפול וסברא נסיק שמעתא הלינח רהלכתא הלכות גדולות כאשר שחזה אנכי אמית הל .לני לעיין בספת הנחמד להשכיל אשר נםש חשקי נכספה בהוציא לחור תעלומות מכתה לשלחם אל פני תולות להיישיר דרכי התלמורא לפני חושקי נתוני המדם ותנובה להטותם הדוך הנכונה ולחשך נפשם מני ארחות. פהלקלומ נאשר טעמתי מנועם ליף מתק שפתיו אהרתי החת ממותי ראיתי שם כבי למי הזק וחמץ צל ירך לבנך יפוצו חולה חייבותיך כאשר יכיך ענן חודו וימלאו פני תבל תבונתך להגדיל מורה ולהלדירב השת יהיר עיניך. במצור מוומ! ישגיב חילך לאורייתא גס ער זקנה ושינה לח יבושו מפיך ומפי לחנאיך ער עולש דברי מרבר לכבור התוום ולומדו׳ חומס פה ק״ק קרחקח מש׳ק ה׳ חב תהפח״ל הק׳ חננאל נמה׳ שמעון גלה׳ה מק״ק ליטי תירסק

הקדמה

קליםה
בלחלחות אשר נכסח
הנמלנו מדנם .-

מקוקה

שכולת אונון גלירוץ

ממוקה ꞏ

כוח יזכני לבהר ארוכה

מזוקקה.

תכל. סיג יהי׳ מטקה

נהאומיות הראשונים ברחשי הכמולים נהלטדתס יחד הלח המה הליעזר הנרהם הנרהם בן יוסף במטל ꞏ ע״ש אתיא התפורס' מוה׳ יוסף ני׳ והמי הלדקנוש התפורסהת ה׳ במטל ז׳ל: ושמי[
יקר מושב נתרום עוני׳ הדריר משיענוד חמודיס: זקנים עם

"

אפיק רנן ישירים להל אדיר אדירים
נערים ꞏ רמה נים הלורדים . אלו כש הוליהנו מעברות לחירות בענודה קשה גם עלינו הי׳ חרוח
רם ובשש זכר לנו הברית העטיף באסירתו לתת לנו ששרית מעטהו קנאה שונאיט להכרית הנכי ה׳ למס גולמו השמיע נהר מיני הורמו הופיע רוממת מפשרתו בראומש מושם נעו הוד קולו כשתמם הטוחת סמו" מפמדו וירחקו וגדולתו נמל ורער בלבנם להו נונה. בשמיש תעלותיו נתן לט תורמו נתופקיו ומותותיו וקרמסרו שגי הגיל וזכני מ״ל מעודי עד היום בלימוד מהיק להית קביע סהך ששורי נחור תורמו מידות להניע פעמי הכן מרושי מל קלוי ארן להודיע נטה עלי הן ואשר ער עמה הומי לייסר טוב טעם ורעת להפוד . למפלתי הטה בה ותמזריני לעתיד.

כי.מוונ טובתי להגדיל התורה משוקתי ופנו רמיוני בקרבי זכור נא החריתר: חרוליש ימיך ותספר לחרשים ממר ונבא עתך ꞏ מחבר עלמך ומאלמנה שפתותיך הוכול תוכל לבלות דעתך ● תמה שהצאת בתורת

ה׳ ע׳י עמלך ויגיעתך ולחה תהי תורתך עוונה ובעושה * וגדום מנני קודש מחת לחלים תזתפכנה לכן מפ לעלמינו בשוד נסמך רעננה קוש קרה לתנובת מזר מכרמי זתתומיך חלבת ꞏ זאת התורה העולה על למ לבנך חסר העלית בתלורתיך להתיו חומש במט ברול ושופרת למען תהי׳ לחשתרת
ומאנו מחשנומי להגחס מל ממנת רמיוני באמרם משונת מרוע פינו נהלא במומם מלא . כ׳גלוי וידופ דרכי המורה רבו מלתנות וכשתנו הדמיונות ꞏ לכל איש כפי אשר יושת עניו מהנותן עשתונות ꞏולכן
שכם דחמרי אל להאי גישה וא״ר זיל לאודך גיסא ולאו בכל יומא מתראים ניסא י לריות טובע המעיין הסכל בהמנונה דבר השו׳ לכל בפס ונעו׳הכמה בני ארס יושני מומך החכמים נתיניהם ודמו סיניהש וישהו מפעפיהס ופערו פיהם על תחברי ספרים אשר כזוהר הרקיצ מכורים וכמה הדיוטים בגאוק מוטים להברים פסוטיש ולשיזה. שגיאה מביטים אבל למדושים המשירים כחור הבקר אל יסקור אשר לח טוב בעיניו ינקר -והמול מל ימקור. לשוכם יגבירו להתכבד בקלוןמנירו ופני זקניםלה נהררו והוגי חלחמות ספר ꞏ אמרי שפר ועיניהא סכן ואפר ועל המרות טהורותꞏימצו לחלוב נהרות נשברות ובפיהם שגורות לפרשם במקהלות ונתלהם

מורתם המלולת י ימדלו הקולות והין אותר ואין דבריש לפרפם ברבים הדברים הכעימים וכושריס. ומת ומנו תהרי הלעיר לימים "
ושוב שננו רעיוני להטות לבני לכל מכ שיחפולו להיות ממינותי מולה נפוצו להזכירם לפני תוצאת תשומת אשר ת״ל בחיבור הל בפלהול וסברא נכמה וכמה שיטת עמוקים תני ים ונכתה שות מבאוני בתראי במפורסמים נאמי להציר פלפולום רבים ונחמדים בכתה מקומות אשר שקלו וטרו רק בהשכל וסנרש זאנכי מ״ל

כרך פלכול נשמי לברר עפ׳י פוסקים והגמרש ודעת אחו כ לדיכה דינימם לעיג ורונם ככולם נס מהם מפכה
בממתתא בש׳ם ופוסקים רששונים בפלפול תמוה וחידור רב לתלמידים השר התאוו תחוה בבימיד עיון היטב ומורור ופלפול ננהיב הושר בתלול ממסילות הושדים ꞏ ושולם אם לגלונים בדולים חמימים מכורסמים אשר תמיהן הנו מיץ

כחה קשה לסרס לתלוי הדין למתח הלא אנכי ננדם כאין פי היך אפתח ונפרט נדברים הכובעים לדינה ꞏ לכן בהתם כ׳ת שכמלא במינור כלו שיזה פלפול הנובע לרינא חמינה בשפה ברורה כי לדיגא נצ׳גודדישה וחקירה מברוצים המפורסמים אשר להם משפט הבחירה הלכה לאעשה לבררה ל בעי׳ חותן שות אשר הגחוכימ למיקים קבעו נהם מכמורם הלכה. למעמה להורות חף כי נהמי למשקל, ומטרי בדגריהם לרינא נטלים דברי עגדם וכל דצרי רק לפלפול 'וחידוד נאמחו . כי ל באתי למעשה להורות רק ע״ד פלפול לעשות פירות אודם ף נס וחת אותן הספוקות הגגנסן בחיבור הלו אשר תלבי לבר ילאו לשפק נהם ילה מלהמי שום נאון בגדי בכ׳ו הכמדמי דברי לספיקט דרינח ולה באתי רק להמיר לב המעיין שימתיק בצנין הלו בעיון היטב כי הוצר צריך מלתיר ועיון מפי הגהון האתיתי וכמהמר החכם תן לחכם ויחכם עור. ולזה התרמי חשה מיני ולני להעדרים המנקפים האמם ושים תבונהן ורלנה ני שזגי חכמים מבקשים דמת מכל ארם ומחבבים דברי חגיףו כשלו. " וסנפם יצהל .ושקוה להני חמת בצנום עניוות ילבשו . ולעיין במינורי יבשו ● והס הרוסי ינקפו ● ברגדי. פרי
יבש 1 ת״ל יגלהאו דיופנתה סדמא אשר גל ירצה וגל יעלא נשום ספר ולא עגידי דשפט סבעת שיכא דגר
ב

. הקדמה

תידום מפי מפשתי בכל רשכרים שהו׳ ברבותי ואס שוכ רמז מדברי לח תלהמיꞏ הץ לכרון רצממי * ומלמ6 ובציטל בל לתנרלה לעטי זקולמי סם המיצור אבני קודש כי״כמורה נקרא הבן בתדר ויקרם רבא פניה חז׳ל התורה נרוה ובן וכמיו והתבר כך כוהת הלבן עם ועים שמי וכס חלוב חני כיכיש הגופנ' אי׳ח כהפסס
נוכ׳ יוסף לי בלחאנ,יז כרבני הנוכלנ חיח הנפורסים הוה שמעוןזוכ״ל,ועישכני הלדרטיות המפורא.ת
נות בכטל זז בת ההה׳ז הנהוכל נפהר ומהלה. לנעלה לז.פנו כנוכלהוהגופנג הגמרם׳ נוהר׳ו נעת ז׳ל אחיו לכרב הנלה״ג הנלורמם מיהד׳ו אייזיק זל החג׳ד נקק אושפצין אפו בל הגאר״ג מו׳ ירמיוו זל בהנ׳ר נק׳ר מאפיוסדארף״ נירה הנני "הלימזר בן נעטל 'אכף והש׳י בבבון ומהיו ורשו ישים גוולי נזר וננח . אפויון כהטייא ההלקההוום ילנונייח וכועיננוש ולאשמר בבן פורי׳ הלבש הנושינת מות פרה תהו׳ להי׳ט ולאלמי׳ כן פרוד לטונה ולברכר להיים ולצום עיע מ״ר.י ושי־ן יכפר

כהקונת פר חלה דברי עפר וחפר הג׳ אברדם אליעור ציור נבל יום לי מלאסקי

דכבבתהרג הבלון הנדול הוכ׳ צבי הירש זל אנ׳ר זהק פיעמרקיבי

נדושתי זהשר בלצוני ונוללכו להבר זלפוני ה״כ כנוד ודידי ב׳ו הוב המפלא ומופלג תלא פלג החריף

השכין התושלז ב. עבות ו ידוח אים הכירות לו עזר ידות בשת בוה׳ איעוכ ליזר למשקי מר
הנד״ר דר׳ק רדַחרה לנח נהככו על ספוואשך רינר וידו הו נגפת בבלפולובצרח בוכחר נעיסור כופוים זמיעור מורר.גכירו הייתי בבעבר והמורה המקים זהכו ההאקיס וראיתי כי פותי׳ מנצל ונרנין ונוכתי בוכת כזכנה ונם בכנר חבהידו עליו נטר ועטוה עטות ובבוץ ונט׳ בונהקים נחול כזהן ההפורכני׳ והמהמי רהיעח והתהחי גברה גבר בנונוין כזלת גם ידי מיכון ענו להוציא מחשבתו הל הפועל כועל יריו יולה לדי להקריצ על מונא הדלום ויניר ענן הורו להזריח נין ענומי׳ ימןננוקו ויגדיל כפאומו זחין נליזמי ואמינו ב׳ו שידד ונדיני הון למית לרוב נובוח״ל הלב זכיוע בים נו הנש לכבריל קזרה ולהאדיוה ומולא הלוץ ועב וכרת בחינה יסיס כסף לד ו׳ ה לאר וינכלו הכל שוד ושואה הגא דבריו יטיבון עם כל הישו הדלך לפוט וגשת עה״ם יוסי'מ' וטכת רהים הנ״ל כהוס הלעירָ חַנִוהְס לני הִירש המופ״ק פיעטרקוב

הלבני סג׳. קוֶרש.
בעזר עוטה אורה

ביאור., מיצו רהתירא ואימורא

סיא.

בו ינואר פלפול נשמעמין טיפת"מלב דהנה נהם׳ הולין דיק שיתא דרש רזכ. ננ׳ח חתיכה
4 .: ישוב קוש מוס׳ נשמעמין רורך נכש .םל נבילה וכל דג טנ.ת הינה מוסומ.עד
מתמן טעם ברוטב ונריפה ונרליכת הוקי רב חהורס

"ולהסבר בהא באמרית סלק חהזמינו כמ״ם "עלה ולרם כיון שנ׳ט בחתיכה הענ׳נ חוסות ל ההמיכה ושח״מרבה עלוב קושי׳ בטיפת מלבידק״מ כוכן מפני שהן גינה. כו׳ השי ארי׳. כי נ״ט הפילו כי ניאור: דנרו׳ הה׳ן נתיש נכת היתר לח נט נמייאיל הב״ע נםרדכ ובלהו ובה חהר חפ׳מ . ממורב לח: מהרינן כצ׳מ לא נטל יזי לח הדם וכלקו כוי מין ותינו ודבר האר כו' שלק המ והוכחה להשך היכי שכנר נארההצב׳מ שוב מינו כהו שאינו ושה״מ רבה. עליו ומבטלו ונמום' שם דה הור מיך ומינו וד׳מ כ׳ וזל חותר רשב׳סי דכמו
ברפילית סלק חת תינו כהים ושא׳מ. רפר. סלריךפילי׳ לרוטב כדי לנטל ההמיכה ראיבור:כך בריך :פצי והבטלו:י .: וקלמ. בחי" מביצה רפ״ק כושילי׳ ס׳ בחתיכת בכ הימר לבטל מן הרוטב כשימור
בשתעתיןספק יו׳ט ספק מול ויוסב
קושי׳ מוס׳ רקיח נדה׳ התר רצח רבך ניבל

ההמיכה רנכיון שננלפ הרוטב נהמיכת האיסור עחמ

חישוב לקושי׳ כופ׳ כו׳. ק׳מ והליתבשהמתין

נבילה וכשנפלט חמ״כ"ההנה הוסר שחר הרוטב נפני
שרה הינה דהםיאברינין פנ״ה דק״מ גני׳
בזית נשר מנפל נמוך יווה של רלב כו׳מלב חההי
הותר חכב נבילה היא פי׳ דמלב שכולע ננסר כ״'כ וכםנפלם
מת״כ חוסר כל המלב ופני שהיש מינו עב״ל המום'

השיך נסי׳ ליו סע״ק ר׳ ושם סק ו״נ ושי׳ הב ושם וק״ח ע״נ נמוכ׳ ו״ה שמהי נותר: הלב כניצה
סע״ק,. י״מ ניו״ד יצא להדם.רוטו שכנר ביא כ׳ תוס׳ מכהן מדקדק ריס דלביר הצ״מ
כפסר הנפר נהלל הוי כשהר ליסודין דלה המדיטן ני׳ לא בטל צריך נוי ששים וקשה לו״ו וכ׳ ר׳י לחנק נין "חקיכה בעזה נבילה
הגדול במהנ״מ הוות דעת כהל נכי׳ ג׳ר

מכז הנבלע נבשר וה״ל גוף, השיכור לכן ה״ל המלב

והגאון מנגלט נבשר מנ׳ת עם שהר המלב בניורה והםס'כ

נפהר ח סורים הרוטב הנגלע בכניצה אין ל רוטב רין
וצריך זר"נֹגד" "דיפרקיני כו׳ ולכן נרהה-כוונומ רברי
מעך דהבל הרבנית ככקי הונה נט״ו שי׳ נ״ג ס״ק 3׳

היא אמוויס םוה בהתבטל נמים אאוים אלא ם לו

דין נפר נבילה המבת שלח כהסרה הרוטב הלא תמהת
רחם נישלה מים נכדיוה נפו רהוקלם טעם מלסר עעס הבנינה וכהן יםלבוכימ רמנלין הבלועים במלל ושינו חוסר החלבישהמ״כ רטעס הלום דההירה מותר כו׳ אומרם ונפנה ככויוה נהצטליןנם׳המג הג״ט הפי׳ וע׳כ נ״ל הא דנרט מים ולה נקט דהפלו 53 3 מלב בהצף דהינו מהור הן הליסור הנבלע נרם עכ״ל והי׳נו שסיס רבוקלם טפס בנשר והינו מוכר כביבול ולפענדנ צף למחי דק׳ב כרבנן נהצ׳מ דנטל גס
בו חח״כ מלל הפי׳ פחות תס׳נו׳ עכל״ל דהרםביא ס״צ
רפיכף כשנבלפ ברובן הודירל נשר נאסר ההלב הבלום

ק״ל נתנכין הבליעים הנ״ל כטיטת ר״י
ה׳מ נפ״מ מדבריהם ונ״ל לבמליח כלוגתה מרשה בין
בו ואז אף כסהוקלם הטעם שמ״כ הוי טעם קלום דאיבורה ו״ו לר״ש רלובינו שמוחל רחלריך. מוי סשים מ״כ ב׳ םחמר לעילם כו׳ והשמא א״ם דברי הש׳ך בטל הטעם ששים ההגי ולר״י דלח לויך תרי הים ה״כ לח מוכתם נשר םכגלע נפעם השני הינו יכול למול עויו שם נב״מ מהשים הוכי ובעינין שט שביה הי מהני הלינח דרבם

כיון םכנ'ר הוקלש נתחיבה רחבונה ופטעס קלום הינו " הכ״ל,;
יכול למול "עליו אימור חרם של שם הנ׳מ רק כיון םכבל ונפ״מ טובא נין ההלוקת הו״ם וו׳י הג״ל חףלרידן
נל.סר המלב וחוכר כמו שחר איסורין נטתם קלום של הק״ל נב׳מ בטל וה״ל כבינת ר׳י נחצצי
י כור והוי ריבו כשצר איסורין דלח ההרינין בי׳ חנ״צ הכ״ל נפ'מ לענין דשיל״ת רק"צ ביו״ר סי׳ ק״ב דםל״מ מכ״ל יע״ם י ולפי הגחון דברי הב״ך כולה רק דוקא. דוקח נהינו לה נטלה ומשא״כ נהנֹםח״מ וחם ניצה " :, לכלי הבלועה דנייך לוקלם הטעם שכרה ביו׳ט ומים תמוך למחוס שנתערבו להיך נצים ולפענד״נ לרוכית רלי׳ ליבוי הש׳ך אף סהם״ך ומיש מוכנים . הו כנון ממיכה נבילה ומים בל גוף איסור הסברא נתב כן ג״ל רשי׳ נהש׳ם וממיצם שנתערבו במתיכת הימר ונווטב לר׳י לר״ם הנ״ל בהבין
הוכתר דחף בחתיכה בשר שקיבלה טעש המלב י והרר׳ נפ׳ פשיס ולר״י י״ל כיון דחינו הוכחמהעים רמהני עלע - רוטב בתמיכה זו חפ״ה לה הוי על הרוטב שם
גִנ׳ם רק ה״לֹ כַבסר כיונין על הווטֶב הם נִפַּלטעם ה.׳כ

נפ׳ סטים ול דגש מכני כחו מהנחר מכתא 'נטעמש
נס׳ר והנה סבן ק״ל כר׳ו ביו׳ר סי׳ קיה בדין מצלין

ארה אכני א׳ קודש
גלומים הנ״ל וע לרבה דהוה מרח רשתעוח מדין סלק הלכך לח דמי לרבים לנתצשלו כו׳ ימם ווי״ב ק׳ ממש הנ״ל י״ל דלח ס״ל רמכנינפ׳ ששים נמקום דנעימן לח טמא נמי הכי שפליטת הנבילה נעלמה פלנוה לתוך צת׳ ששים כטן חופניכ הג׳ל־. באר הכשר שלח נחחלעימ נשר הכשר ופ״ב ליל דהר׳ן ותחילה בגהרה נא הסברא ררנא רס״ל סלק חת ספיר כמג גנלוע מנצלה נמוך מתיכת בסר נשר או מינו כמו שחיכו ושח״ת רבה עליו ומנטלו בלמי אפשרי דחותו משהו בגילה יופלטצלי ממרובת
כעו לה נכנם משהו למיט והשי אסורה רמשא להוכי הותר ונוראי כמ הותר ממורב במשהו הנבילה ומםח׳כ

אוצא ●וכיון דמב״ת לח נטלה מדוע טמס סלק. חתיכה נבילה גופא שבתמרנה בכשירות וברוטב אפסר ומריש חתיכא להמחק בטוב טעמ ורעת פת״ם הר׳ן ולא הויינזה. כח היתר תמורב׳ מי אהרינין שנתערבו כג׳ה שם שהקשה להביי הנ״ל רהוקי לה הפליטח בפלהם בלי מערוצת נום כלל ורק דוקה בבליעת
נקדם ומלקו אכתי כ״ל למימר כיון שביט בחתיכה מענ'נ
ליל למיהר חענ׳נ מ״ל אפילו לח חתרינין מכ״ג כיון

כ׳. הר׳ן דהצלעה כשמפלט מאמינת היחר אז וראי כש
הימר מעורב בה ומשחכ בקערה בל נבר שהודתה
שכחמרה חומו חתיכה הוסרת שאר מתיכת בפליטת מומו ניורה, חלבת אמדינין שנתערבו פויטת הבשר וחלב בלי איסור משום מנ״ת ומי׳ הר״ן חע״ג רחמר ר״י מב׳מלא חהלפי כי המם השמנונית נען בקערת נשר ומלב ● נטל כח במעינין לו׳ הכי כל שטעם אחר של היתר וח״כ לא מוכת הרין סלק מהא רכח הימר ממורנ בה
משורצ בה עכ״ל הר׳ן ולכן בס מלי הש׳ם להקשות רב חודנ כתום מום׳ ראיב
ולפ'ו המינא בחתיכה נבילה שנפלה להדירה סל נשר לסטיי כסנויי רמבוי נקדם וסילקו ורוטב מש׳ה חתריניו סלק ם׳ ושח׳מ רבה וא״ב חבתי טמחח נעי המשי כימה סליק הא החוש
עליו ומנטלו כיון רפליטת נבילה דרך הרוטב אזלה הפליטה מעיד םנכנם עכ׳פ מפהו מהיטו למינו והמו

וכיון שיש ברוטב ששים כבנד הנגילה ה״ל כח היתר איסורא רמשהו המחי נטלה"שי מב׳מ לח נטל וע״כ תעורב לה ולכן חיט חוסר הנבילה שאר בשר משום הב״מ זיל בהא רחמר רבא כנ״ל סלק רהח תיירי בחתיכת נבילה חף שהחוש. מעיד שנכנם מנשר הנבילה לשאר מתיכת דנטלה נריטב משום רדרך הכילוך פליטת הגבילה נשר לכה״פ השהו ומנ׳מ במשהו מ׳משחני הכח דה״ל כח לכשירה. ע׳י הרוטב רדרך הרויוב הזלא הפליטת גלילה מתר משל הרוטב מעורב בה ולכחורה הוא מלתא רמסתבר׳ לממינת הכשירות וחמרינין מיד םנכנם הפליטת כבילה וממקבל וטעמו שפיר לרוטב רה״ל מנשח״ת במנטלה הודם חבישת הפליטז

אך לפ׳ז הא קשי׳ לן משחעתין טיפת חלב שס׳ וף כבילה לבשר הכשר מש'ה חמר רבא מלק את תיטו נו׳ ק״מ ע״ח דשימא אמר רב כיון שבט בחתיכה ושח״מ רבה עליו ומנעלו
תמנ׳נ וחוסרת כל החתיכות כולן תפני שהן מינה כו׳ ולפין הוא הדנר שכמנמי למעלה לשיטת הר׳י שחולק מכדי רב כמחן חרה לשממתין כר׳י רלתר מב״ת למ עם ר״ש הנ״ל ח״כ חיט הוכרח מהש׳סלונס נעל ליחח הלינח לרדנא רשתר רבא הסבר ר׳ו כ׳ם מו״מ דתהני נ׳פ סלק י׳ל נמקום רנעינן נ׳פ ששים בנ״צ
ור״ח סלק חת היטו כמו קהינו וםח״מ רבה עליו ומנטלו ל הלא מהני דאיך ניתש שהנשרשר מנטל הרוטב מלח
ונתום׳ שם ר׳ה דחמר רבא קמנר ר׳י כ׳ וז״ל ומדרב ז יחסר הרוטב שאר הרוטב משום הנ״מ אטו ההכרת רחמר הכי נפנ״ה חצינא ררבלח נעי לאקסויי הכח דרב להרוטנ לפים דרכא רוקש דרך נשר הכשר הלח נתיב לדרב דחיכה לשטי כרמשכי חניי התם בשקרם וסלהו עב״! וסלול ודרך להרוטב לילך במיסור דרך הרוטב הכשרה והנה אם נימא הסברא רחתרינין סלק הוינָו מטעא ומחסרכ משום מנ״מ לכן י״ל צביטת ר״י נאמק למ ס'ל כח הומר מעורננר קושו׳ מום׳ נמ״ע על לרבא סלה רה בחופן דמיירי רבא נפג׳ה. הנ״ל במתיכה הש׳ם דחמר ליחח פציני הדרבא לקשי טפי דרב הררג כציצה שנפלה לחתיכת בשרות וברוטבי הרוטב מנטלה רהח רבא קאמר שלק חלינה דרב. והי רס״ל כשטויי וח מרינין סלק המ תיטו כמ'ש .ושח״מ רבה עליו "ובנה רשניי בשקדם וסלקו אכתי קשה לחניי קושי׳ הר״ן ל״ל
הטעם חענ״נוצכל׳ל הסברא נח הימר משרג איני אוס״מ

כדברים הג״ל מתקבלים על לב מנון לחלק נין האררבא

משום תב״ת וח״כ מחילה מוכח דחתרינין סלק ס׳ האום

בפ׳ ג״ה והפרם בסול נין הסלקדמיירי ר׳ז, הג״ל וגנה

רצהח נמי ה״ל כה היתר מעורב חע״כ ל״ל רלש תלי׳ כמ

טורא ניפהם ורק הלינה דר׳ם מוכרת לומר נם סלק
כזה ꞏ ומשא״כ לשיטת ר׳י דשינו מוכרח להחי כלק י׳צ
בהא הלא חף נכח היתר משורנ לא חתרינין רה״ל מנ״מ רלא. אמרינין רמהני בפ׳ סלק נמקום ונעימן בפ׳ כלק ונטלה בכ״ז ילירלח אתרינין מלה לפ׳ו קושי׳ עלמה נשהעתין טיפת חלב הגל ולהסבר הענין אמאי לה דתי לחהגדי כלꞏ רנלה״ה

אד
רתקשה הש׳ם ליתא פליגא חדרצא הא לא ראי
. רברי הר׳ן הנ״ל שכ׳. כיון רכח היתר כלל לאהדדי דרב פ׳ ג׳ה מיירי בחתיכת נבילה שנפלה
מעורב לא ה״ל מב״מ ונטלה לריכין ניאור לפמ׳ם הר׳ן בחתיכת כשרות ולרוטב אמרינין סלק המ מינו כמו באינו ושמעתיןנ״ט נרנ׳ט ורוח בשיך יויד שי׳ ל׳ה סצ׳ק והרוטב מנעל, לה. ולשיטת ר׳ו הנ״ל בא לח בשנין ה׳ בקערת של נשר שהארתו ביורה מולנת כתב וז״ל
דמחן לימה לן שלא יתערבו פליטת הנשר ופליטת החלב

במתיכת לנטל הרוטב היולאק מהגבילה כי הרוטב מהננילה.

נעכמס שלט בשמלעית המים הלכך לח הני נ״ט בר ג׳ט

שין עם מים אסורים עציים לחסור סחר הרוטש
משיב עג׳ם לכן שפיר הרועב מבטל המתיכה כבילה ע
המיקר

אבני סי׳ אי קידש ה
הליקר הרוטב תפעפע ודרך: פליטת הכבילה על דרך בקערה זה נוה ובמערבה לה נעלה והגה המצנון
ומשס׳ב בשתעמין טיפת הלם דמיידי רב בטיפת

הריטב י
חלב כיון שנ׳ט בחתיכה מעג׳ג והסרת כולן משני פהן

וחלמון מבשא״מ הוא כמו שחזריך הת״מ נאו״מ סי׳ קי״ג

מתת ח״כ יל דלא ס״ל מלק כה״ג רביתא הרוטב יבטל

מזה ח״כ ק׳ ניצה שבמערבה באכף כולן אשירות היכי
משכחת לה בטרופת נימה סהה חת מינו כחו שאינו.

החתינת בשר שקיבלה טעם ממלב משום רהרוטנ הנבלע ושל״מ רבה עליו והמלבונים דהיתר יבטלו החלתין נהמיכת בנ׳מ גם לר׳י הכיל בנ׳ת נעשה נוף החיסור הבילה שכצדה ני׳ט וחלמוניש דהיתירה יבטלו החלבון לכ הרוטב ה״ל מבית עם שער הרוטוב וע״כ ליל רנימש חכה משמע מזה דלה הודינין סלק נדשולית או דלה
סלק שהנטר יבטל הרוטב מג״ל להש׳ם דאמדינין כה״ג
מלק ומקשה לימא פליגא אדרבא חע״ב ״ל כסברת השיך

המרינין נפ׳ סנק ורוק

הנ״ל היכי שכנר נאסרה" הממיכת בשר מבליעת מלב

ודאתאן לידינו שיטת הר״י וד׳ם הלל המרנו

לעגין לחסור אמ״כ ה״ל כשחר היסורין ח״ם בּבה״ג ררב

ליישב נ׳ קושי׳ מוס׳ עפ׳י שיעת ר׳ו
ומטין רעת רש״י כר״י דבחולין רף ל״ז.עיא מיתא ראחר
בשחעתין טיפת חלב נמי. הרוטצ הנבלע בחתיכה סל
ננ׳מ נמי לאהוי על.הרטב שם איסוד יבפ״צ דלהוזי

רבא המרו רבנן בטמא וחתרו בקפיצה והמרו בששים
מבשא״מ רהמירה בטעתל ראיםור נקפילא ותצ״מ דליכא
תצ״מ עם שחר הרוטב וע״כ לה נתב הר״י דבב״מ לתיקם הטעמה כו" בששי ונמוס׳ שם דיהשמר הוי כחיסור נת״ע רק חלב הנבלע נבשר ה״ל על כחלב רבא הכא מב״מ נשבוס יפים שרחקו לחלה דרבא ני״כ איסור נפ״ע רליהוי מב״מ עם שאר המלב ההומר ומשא״כ ● היא דס״ל מב׳מ נמשהו ולח בשהר איסורים

בחתיכת בשר הגליעה מחלב י ושמ״כ כבלע בה מים לא ולפענד״נ -לתרץ קושי׳ התום׳ נשני הופנים מ׳ הוי על המים שם חיסיר נפ״ע רלקווי הח״כ מצ״מ עם ג״ל רהנה. תם דק״ל ביו״ר סי׳ נ׳ב לזים פהר המים. ח״כ גם נשמעתין יטיפת חלב רהיירי רבא בשר םנפלה לחוך יורה. של חלב ניודה, רותחת רמהני נהי כה צריך ב׳פ שטים ושפיר מקשה. הש״ם ליהה פוינא טעימח משח׳כ לנמר דכח מדמיחה משום שהחלב הנבלע אדרבה דלשיטת הש״ך הנ׳ל דמו לההדדי שפיר וכיון בחתיכת בשר נעשה נבילה ומח״כ נפלטה לתוך המלב. רשמעינין בחתיכת בשר שכבלע מחלב והח״כ מצע נר. םציורה וח׳ח למטעוא דה״ל הנ׳מ ומש׳ה נעינין שסים פוטב כח הוי על הרוטב שם היסור בפ״ע דלהווי הנ״מ נגד התמיכה ולח מהני טליתה נלתתנד פשוט שהמחלר עם שהר הרוטב ח״כ לכל מילי כגון דמיירי הש״ך לענין נקט בב׳מ מסום דלח ס״ל בפאר איסורים הנ׳כ חבל חנ״ג כמי לח ה״ל שם בנ״מ רק ה״כ כשהר היסורין ובוכת לרירן- רקיל בכל הסורים הגיג ה״ג אימא להמי דינא
כס״ך ודוק היט3 נכ״ז. בחתיכה ענילה שנפלה ליורה של מים הו שחר תשקה
והנה מש״ל לשיטת ר״י י׳ל ברשיכ״מ רכח מהני ב׳כ הותר נמוכה חם בנוה ליורה רותחת מהכי טעימח ששים חתנם לפעג״ר הא גופא לח פסיקה ולבשר דנח הרתימה כית טעימא כיון שהמשקה המותר

לי הי נימא סלק כלל בדשיב״ת כי י״כ כיון שהתמירו כ״כ כ״ג לדירן וה״ל מב׳ת המלקה הנכבב לנבילה ופליטה
מטעם ער שתאכלנו בחיבור תאכלנו בהיתר ונסי׳ ק״י לששר משקה ול׳ת טפימה וחף לשיטת הר״י הכל דלא י״ח רכח מקני כהשיב״מ ספק סשיקש י״ל נמי דלא ממיר הנאסר ההאוסר והחוסר גופא חהשר למטלתה
מהני סלה׳ ע״כ לס כ׳ הר׳י הנ״ל הלה דלה וחסור הגחסר נמשהו
ותמהני שלל הונא נס״ע ניו׳ר ש׳ ק״נ נדשיל״מ משום מב״ת הבל בתהי דנ׳ג ודחי בעינין ששים ננדה חם נמל למיני ושה״מ הס נימא סלק ולהי אפבר בנטעהי׳ עכ׳פ נעינין שטים נגדה וזקו
גם בהאדונים לא מלחתי שעהרו פ״ז כברר הדנר*ורק פסיט וצרור

נפר׳מ סי׳ ביה בתשנלית זהב סע״ק ה׳ שהלה דשיב״ת ולפ׳ן הא דההר רבא הבששית ראיכח לתירס חטעתא
ונתינו לא נטל חם נתערב נתינו תחילה והח״ב בח״ת בששים ע״כ הא היירי כנין טיפת חלב שכפלת

חם נהמר רואין כו׳ ור״ל דאמרינין רולין דנמשה כח על חתיכה נסר או ביורה רותהמ ובאופן רל״ם המריניך מג״נ ושמ״כ נפל לח״מ וים ם׳ נח״מ לחוד. כגד לומר שהבליעה נ״נ ומחור ומפלט ומאסיר אגל לה הדשיכ״מ המדינין דואין והכל שדי׳ עכיל הרי דפַביטה מיירי רצה במבשה״מ כנון ננילֹה. ספלטה למים ע״זודמי

לי׳ דסמרינין ברשיל״ת סוק ולפעג״ר מנעי׳ לי לח חמר לטעמי׳ בנח מרמיהה כיון שההים הכבלע
. וכ״ע תנ״ל הח׳ ננבילר.חורת ופלטת כסאר: מים והא חי חפשד לטועחב

וקצת רחי׳ לפענ׳ר דכח אהרינין סנק ברשיל״מ ונעונין עיז ססיס׳
רנפיק רביצה הברי תא נילה, שכלדר, ביו״ט כו׳ ולפ״ו יל הא דחתך רבו הנ״ת וציכם צירם הטעהא וספיקא הסורה והם במערבה בהצף כולן אמורת נסשים ליכא לתיקם הטעמא דייקה וו׳לל וצההתי ד״פ הוקי לה. משום רבר שבהבין לח נטלה וספיקא אסורה מיירי רבהבמבשה׳מ כגון נבילה למים כנילוהן הליטנו תיקו בה נמפק טריפה ור׳ אשי מוקי לה ספק יו״ט נפק הנבלע נננילם אם חזרה למים. ה׳ל הבשניה ל׳ יטמ ו״ו חול וה״ל רםיכ״ת דלא נעלה והנה לר׳פ דמוקי לה משום הג״כ וקרי לה רבא להרוטצ נב״מ בענין הליכא נחירם וצר שבמנין ע״כ ל״ל הם במערבה היינו בנצים שלתי׳ אטעמח לזה המד רבה מב׳ת דליכא ל.יום חטמוא בגוןו
אבל בר׳ חשי מסתחש מיידי הברייתא הפי׳ נסרופת הרוטב הג״כ. ליכא למוקם הטעמה בששים חבב בגוף ג

אבני אויה: סי׳ א׳ . קודש
מנית י״ל כשיטת רש׳י דרבא ס׳ל חנ׳מ נמשהו סי׳ לית כתב רכנד ונשר מני מינים המה ולפ׳ ומיושב קושי׳ מוס׳ פ׳ ג׳ה הכ׳ל שהקשו לדש׳י רנח: מקשה פפיר מה לי גדי וגדי כו׳ ואיל דסר״ח בגדי וגדי׳
חררבה ודוק ꞏ משום רה״ל מב״מ ꞏ זה. חיבו דבכסח הא לה משכחת

גם ישוב קושי׳ תום׳ בשתעתין טיפת. סלב נדיה לה תב׳מ רהח ללאו כולה כ׳ח א״כ משהו מלנשר סמר רבא דרך בישל חסרה מורה רתקו נמום׳ הכבד: מבטל ומשהו של הכבר הבשר מבטל לה׳ מ'כ וכ׳ דחוי נמלתה רמהכח ליכה למילף חבל טכ׳פ הוי יצטלו זח״ז תטעם סלק הת מינו כמו שאינו כו׳ ורוק
רחוריימה עכ׳ר:

ולפענדנ לומד לשיטת ר״י הנ״ל דמחלק בין חלב
הנבלע נבשר רה״ל החלב ססר היסל
נפ״ע וה״ל תנ׳מ עם שהר החלב שביורה ומשחלכ

סי׳ ב׳

ברוטב הכבלת בנבילה רצח ה״ל על הרוטב שם מב״מ בו ינוהר פלפול מי כ״ט בר נ״ט דאיסורא עם שהר הרוטב ● ו״ל רכל זה כתב ר״י למאי דלת : הוי ד״מ׳ או דרבנן ꞏ והוכמה-
ילכינין שאר איסורים מבנ״מ טכ״פ ומשה״כ חם כילף משחעהין ראשות ובביסול החיסור נעינין
טכ״ע בשהר איסורים תבב״מ י״ל הבה מן הדין להיות מעל״ע ממיתוס המים אפילו למחי רצח
נימא מכ׳נ בשחר חיסורים וביאור כמה

*

כמוהו כל מה דאימא נב״מ כך חימש בכל איסורים
נח״כ כפ״מ טובא חי ילהינין מבנ״מ הו ממקום אחר נפ״מ בין שיטת הפ״ך בגלי שכנר נלסרה.׳
לכן השיב רצח לחניי בחמת דלה כילף מננ״ח.
עוד נ״ל ליישב קושי׳ המום׳ פ׳ג׳ה שהקשו לופ״י

מבצ״מ ככלי הבלועה משיסור ולניעת הצ״,1

רבה הרדבה הג״ל דהנה תום׳ פ׳ ג׳ה ע״מ

חף דק״ל חנ״נ בשצר איסירים וקוסי׳1

רמשני צביי בשקדם וסלקו הקשו נמום׳ חכמי ל״ל נ״ט

על הלל״ח נשתעתין רחשרמ וקיםו׳ על

אשילו נמשהו למסר ומחסור שהר מתיכות ומי׳ ררבר

*

קוכ׳ ע״ח דמ״ו ע״צ נד״ה קדירה צי׳
וושוב נכון על קוֹבי׳ תוס׳ מסאים ר׳ר׳ט
הכאסר נמשהו לח המרינין מכ״ג לחסור אחרות במשה ולפ״ז י״ל רהיק רצח תב״ת דליכת למיקם חטתהח נשטים:

בד׳ה ר׳ אמה בר יעקב יליף ומי׳ על

לעולם רס״ל מב״מ נמשהו והכח רחתר בששים איכו ר״ל

מושו׳ מום׳ חולין ד׳ ק״מ בד״ה חמר רבה
דרך ביםל הסרה מורה ꞏ
כשים םשיס נס נוף החתיכה מומרת אלא ר״ל מב״מ

רליכה למיקם אטעמה ונהי דשיהו נופה מסתרה נמסהו לעיל אסיקנה דרך פלפול כשיטת הש'ך בחתיכת חכמי ההכרח לרעת אם ים נו טמס או משהו למור ꞏ נשר שנאסרה מחלב דחם המ״כ איזה היתר: רחם יש נו טעם הכת לה לחסור נס המרים והס קיצצה טעם החתיכה זו לה ה״ל עגה מט ננ״מ רק

לין בה טעם רק משהו אין לה כמ לחמור הסהר והא כשאר איסור יזםב עחה ננח לברר כמה נפ״מ בזה
מנא ירעינין בתב״ת חם ים בה טעם לחסור המרים הו
אין בה. טעם הא ח״ח לטעתי׳ ע״ו התר תצ״ת רצינה

אף לדידן דק״צ חנ״נ בכל היסורים ועברר השחלה. מפרי

למיקם הטעמא בשקים וחסיש בהששים חינה הוסרת

מגריס ביו׳ר מי׳ ל׳ר סצ׳ק ר״ב כ׳ וזל סללה ב״ט בר
נ״ט רחיסודה אי הוי ד״מ או דרבנן וכפ׳מ לספק ררבכן
שחרים חבכ איהוגופא מתסרא נמשהו דרבא ס״ל ט׳ משונה דע הסמיק ישו׳ה ככ: כ״ד מבואר לכדיה. מב״מ בהשהו 'ורוק":
ובש לעיל שי׳ל לשיטת ר״י כיפי רבעיניןנפ׳ םשים

דהיכן הלא מררבנן מעעם חג״כ הדרנכן כסחר היסור

לה מהני:והסברא נותנת כן מרתחן תפיס

ולהר׳ן פ׳ נ׳ה סמק מה״מ הו מדרבנן הוחיל שמל עליו םס!

לטין דוקח הפליטה ממין לשה״ת נ״ל להופימ דמהני

אימור לה ראו להתיר הח״כ בכמה עעמים כו׳ וסין להורות בספק להקל עכל.
נפ׳ פטיס ומרגניתה טבה נזה:"

לתרץ דעת הריף פ׳ כ׳ל בשתעתין ריהא חלתה

הנה הש׳ך סי׳ ל״ד סעיק ר׳ וסע״ק ר״ב כ׳י למרט
הדין הנ״ל רננ׳מ בלשה נבילה היינו מממילמ
לכ׳ הרי״ף: ררב לטעמי׳ דס״ל מב״מ במשהו
והובא נמנ׳ה נא'מ סי׳,מת והכו״פ והלל״מ הקםו

המינור נשר לחלב הבל אהר מנאסר הבשר משליעת הלב
סובה״ל כשהר חוסירים נמי׳ ז׳ד סע׳ק ו״נ מסייס

על ריף דח״כ ושי קאמר בש״םשה דמקשה מהא דאין חז״ל אבל שיטת הב״י חיטו כן אלא סיל הבא מנב״מ כבנ״מ כולין ב׳ פסחים כ״ס מפני הממחונת מאי לאו מערובה
טעמים ומשני לה מהני מערובת נופים ה״ג מסתנרה

ריינינין לה ד הרי תחולק הש׳ך שם הביי נתרא :
ממולק הש׳ך עם הנ׳י שם שהנ׳י כ׳ בכלי
מרקמני אניצו גדו וטלהבו׳ הח״ח מפני הערובה טעמים

עוד

מה לי גרי וגדו מה לי נדי ועלה וקשה רלמש: הרבותא

הבלועה מאיסור וחממו מיש מוך מעת צעא

מגדי וטלה צף דה״ל מבשהית וחיכו הוסר נמשה אפ״ה

מליפול ההיסור רמשביטין ממיתום "המים המעל״ע להנ׳י

לין לולין משום רברימ יומר ממשהו איכא עכ״ק

הטעש משום םהמיס נעשה נבולה והש״ך שם כ׳ הטעם

ולפענ׳ד ח״ם ꞏ רלשיטת רבינו שמוהל הג״ל ודאי

רצח מלי׳ נמנ״נ ואף להפוסקים גדלה שמרינין מנ״כ
בשחר איסורים אפ״ה בעוניןמעבעי ממיתוס המים תטעם
ע״כ רחהרינון בפ׳ סלק והפר״מ ביו״ר סכ׳ הר׳ן דל״ם נ״ט בר נ״ט באישור הוחיל ומל עלץ

אֹבני חוה סי׳ 3׳ קורש
ש איסורכן לעולז שמדת באיסור ומסייס השיך שם הכשר כלים כח צריך קרש כי מסברא ידעינין לה׳ ה״ל ומ״ת לרידן דק״ל מנ׳נ בכל איסורים אין נפקותש כבלש כך פלטו י וכיון שפולט האיסור פשיטש שהותר כחן בכל זה עכיל רגלי עכ״ל יעם ꞏ
ולפעניד נפ׳תי טובא לפח׳ם רת׳מ סי׳ ל״נ במקום אבל לפענד יש להקשות ע״ר הלב׳מ רלמל חכתי
הפ״ת לה המדינין צצת בלח מג״ג בששר אילטרך קרח נע׳נ דלא ניתי למשרי נלה׳
למורים א״כ שי המעם כהנ׳י דמש״ה נעינין מעל״ע הנעלה נ״ט נר נ׳ט אף בחיסורה כי לא םתענו זה ממיתום המים משום שכ״כ ח׳כ בהפ״מ ים להקל דהפליעה
מכלי חל המים ה״ל למ בלח ומהרשוי לחשוב המעל״ע

תטעם כעיקר וכמ׳ם בפ״מ נפתישה לה״ל ננ״מ חז״צ
ועריין ים. לעיין קדירה. שנישל נה. נשר ושמ״כ חלב או
בהפ׳ת מבישל האיסור ולא נעינין ממל״ע מחימום המים׳
ותםס״כ להש״ך כמו שמל סם איסור כן עומדת לעולם

להופוך י״ל למ׳ד טכ׳ם להו דאורייתה הוא הרין בב׳מ
כן ונהי דגלי קרח נוונסל גוף הבשר ומלב יחד טכיע
הוא הרין נבפ״מ אין להקל . ומחילא דנפ״מ באידך בי׳ ר״מ ולא נטל אר ננ׳ כמ״ם הרשנ׳ח הבל דין הש״ך הג״ל אש נימא הקדירה שכנר נאשר מבליעת בקדירה דאוקלש טצמה דהוי נ״ט בר נ״ט כו׳ נהי דהוי בנ׳מ הל כשאר אוסורים לזבין הנ׳נ ח״כ הם חממו טצש נ׳ לחיסורה ת״מ אין לכו רשו׳ דהוי ד׳מ " בה מים מוך חעלע נמקום הפ״ת לא בעינין העל״ע נשלחה בדידן דילשיכין תנע׳נ טכמ הלמח טעם ב׳ מחימום המים ꞏולסברת הרן בעינין מעל״ת ממיתוס כטצש ממס חשוב ואין לחלק בין המירח בלם כו׳ מד״מ
. המים גם נת״מ־ טובא לענין ספיקא להטעם מנ״כ ה׳ל עב״ל רריאי ילָתינין תגע״כ טכ״ע אז מוכח טעם ספק :דרננן, ולהילל חזלינין. ולסנרת. הר״ן נספק ים׳נ׳ לאיסורא ושסור כ״ט נר נ״ט בכלי מר״מ חבל הי .. להחמיר ונאכ הפר״מ שם ייועינ דנשים ק״גנ׳ רמ״מ
לצנין מימוש האים דבמקום הפסד נשחר׳ איסורים לא

לא נילף מגצ״נ טכ״ע י״ל נ״ט בר נ״ט ד שיסירח הד״ת-
מוקר " ול׳כ קשה הרי אילטרך גע״כ להורות נ״ט נר

משבינין המענ״ם חחימום כמים ומשח״כ בניא וכ׳ הס׳ך ל״ט דאיסורא מד׳ת חסיר י ונעי הגצנה ראיז הקרא
שם בשאר אסורים הף נמקום הפסר קלת לח מטנינין
געצע החימום המים ꞏ הרי דגפימ עונא לדינא נסני

סר״ח רלזנעי הנעלה כעו והדר קושו׳ הלצ״ת ושעו
הוולך לדוכקא ꞏ
ריבים שמחולק הש׳ך עם הנ׳י [ועיין נפר׳מ בם]
וכבר־ מנוחר הללינו נסי׳ ה׳.הג״ל ככברת הש״ך

ולא על הצלת לבדו קושייתי הלא גם על תוס׳ קסה
קושי׳ זו ● דבע״מ רס״ו ע״ב נד״ה קדירה ני׳
היכי שכצר נאסרה מננ׳ח ה״ל כשהר איסורים כמי חיח דלא הנמה פורתא הוכיחו מוס׳ דע״כ ר״ם
לעגין זה מה. םנחסר הח״כ ממנו דלא ג״נ תר״ת סבר קדירה ב״י ח׳ח דלל פשתה פורתה רחלכ קשת ולפ׳ו׳ לכחורה נפ״ת לקולח אם נימא כסברת הנ״י רהח לר״ש כ״ל נע״נ מ״ל תושרת: והי ההילטרך משרת דנעינין מעל״ע מחימום המים הוה דג״ג מדרבנן א״כ
נם נקדירה הבליעה מבב׳מ והמ״כ חיממו בה מוים

להיתר מלטרף להיסור הא ר׳ם ס׳ל כל שהוה למכות

כתי ו״ל דהמים לא נ״כ רק הדרבנן א״כ יש להקל נכפיקן

חע״כ וס״ל נו״ש קדירה ני׳ ח״ח רצח פנגא פורמש

ושהר קולי׳ הכ״לי

יע״ש מה שהאריכו נז: הרי שקוםו׳ המום׳ אי ר״ם
ס״ל קדירה בי׳ לא שנתה ל״ל גע״כ ת״! ממשרת הלח

לבן אנהר מה םנלפענ׳ר להוכיח גס בזה כשיטת קשה טובא רלמא מש״ה נעיניןגע״ג להורות דג״ט נר הש״ך שהעלה כמברת הר״ן האף דלא למרינין נ'ט דחיבורה אסור תה״מ דלא שתעיגין הא המארס רכ״נ חפ״ה נעינין מעל״ע משעת חיתום המים וגברר
ע״ד פלפול להוכיח דג״ט בר נ״ט דא סורח הוי מד״מ

6ף חם נילף ממשרת טכ״מ י
פ״כ דלי טב״ע מה״מ פשיטל לי להש״ם החי

ולפענדג להוכימ דג״ט נר ג׳ט הויד׳ת. ובפשתים

וע׳
מלמה תלד הסברא דב׳ט נר נ׳ט דאיסורא.

נסוגי׳ דמשרת פריך השים לר׳ מקינא מה״מ הסור וח׳ל קרא וכמ״ש הר״ן. כיוו שחל עליו שם דמוקי קרח דמשרת להיתר מלטרף לאיסור טכ״ע מנ״ל ומסיק הש״ם דיליף מגע״ג ורבנן סברו גע״ג חידום כול

היסור כ לעולם עומדת בליסור עי סוף כל העילם ולפ״ז

ושער התלך על הרמב׳ם

יע״ש יוהלל״מ על פחחים י

ה״נ אית לן שעימר הניבה דובנן חף דלא ילפי מגע״כ

הקשו לשיטת הר״י מאורליינים נע״ח ובחולין כובהו

סכ״ע משוז רחירוש הוש כיון דילפי ממזרת טכ״ע הסברא

נתום׳ ע״ח שהוקשו מום׳ על ר׳ יומנן דס״ל טעמה ולא

ודעינין לה דנ״ט בר נ׳ט דאיסורא תד״מ הסור ודוה

מתשא שין לוקין עלין אי טנ״מ ר״מ ותי׳ הר״י

מינה דגט נר נט דאיסרה מד״מ אשור -נופף

משורליינים משום דולפינין טכ״ע תנצ״נ דה״ל עזה

להאומרים טכ״ע כה ד״מ מ״ת נפ״מ בקרירה הבלועה
מנשר והח״כ בשלה בה מלב רה״ל טעם ב׳ לאיסו.רה

תעבירו כו׳ ואין לוקין עליו מיין במוס׳ פ׳ג׳ה בשמעתיןול הלינח דכ״ע ד״מ הסור דבצ״מ לכ״ע טכ״מ ד״מב איע נשלה - א״כ קשה מנ״ל לד׳ע לחוקתי משרת להיתר וא״כ בעינן בקדירה בל חיסור ממל״ע מחימום המים מלטרף להיסור דלמש לטעם כעיקר הוא רחמא גל׳ו קמי
בלמו ꞏ וחי דקשי׳ לי׳ ל״ל גע״נ מ״ל ממשרת ꞏ הרי

מד״מ אף שי לה נימא הג״נ ואין זלהורות נספיקן להקש

והי׳

"

נפ׳גזריך קרה ולהורות אה דיני הכשר כלים

וסחר קולו׳ הג״ל ודוק

ע״ז נלל׳ח שקושי׳ הש׳ם חולש כ׳ל גע״נ כי להורום דיני

ולפן פרפרת בה לפצנ׳ר למרך קושי׳נתוס׳ בפסמי"
יף ר״ט שהקשו לרש״י שפי׳ חצינא רר׳ אסו

2

חוה אבני סי׳ א׳ קודש:

בר יעקב חמץ של נכרי מותר באכילה דיליף שמור בגלי שנו וכן ריחא תסוס דהשהו מיהו היכא וממב! רהכילה משצור דראי׳ הקשו הוס׳ היכי משכחת לה אי דהתם ו׳: רחתיח כרבנן רס״ל מנ״מ נטל " והא ורהו שנתן לו הנכרי הוי סלו ואי בנזול הרי הוי נקמריותו דם הכנד ובשרהכנר מנית הוו" שהרי כנרא כולח רמל
יע״ש ꞏ ולפח״ם דג״ט בר כ״ט מד׳ת חסור הא נפ״חוא״כ כולה מיני דמים נינהו ני׳ל מביה מומרת דכהכינך נקדירה שנבלע בה חמץ של נכרי ואמ׳כ במנשל בה דאינה בולעת הרצה ומנ״מ ס״ל לרבנן ברונה ואף
המירח בפסת וח״כ לד׳ המח נר יעקב ה״ל ג״ם בר ג״ט רנלעת משהו לית לן בה
דהתירח ומותר המבשיל מד״ת ומשח״כ הי ממץ של. ומשא״ב לחניי לטיטתי׳ רס״ל הנ׳מ נמשהו למ
כברי הדית חסור ה״ל נ״ע בר ניע דאיסורא ומסור ודוק מכי ר׳ ספרא להוכימו ממתני׳ אינהו
ולשימת הר״י מחורליינים הנ״צ רם״צ דחין צוקיו צלעת רי״ל אליבא דר׳י וכרס״ל חניי מב״מ נחשהו נאסרתי על טכ״ע משום רילפינין מנע״נ וה״ל משום רמשהו מיהו שיכח ותהני׳ רבנן הוח: ולהכיי
עלה מתורצת קושי׳ המום׳ שהנאתינסי׳ א׳ שהקםו. הביל לו מר׳ חמי כו׳ ומסתמה הציו דס״ל נוצ״ת נמסהו
בטיפת הלב לרבא דס׳ל טכ״ע דית למה השיב נאציי סלל נהי דד׳ אמי סבר הנ״מ בהשהו כיון המזינין דסמך

ררלכ. למילף טכיע מננ׳מ והשיב לו דרך נושול לסרה על ר׳ אמי בדין כבדש י ח'כ ע׳כ דחף חשהו אינה תורה וכ׳ התום׳ דמויי קח מדחה לי׳ꞏ מבל לסיטמ. בלעת ורק ע״מ שהשיב לו סניי למיסר. נפשה לא. הר״י מחורליינים ו״ל רבחמת השיב לו כי נה׳מ רבתא מנעי׳ לי לק למיסר:חזרתה ע״ז שפיר הביא לו ההתני" מזה כי לחניי דיליף טכ״ע מבבית דוראי לוקין

עליו ..* רחוסרת ונכון הוה ודוק י

בועיין נכו׳פ סי׳ נ׳נ סע״ק. מ׳ כתב סם לחניי דיליף ואולם לסיעת רס׳י סם דו״ל הליבא דרצא וס״ל טכ׳ע מננ״מ י״ל דילפינין מנב״ת ג׳כ חנ״נ הד״ת ומשא״כ טעם כעיקר לאו דהורייתה ולחניי ע״כ לרבא לח חמרינין מנ״נ מד׳ת ח״כ חנ״נ תלי׳ בהלונתה בהדיח מ״ל טכ״ע ר״ת נשמעתין טיפת מלב זרק רהניי ורבא ת״ל כן העצתי מעלמי קודם עייני בבו״פ מוס׳ ר״ל ררבח ס״ל ג״כ טכ״ע ד״ת ודמווי מרמה ל4׳
ומתירץ נוה נמי קושי׳ הוס׳ הנ״צ[מננ״מ לשיטת רשלי כמה. מחוור לן שתעחתה נע״ח
בשמעתין בת מיהא ום׳ לחניי רימה מלתא ורצה ס״ל
ריחא להו מלתא יצ״ם ו״ל נפםיטה מר ומר לשוטהייהו
אזלי דאניי ס״ל טכ״ע מד׳מככן ברימא נמי חוסר ולרבה
סי׳ ג׳ רסעל טכ״ע לד״ח ורק רבנן הוא רהחמורו לאסור ננ״ט

בו ינואר נשמעתין רכנדח חולין דק׳י י״ל דרבנן לח החמירו רק ננ׳ט מחם ולח בריתה ולפ״ו
ע״נ מי׳ על קושי׳ מוס׳ סם ו״ה

למשי דק״ל טכע רהוריימה לפ״מ שפסק המחבר סי׳
ל״מ במצשח׳ת בנשפך דחולינין בספיקן להמתיר דטעם
רמנן הכנר חסרת י גם ינואר ריחא
חלמא ברצר מדיף גם ינואר אי חמדינין

כעיקר ד׳ת ה״נ יש להמתיר ברימא חולם לרש׳י ושסר

בהיסור דִרצנן מנ״מ לא נטל לר״י ותמי׳

פוסקים תולין הפלוגתא דרימא מלתא שם נפלונתח דרב

גרולה. על הגאון שער המלך להרמנ׳ם נוה ..

ולוי בפסחים פ׳ כ״כ הנ״ל וממתת דק״ל נרצח בבת מיהא לכן פסקו כלוי בפסחים דריחהן לאו מלתה

לעיל נסי׳ ח׳ העלהי רלפטר לקיים שיטת וש״י. והכי ק״ל ני׳ד סי׳ ק״מ׳ *
רר״ דרבא ס״ל מנ״מ זחשהו ומה םהקםו

והארה ילם לאדם דבדבר מריף חמרינין ריהל

נמוס׳ מדרצה פ׳ נ׳ה דחמר הב״מ דליקח למיקם הטעמא

מלתא והובא נרמ״ח שם והפר׳מ הדמל

נמשים תרצתי בנ׳ חנֹפי ע״ש ולעולם ס״נ לתניי

ראיותיו ובכו״פ סצ׳ק ו׳ החדיך נזה. וז״ל בסיום רצרי)

ורבא דהב״מ נמשהו - ולח שני להו בין י׳נגלמאר

כ״ז טרחתי ליישב דברי חוה הבל מ״מ אין לנו שורש נתור בש״ם ולכן בהקום הפסד קלק ום להקל כמ״ם

הסורים ꞏ

נלזינד בזה למרץ קושי׳ הקוס׳ בחולין בםמעמין הפר״מ ומהרשיל יצכ״ל .
בבדח מה חהן בי׳ שהקשו על מת

ולפענדנ לתת תוקף כדצריו של או'ה דלכחורה

דחמר חניי לרב מפרה כו סלקת להתם בעא מינייהו

יל״ד טובח חטו במליחוה פציני רב

כבדח תה אהון בי׳ זהשיב לו מר׳ זעירא השלקה לר׳

ולוי למר רוחא תלתה ולהר דימא לאו מלתחꞏ ולכאורה

אמי והכוה והשיב לו חניי במיסר נפחה לש קח מנעי׳

זל ררב לשיטתי׳ ח״ם נפכ״ה פלינו רב ושמוהל׳ בדגים

לי כי הנעי׳ לי למיסר חברתה והשיב לו ר׳ ספרה שעלו בקערה של בשר אי מותר לאכלה בכותח רב ם״ל
מחמני׳ הכבד אוסרת ושינה נאסרת ותמה תוס׳ אמאי

אסור ושמוהל מתיר זהח דמתיר שמוהל נ״ט נר נ״ט כ׳

לה הניח לו המסנה מיד יעים כל הפוסקים הטעם משום החיקלם טעמי׳ ꞏוח״כ לרב
ונלפענ׳ד לתרן דו׳ל הא רתנן פולטת וחינה בולעת הרי סל טעם קלוש אסור דלמה נימא רפליגו במלילות
ר״ל דחינה בולעת בכדי במיטת טעם

אי הוי טעש קלום או כח לכן י״ל רב לשיטקי׳ ה״ם

חבל תשהו ו״ל דבלעה וכמו שתציבין נתתן נפסח ז״ח

דאוסר ברית וס״ל נמי כסברת שתוחל בהא דבריח למ

הוי טכ״ע העש חיקלם הטעם כמו נ״ט נר ג״ט רק רב
צביטתו

אכני. אריה: כי׳ ג קודש ז לשיטתו רב חוסר כמי ניב בר ונ״ט י' כ׳ז הי" בלת לתא הניתו כך שכס קודם ללייתו עם הלנו. חם
נסעמח חכיבת:ררב לתיטמו .. אס הותּר וכח ההרינין כבוש כעבושל בכה״ג עג״ל .44
ואולם לאבוי רס״ל: צע׳ק הג׳ל ריחש מלחש היש והמַ׳ז שם כ׳ נשם או״מ העעם משום רה׳ל מרי דוננן
והלא. נסי'־

'

. ע״כ רסע מתל הני עעס חוק וממס רמלב סמוטה מדרבנן ולא גזרו נכונן
ויותר סעם בריח מנ״ם בר נ״ט י דכח חניי ס״ל ננ׳ט פ׳ז סע״י פסק המחבר בהלב הקינה שעהד בה יום המר שרי נפכ׳כ שם והב׳ה 'בריחש חיסר ע״כ רומא הלים הם העמיד נו חסור כל הגבוגומ יע״ם הדי לפנינו טובח מנ׳ט צר נ״ט והנה אנן ק״ל נ״ט בר כ״ט מותר הנפרם נין כחב נקינה וצל משנינין גלב הקינה בכעל והפ״ה ק״כ בדנר חריף כ״ם נ״ט נר לט ניו״ד סי׳ נ״ה
וחסור א״כ מכ״ם דברימ ים לאמור בדצר חריף כיון

מלב שמועה רלהווי מרו הרבנן ובפענד כשנגה, ינסה

כאביי מוכרח דרימ ממיר מנ״ט בר נ״ע חף דק״ל דימש

כדנר מפי הגחון בעהמ׳מ שער המלך

ואולם מה שרבה הגאון הג״ל למר שנס באיסור
כשו חלמש מ״מ כיון רמוינין למחי דק״ל בב״ג מותר ובדבר הריף ע״כ הלימה הטלםוכמוב לעין וממש ככן

דרבנן המרינין מב״מ לח נטל לפעג״ר נ״כ

צרוּהש פשיטש י״צ׳ בדבר חריף להחמיר וחון להקסומ

צרור הדעת כן דעת התום׳ נשמעתין טיפת הלב נד״ה

להחו דמבמינין, ריק הנ״כ לג״ע בר נ״ט הס ק״ל נ״ט נו

חלב המשי מותר דלרבינו שמוחל הא׳ מצריך נ״פִםפים

כטדאיסורש שסור ז״ה דהמת הטעם מפום רגעםה נבילה

והוכתמו מהא דחלב נעשה נבילה וחוסדת שסֹר חלב
מסוס מנ׳מ ה״ג ברוטב הכנבע בנציצה כיגומ יבל מב״מ

בטעם הרסשון.הו מסוס שכבר חל עליו שכ הליסור עם שחר רוטב יע״ם וה״כ ק׳ דלחוש סלבי נשר נחלב כן נעולִס עומדת כמו בינואר כקֶמןסי׳ ב׳ בכ״ר וזה דבעסה נביכה מד״מ וה״כ שפיר מב״ת עט פאר החלב הינו בריח. רעיקר ותכלית ומתיבת טעמו י״ל רצח הוי ומשה״כ ברוטב כבילה דלה נ״ג חלל הדרבנן ובדובבן לח שלא כמונט בר נ״ט ולח חב עליו סם היסור מעוכס אמרינין מב״מ לח בטל י גם לר׳י שם שהשיב על ר״ם ; לכן הס בהקל נריח בדצר הריף נ״ע לפעג״ר
ולפענ״ד פליאכ נשגבה ראיתי נדצרי הגלון סער

ומקשה דא״כ מה חשבי גדי הסרה תודה ונא חבב אכתי

למסר החלב הדרבנן כתו סהר היסורים ותאסור סהר
המכך על הרמב״ם נה״ל מלכלות חסוות
סי׳ ב׳ו נהליה נקם ננה״ג שכ׳נייםנ קופי׳ במום׳

המלב מסוס מצת יע״ם הרי רביכ בהדיח אף בחיסור

צפג״ה מה שהקםו רבש אדרצה לכיטת רש׳י דס״למב״מ׳

ררבון המרינון מב״מ לח בכל
הש רב ס״ל פ׳ ג״ה כיון ישנ״ט נממיכה. חענ״ב
נמשהו וכל רבה פג״ה שמר נהדי׳ מב״מ ולינה למיקם

גם

וחוסרת כל המתיכת כולן הפני שכן מינה והלא
מטעמא בששים נעמס״ל נסי׳ ח׳ פני יסוצים על כותי" כל הפוסקים הסכימו דחנ״נ בצשר היסודים הינו הלח הקוס׳ נזהן וכה״ג כתב לתרן די״ל רהל דחמר בששים מררננן וחפ״ר ס״ל דנ״נ ואוסרת מסום. מב״מ ורוחק

מיירי ברבר שהימורו מינו הלא בדרבנן דגכ לו׳ יהודא למצק דש׳ה כיון שמקור האיכור הוה כבילה דהו" לכן
מבכל בטל כמ״ם תוס׳ פנה׳ דכ״ט נד״ה סאני ציר בנפענ״ד ברור שגס בליסור דרבגן אנרינין מב״מ לח דזיעה בעלמא שכ׳ תום׳ מסוס . רליר רבים מדרבנן נטל וִע״כ שאני ציר רזיעה נעלמה משחר היסורי דרבנן
וע״ו כתב בשער המלך חז״ל ובעניותי נראם להכרח םיטמ
וש״יזל עננ״צ דסל אכילו בסישור רדבנן מב״מ נמשהו

ונפרט כי אין. אנו מוכרחיב למי׳ כה״ג בישוב קושימ
* ותווםב קושו׳ המים׳ננ׳ איפנים

קוס׳ הג״ל נזכ
כו׳ ועור ים להביה דסי׳ לרבר ממ״ש רש״י ז״ל פ׳ כ״ה שכמנמי נסי׳ ח׳ נעוה״י ודוק .]כל מה שכמנמי דף קי״ו ע״ב ד״ה ה״ז וז״ל וחלב בנחלה קרום בעור מסי׳ ש׳ עד כהן כי׳ כאמד בידי בחדא מחתא ממתינהי הקיבה. שמולמוס חומו בעורו כו׳ נרהה בעיני איסור וכדי להקל עלי המעיין עשיתי מהם פסקי פסקים גמור כו׳ ער מ״ש וכשגיתערב הלב זה עם מכב שבגבינה ופירור לין הרבקים והמבין וםכיב[
ה״ל מב'מ כו׳ וגס פסקט פסחים ה״ל מב״מ במשהו
כו׳ יע״ם הבי הבוחר דאפילו בשיסור דרבנן אסור נמסהו

שהרי חלב שמוטה אין אסורו הלם מדרבנן כנודע עכיל י
ולפעניד ממהני על פה קדום למשוב ממשנת על
חלב הקונה בכלל מלב ממוטההא. בהדי'
אמדיני נמולין בםמעתין דכמל כמל שנשלה במלנא מומר וקיבה שבשלה בחלנה הסור ומה הפרם נזל״וזם.

סי׳ ד׳

כנום במעין זזה הינה כנום במעין עים ברש״י. הרו מחמת שכי׳ החלב מחיים מהמניקות ה״ל חלב ממש

בו יבושר שו״מ מפר״מ בכלי שטו׳ כבום

ומה שמונח נקינה כמהן דמנח בכדו רמיה ומיינו טעמא

העכ״מ חלז והמ״כ בסלו בה בסר עוף

דמתני׳ סם דאפילו טרפה שיכקה מכברה הקינה מותר

מוך מעל׳ע ופלכול בע״ח דל״ז ע״נ בשועתין

וכן להופוך הכל חזלינין נחר המניקות

כבסין בדרכן למת למוכו יין ומה מנ״ל

והרי רמ״מ ביו׳ר סו׳ ל" משו׳ ג׳ נ׳ חז״ל וכן לס

כדיןֹ כצום גכלי .'

חוה סי׳ד׳: קודש
שות כ׳ נפר״מ ביו״ר כי׳ פ״ז חות ח׳ הז״ל שהלה שרי חף להכרס לשתם נתוכו: יע״ם דל״ו "נתום' דיה. סלש קרירות כו׳ וא׳ ו׳ כבוש במוכה חעל״ע רוצה בקיומו לנלפעגלד להוכיח מכאן דכלו שנאסרה
חלב ובשלו בה נשר נהמה ו״ח ג׳כ כבום חעלע מלב ע״י כלישה לא ודאי משצינין לה רק תחמת מפקנצליעה .. ובסלו נה. בשר עוף תה מספט המחכלים. נאסרה משיה א״ש אף שנשמחם בודחו יין בקנקנים מ״מ רק לספק חשבינין כה ומשיה ברו רבנן חלינה רחזקי
תשו׳ הקדירה. בו׳כנום מלב מעל״ע ונשלו בסר וכפ״ז דינא דפד״מ הג״ל בקרירה הנבלע עיי. כניסה מלב .. בהמה הסור בהגחה כו׳ וזהו פסוט. הקדירה וחמ׳כ נתבשל בה בשר עוף י״ל דה״ל ספיקש: דרבנן השלשית בנשלו בה נשר עוף לכחורה דאנן קיל כצום דלמה זה בלעה הקדירה מידי ול״ע לדינה
לכני חוסר בכולו זח כדי קזיפה כו׳ והנה,נסי׳ קל״ה
בשיך חות יגוקל״ז הות ט׳ צידד שם ביי״כ כו דחוכו
אוסֵר כ״ח כ״ק בידוע םעתד מעצ״ע ול״ל בין יי״ג

ררנכן לחיסור תורה נו׳ ולפיו ה״ה בשר עוף נחלב סי׳: ה׳
ררבנן י״נ כבוש חיבו חוסר בכלי כ״ח כ׳ק חתנם מלילר.
להקנ, דחף בחיסור דרבנן כצום אוסר בכל הכלי כו׳

בו יצוחר פלפול ברעת הרםביה בהיסור

וה״כ חסור בהכילה עכ״ל י

משהו הנבלע נקדירה חי שרִיכין

הנה מס שכהליט וכ׳ וזהו פשוט על שנתבשל בה

כבטלה ככתחילה הוצא ביויר סי׳ נ״ט

נחר נהנה לפעגיר אין זה פםוט כ׳כ לפ״ר

יע״ם ופלפול בשתעתין זרוע בסלה

ההרדכי כוצא נמג״ה ה״ל פסח סי׳ תנ״ח סע״ק מ׳

ישוב קוסי׳ מוס׳ שם נר״ה לאו למשוטי

וזט׳ו שם סע״ק ד׳כ בההירה בלע ח״נ לשער כגד כל

דף כית כיב ופקפוק על ראיות הראב״ב דאין

ההביות יצ״ם ודוהק לחלק דהתם משתמש גס עתה

מבטלין לכתמילה הוי מד״ת והוכתה

לוכן יין או דנם ומשח״כ הכח שבישל בה אחר הכביסה

לדברי תוס׳ שם בד״כ. ומחן דהמר ב״ם

רמ״ם ועבלל לדעת המרדכי בהתירח בלע התרינין דלא

שכ׳ רחסמכתה בעלמא היא

כצלע נגל הכלי ח״כ משי איכפת כן הבישל למ״כ כיון, שכח כבצל נכולה וח״כ רחלב נמי מקרי המירח בלע

דעת הרטנ״ח הוצא בשיע יוו סי׳ זט בכלי שנבלע

ועיין בט״ו שש סצ״קמ׳ וחולם אין כ״כ רהי׳ מהמת

היסור תשהו ודרכו של כלי להתממש שפע

רי״ל שחני המש וה״ל נ״ט בר נ״ט ומש״ה מהני המם

היתר מותר להשתתם בו לכתמילה םח׳ח לבא כידי נ״ט

הגעלה בכ״מ

והראי׳ מהרשנ״ח מע״ח מדמכן קנקנים טו׳ וטעמה מפוס

ומה שהסיק לאסור בקדירה הנאסרה ע״י כנום

ריין הבלגעה בכלי הול דבר בועט ומסיה מתיר

מחכב ובשלה בה בשר עוף מסוס דק״ל רכצום

הרטב״ח הכעיס סל י״נ בקליפה ꞏ והקשה הט״ז על

בכלי חוסר כולי לפענ״ד נהי דק״ל כבוש בכלי מוסר

הטור ממ״כ הי הטור מולק על הרםבה וס״ל אין מבטלין

ת״מ איכא מקום עיין בזה

מיסוד משהו לבתמילה: ח״כ עכליל הטעל בקנקנים

דהנה לפענד״נ דהא דאסרינין כבוש בכלי רק תטעם

וטרינין נגהרח הוא משום םפום ביין וח״כק׳ מג״ל

ספיקא הסרינין דלמח בלעה הכלי ולה תטעם

להטור דכלי יין לא נאסר רק כרי קליפה ע״ם בט״ו

ודחי המיבין עלה ,ומילי דידי מע״ח דכ״ז ע״ב פלגי

םההריך בזה

מזקי׳זר׳ יומנן בכח דתנן כבשין שדרכן למת לתוכן

ולפענד״נ גוף הדין של הרשנ״מ רס״ל בהיסור מסהו

יין מותר נהנחה. םעל לחזקי׳ דוקח דרכן חבל בידוע

הכבלע נקדידה תומר לבטל לכתמילה

אסור ור״י ס״ל חף בידוע מותר ותקשה. הש׳ם לר״י מ״ם

ו״ל הרטב״ח לשיטתי׳ ספיר מוכת האי דיכה מש׳ם

ממוריים דאסור לר״מ ומִםני סאני כבשון דליתא כחַיסורח

רקנקנים והטור דמולק עליוציכ לסיטתו הזל

נעיני׳ והקשו תום׳ שם ת״ם קנקנים דאסור לר״מ אף

ולפ״ת דק״ל הביצה דחמם הזדו׳ לה הוכמה דקנקנים

דלימא לתיתורא בעיני׳ ותי׳ קנקנים כיון שהיין יוצא

רהבה מה שהקשה הטלו בם. על הרשב׳ח תנ״ל למילף

המנו הוי כאיתא לאסורח בעיני׳ ע״ש .וקשה לי הא

מקנקנים רלהח המם הטעם מסום ופונם לכהורה י״ל

הו״ן והרשב׳6 הקשו שם לחזקי׳ רס״ל בידוע חסור ח׳כ

הרשביח לשיטתו אזל דבב׳י בחות פו׳ תע״ז כ׳ חז׳ל וההשצא״כ׳ נמשו׳ וז״ל כל םהסורו נמשהו הא הפרם נספק נמי למסר כתונבינו׳ בית חונייקו חף לרבנן ותי׳
שלני גבינו׳ בית הונייקו כיון דחוקמי קה מוקים ה״ל

לין כינו לפגם נין נ״ט כשבם שהין המירין נט״כ במסי

איתא לחסורח בעיני עכ״ד ע״ם ולפ״ז ק׳ ללחזקי׳ דס״ל

שאכורן נמשהו כו׳ הרי דס״ל כרשב״ח בנט״ל עכ״פ משרו
היכה וכפ״ז נק״מ קושי׳ הט״ז: וי״נ דס״ל נס לרםנ״מ
בירוע הסור וע״כ רס״ל כבשין הוי לימא לחמורה בעיני׳, בעעס דפוגם כפי׳ וש׳י ותום׳ נע״ה וחפ״ה יכיף וםב״מ דחכ״כ קשה משפיקח נמי למסר כמוגבינו׳ בית חונייקו חפיר דהיסור משהו הנבלע בקדירה מנטכינין לה ככתתילה וח״כ קשה חת:י בידוע אסורי מ״ם תקכקנים רפרו רבכן כמו בקכקנים רתבטכינין פגם חף דהיכא מסהו צף דירוע שנשמהם נהם ודומק לומר דלרבנן כח שרו
הקנקנים שלתת ום וולה בקיומו ד״ח ז׳ח רמםתע לרבנן

גם הטור לסיטתו סכיר מולק הרשב״ח סהרי העור
ס״כ רנט׳ל נפסח מותר וע״כ ל״ל גם גםבו ליכא
3סגם

אכני ארה סי׳יח׳ . קודשי ח.
נפנם ח״כ הין"רחי׳ מקנקנים ולפ׳ן לדידן דק״ל נט״ל . לכן לח תטכחת דינא דרשב׳ס דק גכלי שדרכו להשתמש וומרלפסת כי רצו המחירין: כת״ש הצ״י שם.פ״כ הף נשפט תמיד וה״ה לבל

'

כצח לעולם לג״ט כנון התם.
השהו ליכח־ ש״כ ל׳ר לקנקנים רהתס כוי לפנם חף מסהו לזרוע נשלה ונהרי׳ היל כולה ע״כ הנשל לה מגז״ה". ליכא וחף רמ״ש שהתמיד בנט״ל נפסח שם קינו למוהרה
בעלמש-חבל האיך, נילף קולח מקנקנים דלמה הםהו

וג׳כ מינו מכוון לבטל רק לקיים נז״ה בוודאי ליכה

כמי ליפה המס נבגם -- נכן, ול-דנדידן. כימה. כדינה

מירוםי׳ כב והיינו הך רהרשביל ומה מידושו"." ועיי
פמשו׳ רםנ״ח תיר סי׳ רך״ב תה שמכנפל בהגורה

עוד נ׳ל לייםנ קושי׳ הט״ז על העור מה סהקשה

..... סל מרומה׳

ונ״ל נ(ה בשלמא חכינה רחתת דק״ל כל חיסורים
״: ק״פ מולק לרשב״ש וצ״כ ס״ל הטעם בקנקנים
משום דפוגם ח״כ הכ״נ דכלי לא נחסר ע״י כניסה רק

נין מנ״ת ושלצ״מ הכל נטלה צרובה נמב״מ

כדי קליפה ונ״ע רהבה ניג״ר סז׳ כ״מ ס״ל להטור

וסח״מ נטלֹה מכ״כ נסשיס סשיר כ׳ הרםב׳ה בהיסור
מאהו בח״ש לבא לכט בכלי הבטלינין לכתחילה כמי.
כלת בלרבך קליפה הס כח קלפוהו ונשלו כך בלח קליפה כיון נטעתש תלי׳ והה ה״ח כלש לידי נ״ט ומשחיכ מומר חף דליכא שטיס. כנד הקלוכה והרשב׳ה מונק ס״צ נסוני׳ מס הה גר" יהודה מבית לכ בטל כלם אף ברי לנד בחי אפשר לקלפו בעינון, ששים נָגד הקְליפה יע״ם וכי הין די בורות נשלה סגז״ס רבטלה ומקפה הש״ם ולפ׳ז ה״ם דעת כטור ויצ לעוכם דס"ט בקברנים הטעם לגמר מיכי׳ ומשני דתוכמ נדם הפר דלא בטל וכי כהרכ צ״6 הבום דכח בלעי הלה דבר מועט וחפ״ה כח מקשה הש״ם מה חזית רלגמר מהאי כו׳ ע״ז משני ספיר בוכח בהנקנים דיכת דהרםב"א די״צ שהגי קנקנים כיון מירום הוש רבטלינין לכתהילה ור״ל מירום הוא בתוך שלא כאסרו רק כרי קליפה והא להעור אש נשתמש תידום דהא לר׳י מנ״מ צל בטל ולח די דהכא בטל נו בלא קליפה וח״ח כקלֹפו נומר בלה םשיס לכן ו״ל הא הף הבטלין לכתחילה ולכן המם בלמת הוי תידום דשריכין בש״ם ולח מייכילין לבור דלמח יפמהסו ברבר כיון דלר״י מב״מ לח בטל כלל לכן. חף היסור מבהו מועט כיון דבריעבד שרו לכתהילה לא מיישיכין לה כמ"ם בורוע בשלה דליכה נ״ע חב״ה חידוש הוא לנטלה צף הט״ז ביו״ר סי׳ ל״ח לענין מידי רבעי הדחה יע״ש רצח הפשר לנח לידי כ״ט כיון דחף בלי ג״ט לר״י משהו והולם הרשצ״ח לסיטמי׳ רסיל ח״ח לקלסו מומר ובעינין לח בטל ● ומשח״ל לדידן דק״ל כל איסורין נטלין בלי אחים בגו הקליפה וחפ׳ה לא חיישינין בב״ם בהלקניס טעם מורנש י״ל כרשב״ח נח״א לבא לידי כ״ט כגון משהו רצתה משתמם בדבר הועט לכן מוכח דינו דהרםב״ח מבל בקדירה מבטלינן חף לכתחילה והוא מלמח דמסתנרש לחיטת הטור אף רס״ל טעמ הרשביח בקנקנם רהמס לענ״ר ꞏ
שרינין משום רצה בלעי אנח הועט וכני נרליפה. ולפ׳ז פופרת כחה למרץ קושי׳ המוס׳ בס נד״מ
שיה דלא מישיכין רלמח ישמחם ברבר מועעי כיון זהו למשטי מאי הקשו דכמה המח למעוטי
רבריעבר שרי בכה קכיפה ומשה״כ באיסור שנסתום ע״י בשהר איסורין אין הבטלין לכמחילה והכח הבטלינין ממין ודוק ע״ש ולפת״ם לק״מ דכל זמן רצח מוקמינין המם חליבה
וע״ד הרשנ׳מ הגילםנ׳ באיסור משהו םנבלת בקרירה דר׳ והורח רס״ל מב״ת לא בטל ליכא המס פום חירום ע״ם חיץ מלטלין היסור לכתחילה ולפמ״ם כחן דא״ח לנח לכ״ט לכן הנטלינין כדעת הרשב״מ ꞏ ורק

התר׳מציו״דס'ם ג״ט בט״ז סעיק י״ד וז״ל הכה הרםנ״מ לליבא דר׳י דס״ל מב״מ לח נטל י הדי דלח הלי הידו מידם דין הפילו. נבלע היסור מורה בכלי והוא מועט נטעש לכן ה״ל חידום טובש לבטל חף לכתחילה י .. כו׳ ודבר זה כית הי הון מבטלין הוי ררבנן סלח אפילו ובזה נלפענ׳ד כי הזרא לה נוכחת הדסב״ר םהוממ
למ״ד הין הבטלין מ״ה הפשר בכלי דחין הכוון קוי ררנכן משם דהא דאין מבטלין איסור. לכמחילה הוי
סמא פעם חמר ימן טעם ומשיה נדרכו לשתם נםפע תד״מ ע״ש צר׳ן ולפמ״ם ו״ל דמייני דוקח חליבה דד״י שח״מ לבא לידי טעם כ״ם לתינזר עכ״ל רס״ל מנ״מ לח בטל הרי רהוכר נמשהו, הף בלי טעם

לבחורה יש להקשות מסוני׳ דורוע נשלה פג׳ה תורגם כלל אזנוהרח י מד״מ שלח לבטל היסור לכתמילה.
רמקשה הש׳ם זהו המר הבא מכלל כיון דאוסר במשהו חף בהא התורה הימר סידום הוא

חיסור כמעוטי מהו ומשני כ״ל חלא לר׳ יהודה דס״ל לענין שלכתחילה נמי כמש״ל ומשח״כ לדידן רקל כל חב׳מ לח נטל והכח בטל כו׳ ולגמד מיני׳ בלי רהתכה איסורין נטלין ונהפך איסור להיות היתר ו״ל מד״מ
ולקת מדס׳ הפר כו׳ מחי מזית דוגמר ההאיך לגמר .בבתחילה. כמי מנטלינין. ורוק ..
מהחי מידוש הוא וכ׳ רט׳י ומום׳ םהמידם בהא רמבטלן ומיש קום" רורוע נשלה הסהכמש לפעג״ד בלא״ה
שוסור לנמחילה בזרוע בסלה וקשה לסיטת הרשנ״מ מוכת רהסמכמא היא דאצ״ה קשה טיצא מב״צ
לנ״ל/ מהו חדושי׳ הא המס בין למ״ר בם׳ ולמ״ד במאה להוכימ ספים ומאה בליכור נעין שנהל למוד הימר דלמה הרי יצבי מזריע נשלה ולכ״ח הי׳ ההם שפע הימר וח״מ שלכי המס דהרי בליסור שנפל להיתר וסיללה האיכור לצח לירי נ״ט ꞏואף שהושב׳ח כ׳ כן בכלי םכבלע חיטור דבעינין םשיס כגד כל החתיכה כמבוחר יו׳ד סי׳ ג״מ
היינו הסוס דל״ם ריני׳ רק

*

מופט ולה בהיסור נעין

מע״ק ר״ה״ט מצום דנח ידעינין כהה נפקהונה ואטו

בכלי כי שיסור נעין הה מיישינין דלתם יבטולנו בתיעם קמי׳ שמי׳ ספיקא הוי - וי״ל המורה קים לה. נזריע

בסלה

חוה אבני קודש:

נשלה כיון דגוף הזרוע נסתלק וטעם הכםלר ה״ל אפשר מהדבר הנהסר הוש אאמת ספיקא ראוריייתח בודאר א׳ הני אלף לגני׳ החיל חע״כ נלפענ׳ר ואסמכתא מליבין בו ל״מ לשיטת הרשביא רספק דאורייתא למומרח צום וצוק י מה״מ הא ה״ל כודחי חיסור -י דהאלא ההני ספק ספיקא
נס׳ א׳ בגופו והשני נתצרוצת תה״ט דהספק הרחפון
השביכ - כודחי איסור הנא חף לשיטת הרמנ׳ם

סי׳ 1׳ רספק דח״ו לקולח מה״מ מ״מ תדרבנן למומרח וכו עלב׳

בו יצולר פלפול חי מליבין נסכק איסור

שם חיסור ררננן ורסי חיסור ולכן תציבין צו׳ . וכפ״ן
חזרה לכו רשיומ הגאון מוהרא״ך הג״ל לנ״ר מנירה איני
דרבנן אשר מקלו וטרו בזה הגאה״נ רחו׳ רהמם ו״ל האי מלוי תיירידבו׳ בו ספק דאורייתא נעהמ״מ שות שמן רוקמ י עם הגאה״צ
מוה׳ אליעזר הכהן דל החב״ר נק״ק

. לכן מלימן צו
ובזח נוֹמַה רהיי דפסחיט דהתם נמי ויצ מצית
ונהייליםלוב * קושי׳ ע״מ דתלונין בנעל
ופלפול על הכ״מ

הכתם ובלעות הנדה "

עלינו בריק מיירי שעדוין לח ניטל וה״ל'
מכק שיכור רזו וימא ולכן מליביןנו וחף בהסים צריך
והט״ז ביו״ר ר״ם ק״ל מה שהקםו. על

הנמסרהוו ספק ספיקה יע״ם י קושי׳לרי

לאסוקי בם שהמתן שנטל העכבר מיירי בביטול דאכ"כ

מחיר המהי מטתה כמס למפרע: וקוסי׳

י חבל

הִיל חיסור דהז׳ וכדאורייתא לה מליבין יעים

חכהי יל נחמן מבנית מיירי בלה ניטל וה׳ל ספק
על הט׳ז ר״ם ק״נ דר״ל הספק מן הלדרין דהורייהח לבן תציבין בו' , ומשח״לׂ נג׳ר רהקדירה לח משינה כפק ופיקפום על פו'ת
נורע ניכודה מ״ם בחלק יו״ר מי׳ ך״צ

נחסרה. רק הסזק דרבנן ורק משום היזה תתיר וגיוה
מאשור א״כי״נ דלה הליבין בהידו דלא בהסרה אוח
בענין ספק ספיקא דאיכם לברורי דלא הוי
ס׳ס ו״ל רבעינין ששני הספיקות חיכה ושיב

מכפיקל ררצנן

כגלון הנ״ל ממהילה ר״ל רהי׳ לאיסור ממה
כנרורג יפלפול נפסמיס ר״י יסוב לשני
קושי׳ מום׳ מוס׳ נר״ה משעה חניות

רפפקינין ב"ר ם"'ק״נ סעמ״נ דלח תציבין

ומום׳ בד״ה על ונרק ולח חסכת ובחוך

ננעלת הכתם וכ׳ הרבני נמה״ק מסום דבעלת הכתם

מה דפסקינין ניו״ר םי׳ קפ״ו בשמשה

כח נאסרה אלס מסכּק יע"׳

סמוך לוסתה 'רמולין ראי׳ חסום וסתה

ולפענ״ד הדשי׳ מהכתם ביתא דהנה הא ותליכין

וניאור מג׳ה סי׳ תס׳ז סע״ק ד׳ה בעונדם

נגלעת הנדה בהא נופח איכא להקבויו

נח׳ שהכל בשר ומלה ומלח מיטה ,."

הא הרמנ״ז פוסק נחשעה לינורין של תֹלה וח׳ של ממץ ונח ענבר ונטל וצח יהעינין ממיבטל וככנם לבית

שיב הרב הגאה״נ נעהמ׳ה שו״ת שמן רוקמ נמ״ר

ברוק פסק הרננ״ס אף שניטלו צריך בדיקה וכ׳ המ״מ

םי׳ ל״ו מפלפל עם הרב הנהון מוה׳ אליעור

הטעם נזה. דלא אהרינין ספיקא דרבנן לקולה משום

הכהן ז״ל האנ״ר נק״ק ונאייליסלוב ברין ב* קדירומ

דממילת תקנתם בבדיקה כו׳ וק כחהת ספק לכן כח

סל כומר בנפל נח׳ מהם חיסור דרבנן ולא יהעינין להו

חמליניץ בזה ספק ורבנן לקולח כיז הובא באו״מ סי׳ מל״ם

מנייהו ושניהס־חסוריס מסק וחם אמ״נ קעמידו

י ולפ׳ז חמרתי להקפות ע״מ רתלינין

ונטו שם ע״ם

קרירה שלישית של היתר לאחת מב׳ קדירות םנהמרו

הכתם נבענת הנדה שהדי הכ״מ הקמה חמאי. אברו

ונפל חיכור דרבנן ולח ידעינין הי בקרירה סליסית נפל

רבכן הגחס כל הא ה״נ ספק ססיקא דלתא מעלעם

כאיסור הו לבקדירה החסודה. ' תה מספט הקדירה

וחמ״ל מנופח דלתא מהלרדין התא הובא בט'ז ביו

הסלישים שסורה או מימרח׳.

ולפענ׳ד כמ הימרח הין בידי וכח מלחמי רשו׳

ותי׳ הטיו רספק הלדדיף לימא מסום רוב דם צל.

ברורה להתיר והגאו: מוהרא״ך הנ״ל

מהמקור יע״ם היונח מהט׳ו רעכ״פ ספק מעלמה

כל כחו דהיתירא אתרי ריכשה מרכיל ח׳ חש״ם דנדה

איכא בכל כמס רק הכפק מנודין לימא והלח כל עיקר

ר״ם גני׳ טהור ותלוי שהלכו בשני שבילין ח׳ סמה וח׳

מכליק הכתם דהסרו׳ חיטו הלה. מדרבין רמד״מ נעינין

טוהור דמלינן סביל הטמא בתלוי רא נ׳ מפסחים

םתרגוש בנשרה וכ״ז שלא הרגישה חף תם וראי מגופה

רף ט׳ ע״נ נשני לבורין ח׳ חמץ וח׳ מלה ולפטהם נ׳

הואלח מטמאה מד״ת' וחפה אף דאיכא ספק מעלמא

בתים ח׳ ברוק וח׳ חיבו ברוק וחמו שני עכברים ח׳

אכ״ה שסרי׳ וצל שמרינין בזה ספק ררצנן לקולח הדי

בקל מלה. וא׳ ממץ ולח ודעינין אי לכחי ע״יל כו׳ הויגוֹ

עיקר מקנקן נכתם הו" רק הספק וחפ״ה חמרו׳ 6ב

סנו קופת יע״ם ומנוחר דמלינין םהמתן ניכנס לביתו

ק׳ המחי תציבין אפולו ננעלת נרכ. מ'ם מבדיקת המן

שאיכו ברוק אף שהבית סאינו בדוק חיכו נורשי ממך

לפ״ד המ״מ הנ׳נ הא לח המרינין נכ׳הנ׳ ספק דרבון

*

חפ״ה מוליןנו עכ״ל

לקִולח היכִי דחמילת מקכתן בל הי׳ חלש מספק דרבנן

ולפענ׳ד דבריו תמוהים שהרי זהו ברול טובי ה״כ רכווקי׳."ומ״ם רספק מעלהה אפר בכל׳ כחס והפיה

הסרו׳ ומ״ם הספק דלתא הכתם הבעלת הנדה דלזתרו
נס

קודש

'םלתי׳ הכ'ח שמורן וספק מעלנוא לדדרוי מפק זע׳ו דלר׳מ חפיכו לקולה חייש למיכוטא משוסידין נתור ול6
הסכיסנש׳ מפרת ישרהל וה לוצ״נ מזה׳ יהוכתן זלוקל תלד מומרא וח׳כ ליכא. הוכסה, מזה כמש ליבבתם תחילת

'

בעהמ׳ח כו״פ וחו״ת היל בון- דבלישור ילס בהעסקה ל .: ג.יתקנמס לו תספק
- מו׳ ש״כ חנופה אמאי מב׳ל זופו תנפ בשגור העפק אבנם לגאורה יֵם להקסות. להע״ז רדיל בספק
מלדדין מ״כ נמי קשה כנ״ל הא נחלת חקנחן. לחסור מלדדין לימא השום דרוב דם מהמקור
שנתם לח הו׳ פלח מספק דרבנן וע״כ צל דהא רמלניןוהנה הוספתי מוקף לדבריו דמוכס כן מד״מ דס׳לבחס צנמלם, נדה בַוִי דמלינין במלוי מרגלים לדבר וכודאי מטמש לאפרע והלא הב׳ משיב לה לספק ניו״ר סשבינין, לה מפני שפלילהלראות ולפ״ז הזדא לה הרחו׳ז ידםי׳ קפ׳ז נהום דם חזהח תשהים דמותרת עד כנעל מש״ב הגחון הנ״כ מהחי בכס דלא מליניב דדי למ משיי השליםי משום אין בל אלבשות שוות ואי בדקה עלחה.

דמלינין. ספילו בלעלת הנדת :. :":
אופרח נפענך םלכקסות- עלוהכ׳ת ועל: הט׳ח

בשפפורת בעורה החת ניצה הראמון, ומלחה רם גהאם
המכמולהסודה לשום הרש:לא שהוינין בה אין כל
. הכל. מה יענו על המתנו׳ פ'ק הנדה דמבן הלצעוח בוות י וכ׳ הצ׳ו הטכם מבשם דהא דמתירין
בכתם, מבמח להפרע קפה חמשי.הח איכע ס״ם להפ״זחותה עח לנעל כלישי בוא משום י.ם דלמש, מלדרין

איכל כים דלתם- מעלחח והמ״ל מגופה דלמל השתא הוש והמ׳ל ממקור הלחה הין כל הלבשתץ שוות ומשא'כ
. החול. ולככת איכה מ'ם רצתה מלדדין גחה״ל תופח - בבדקה בספפורת רוראי ונוקור אכח וליכה הלא הד
ומקירה נצמח השת ראה וע״פ הרברת זל בתי׳ ספ דלמש אין כל אצבעות שומ ע״ן ספק לצר לא סתכינין

זכטי כלרפס, יְחָד ונימה מרווינם קימנמו ספק עכ״ד ע״ם הרי בהדי׳ רמשיב הנ׳י לספק חלדדין לצרף מלרדין לסַ העְב ספק וסוס רוב רם ממקור. כמיש הם״ו לספק ספּיקח הלח כהט׳ז, הג״ל וע״כ בצל בפני -

ככת רוחתדס
וספק. מעלמש כתי ליתל כתג׳ לבת וט״כ ת'ב כמהוי ה׳מ בהרבה הקילו. בוה דלה להתוקה נהואה מ״ם. חלחְ ספֶק דלָהם הִםתת כקתֶה או לֹתפְרע גח״ש. ולפ״ז ועיין נשו׳ת נורע ניהורה שדיל ררואה דם.מ״מ דרוי לק״מ מה שהקנאו מנדוקתסמנ נם הרחי' שגתיתי כווסת הפּיהוק ופיטום ולה ה״ל כווסח קָנופ- לכן י״ל

ראין מולין נבעלת .הכמם עמא,; אבל שכתו ים להקשות מהא ראותל כבה ד׳ה -

תהח דר׳ד

רמשבינין הספק מלדדין נמי לספק הבל מ״כ גמור
כח הוי .*

קחיר הוא וסל. כחסטעא למפרע :והח. ובז לפענ׳ר יש להשיל על םו׳ת טדע ביהורא ביו״ר
חום׳ בנדה רף ית פינ ד׳ה מועגבא במלן דנימא נ׳ סִ׳ ב׳צ יצא להוכיח דמהשתנ הרםניח נספק
נסָה״ר וצל לר״מכ׳ל סמוך תיעובק לחזקם סכִי׳ בלא ספיקא בדאיכא לבֶּרְורד לח סהכינין אספק ספיקה מזקה יעקר, גיון רתיים לחכיטס הוי סכק.כו׳ עב״ר קוינו הוקח קיכי רשוכל לברורי השני כביקות חלל לי וע״ם .הרו רס״ל למום׳ חצינא דר״ת: דחיים למיצועה ליכא כברורי אלה חדא מפוקח אזליניןנמו ספק סכיקח חף כקהל ס״כ״ק כנ״ל פמסי חעחח ו״ה כתם למפרע
האן קוב ספק, ספיקא דלמש מלדדין ושת״ל חתקור דלתה לנעל בלישי מסוס כפק ספוקש זלוח מהלדרין ודלהה

השתם ראתה וח״ל רוב רם ממקוך הא לר״מ דתיים לין כל אצבעות שוות והרי שם איכא לברונד ע׳י בפופרת לתַיעוטש כיחוש דלמח מגדדין אף שהוא מווט ונ׳ל הספ מלדדין חע׳כ רבעיטן ששני הספיקות יבררו לפח רשַיחה גנ_שן ו״ר עם המקיד ה״ל, רוב ומלוי;יעום ונ״כ השיך ביו׳ו סי׳ ק׳י דשי׳ זו הבשלפקים עש. לכן נס׳ צרת ח השיב קשי מיעועא וה״ל פַהגי רוהה דם מ׳ת חע״ג דחִיכח לנרודי סתכינן עלה
מיעוטה רמיעוטל דב״מ ר״מ גם חולי י״ל שדם המקור ומין רסי׳ ווזה לשהר ס״ס ורוק
ה״ל כרובה דחיתה קהן שנם ר״מיאזיל נתר ההי רובא באבל יה׳ איך סיהי׳ עכ׳כ מגבת דקלת ספק הוי מל נסום שם ד״ה למעוטי ד״ל שגס בהנהו בלסה השי סֵפק דלמה מלדדין דהא עֵיי ספכורת
שחב דם המקור לח הוי רוב גמור יעים ובנרה רג׳ט הסורח ובלה שפפורת מוֹחֵרמ. ער לנעל שליםו מספם משמע שנס חצינא דר׳מ מהני ספק שפיקש ומתהניספק. ספיקה דלמה הלֹדדין ולכ״ לחַענ׳ד נדחָה הרהי׳ ,עב, פנ וקפך הפלאה נסהעהין: פ'פשר״ל חליבה דר״ת שכביח הגאון בנ״ל מכתם דגא מליבין נספק איסור דו׳ל לא מהני ס׳ם, י והצת מנוחר בנדה. דג״ם דלר׳ממהכימש׳ה לא תציבין בבעל. הכתם חשוש דבעלת הכתם גנפל ספק זספק ושויו מה שבמנתי נבילה בשמעתין כוי - קלת כפק ספיק להסיר ורק. מחמת מומרת אמרו׳ לכן אין שומטין ביו״ט ככל

וכן משמע. לפענ׳ר וכד״ת מהטי -המיעוט אף להקל

לה תצילין בה ובממ.טמש אע״ג דשיכח קלת ספק דלמח
. מלדדין הוינו סמילת סקגמן. הג׳ כן לחסור. וח״כנדחה
מוֹפ׳ק רנוטין דפחרננין שם מש׳ה מהני במד
ציוןדרונ בקיאי כס רק ובנן זחלהכו׳ ומסוס עגוכא

הראי׳, מתהי דחין קולין נבעלת כתם לג״ר ודוק
. ולפ״ג בכל הג׳ל לח, ילה היחר ולח לִיסור לנ״ר

תקיצו לפילו לר״מ דחיים למשטי יש וח'כ הי כימה ולבאורח קזת רשי׳ לאיסורה ממחי רמוקח ננדה דרימ יתוף לחיעיעת היינו לק לקווכח ח״כ החי הפי׳ ו׳ס ע׳3 רסיכ לר׳ו סמר רב רבעינין נר״ה כיון דכר״מ אית חלה תלד מומדה הא חש דקם בדקה עלקה בסיעור וסֵת יעים והלי קנניו׳ד כי׳ בכָתי הִטגרםַ לכ׳מ חסום עגוכל הקילו העֵַ׳כ חםֵחועִ-הזה ק״ל הרי דאין הנו מזליַן. דק בודסי ולא בספק רבא לר׳
ה 5 קוששו׳

אבני אוה- קודש
לוםפי׳ כיוף דס״ל עהרותי׳ תלויות פיל להפ׳ם אוני", ובדמות ושי׳ לכעבד מפה דלסקינין יוד: ש'
לין מולין חבל לפמ׳ש חום׳ סם נר״ה כחן לתפרע קפ׳ז סע׳ר פפסק ההחבר חס שחסה
כאן להנה ול רכמם מט כיון דבממה םאירע. הספק סמוך לוסתה. חכר תוליר רמו" מצום וסוה .' והטור הו׳ הנשים שקולים בחזת טהרה נחח'כ נמלאת ש' גביא שם וש״י אפו׳ הבדייתת חם רשתה דם מ״מ לפרקיב
עמחה יע״םג אזר הזר כוסת וקודס: לכן מומרם לשמם וו״ל רר׳י
ולכאורה בל להנוח ראי׳ מתום׳, פמחיסד׳ו, משיה לא פו" כהנ״י משום רסל דלה תציבין נוסת מדום ע״ת נר׳ה על ובדק ולח אשכח הקשו מה דלרינת למוש לוסת הור רק תעעש ספק ולח תציבין
מוס׳ משי נפ״ת לר״מ שיהי בחזקת בדוק שו לא דהלו נסכק ומהמחבר אין דחי׳ וס׳ל לליטן נספק שי׳ל כבר צדק ולה תלא ת״כ אם ינרוק שנות זחי לא ימלא יע״ם זהמחנר כילדותר׳ הטע" תשוספק ספיקא דלמא מלדרין ולבחורה קסה הא נפ״מ טובח למ״ת׳ םמבולר וחמ״ל ממקור דלמה בחמת וסתה ללענין חוחה דם ת׳ת כח בהדיא כ הנ״י רמשניגין לספק מן הלדריולסים נמש״ל
. ומונם הביפ" עם שרטללא פליג לדינה.
בדוקים ולח ידעינין להר עויל בבת אמת שניהם ועתה נמל רמת בחוני נתרשיהמ׳מ ס"הס'ז סיק צריכים בדיקה ממפק א״כ נב״מ טובה לר״ת שתחלק הבית

לחיטו בדוק ש״כ אם אירע סמוך בה בית ברוק ועכבר מתח בקערה כו׳ ואש נחמד דהוי סתק ספיקא במלה נבנם: לא׳ מהם עם ממך לר״ת תלונין בחוגר בדיק
ולרבכן שנהם לדיכין נדיקה: - משום רה״ל שנילסה:

והת״צ נבשר דלמח עמה צפלה זה להו עפק הוא כיון

בחזקת ברוקים גהולס חם נימא דמום" ס׳ל רלא. קליניב

פלריכת לחסול האכה עצב ושם צימח. ומצלין בספק
אוסבר קסה הש סוף סוף המלה הסורה הספק רלעווח
נספק אוסר א״ם שהדי התם נא הוי אלש: ספק חתן עתה נפל ל׳ם נמלה דק כספק דלגא די׳ לתרנגולת ואיכ כיוך שכבר ברק ולש מלא שכ סף לר״מ לח חלינין ־ נתלה במלה א״כ חממעוע לבא דלח תליכין תסלק חיסור נוחולם: אכתי י'כ דנפ״מ נספק דחודייתה ותלינינ גם נראה דעת הע״ ניוד סיקי״ל סע״ו כ׳ המחבר
מס וז׳ב הד׳ כאן סל ביאז ונפב חיסור לתוך ש׳ מהב
אמנם קושותום מחי נפ״ת נ״ללתרך בחדת ממתת וידום להיזה נכלה ואזל ולפל איסור טו׳ חני הותר עם קוי׳ המום" ד״ט ע״ז בזיה הינד לארוס איסור ראאון נחל גם השני כ׳ הט'ו מס מע״ק
מ חניות שהקשו פי׳ רש״ שתפרם הסוגו׳ לעניןזוזל וימע צאתה נפל וא״ל חיכהוי כנו נחסלה נריקה ח.״כ מחי מרמת השים לתשע חטות דלתא סיה:נבורר נו" דתפנין לקוכא נראה דקמ״ל בחן חע״פ שאי רהוי בחזקת בדוק יעש בכוכימו מום"דפ'כ בנרק
מיירר וחל״כ כלא העכבר צריך צריקה'-

כאן איסור מה״מ רבטל זרוצ אלה רנחסרה מסהת מיעוטו
דרבנך וה״ה דלח לחלות קמ״ל עכ״ל הרי דסד״ח סלה
ולפענ׳ד. קושייתם לרע׳ילק״מ הי׳ל הברייתא חלינש לתלות אף בודחי מיסור דרבנן וצריך להםמיענו מידוש רר״ת קשר וד״מ הה ס׳יל לעל ולרק ולה. זה וש״כ היך נוסף מיראת ולתלות אף נספק א סור
לשכח נעינין לדעת. הטומאה להיכן אזלא והכ נתמך דרבנן ולית לפענר בוש״נ הגחון הגרול נעהמ״מ בחן ע״ש נש״ם דמרמה לחהדדי ובמס׳ בכורות ר״פ הליקמו
נהמכ כ׳ מופ׳פס חף לד״מ רחיים לתעוטוא מבל לרובא

רוקמ נח סו' ער הביש קלת הדברי הנ״ל משחי
והשיב עלהם -ולגח חככי כת בחתרלמילוי הדין לתתם
רלומש קמן כמון ט׳ אנחת הכילו ר״מ ס'ל דחליניך במר לכן לס רעת שבקינה. * ודעתויהיבינה זהתםכיל ובין ורוק רובה ולתז י״ל הדמיון נש׳ם מתשע חמיות קחר לעמין
בריקה כרש׳ת וי״ל הברייתת מוירד חצינא דר״ת בקדם

נטילת עגצר הו׳ נצית ה על וביק ולה השכמ
הו שהר ספק ממן ולא חשכת ג וח״כ לר״מ הגר במזקת
שאינו בדיק וח״כ בקנותפָּלריך בדיקה שנות ובפרים כיוך

רמרוצה פרים ח״ל לריקה שנית שגם ר׳ת. חול נמר יצושר מלפול נסמעמוך רוב וקרו
רובא דחימש. קמן ולק״מ קושו" התום" לרש״י-ולפ׳ו ישוב ב" פתיהת שהתהו על הרמנ״ם
ממילה לה״מ קוםי׳ מוס" שהקסו מה נפית נעל וצדק משוב על קושי תום׳ נ״נ רף ר׳נ נשהעמין
ולח חשכה לד״ת דחף חם יבבוק שנית כחי כה: יתלה בניפלַ ופלטל בםממהון איקנפ אימורח
זח רשפיר נפ״ת לר״ת הוי ענ׳פ בחזקת שחיטו נריק לכריתות ר״פ ספק 6כל ושוב תל קוסי׳
וש״כ: אי אירע לה חמ״כ חיוה ספה בבית זה תר לא כו׳פ שהקכה נהוליךדיבי מל קושי׳ הס'ם
הוי במזקת: בריק ●נת״כ אם אירע לה אמ׳כ: מנ׳ל דאולינין נמר אונא וקושי׳ שהקמי
ספק כנון ע׳ לנוריך הכל צריך" בדיקה שזת וחבל מכ׳ כרימות שם על קושי׳ הש״ם מהם
מתים׳ מסמע: ממה שהקשו לר״ת מה נפ׳מ דלא מליניב דספק בן תשפה לאשון חי שנעה לסחדון
נספק חיסור דחל״כ אין התחלת לקושי׳ דהא נע״מ חם

למלים: ספ'כ ודוק *ן הרמבם סב להלב יויט כ׳ למן שמורים נמקום

לבנים

ארה קודׁש.
כבנים כו׳ אסורים טהני חומד אומן שזיתן" פרחו בשפשר׳ לברר איסורא וח'כ נאדה מתיכה יותר מכזית
ומוד

*

נפלו שמרום הם וכל ספק מוכן אסור עכל והקשו ואכל מתנה כזית ה״כ חייב אשם תלוי כמש'ל עליו לחה כ׳ רבינו תטעם ספק מוכן אסורים מ״ל לפ׳ת רחתרינין נש״ם שם רנפ״ת כזית ונמלה דלויו ; ביון דק״ל רוב וקרוב סלך חמר הרבב ꞏ ח״כ ודחי תיב נמי מוכח דלא נעי קביעותא להיסורא דמלי זית
איסור ים כאן א

,ונלפעניד למיץ ונקלים לתרץ הרמנ׳ס פ״שמה״ל

לס מקרי אקבע איסורה ולפהים ה״ל לש׳ם כמי למימר
הגפ״מ נארח מתיכה בדולה יותר מזית כג״ל חלח־ מדא

רוצת ה״ל, ו שכ׳ אין התיר הקרובה נקט י ח״כ נשמע מהרח דלד׳ צרח מתיכהח׳םנינו
מביאה חלה בזמן שמנין הרובה שבה כמו מנין העיר ולשיטת מוהרי״ט הנ״ל ע״כ ס״ל סביקא דחורייקא תמנה אבל אש הי׳ חלו שברתוק ממנה מרונין לחומרא מה״מ י -
הרחוקה זירא כו׳ הולכין ממר-הרובי בו׳ ושז״כ נהל ז׳ כ׳ נהריש. ולפ״ז ח״ש ונרי הרגלים נה״ל חולת וי׳לדר׳
נוז״פ אמלפי שהולכיו אחר הרוצ מה״ת והולכין האר הקרוב למיטתי ספיר תקשה וכיזל בתר רוצח רעלממ ; הרוב עריף וכ׳ הכ״מ שם וזל אין העיר הקרונמ"״ם׳ והרמנ׳ם לשיטתו לא תם לי׳ לקושי׳ ר׳ זירח דבנק שם נספ׳ב רב״צ׳ רף נ״ג ע״ב חמלינין הוב וקרוב הולכי׳ ב״נ ע'ח הקשה מים׳ נד״ה רוב וקרוצ הולכין חמר החב סחר סחוצ־כו׳ כו׳ מתיב ר׳ זירה ובי׳ הציב הקרוצה משי קת״ל ד״מ ת״ל מהני׳ היא תשעה׳ חניות וכן הקםו כו׳ אע״נ דהיכא החרימח רנפים מינה בדליכא וליול בתר

רונשדעומא ביושבת נין ההרים כו׳ ווש לתתו׳ על

הרא״ם שם ושטהם במכוונו לד׳ח ותי׳ דקמ״ל ר״ח דחף
בקרוב דמוכמ אזלינין בתר רובה וממ״כ. כ1 מום׳ שם
זרבינו למה וכח מילקדזהביושנאבין ההרים וג״ל ע״מ רתקשה ר׳ צרח מעגלה כרופה עלר״מ ולה תקשה

י

2 ל־מוק .כו׳ ע״ם
ונלפטניד למרץ כ״ז - דהנר הרמג׳ם סיל ספיקת

על המט׳ משעה חכיות משום שי״ל דידע דחיכה לשטוי
נדליכה וכח קםיי ני׳ רק ביול בתר רובא דעלפח ולֹבגד
,רחודייתח לקולה מה״ת והרשצ״ח והר״ן

מ״ל לחוחרה תה״ת ꞏ"ונתוהרי״ט הקשה לרמצים איך

רובא דעלמה ה״ל קרוב רמוכח לכן הזלינין נסר הקרוב
אנכגלר׳מ מקשה שהיר משום רר״מ ס'ל הף בקרוב רמוגח
משכמם לה ששם תלויגוהעוה רזהו ממלוקת המנאו׳ חזלינין בתר רובא יע״ם י
בכריתות אי במיבין בחזם הלי חתיכה ה׳ מב חתיכות ולפענדנלשיטת הרמנ״ס נדס״ל ספיקא דאורייתה
או חמיפה אל דלמ״ר בעינין 'ביח ס״ל סתק דאו ריימל לקולא מה״מ לק״מ:קושי׳ תום׳ מחי
לקולח תה״ת זרם נ׳מ כל שתחזק איסורא לכן תה״מ
לחומרא ומיוב׳ אשם מלוי ומ״ר ה״ח ס״לבכפקם ד6ו׳

קמ״ל ד״מ י דבלהיה ע״כ ל״ל להרמב״ס דספיקה .. ראו׳
לקולה מהת ח״כ הש דק״ל קנוע׳ כממלה עליתמלה

? ארה אמי:

הקשה ביול נמר רובה דפלתלי ר׳ורה לשיעמו הוא עכ קג דעדוף; רוב מקרוב כיון בגם עיח עדף מקרוב הכי דלפמ״ש ר׳ זירא ש׳ל ספיקא דאו׳ למומרה כג׳ל ואס חזקה מדיפה מעיא תכ״ם רובא דעדיף מחוקה -
דמכשה וקרוב מה״מ ח'כ, הי׳. קשה לר׳ זורה קוש׳ מום׳ משי קמ״ל רעדיף כמי מקרוב ח״כ שים הא הר״מ רס״ל רוב
ד׳מ תתני׳ היא תסע: מניות ומ״כ צ״ל כתי׳. התום׳ כולכין המר הרוב היינו דוקח אציבם רמסקנח דילפינין דרת השהועינין: דסזליניןנתר רובא חןז. עגר קרוב דאובת רוצה עדוף מחזקה וכמ׳ם ומשס״כ כמהו דמ׳ד כ״ז דלח :ופסיר-תקשה ב׳ לירא וליל: כדמשני נש׳ם מוםנת: בין .ידע ררוב עדוף מהזקה גם הא ל6. ידמיניורתל עויף הרום ואלס לשיטת הבמב״סאלפהם כיון רם״ל סשקח מקרוב וממורן יטב קושי׳ המ״פ הנ״ל על ק׳ הש״ם מנ״ל דאורייתא -לקולח מה״ת לב׳מ קושי׳ המום׳.הנ״ל וסכ״ל דחזלינין בהר רובם ג!ר -מי.7.
דר״ח ס'ל דהזלינין:צתר רובא בנד קרוב רמוכמ והוי ולפ״ן כוכחה לפענ׳ד דחזלינין. בתר רובא אף" נפר
הסם ה״ל קרוב דמוכח כגר רונה דעלמש כמים מום׳ קרוב דמוכח דהחַ רובח, רִעלַמש ננר.קרוב הל ולש חיל הרתבים לשיטו למסוקי הנקימתה ניוםנת הקכוב במוכת.כתם-תוס׳. הג״ל נד׳ס לילוצתר וינל גין ההרים וכן אם הרמב׳ס נה״ל יו״ט דלה ממזיק דטלתס ומ״ש וח׳נ או עיח תִהמי נגד קרוב דתולמ : לודשי מוקלה משום רובא דעלמא רגֹגד רובה דעלמא ה״ל בוכים רובו דהליתה חעיח דחלים נגד קרום האוצת

קדוב דמוכח והת לרמנים יל מה םפוסק:רוב וקרוב וח״ל ס״ם בעא מכוס דרונה רעלתה מסיית צי' הולכין חמר הרוב היינו דק עד הקרוב דלח מוכח ודוק]חשס״כ, רובא למודח כנדקרוג רמוכח מי ז׳ח:לב׳ חניפא והשתא םהעלתי כן-הרמנ״ס ותום׳ לאו. נמד.א המוקי לה ביושבת לין ההרים א'כ לחדי׳ לימש ללקמי .שיטה קיימו חלינה דר׳ מניכא ני תום׳ הקרס, בענלה ערופק רק לחוסן :דל6 שייך :חוצא דעלמה
מ'ל דחזלינין בתר רובה אף כגד קרוב רמוכת ולהרמב׳ם וע״זכהיב לה נורע. מי הכה קקוושען אפילו ע״ח מהימן אזליכין במר קרוב דמוכח ꞏ הצהר מה שנלפע׳ר להוכית; הרי דתְהֵימן עִי׳ח הַפְילו כנד: קרוב- דמוכחינל סְינלתׂ דחזלינין בתר. דובה: אף מגר קרוב:ד מובא כשיטם המום' . רובא וכל זה לסיטת תום׳ ומיל הבל להרחנים הכ״ל דהנה הכופ בקשה מאי מקסה: הס'ם פ״ק רחולין ילִפתם בח״כ להוקמי הברם ליושבת נין מהרים א״ל ש'ל מנ״ל דמזלינין בתר רובא הא כיון דקל רוב ידמשיה, מית מהימן מסום דמסייע לי׳: כובא, רשלתס:מוו
!זקרוב הולכין אחר הרוב חיכ רבב עדיף מקרַובו זְהרי לח. מםתָע כן הכם נרחב דַשִיַהו נעלתן ההימן.כי עלוף קרוצ קרח כתיב וקו׳ העיר הקרוצה כו׳ ח״כ מכ״ש הברומו- על קַרוב רמֵוכם, והִ״נַי רובש בגו קרוב ודמונס דחזליכין בתר רובה היכי דליכה התננדות מקרוב יעים
בחיבור על הל ח״ט תהנלה״ג נעהמ׳מ בו״פ. ולפמיש ליעת ברמנ׳ם ה״כ- הכוניף, יתר דברי ולפענ׳ד נייםב רהח רס״ל לר׳ת דוב וקרוב הולכין
מחר הרוב היגר לנמר דקים לן. דמזלינין חיתה ההוא מלבה דמחרה דהסמכא נפרדיםה דערלה
בפר רובא ועה מסברא ס״ל הגי: דרוב, ירו׳ עריף מקרוב סדו כלינח ואמריגין נפ'ם לימה דשית להכרמוע גי וכמו ססי׳ נמום׳ שם ע״מ שתקו מלמקשה השים שפיה מחום דשילנועי נבוון׳ כח, לבעא יע״ם והנה : מנ׳ל דהזלינין בתר רובא כיוןדק״ל רונה ותזקה רוכה 'זלפ׳מ דקֵ״ל. כביָח:דלאלונין בתר., לוב ימא לח: חילטדך ,עדיף מכ״ש דחזלינין צמר רובה ותי׳ נתי׳:השני הה רמ״ל - הסבל חלֹנותי צגוזי׳ כּול .: וקEה לקרחנ׳ם שפוסקוכרמ ברובא ומוקה רובא עדיף לאו מסברק ידסימן ולפמ״ם תם דבנד

"

לה-אלח וב׳ הטעם הלנועו נגעוי כת-מלנעת

לבתר דנמדיכין מפרה ארוהה דאזליטון נתר בוצה והמם קרוג הסובם לס אזיל; נקר וונח ותני: מוברת הול איכה מזקת טומאה מזה מוכח ררובא עדיף: ממזקה וש'ם קרוב רמוכמ 4 ..
ה״כ המרינין חכן עד׳ז כיוו ירםמעיכן הלבא חממת רובה

עריף מחזקה ח״כ מוכת מינה ררובא עדיף מקרוב נמם׳ ו ממַאם סֻכק מוֶכן וממירן. כחי קושי׳ 'כמי׳ דהנה: בסוטה דף מ׳מ תנן ע״ח בילה דף חותפרהימיהחאדג-

דססר- דהתרינין שש. לימש מסיע למ׳ ממיגח
וע״ח לה רשית מבילון ומהשה השים טעמא וקלה. דלמא רןב וקרוב פווים ובזמןםמוכים ומוח
. רמכחים לי׳ הא לח מכחים לי" חד: מהימן 'תנ״ל ." לְננִיס חש׳ר חסָורָיָם. מִטְעססֵפק מומןבכן הקסה כפ״י ומשבהשים חסום רכהיב ולא נודע תו "הכהו כו אפילו נמירובו רמוק, חמור, ועוק

ונלפעניה רהנקנ׳נשס כ.נשם הרמנ׳ן :: 76ף

?
שחד בסוף העולם יע״ם ח״ל משמע מזה דלעולם ע״מ

עהימן אפילו הם ירהוק סהדותי" כי כהות הי״ח׳ חלובל ביבן: דרוב וקרוב, הולכץ אמר מסוף: עולם נמי מהיחן ולה הזלינין במד עית הקרובה ב הרונ- חילטורך לְטעְמל חחָזם סלְנוכָי במווי׳ לח מצנעא 1 הרי דוק מינה דע״ח עדיף בקחוב והרי בם׳כ אתרילין דחי, משים רוב וקהוב לא, מהנו הכח, הרונ, מסום למכמי טובא במקם המחזק פ׳ח אח מימף ה'כ תשחע דחמִרינין בחן נמלח כחן הי׳ ולפין שים הרעגום מכל החזקה עדיף מעיא וכ׳ נע׳מ מעיד עהשצו־פו פכ׳הטעם מים, חלניעי נשוו׳ש׳ וחםר׳ במבנו וקרי : פרים מ״נשנועה לגד הע חשחלא מדרבנן מסום חזקה ודספי לקרתצ״ם דכחן - נִתלח, מִרעה. לרוצק שטרך נירו חשי במי הלימא חעיס הדי הלים סזמה" שומניה אסרנענני ונמי הסעם משום חלטמת בטוי׳ כו׳ כ מעיא והרוב חליתא תמזקה דרובא ותזקה רוצח ערוףושוכ ואפילק׳ת קושי"הָפ׳יַמוֹכם, דרוב עדיף כשי שווי רק

אכנף ארחט קודש יא
שדק מספיקא חמוד קשה עח ה׳ל רחטן י להשייך מתוך ושסורלו למסות סוס מלסכה
דזמנם לחף כו׳ :ונימא הכי יונים מהפובן שבנר מזומנים מר חשי: ויסוב להעמוג׳ והוכתה כי העת רי״ו אינו

ט׳ מע״כ ובונה עריף מקרוב וחע״כ הסברא כחן כמלה ח״,שהלה. מדרבנן הוח. האסור ולח מד״מ .... מסות להקחובשסוריס. שע״כ ל״ל חף רובא למודם לה ד ש
מדש קרוב וכאן נמלא ז אפ״ה עדיף הכא רובא תהני

של חרי משום דחתרינין הקרוב וכמן נמלח:כול פקולוס ביצה כף׳ ינ ע״ח השוחט עולת כדצה ניו״ט לוקה עלה עם הרובי המתעל להם ושפ״ה. חסר הרמנ״ם מבשקא לכןכ׳: הרום רחסר משום ספיקס ולח משום בורור כו׳ רחמד לך מני בית שהאי רכֹש התר מתוך ימטעםדאוב עד מקרנב: דשפכי הכי דקרוומהו המנהו במום׳ ויכ׳ השומט הקשו הא גם בית הלל ס״ל כררים

2יוף חונרבות שין קרבין ציו״ט

הקרוב בכאן נתכם המהשווו׳ וםקולים. נגר החב וכ״ל
ולפעניד מלמח אדמה נהשי דגדרים ונדבות דאין
עריף מרובא משום דצכ״מ הזלינין במומרה כי י״ל מספקא

קרבין ביו״ט הראבוני׳ והחרוני׳ בע״כ

לי׳: להרמג׳ם הי כחן גמל: בוכ דמסייע להקרובן מי נקטו הטעם דגזירת הבתוב כך היה משום רקשו׳ להו
ברחה רוצח מפניהם: סו לה ואזיל הכח למומרה ורוק

חמשי לה נימא מתוך כו'- הע״כ דגז״ה . ולפענד״נ

ובמם.כריתותהג'ל דהקםת מש״ם לרג- דבעי

מלמש בטעמה אף דהברינין מתוך מ״מ הרסוי ונכון

. ליבע אסורה מספק בן שנעה לחמרון רֹנדָרים וברבות" כה יקרובו ביו״ט מצר הדין וטעם כעיקר ובן מזעה לרהפון רחייבין: אשם תטי יע״ם וקשה לי

נוה וכח הוקה -

תה מקשה הש״ם דהמ״פ קשה המאי להווי ספק כלל

דהנה המשנה למלך פי״נ מה״ל שנת ס״ל ה׳ כ׳

בהא שבעה להמרון כו׳ נוקמינה אחזקת שנתעברה המ״כ

וז״ל ודע נפ׳ הקומץ צף ר׳ח דרים בברייתה כל קדננך

כמ״ם תום׳ בבכורות לענין נהמה מבכרת דלא המרינין

תקריצ מלח אפילו בשנת וקשו׳ לי דלתהי הילטרך קרא

כוקמי כבהמה במזקת: סלה ילדכ ער עתה משום רחדרבה

נהלה כיכא היסור קורק נולימת נסר רק״ל אין עיבור

לכן מוקמינין הוכד נמזקה מובין הכי מוכת תיכי רליכא צהוכלין ובהמווכמי בזה עם המכם השלם הדיין המלויין חזקם בנר מוקה זו תהני המזקק דלח ילדה עד עתה

מוהכ״י הבפהכדרי כ׳ חלי וז״ל כו׳ שבהלה נוְדו פַטְה

ולפ'ז ק׳ נספק בן תשעה כו׳ המח לא נוקמי השםה כו׳ לרחפוני׳ כו׳ וכתוב בגווה זים להקנות איזה מלהכה נאזקת םכא נתעברי. עד עתה זליסוי של ההרון ומי׳ כו׳ ושין עיבור בחוכלין וכ״ל כיון רקרנן תמִיר ומוסף המ״פ רה״ל בן שנעה כח שכית יע״ז סו׳ ק״י והנה סבת הו׳ כליל וחיבו כאכל לאו כעיבוד בחוכלין רַמי כיון כמונת דף ך״ח ע״נ תוס׳ ד״ה נאשם תלוי בקשו הא

*

שחוכו כאכל ה״כתיקון קרנןהוי כמעבר דמי ע״כ

לח הוי מתיכה משני מתיכות ומי׳ כמ״ד חיקנע היסורה שמכס הי׳ נלע״ר רמםכחת לה בכל 'ררכים ח שםטיגו הב הונע איסוי שהית נאזקת אשת הים וע״ם הוולה בתכ וכתת הומה כו׳ יכול חף הכסולה טעונה הפסט מזה דלא בשנין דוקש ב׳ חתיכות הלא כגון התם רהוי ונמוח מ״ל חותה כשרה ולא כסולה כו׳ כגון שלא לשהה
מזקת חשת שים רומה לחתיכה מב״מ והלח התם איתרע

חס עותה לה תרד ועלה קשמר א״ל הפשט ועלה שנינו.

קלת מזקת ח״ח מכת חטה. דייקה ומינסצה כמ״ם מום׳ ם והקטיר חע״פ שפול חע״פ שנומר כו׳ עולה הע״פ א בר״ה הנא עלו׳ ויע׳ם וחפ״ה בעטן דלה נבעו חיקנע סלה הפםוט וח״כ זכינו כרין דצריכה מלת כדין כל קרנן הוכורהבנ׳ת : מהני מזקת ה״ח רלהווי כשני מתיכות דלח ממעטי ממלח וכיון שהיה בעורה הרי מיעצר גמור שיכ ק׳ לכ״ר הכו״פ ע״כל״ל בן שבעה לח שכית ꞏ רכממ כו׳ ער גם מה םנחכל לכהנים להיך מליחה א״כ זכינו לדין משי דלח שכית משוו' לה כמזקת א״ח התםדלה נבעי דהילטרך קדה למשרי הכיאה אח רצו להכלק בעורה
מתיכה משט חמיכות: ומשום רג״ם ה״ל כסיקנע איתורם

וע״ם עכ״ר המל״מ ꞏ

ומככ כהקסות ורוק ול״ע לפמנ׳ר . ובשׁעַר המלך של הלכה ד׳ ד״מ ע״נ כ׳ לטוכומ

גם מלימר. במלבים ה״ל עיבוד מד״מ
מדהמרינין, לניצה דחין תהפכין המלבים משום גזירה
דלמה חתי למתלמינהו והי רהל במציתת חצבים רק
סי׳ ח איסור דרצכן ה״ל גזירה לגזירה יע״ם שההריך נוה ור״ל

בו וצושר הטעם נרדים ונרצות דחין

דמלימת חצנים ה״ל עיבור מד״ת וכה ה״לי בכלל אין, עיבור
נחוכלין כיון דלח מזי לאכילה ""
קובין ציו׳ט אפילו הי חמרינין ממוך ומעתה נפ״ר המשכה להלך ולפ״ר הוהר״י חלפנדר: םהותרם לצורך הותרה כמ םכח לצורך בסם הוהטונים הרי נעולה דודחי ליכה נישול כוםו׳ המום׳ ביצה רף ו״ב ע״ח בד״ה עיבוד בעורה בורחי מורת הרין ראין קרבון ביו״ט הף השומט עולת נרבה ני׳ט ꞏ ופקפוק על דאמרינין המוך משום דמלחכה עיבור לח הותרה מעולם חג׳ם שר״כ כשגמר הסעודה שהזמן מיצו רשוו כי נאוכל כפם ל״ם עיבוד כלל ואיך כימה המוך כו׳ לתשות אוככ בפס לה המרינין המוך וגם וכן שחר כדרים ונדבות הכח בחיהורין סייך עיבור דמַת רו׳ו מיזה בזה שו״ל ליבב נהתענה

פ״ד שער המכך א״כ נמר לח יקרנו הף דחמרינין ממוך
.6

אכמיים אות 5 סויח׳ קוסש

. ולפיץ מסורת הדיןילשיות לוקה מד״מ על הקרנת זינם" קלת- קשה לרעת מגיסי המחי לח שקי בש׳ם נדו״כ מסעס׳ עיבוד רלת״מכים סגרת מום׳י השוחט עולת נדבה כבית הלל. יומב דמוירי

כיון דמתוך ה״ל ביר בבי"זשלפי מ״ם רהתם מייב ואע״ככשין תולוק: כלעולם לביניןיממוך .; ה. וגלך מה
מסום עיבור רצ״ם ממוך כו׳ כי כה הומדה מעולת עיבור

" א"יפ בשרל ניתב: ותקענה

כיון ראין שייֵך עעבור בחוככין כלל כ״ש אחוך וסכנר .. לו למשופ שום וקושי׳ התום׳ שהקשה שתהי מוַקו השומט עולת מלאנה כי לם: נו מתוך .: חב ק׳. נאד כנ״ל-תנ׳ל,לחע נרבה כנם הת נסַ לב״ה הֵין קרבון לפי"ש זדגש ס״ל כלל מתוך דלמא ס"לו׳ זנק דמוקי קרם תפצויתו
לק״מ די״ל הרינו עועתח וביה משיה מין קרנוֹן ציו״ט:לכל: חרם: חף להיושנ:בעגות רים.נוותוך לכ מוכרת נדו״כ משום עיבוד נחליאה ולֵח שייך עק: מקָוֶר, כלל לאגקמו קרח כעיוט וכן יקשהי מהפוחט שולת גדלה ככ״צ חבל אין איסור הקדבמ נהיסוך שמיטא עולה כי דלוקמי כנ״ש נמשכמת לה ציושנוענית וסיקה ומוין בשחיטה אית לי׳ לב״כ מתוך ורק כל עוקר הקרנה
שחסרה תורה הוא משום המליחם דק״ג. עינול ולים ועי״ן כלפעבכ דדי״ו לשקאמר חלה מדרבכן הולו מתוך ולכן הנרייתס הלא מכן בה אלס הבומש עולת אהו היסב בפענית חיבו רשאי לעות: כלל מבל נדבה כוקה הרי דלקה רק מתוות הַשחייה, עַ״גנְים מד״ת אמריטןנו כמי ממוך. כו׳ ועיין בלכ״מ.על בילה היא דלח ס״ל ממוך וִמשח״כ כב״ה כח לקה על השחיטה נסתפק צרמַת רי״ו חי. מדום או קאמר רק בדרצק ומה משום מתוך ꞏוצל הקרנה י״ע רם״ל דלוקס מחום מַובור אכלכע״ר כמנמי ורוק
וכח ה״ל כהו הכיתק לעשה משום לכם וסל לנבו׳ חהרד׳
איםירה קמה כי עִלָ העיבוד כל מליבין היתר זֹכֵּירום
כיון דל״ם בזם ממוך ודוק היטב.
אך לפ״ו קושי׳ מוס׳ בשמעתין מלהםנטמחת במ״ע
אהקשו סם האיך וִלפִינן: תרומה עמחר, דמין

סי׳ טי

שורפין משום אין סורפין קרסים ביו״ט שהט תרומה

בוינוסר ישוב קושי׳ מוס׳ רפְק דביצה

טמאה דראוי להסיקו תחת תבשילו ומי" דחלה הדיוט

בד״ .. ועלה וימלש ꞏ ושוב קוסו׳

בטל כֹגבי׳ חלק גבו׳ זרהי׳ מכררים וכדבות, יע״ם . תוס׳ יסניס הובא נתהרשיח בםמעהִיך
ולכמ׳ם שחני נדרִים ונדבות דהרי המֵליחת החצנים .ושיל״ת ;. גם ונוחד שגס ר׳ פכא פס אף
ואימורין המכ. נצזים רק לצורך גבו׳ ולכן אין קרצין רכא קאמר הטעם רר׳ אסי תם משום
אבל כפעג׳ר ים לייםב קושי׳ המוס׳ דהרי קרםיב העומדים רשיל״מ הפ״ה מ״ללרפ שים בההמיר נסכק
בםריפה הרי אפרן מותר וחפ״ה אין סורפין תף דרמוי מוקלהדלה כלל״מ "וישוב רעת הרי״ף עפסק
להסיקו תחת מלטילו וְדוק: מסום הכנה וישוב קושנ׳ מוש׳ רפ״ק
והנה נפמעתון הנ״ל ראיתי במגיבי סלתה שכ׳ לרשב שם רכס מכן חוסרין ותסורן. קושי׳ התום׳ שהקשו לרש׳י רס״ל דחמריגין
מתוך אף שלח לצורך ככל מד״מ ח״כ חופה תיו״ע למול *רפ׳ק רציצה בתוס׳ ד׳ה יעלה וימצם : הקשילחה
אמאי לוקה ותי׳ המביעי שלמה כי החורִה לח האירה לי ה״ט מ״ל משים מוקלה כמו בפי הע׳ו
משום ממוך אלח בזמן הראור לעשות בה לחוכע בפס לקמן החמר ר׳ פפח ככדי מהליש דורון כו׳ נמים בתמובר ומשח״כ כשגמר הסעודה שהזמן חיבו ראוי כעשות הוכל חכור מלוש מוקלה ומי׳ דנעינן ה״ט כנון בוכי הל״ם נפח לח אמרינין ממוך עכ״ד וע״ם ?. .

ולפענ״ד קשה וצפ״ק דפסחיס ד׳ה הוכית הם״ם

מוקלה כגון דחו כעורצים שול הקשו ע'ז ליל העם

מר׳ עקיבה תלת פ״מ דלְה ס״ל מתוך כו׳

הטעם משום מוקלה ק״ל אשום שמה יעלה וימלת יע״ם

יע״ם - ולפ״ד המג״ם קשה הא מוס׳כ׳ פס בר״מ

ולפענד״נ לתרץ דחצינא רר״פ לשיטתו ע״כ 35 מה
רס״ל במתולד חסור ע״כ העעם משום

מלינו להבערה שהוא חב מכחכה הקשו הא מותר להבות מוקלה רהבה שם הקטה הש״ם לר׳ יוסף ולר׳ יצמק מגחלים ומי׳ דמשנימו תיירו בכל ענין חף שא״ל לנמלים רס״ל למר הטעם בילה שכצדה ביו״ט הסור מעום פחת ולפ״ז ה״נ יל לעולם דר״ע ס״ל מתוך וחפ״ה הוכית הנושרין ולמר משים חפקין םזנו ני מבויימה בילה שפיר משנימו מיירי בעיו״ט דחי ביו״ט הא עחה רמשנימו שכצדה ביו״ט אין תטלטלין אותה נו׳ וספיקה חסורש תיירו סממה בכל זמן ועירן וח״כ נזמן בשיכו רמור
לעשות בצורך אוכל כפם דב״ם ממוך לפ״ר המביש ההבערה

תקשה השים לדידהו ספוקח דרבנן היש ומשפי נספק
טריפה והמי במערבה כו׳ דלח בטלה מנקי ר״פ כתכא
רהב מלאכה היא לים בזמן ההוא ממוך ואיך יעשה ההב דביטרח קליעות דס״ל כל שדרכה למנות לא נטלה ור׳ מלחכה והמורה ודאי אמדה משבימו בכל ענין אע״כ ששד מוקי לה שם נספק יו׳ט וספק חול זלא אתריטון דקאי עב עיו״ט ומכ״ל לר״ע דלה ס״ל מתוך שע״כ רהו
שמדינין מתוך בכל ענין ובכל זמן סהרינין מתיך

מפיקם דרבנן לקולח משום רה״ל ושילת הלא בעלה
אפילו בדרצנן ימ״ש
והמפרוי׳

אויה סים ט׳ קולש: ה . יב
והמפורשייה מתמכים שם על הסוני רשקל ומרי בומאב לה׳ יונף ולר׳ וצמק משו דאסורה הבילה איכו
fr ש'כימא ספ דרבנן לקולא הקסת לה חלה השום עייה שלה; יעצת וימצום או עלא. יסמע
מה קארי לה כי המנה שו כמח דלת בטלה בהנף אמינת בעסתמרש לנמר הו חכריגין:לי2 הבילה במוכח
ברית ״הרחו לחתום נפ:וירמממלפ ו נליותעונמ במיתו ציכם למיתום סמא ועלה וימצם

ותווםנימקו מחי מקשה השוםחבלווק והידהו נחלת דבטלה כפצור מיסנריף רדצריהס. נכתו בכ׳ א צר הםף-מלך׳ לחק אפיקה חרבון חיא צהפ״ה הפל לטעם מ.הח שומני 'לן לחסור', ליומא ולא וחמשי לה מקשה׳גכ לריב דס״ל הבילה אסורה אשום פיומאאומראח ה״כ אמימף חסן לענין, השיל״מ :. לטעאה רחנככם. ספִיר הםרינין התעבוצחח חבל: לטעתלבומסום

ולפעלדיבזאנאר דהנהםס פליגו נסבת ויו״ט הסמוך משקין-31 ופירומהפאדין, למתולן: לחבור הםעדונת א דא זוה אזרח בזה׳ר׳ בניו החסריעןלי׳ זעמח מולח מיםינין ליעלה ויתאם
יומכן סלדמותר צףזו׳ חמל זיומק פליס משרוי ומשעם- זה נלע׳רפתי בפפה כצדה ביו״ט כמי מני׳ נזה: לעעמא רמוקלה הרין צומן נאסור
והקפה נסיטה תקונפת שם תה תרמה בילה סעליס סֻכוקח יכינן דמוקלה ודחי גוף איסור הוא והוא דַשיפימ שפרו רהא לר׳ יוחנן העעם בילה חסורא מסוס מפקיןשתכונץ עדַ שתאכל מפק< ליסורדרצנן תאכלנו להיתר שזזוח״כדי לן דחסורש ביותש וזח ליומא אוחרה ומשה״כ
נעלים שנשרו דחסורח מסוס תוקלה וחב הין פמלק . פסשםרונוןגי ודשי פירותםשכרו: וחון גורךצן לחסור וזס ראזון לשני בשבת ויוט הסמוכים ומי הע״מ ספק פורומהנוטרין דכיון המסרינין בי׳ ודאי פירות רעלם שכםהומיירי שהירוב מלופים מעיוטקמוון סרו חמילא איןלמוש שמח יעלה וימצם שהרו פירות חשעריין קבת לכן נמיליכח אסורח רידלו מסוס מקלה אשכטרו זרחי אסורינ ולמה. כן נהסור. ספק פירותםנסרו רק מצום פירות הנוםהין ואפ״ה הסורין בי״ט לכן שפיר כיון רכס המסם יטלה וימצה אדוק הוטניף כו נכוטיס 1.ימדמה השים ניכה באהדרי יע״ם! "האהרבריס בדעת וסברא

היוצא מוה כי לטעמא רמפקין שזבו תו מסום כיכומ ומעתהי שפר י״ל.ברק .: ר" חשי הוא רחדימ לן .. אף אליבא דר׳יוסף ור׳ יצחק רשיכ״מ לח נטל
לאסור רק להומו יום ולח ליומה הומרא ומשח״כ במוקצה וספיקס וחשורה: ולח ש״ל כר׳ חשו לסלק בין אוקצה לעפם ואתברה כי קודם רחומי בש״מ ככ״ל המינה מלבי פן מצר פירות הפוםרין ולמםקין םוו לענין רביל׳מ'וכֹאטור הסברא מסחגרא רנםלנש שי חסודה מחמת- מוקלה כיון ספיקה:": ולזה. י׳ל שהמקשן וכל הסוגי׳ גם לר׳ פפח Eז הםרו אוקצה הלח׳ הטעם הסייךנרחבון בייך כמי י״ל:כובהו ס״ל רםיכ״מ לח נטל וספיקא המורח רק רס״ל בנ א' א החיסור מסום פירום הנושריו הלה כןבהיסיר מוקלה כניל ולח חביבה דר׳ יוסף וב׳ יכמק שיקר המירה משום םזא יעלה וימצם ה״כ י הסריכון כי עלינייהו ס״ל רביצה שבמערבה בעלה וסתק מומרת ללהוא יומא פירומ הנושרין המילש-מו עש יכלה ולו בחמר ההסרינין בעינא בלי תערובת ובודַחִי מ:ְסוֹר וימצם עור היום כיון דהסורים לו לההוא יומא וכןרוקש כמי נסתלק החסם ולא יתלום. נמויד וכח יסמט להטעם משקין שובו הם חמוכון רק ליומה ולח ליום שני מ"
נמי שין לנו למום מכה יסמוט היום כיון שהסורים ובמה: ממנוד לן שמעממה בזה וממורץ קושו׳ מום׳ ... .- לו כיוס ● : יחר," ישסם; הביל והמקשן דוקח קושוימו סוצ3

ולהא אין למוש הלמה ימצם היום לזורך ממר אף צר" יוםן ור׳ יצמק אמאי ספיקה חסורח ולר״כ לא יחשכ׳ מום׳ בניצה דף ך״ר בד״ה חסורין בכדו קשה לו משום שגס המקנן ס״ל רשיב״מ לח נטל וכן שועםו ששסורין כר" מוכלית״ט:משוס רהיישונין סלה סליקח אסורה מה״ט כמסקנת ר׳ חשי .ורק חליבה וכו׳ לנכרי להביא בשבילו "כדו ללטל למחר יל שלא כ׳ דדייוסף ור׳ יצמק הו׳ ס״ל להמקםן מצר הסברה רבטלה כןרק בחתירה לככרי הוא דמיישינין כן ומשה״כ לישרהל ,וכן ספיקה מומר כיוו דנ״ם בזה גזירתם לשמח יעלֹה נעלמו-דלימוש שמש ימלש כוום לצורך מחר לא היישינוןוומלם כנ״ל - . ולפתים גם ר״פ ם״ל דםיכ׳ת הספיקש

ולפין יכח לן למרש חלמה בטעמה וי״ל דלר׳ יוסף נרשיל״ת אסורה ורק כשיטת ר׳ יוסף ור׳ ובהק ס״ל ור׳ יצמק בילה שכצדה ביו״ט י״ל רס״ל דבטלה לבאכה דבטלה וספיקא מותר ורוב המכורםי׳ סם סל
כמו מאר איסורין דבשכמה הי בילה אסורה חסום תוקלה חליבה דר׳ פפח רכח ש״ל כלל רשיכ״מ לח בטלה יע״ם א'כ תיקלה רבכן אסרו׳ ונעסה גוף חיסור כמו כל חיסורין ולפענר״נ כמ״ש
מרבריהס אשר זרו איסוד ומ״כ כיון דאיסרא הואודפ״ן יש לתרץ קושי׳ הלכ״מ בהכנה לר׳ פבח דלה ממילה הכצרח נותנת דנה נטלה כיון שים לו תמירין ס״ל סברא ר׳ הסי נספיקש ראסורה ה'כ קםה שהרינין כד במאכלנו בחיסור אכלגו נהיםר נמול רב ושמואל וס״ל שט יו״ט בל רחם השנה נוכדה נוה
פסירח

ארה אבני:

לסורת צוה ודליתו מהתקנה שהתקינו לס באועדוס "הוי רנר שבמפן ולדיך הנין לפף לכתוובכלומול מן המבמה ולתעלא נוהגון היום קוש׳ ולמתו קוום השםצילה במנין מי מגחמע'כ כ״ל דס׳ל העלם ופי׳ רש׳י כי הרתוקים עשו ב" אט ממאת האפר דצמא משום. מוקלה עחר "טפחח־דהכנה ודוק־"

באוחן המנחה ולמשלה ורקשה בלג״מ האהל םפקח ובזה: אפשר ניושב דפ השף ספומק כרבה דיסור .. דרבנן ור״פ ס״ל נסהק לבקל יעים והנה תל׳ שהחריך שם
נלל״מ בתירוצו מ. עלטם־הרחחן לינח למפוקיכי דרי יצמק ור' יוםף. דכס הם׳ם קחמריכונה כרבה בלו למולם הי׳ יום הראשוףכוהען נקרושכ עם לפמגד ״ללתרוז מ׳ח? ולפמםה י״ל הוכחת חרי״ף המדהשמה-בש'ם להמריך נזהכי כחום הראשון כ״ל ספק דרבנן לקולא; בילה גחמֵן מי הוחי ע׳ֹכ לה פ״ל הטעם ופוסדת חפף דנוום הראשון כאו פוקש מקרי כיין האמפו בהרצתי וד׳; וצמק בחל״פ עיכ בילה סל ר׳ה במנין הואי לחסרכ : םס.לח הליבין חלוב במוצרמיל בוב אiכם דבאורצוום טבם מימא .. כיסורוק:הם ו. חל הראשון והא וכאי דאזלינין במר רובא לכממיר אף בהרבנן ולפמיש : נסחר לן קושי׳ המוש שהקסו רפ״ק סם ורק קושי׳ הלכ״מ עלינס מני התאי" חשפו עלזיוסופני
:נכ׳ כפח רס״ל נספק לחקל ווע״ש ולפמוש מם׳ כונס כּתו דאמר ה׳ והודִה וגִה שְתן כַוץ חסור וכן וב ר״פ ס״ל להחמיר לספק 'אוקצה ורק אוקא אלבאו_ור' יְטֵ׳ם נַי נֹכחורה- מ'רְ תֲידוד מַתהי דבְכזונָה יקט הַמנא .. " "יוסף "ור׳ יצמק הי׳.ס״ל רהין להחמיר בספק צִ״ה לֹח מְהכלַּ ור׳ יהורח ורב לשיעתס.שפיר נקטו נצחון ולפיז מתורך רושי׳ המום׳ שעתרנו עא דחלינה אסור "די׳ל מש׳הקט ב׳ה לש מאכל להורות לן -. דין דר״פ לסיטתו עיכןג״כ הטעם בנכרו שהביה דְשִיל״ח לח נטל ולכן הכקש התנא לח מאכל ור״ל-דלֶש רורון נממונר אסור משום מוקלה ולח מסום הירות הנוםרין משכחת צי׳ אניצה כלל חף עִ׳י ביטל. דדשול״ת לש ונפ׳ם טובח לר״פ לשוטתו לפ,ת שהתלמי הגא ר׳פ בטל; וחף רק״ל דשיבימ דלח בטלהינו וק- במִּיטו וצל
תַית נִקט כֹח מחְכל ור״צ בילה שגלרה נוו״ט

הוא דמסיק נספק טריפה אליבא דר׳ יוסף בשח״ת י

ור׳ יצמק משום דס״ל הליבא דידהו הף בביצה שנתערנהתשכחת כה דלא מהכל חף ע״ו ביטל כנון כשיטתו-

נמבמ. נטלה. וכן ספק מומר והרי בנכרי שהניח דורון רק. ומשהכ :ר׳ יהודח דס״ל. מב״מ לס נטכם נקום
סמקח. איכא תם נמלשוי היום וע׳כ הטעם שם גר״פ חיסור שפיר נקט במותר שמן דאסורה ני שין הפרם רהסר משום מוקלה וחש״ה ספיקא נמי אסורה ומםל׳כ במוקצה לשחר חיסור דבמב״מ כל האיתורים לא נטלה לטעם פירות הנושרין הש סל לר׳כ הכח הספק מותר ונשח׳מ כולם נטלים ꞏ וכן רב ס״כ נמולין מניח לח ודוק סיטב נטל ומשח'כ לתנה רממני׳ ס״ל כמו דק״ל מנ״ת בטל
ולפמש בשם השיטה מקוצלח הגל דלטעח פירות א״נשני לי׳נין השיל״מ כשחר חיסורין מש״ה מסנה הנושרין דו לן כחסור רק נההוס יומה לשונו מכל שחר איכורין חבל לפת״ם חליבה דד״פ וכל
גופא ואציוש שט כפעג״ר בהא דאמר ר" יוסף שם הף הסוני׳ הב׳ל מ׳ל כטעמה דר׳ יוסף ור׳ יצמק הליניַיקו מתקנו׳ ר״י בן זכמי וחילך בילה מסורה מסוס רה״ל דנר ציזה נטלה ודחי קשה אמאי נקט כח מאכל : דהא ליכֵא שבאנין ומקסה הש״ם בילה במנין מי הואי בילה בעדות שום חילוק לשחר וסורים ול״ל כתי׳ כִּמוס׳ סם ודוק" מלי׳ כו׳. יע״ם ꞏ
נלפעניה דחצינא דר׳ יוסף לשיטתו לח מקשה הש״ם
פליו כיון דס״ל לר׳ יוסף נבילה הטעם
משוש סירות הנפרין ומקשה הש״ם ה״ל גזירה לגזירה סי׳. ג׳
ומשני כולה מדל גזירה היא כו בילה בכל: תקצו׳ פידות
הכושרין הי׳ ולפ״ו לפתים הש״מ אין כססור רק להבוש
יומא מדא לנד ח״כ קשה טובח לפענ״ר שמאי׳ בריה

בו ינואר אי ספק מלו׳ כוי כודחי וחלימק

אסורה הבילה שני ימים בשלמה חי בילה אסור מפום

נדמות לח ממאה ועמדו עח

מוקלה שפיר שני לן נין ר״ה לשצר ו״ט של גליות רל״ם

מהרי״ט ופר״מ ꞏ ופלפל חי ספק ספיקת

נר׳ה הממ״נ מד יומה חול רכרי עבקוהו כיומא חריכתא

מכני נמקום רוב בעיקר הס׳ם ופקפוק

הבל לר׳ יוסף ראינה, אסורה חלא אשום פירות הנופהין

על הלל״מ שילח להוכיח רמלות כיסה אינה

די לן לחסור רק על ההוא יומא חדא לנד ולפמש בתקנה

דומה. אפר מוקלה וקושי׳ להרםצמ שב׳
טעם שגזרו נסופר ולועב שתל יעבירנו."

זו לבדה כמי לה מיישינין ליעלה ויתלש ובילה בכלל ניסוצ לקושי׳ מהרִו״ט לִרהנ׳ח מִפ׳ק, דבִילָֹה
המקנה פירות הנושרין ורחי כמי דאין לחסור רק ההוא בשמעתין אסר גירם
יותא לחור ומאין כמשך מכללא לרחש השנה לחסור בילה

קכלדה בראשון לאמרה גם על השני כיון רשני ימים
לא הוי נכלל התקנה פירות הנושרי׳ ומאין יבא אסורו

בספר תפארת ישראל מכגאה'ג בעהמ״מ, או״ם

על יום שני וע״כ ז״ל דברחם השנה הו׳ מקנה נפ״ע

וכו״פ הובא בקונטרס הבפיקות סי״חוזצ

לחסור בילה שני ימים ושפר קאמר ר׳ יוסף בילה עִ״כ

הפ״מ הביא בשם המהדי״ט רחי׳ להרמצ׳ס וקוםי׳ על הרשבית מנילה. ר״מ דפריך מכזי אין שומטין סותו ציו״ט

אבני או׳ה סיי מ1 קודש. ינ
כו׳ חלא המד רצח דעתו על הודחי וצח עב ספק ולהרמנ״ס והנה: ננש״ה יש להקנות על כיסוי נכוי ממלי נִימה כיון דספק ראורייתה לקובה ה״ל בכסות ספק ואין
רעתו עליו הך להרשביה קשי׳ ת״ם ודאי ומ״ם ספק הא

יצריך כיסה, מכפק נותח ספק. חו׳ גספק
נהמה ה״כ אחלה על מחלה והלחוק״ל דבנוצה ח״כ כיסוי

מחויב מדחוריימה לכסות והביה בכ כו׳ חתנם ונפמול בשמיטה ח״ל כיסוי והא בפ׳ק רמולין מקשה לפשנ״ר כו׳ דשי׳ להרמנ׳ם כו׳ ופריך ספק מ״ט רעניל הש״ם לרימ ומיים למיעוטא היכי אכיל בשרא רלמ6 כמישה ודמי כמי נגזר ומשני ודהי כי עביר כמיסה קתי
עאה ודחי לית כו׳מםא״כ גני׳ ספק פהיר גזרינין אף

במקום נקב קח שחיט כו׳ הרי דעכ״פ מיעט. מקרי רלמא

דמקיים עשה הספק וכפ״ז י״כ ח״ח דמפק דָחורייתה

במקום נקב קשחט ה״כ ק׳רנכוי ניתש כמוך" מיעוטה
רגנילה לפלנה דנהמה ומ״ל רובא רל נעי כיסוי]עיין
לקוכא מה״מ כו׳ ומתרץ גמרא שפיר הך להרשבה ח״כ בהום' נק׳ דף ו׳א ע״ל בד׳ה דקש מטסרת לה וב״ר להכא[הף נסכק האויב לככות מהמודה רעשה ספק כודחי
א״כ קובי׳, הש״ם נמ״ע גני׳ ודאינמי נגזר דמ״ם ודהי

ואולם נאמת עלטף הכיסוי של כוי דבעינין היונו

או. ספק דלעולם ינל עשה וכסהו וידחה כ״מ ול״ע על

רק תחמת חוהרה ובכה ברגה ולפ׳ו ח״מ
רכא חמא עסה וכסכו ולדמי ל״ת: דיויע משום: רה״ל

הרשב״ח ודאי׳ להרונ׳ס והי׳ קושי׳ מהרי״ט ומיל רובה דלח נכי כיסוז וכח דמי להאר דמוהרייט רספק והרשב׳מ מודה הוכי דעוםה איסור אין ספק רומה ורמי מלו׳ דומה לית ש׳ה דתלו׳ שיטתה והספק ה״ל ספק כו׳ זש הא המהרי״ט ופ״ח הקשו על הרצביה מהא
דחיתש נת״כ לה יטמה מלו׳ יטמה על הודסב ולח על

השקול ומםא״כ הכה דכיסה נכוי ה״ל רובא דלח נעי

ספק והקשו כ״ל הקרח למעוטי שלה יטמה על ספק

כימוי משום מיפוטא רגנילה לפלגא ולק״מ קושת" המוהרוט
מביצה הג״ל על הרשב״ח ובכמצק הרהי׳ שהנחתי ברחםונה
ומי׳. דה׳ח ביון דהוש ספק מלו׳ יבי׳ למומדה והוצרך כנ״ל ומפיר ממצק השים נין ודחי רעחה דומר. ״ת לטמה ולושת צריך קרא כו׳ הכ״ם הכא כו׳ ומ״ל דהשתה ומםס״כ בכור *
וכהב לה יטהש ה׳כ לסהר רבדים זה ליתה כו׳ ולע׳ג

על הרשב״ס ודאי׳ ברורה לדינא דרמנ׳ס עכל אך לפ״ז קשה קושי׳ הלנ״מ פס וכן נשער המלך

להרמצ״ס הקשו על הירושלמי הובא נמום׳ םם.
ושם סעי׳נ׳כ׳ להוכומ שתוס׳ ס״כ כרמנ״ם תמם׳רס״ל אפר מוקלה נדחה מחמת חלות כיסת ומותר שנת דף קב״ה ת׳ר ערלתו ודאי רוהה שנת
וה כפק יכ׳ תום׳ נד״ה ולח סכק ונרהה צרח

לכסות בהפר מוקלה והקשו ה״כ מה מקשה הפ'ם פס
תאי הכי׳ כפק אפילו ודהי נמי לה ועאם רכמה מיירי

רחסמכתח בעלמה היא דכח הצטרך קרח להכי רמיכי הא דכוי אין פומטין כו׳ רצית לי׳ הפר תוכן הבל אפר היסק הדעתי׳ לחלב שבת ולח ידענח אי נר. חיוב הוה םהוסק ניו״ט הית כי׳ ול״כ ורהי שוו לכמות וצל כוי הו לה כו׳ קשה מה הקשה מום׳ נ״ל קרח מהיכי מימי והלנת רצונו להוכיח מכסף דלח כירוםלמי יע״ם ס״ר להמיו למול בשנת ꞏ הא להדםנ׳ח נכ״מ ספיקא ולפענד״נ לתרן קושייתם רהבה נראה לזיטק לחומרה וה׳ח הכה ג״כ כהותרה ומחלל עליו הסבת הורושכתי דמותר לכסות בהפר הוקלה וא״ל חף דהרשב׳ח סל ס״ד לחומרה מ״מ הכח דיחלל בודחי חי׳ כדין נותן נפע״ר רנספק חי׳ עב״פ מותר שנת מודה ז״ה דהא לרעתו ספק כודהי אין כחן היכל לנסות ביו״ט שכי ב״נ י״ט שלגליות דה״ל ספק כפיקה סבת וכן מוכת מדברי׳ מוהרי״ט והביא הפית והסכים רצתה היום מול וחת״ליו״ט: דלמה מי׳ כוה ונחי׳ מכשטן ענו דהקםו ל״ל קרא למעט לה יטמא יטתה על הודהי בחפר מוקלה ולה מנעי׳ להפוסקים בבסיכ״מ דההני וכח על ספק ומי׳ דה״ה כיון דהנה ספק מלו׳ והוכרך
לטמה ה״כ ה״ה הכח דספק הילה ידחה שנת חע״כ

ספק ספיקה. כמנוהר ביו״ר שו׳ ק״י ח׳כ ה״כ בודחי

קוס׳ ס׳ל כהרמנ׳ס רספיקח לקולא כו׳ וע״ם עכ״ר

מהני ספק ספיקה י חלה הף להפוסקים דב״מ כי׳ס

ולפענדינ למצק ראיות הנ״ל דהנה בשמעתין פ״פ

במוקצה משים נדשיכ״מ לה תהגי ס״ם מ׳ת נכוי ביו״ע
סני נודהי מהני ס״ם דלה. ה״ל רשילמ כלל * רעיכ

במאי המשכי הש׳ם חנע׳ח נחשת ישרהל

הקנו תום׳ לוקמח המזקת היתר ומי׳ דדובה. נרכון

מיירי ההי דחין םוחטין את הכוי ביו״ט. ע״כ מיירי
בחופן שים למוש סכה יקוים. מלו׳ עשה רכיסה בלילה
סונ. כקשו האי מקשה הש״ם ספק ספיקה היא דלמה כת״ם הרחפונים נסוגי׳ סם ההיישינין שתת יבלע הדס להונם כו׳ הא רובה דצרלון ותי׳ דאנני׳ סים לה מםבינין בקרקע וח״כ כליך סייך בזה דשיכ״מ דהני למה שצריך . רובה רנרלון רחובו רוב במור יע׳ם ומשמע הרבריהם כו הכתר כקוים מלו׳ כיסה לזה כח ה״ל הקורין אס ימתין הכה ראיכח רוב במור הרוב מרעו לכפק ספיקא למהר ח״ח לו לקיים. מלג׳ כיסה "
כי הדוב מסלק הספק חסר הרוב מתנגד עלה וכח הוי ובזה ל״ם מה שכקו מום׳ סם בד״כ. והפר כירה ספק ספיקא והפ׳י מתתה על התוס׳ שם וד״צ צף תוכן הוח. הקםו הא ב״ם ס״ל התר כח הקוי אי רובה רברלון הי׳ רוב במור מ״מ לגבו׳ ספק סכיקה
לח תהני הרוב משום סמוך מיעוטה לפלנא ור״ל מ״ם

. עפר יעים י ולכחורה. ו״ל הלק׳מ דנהי דאפר כח מקרי

מוס׳ רובה דברלון כל הוי רוב נמור. ומםמע כהלו הו׳

עפר מ״ת נפ״ת נחשי רהפר כירה מוכן הוא ולא. פס
מוקלה עלה ח׳כסף דהתור ככסות משום דלא מהרי
וונּ במור הוי מרמו לס״ם ה״ט משום רספק: תחתיו נמִי עפר מית ננמעבב אפר אבל

"

בעבר בור לי נטלה. היא

. כָֹה הֶוי סֵפק השו׳ מסוס מזקת הנוף. יעים7 ... בעלה

אבני חוה קודש

בטלה משום דה״ל דין מוקלה ושיכח עלה דינא דרשיכ״מ מלו׳ מילה ה״ל ס׳ם דלא הוי מלו׳ לכן הקשו מום׳ רצה נעלה י חבל לפמ״ם אים קושייקם משום דל״ם שם ספיר כ״ל למעועי סכיקח דמלו׳[וע״כ הסתכקח

*

רשיכ״מ דלה וקף׳ חזי לממר. וחולם בלאיה הקשו מום׳ קיה ודוק
שפיר הש חפר גח תקרי עפר לב׳ם וא״לדנפ״ת לענין אולם לכחורה הא קשה טובא לשיטת הרםצ״ח רם׳ל מערובת ז״ח דאח הפר לה: הקרי מפר ח״כ לשה״ל מצ״ת רסר׳ח כודחי ולסיטת מוהרי״ט רספק מלו'. בשתא אלה ה״ל מבשח״ת ובמין גשח״ת גם השיכ״מ בטלה נמי כוי כודחי ורומה טומאה הו לח הקרס דמיעוט

היוצא תהג״ל דלכ״ע הכח נכיכ לא ה'לדין השינ״מ וכן נשבת לפת״ם תפארת ושרחל סד״ח מסום ספּק הבו׳
וח״כ בכוי מהראו להתיר הכיםה ביויט שנוי מילה לדמי שבת ער שהקשו מנילה בבל לח לגזרו
לרעת הירושלמי רס״ל בודחי מי׳ מכסין בעפר מוקלה בספק משום כמישה כתו דלח גזרו בודהו מי׳ הרי ה״גנכוי תומר ציו״ט שני לכסות בעפר מוקלה"' ולפ״ו הרםצ״ח כ׳ הטעם מה שלח גזרו במילה שמה יעבירנו ים למכן קושי" שער המלך ולנת הג״ל לירוםלמי והכי בבסופר ולולב גזרו י ה״ט משום רמילה ה״ל ודהי יום אזכה קושו׳ השים מאי. ארי׳נוי כו׳ דליבא למימד דמיידי םתיני ומשש״כ נשופר ולולב ה״ל המלו׳ ספק מסום דלם סיש כו חפר מוקלה ז׳ח הברייתא פסיק ותני כוי אין נקישין בקביע דיראה ועיין במג׳ח םו׳ תקפ״מ ס״ק סוחטֵין וחם םמטו שין מכסן כו׳ משמע ללה מסכמת ר׳י וח״כ ק׳ לשיטת הרשב׳ח דם״ל ספק כודלי ממס לה נסום הופן ולשמטי׳ אפיכו ביו״ט שני ח״כ ע״כ וסד״ח לדמי טומאה רחו׳ ותמפיקש לדמי שבת ננ״ל איירו רכיכה חפר כלל שפילו הפר מוקלה לית לי׳ דאי הרי דה״ל ספה מלו׳ כודחי גמורה וח״כ מ״ש ניצה אית כי׳ הפר מוקלה אמאי הין מכסין דם כלל ביו״ט מסופר וכולב ꞏ כמן שהקשה מהרי״ט נכוי מים ספק סגי ודוק י
ואולם זפת״ם לעיל דמש׳ה לח ה״ל כוי ספק כודהי

מודחי לכן כלעג״ר מוכח מהרשב׳ה דלא לגמרי ה״ל ספק
כודסי ולק״מ קושי מהרי״ט מכי ורוק ניטב

אף לסיטת הרשב׳ח מחום דלח הוי ספק. ובספר ממנה לוי הקשה לרשנ״ח הג״ל שכ׳ מש׳ה
השקיל מחמת דסמכינין מישוטה דבביצה לספק נהמה לת גזדו על המילה שמח יעבירנו מבוס

' מה מקשק הסוס רהוי ודאי לפ״ז! מה תרשה השים לרשנ״נ ממכל

ס״כ קושייתם על הירוםלתי נמ״ע
רלמח מיירי הברייתא בדאיכא עפר מוקלה וחפ״ה:בכוי הוכי מהלינין ממ״נ מחמך מבסר הוא ח״כ קשה לגזר שין מכסין חף ביו״ט שני משום דלח ה״ל ס׳ם גמור שתם וענירנו דהא כמי ה״ל בספק כמו כילב וסופר כיון רסתכינין מיבוטה דבביצה לפלג רבהתה וה״ל רובא
ולזיטת הכ״י ח״ם דס׳ם עדיף מרוצח

'
דח״ל כיסה

ע״כ ק׳ והבית נג״מ י

חבל לפי הפשטות בדברי המום׳ קשה חבל גס לשיטת

ולפענד״נ והא נלת״ה קםה לרעת מוהרי״ט הג״ל
מה מקשה השים תמהל היכי מהלינין
המום׳ ה״ש ושחני היסור דאורייתא מחיסור מוקלה ררבנן הא מספיקא דמלו׳ נדחה שנמה וע״כ ל״לשקושי׳ הש׳ם נגר מלו׳ כיסה רחורייתה וכיון דחיכה ס״ם לקיים מלו׳ אזלה כיון דיליף רשב׳ג מקרח ופריו מבן מודם כו׳ מ״כ כיסה רחורייקא י״ל לכ״ע הכיסה דומה חיסור מוקלה מוכח דקהי ספיקא עבותה וכמו רבא אמרינין לענין

דרבנן חף דה״ל רובא דלא בעי כיסה ודוִק' פריון ננו דספק מלו׳ קוי כודחי ה״נ לה אמרינין ספק ובזה אזדא לה הוכחה הנ״ל ממוס׳ וי״ל הלעולם מלו כודחי ומסני הש״ס ממ״ג ליכא מילול סבת וח״כ וס״ל סיטת הרשג״ח דספד״ח לחומרה מה״מ ממילא שוב קם הסצדח דספק מלו׳ ה״ל כוראי כיון םאין
וחפ״ק כ׳ שפיר דהא רבעינין קרח ולח ערלתו ספק רבר מתנגד דליכא מיכול שנת כלל ומשח'כ בפריון ע״כ חסתנמה הוש י חף לשיטת תוהדי״ט הג״ל דר״ל הבן כח הוי ספק מלו׳ כודחי כיון דמזקת ממון ה״ל היכִי רהמכו׳ ספק וסד׳ח לחומרא רותק כספק מלו ככגרו ורוק
ל״ת רהבה במסֵ׳ סבת במאי פרקא המרונין סם ובעיקר וצרי הפ׳י הג״ל םר״ל רמהני ספק ספיקא לרסנ׳ג רס״ל כל סלח םהה שלסים יום בחרם ספיקת אף נמקום רונש ' נלפע״ד הוכחק רל״מ קוי עַ׳ם י וחף שכ׳ וס׳ בפ״ק רחולין ובבכורה רצח ס״ם נכה׳ג דהנה הט״ז ביו״ד סי׳ ק״ל הקםה בסס יקיינו מסום הכ״מ חמאת בתם הטמא הא ה״ל ס״ם ספק מעלמש

ק״ל כרשב״ג חלא נחומרק רתִריות ע״ש
חבל עכ״פ מיעוטא וחמ״ל מגופת רצתם מלדדין והט״ז הי׳ כוב דם מהמקור

'

רחנן ק״ל רחזלינין בתר רונה
רנְפּלָיס היכק ולפ״ן ו״ל ע״כ לח כ׳ המוהרי׳ט דסר'ח והכ״מ תי׳ ספק מעלמא לח נוי ספק והנה כמנמי מוסֵ חלו׳ ליטמס היינו חסום רםפק חמֹוִ׳ כוד חִי מבמ״כ לעיל דלרינין תרווייהו מי׳ ● כי על כל אר ממי׳הכל הכח לענִין תלטו׳ תִילם ה״ל סִיםְ חִי חים נק המלו׳ כלל קשק חהח רהשנה ערובה דכחם מטתה למפרע א״כ ק׳ כנן ספק ונין השמחות סֵפק ח׳ דלמח ה״ל מילה סלח לכ״מ אמאי טמא לתפרע הא ה״ל ס״ס רלחח מלררין בזמנו וחמ״ל היום זהנו הכקי דלמח כפל הוח' נחבל וחמ״ל ממקור דלמח השהא רחת ולמי׳ הע״ז הלם״ס כְמְנין חילול שנת ח״ל נמי דהִֹ״לָ סֵֹ״ם להיפוך דלמח גפל רצתה מעלמא וחמ״ל מנופח וממקור דלמח השאח רִחמה הוי ומחתך נבשר במְלֶתח וחת״ל דכֹחו כפל דלמח היום הע״כ צ״ל לכרף ב׳ החי׳ יתד להדבקם סברת הט׳ו "וסברת הג״מ

זמנו ז״ח רהח מוקמינין המס הקד׳ מדלתו ודאי ו'נתכשירו סִ׳ מלדדים לימא מסום חוב דם ממקור
חֲילָה סכ לְענִין חילִול ׁהְבֹ֣ת ליכֵם חלַח חדֻבר ולעְנן רִחעלחם ליכת ספיקא והנה חם ניחא כדעת הפ״י
רחמריגין

אכני חוה סי׳ יא קודש

רשמרינין כמוך מיעוטה לפלגא חכתי קלה המשי מטמא נתוכר. המרינין המחגל נמזקת היתר קשי והמיסור למפרע נהי דרוב דם ממקור הכמי נימא רכמה הסתה לא עשה סוס חוסם ה״נ בנידון המג׳ח המרינין דהמאכל והה״ל מהתמול דכמח מלדדין וא״ל רוב דם ממקור הכמי בחזקת כיתר והמיטה כח עסה סוס רוסס לחסור

נימל סמוך מיעוטה דמן הלדדין לפלגא דלמא השתא ולפ״ לק״מ ממה שהרמנ״ס והרחנ״ד פסקו כר׳ יומנן ראתה אע״כ דרוב דם ממקור מרעי לה לספק ספיקת בקופה שנמלאת בה שרץ ושאני התם הקופה

ולה אמרינין סמוך מיעוטה לפלגא דלח כמ״ם הפ׳י ורוק רומה ממש לדין התרנגולת נמים שכקב הט״ו הנ״ל ,ועיין מ״ם לעיל רחיקרע מוקת הותר דידי׳ במאי םהו׳ בודחי במים
האסורים ה״ג כן הוא בקופה שהרי הקופה ודהי עמה
טמאה והטהרות הו׳ בקופה הטמחר וראי לכן איתרע

סי׳ יא

עוקת טהרת חבל בנידון דמג׳ח שפיר קם המנפיל במוקת
היתר לגמרי נמ״ם המנ״ח לעיין נגדה ר״ל כיון בגס שם
רחיתרע חוקת הימר נג״ל הפ״ה ס״ל למזקי׳ טהודה

בו ינואר הדין דמג״מ סי׳ מס״ו סע״ק א״כ הכח בנידון דידן י״ל לכ״ע לה ממזקינין הסורה ו״כ שכ׳ וז״ל עיין בנדה ד״ג בקופה וח״כ רינא דמג׳ה ברור ונפרט בהיסור מסהו ררבנן ● םכמלח שם שרץ רמשמע חס ניסלה שנסיל ולבחורה יש להקשות לסיטת הט״ת באו״מ כג״ל
נקדירה וסלקו׳ מככירה למקום האר וכמלח

םכמנ כיון שהתרנגולת היו בויהי נמים

סם חיטה שנצטננה וחמרינין עמה נכלה כאסורים הימרע לה מזקת הימר דידו׳ וע״כ ל״ל הליבי׳ נעת הליבון דכה ממזקינין איסור ממקום רמש״ה ממוקינין חיסור נתזמן לזמן כיון רה״ל מזקת כמקום וקושי׳ המלי דאמרינין קדידה היסור במאי שהו׳ בודחי בתיב אסורים רח״ל דה״ל מזקמ םנפל נה. תרוהה לח יבשל בה מולין וחם היתר לתרנגולת והריעותה דהי׳ במים ההסורוס ה״ל בסלה בג״ט ואמרינין תרומה טעים כה כהן ספק השקול לא חזקת היקר ולה מזקת איסור רמ״כ
אמאי הסורח התרננלת הא משהו דרבנן וה״ל ספק

בשו״ת במן. רוקמ מ״ח סי׳ ח׳ משריך להמו׳ על

דרבנן לקולה חע״כ ג״ל לשיטת הע״ז דמשי שכו׳ במים

המג״ס דהרי הרמנ״ס והדחנ״ר פסקו כר׳

ההסורים כ״ל מזקת חיסור ה״כ קםה ממתני׳ קדירה

יומכן בקופה וח״כ ממקום כמקום לחד כלי קוו כמו

שבשלה בה תרומה לא ינשל בה מולין וחס בסל בה

מזמן לזמן והגיח דברי מג״מ בהיתה ול״ע וחמ״כ ראיתי

בנותן טעם ופשיטא לי׳להש״ם הג׳ה רף ל״ז ואמרינין

נכמה מהברים אשר עמדו לתהו׳ מ״ן חבל םהני קופה לגידון

בשלמא תרומה טעם לה כהן ומשמע רמד כהן מהימן

רמג׳מ דמנה ביו״ר ו״ם ק״מ סע״ק ג׳ הט״ז מתיר

נקשה אמהי מד מהימן הא ה״ל חזקת איסור דלח מהימן

ספק כנום משוה רמעמידין המאכל בחזקת היתר יע״ם

ע״ח נמקום ששין בידו כמ״ש קוס׳ רפ״ק רניטין יכמה

ולכחורה יש לתמו׳ על הט״ז בזה דהא ספק כנום הות

רוכתי והכח שין ביד הטועם כלום ח״כנימח כיון

תזמן לותן דממזקינין חיסוכ נח׳מ סי׳ תס״ז נמלנו

םהקדירה בודחי בלועה מתרומה והמאכל הי׳ נקדירה

קרכגולת והמ״כ כמלה במים גרעין מיטה אסורה התרנגולת

של תרומה. א״כ ה״ל חזרת הרומה דדמי ממס לתרנגולת

וע״כ נ״כ דהנה הט״ו נה״מ שם סעיק ו״ד כתב וז״צ

שמלגו נמים כמ״ם הט״ו וג״ל היינו טעמה דע״ח כאמן

וח״ל דניקום התרנגולת במזקת הימר כדברי הרוקמ דשהר

חף במקום דחתחוק איסורה הכח מסוס רה״ל מלתא

הלות מותרים דכיון שהמים ורחי הסורים והתרנגולת

רעבידח לגבויי לה משקרה בר היגםי וכמה פוסקים

קו׳ בודהי צמים לכן היתרע לה מזקת היתר רידן׳ עכ״ל

ס״ל ע״ח דמיתה מה״ת מהימן מטעמא רענידה לגלויי

היוצא מדבריו כי סורת הדין להעתיר המאכל במוקמ

כו׳ והרי התמזק אסורה דחסת חיש ותזקת מיים אפ״ה ע״ח נחמן
היתר ורק מש׳ה היתרע מזקתה היתר דידי׳

כיון שהו׳ בודחי נמים האסורים עתה בבירור ולפ״צ

וש״ב הגחה״נ בעל המתבר שו״מ שמן רוקמ הכ״ל

ינ רה׳ט רמג׳ה דמתיר הקדירה מפוס רמוקמינין

כ׳ שם נחות ב׳ להוכיח שהרמב׳ם סילרהמזקינון
מזמן לותן תמה שפסק הרמב״ס פ״ג מהלנות מו״ת הל׳ הקדירה בחזקת היתר וחמרינין שלה הי׳ כחן איסור מעולם חכת לחמר שכלטננה נפנה החיטה לתוכה חיכ

ז׳ שכ׳ מטמש למפרע גם מנ.ה שפסק פי״מ מהיחה׳ םרץ

לח בתמרם סוס היסור ע״י החוטה ꞏ

שנמלא במבוי מטמא להכרע יע״ש ולפענ׳ר מםרץ

ובה״ג כתוב צכו״פ ניו׳ד סי׳ ל״מ סע׳ ב׳ דק״ל

שכמלה במנוי אין רחו׳ לכ״מ דחמריניך פ״ק דנדה ד״ג

במנ׳ת ונשפך ונורע שהו׳ רונה היתר מותר

ע״ח דהתם הוי ערמי לריעותה לכן הף לבים טמש

וכהב וזל ואע״ג במקום התמנק היסורה אפילו ספק

והרחי׳ הכתם ליתא לפמ״ם קוס׳ מס נר״ה

"

להפרע

דרצנן חסור כחן לח קרי המחוק דהא המאכל בעלתנ

ושרצים דעלמא שכתב הוחיל וחס הכתם יבם ע״כ טממ למפרע וע״ם ודוק סיטב
בחזקת הותר ומספק ע׳י נפילה התר. בחת להכור אין

הדביל

ארה אבני סי׳ יא קודש
סי׳ יב ואולם אם נימא כמברת הגחון רגול מרבבה דבמת
לוה א״כ להמזיר ליורשי הלוה ח'כ קזה
אדגול מרננה ניו״ד סי׳ קס״א מסתפק טובח איך רצה הש״ם במילף גול ואונאה מרינת ꞏ דהא בת״ש המתבר שם מע״ו לקת אי הוי ילפינין גול והוכחה מרינת כד׳ח רהו רומי׳
רינת קצוצה וחת הין הבנים לריכין להחזיר דרינמ לכל מיכו וכי היכי בריבת א״ל המלו׳ להחזיר ליורםי הח״כ הי׳ ורבר מסוים כ׳ ברגול מרננה הלוה ה״נ סר״ח דבגול וחונהה כן ח״ל הגזלן להמזיר סם וז״ל נסתפקמי אם מת הלו׳ אם המלו׳ ליורשי הנגזל כי אין כלן שום סברא למצק נין יורםי מייב להחזיר ביורשי הלוה כיון שעיקר הנבול ליורשי הלוה וה״ח םהגולן גופא חיל להחור חורת הרינת הוא משום דחי חמיך אהרר ליורשי הנגזל כמו ששין המלוה נופח ממוינ להמזיר לי׳ כי היכי דנמו׳ וכיון שמת הלוה לח ליורשי הלוה חע״כ שהמלוה נופח ממויב לשלם ליורםי
יבה להמיוחו]מכ״ל יעם בז ינוהר הלוה הרינת ושפיר רצה הש״ם למילף גול ואונחה

*

למהני בריצת מחילה לאמר שקיבל. מרינת ורוק

ולפענד״נ לכובימ רמייב להמזיר ליורי הלוה

משים הנ״ל המכט על הנהוני׳ רמ״ל. רצח מהני

רהבה ים להקשות מה רמקםה הב׳ם

מחילה ברינת אף לאמר שקיבל הריבת וק׳

ר״פ ח״נ ליל דכ׳ רממכל להו בגזל לאו ברינת ורצה

מהא רמסיק הש׳ם דילפינין לה מגזול מרינת ואונאה

הש״ם לותור גזל מרינת וקשה הא אילטרך לאו נגזל

והי אונאה לח ידע דמחל רינת קוכימ - ואם נימא דברינת כח מהני מחילה קשה הליך אבשר למילף גזל רחי נילף מרינת כד״ח לגמרי ילפינין מרינת וכי 'הוכ ברינת אמריגין לדידו׳ הזהר רחמנא ולח לברי׳ ה״כ

מרינת וחוכסה הם ו״ל םשני גזל דירע ותחל כמ״ם רש״י

סר׳ה רגימה נמי בבזל כן ובימא די לבא מן הדין להיות

סם בגזל מחמת יחוס ממכ והלא נגל ודהו תהני מחילה

כנירון .ונלפענ׳ר בזה ꞏ דהנר. מה רק״ל סם סע״ה

ע״ן כ״ש לומר רינת מוכיח רשאני התם כהי דמחלהח

רשין ביד יודרין לנכסי הלוה מקור הרין טובע מהרשב״6

צריצתלה מהני מחילה וע״כ לח דתי גזל לריבת חע״כ שגם בריבת מהני מחילה ההר שקיבל כרינת ולפפ״ר הוכחה הונה במל״מ פ׳ד מהלכוה מלוה חות ג׳ סהוכימ כן מהא דאין היורשים החוייבים להמזיר הדיצת ע״ב דשין

להס׳ך סי׳ ב״ם סעק׳ו םכ׳ דמהני ממילה אפילו

כחן שיענוד נכסים והקשה נמל״מ רלחח פה׳ רנזירמ

. 3רינת דחוריימה

הכתוב כך היא ומי חמיך כו׳ לדירו׳ שזהר לבריי לא חוהר ושי דמפרש טצמח רקרח סכמי קשר. בדאיתה הרינמ נעין אחאי אין נורשים מיילים להחזיר אע״כ רגזה כוח ואכ מנ״ל להרםב״ח ראין כחן שיעגור נכסים

סי׳ יג

כר המלוה גופא רצתה הכל גז״ה וחפ״ל רטעמה היכי
דהרינת נעין פטור משום דשאנו גזל כל היכי ראימא

נסתפקתי נמונד חוצו נתעמר מלסתן
ברשותא דמרא חימש מש״ה ממויינים יורשי סגזלן לשלם

ומזר המוכר וממל מובו

כי לה קנה הנזלו בגזילה חבל גני רינת מכי פרע לנ׳ ללוה לשיטת כפוסקים רמהכי מחילה במעמ״ם
כמלוה קנינהו לנמרי וממון נתור הוא לו ותש״ה אפילו כמה יסכם המוחל מדינה דגרמי מי ממויב
שהוא נעין ה׳ל כאלו הינו נעין ופעורים היורסים וכ״כ

לאלס כל דהי התוב או רק הדמי׳ שקיבל

הריטב׳ח במקרם ברינת מקורשמ משום דקנינהו לגמרי

כי י״ל רחסור לקבל יונור משום מסזי כריביק

וממון נתור כס לו אלה שים עליו תוב להמזיר נו׳ והס
מת אין בנים ממוייצים להמזיר אנא בדנר מסוים עכ״ר ולבחורה למסקנו׳ הש״ך נהו״מ סו׳ ס״ו סע״ב היולה ההנ״ל דמכנרח ידעינין לה למצק נין ריצת לגול במוכר שט׳מ וממלו דצריך לשלם כל דצנול מהוייבים היורשים לשלם מסוס כל היכי דאימא רמי השט׳מ ודייק שם מדנקט הש״ם מחן דראין דינה

ברשותא דמרא איתה ומש׳ה מחוייניס יורשי קגדן לקלס דגרמי מגני בי׳ דמי שטרה מעלי׳ ה״כ נפשיכת ה״כ כי כח קנה הגדן בנזילה ומשח'כ ברינת שקנאו המלו׳ הדין כן במעמם ꞏ גם החו״מ כתב דלא גרע מוהל י עלֹיו הסוב שממנוב להחזיר ולפ׳ן שפיר רגם שע׳מ

גריבת משורף שט״מ של מנירו ח״כ לכחורה גס נמעמ״ם

הש״ם לתילף נזל מכינת ומיד רנילף גול שהוה בלהו חרינם הדין כן לשלם כל דמי שט״מꞏ
ממילא חצר המנרא ידעינין שגס על יורשי הגזלן המיוב ואולם נמר העיון נלפענ׳ד למצק ולהמתפק נור.
להמזיר המול משום שלח קנאה הגולן וכל הוכח רחיהח רבלח״ה מה שמדתו הש׳ך ושו״מ מומל שט׳מ
לשורף שט׳מ של הנירו ● ים להקשות הא גבה טורא

רמלור ממויינים להמזיר הריצת כיון דאין המלוה רק ניניהם להנה בת רף ע״ו פליגו רב ור׳ ינאי ניכח
מאב נע״פ בעלגח ושיכ נגבין מיוושי׳ ● נרליכמ השער שפומקין מ״ל לרב עושין אמנה נפירומ ושין

סיענור גכסיס עושין החנה ברתי׳ ור׳ יגחי ס״ל תִה לי הן חִם לֵי
רִמיקן

אבני אח״ע םי׳.יב חלי קודש טו:

דמיהן ושנן ק״ל כד׳ יבשי והפוסקים מסולקים נפי׳ ר׳ למלוה כיון דמר׳מ לא קנחו רק ע׳פ תקנפן ובממילמו וכחי יש מ״לודר׳ יכהי מתיר לקבל מעות בעין וי״פ לוה הוקמי׳ אדהורייתה דלה קנה וה״ל הממות הלוושה כ׳ל דח" דבחי ממיר נפוסק על המיסים לשמשן נדמי׳ וחם יקנל׳יותר י״ל דמששו לממזי כריבת לכן א״ל לשלם ולקבל יין חבל לח מעות בעין מסום רממזי בריבית עיין יותר ממה שקובל ꞏ וחף רםמואל מודה בבע׳מ םטרף ציו״ר סי׳ קע׳ה מס׳ו הונח ב׳דיעות הנ״ל ומ״כ לרב אית לי׳ שנח וק״ל לפילי בלוקח מגצן דאית לי׳שבת לפוסק על המיטים ונתייקוו אינו רשהי לשמחן ברמים ו״ל שלני המס משום רב״ל המכירה מעליומה ולים ממזי
1.ולקבל נערם יין" כריבת ומשש״כ במעמר שלסתן רעוקר מכירה מדתנכן
ואין להקשות לרב דממתיר כולי החי" בתמץ כדיצת ול במחל מששו משום תחוי כרינת סלה ישלם יותר

_ואמאי ס״ל כ״ק דצ״מ במוכר שבה טולה והשביתה ממה שקיבל ולפענ״ר ל״מ לדיכא
הרי לרב חסור לממאן

*

ריש צר מעוק זים לו שנת
הפירות בדמי׳ ולקבל פירות חמרים ולתה יני" שם
מומר לקבל השבה ספילו מעות נען כפמטת הש״ס סם
דו״ל ש׳ה לש נסך הוכס כיון שגזלת משובתת לב ריבת

חוכא כיון דמחתכה לי׳ הוצאה - . פעור: עו החאזר. ꞏ ביאור עניני אבן העזר
ועוד יל שה דכה ממזר כרינת כלל ביון שהלוקמ
תומזק בקרקס שקנה ממץ כמזר ומנרו לד סי׳. י״ר.
וכל מי שקונה מקח הדשות בידו לחזור ולמכרה להמוכר
בדמי׳ יקדים אך הא קשה במופר שט״מ למבירו זמזר בו ימשר פלפול בשתעתין ר״פ מ״ם
ומחלו הס ופלס ללוקח: מדינא דגרמי כל דמי השע״מ בסוי בדין כמונה כמשת עופר למברת"
יומר מהדחי׳ שקילל א״כ ק׳להיכי אזלה המשב מחץ יםוצ על קוםו׳ פי׳ ום׳ הפלאה ופלפול
כריבת: מ״ם המוכר מיטים בולה השער דאסור לקבל בשמעתין א״חצמורם שביפה כנטו וק׳
דמיו ממוכר שט״מ שמקבל דמים יתריב. ממה שנתן לדידן מג״ל החי דיכא דכמונה נעםת מומר
. ולה מייםינין למתו כריבת וישוב נכון על קושי׳ מהרטיח מס נמוף.
ונלפעניד לחלק דםחֵני שוסק על הפירות דמד״ת םתפתין
חמות שיט קוטו׳ וח'כ אם נמייקרו

הפירות הש דאמרינין, ברשות הלוקמ לתייקרו היינו רה הפ׳י וס׳ הפלהה הקשו׳ר״פ מ׳ם נשוי ע״ת דמקחי
עטעם כיון אקנה חומם לעניןמי שכרת כת׳ם וש'י בשצועו׳ ע׳ת דהמרי רב ושמוחל לים על
וקום׳ בשמעמין יין. אין לו וכּיון שלמ קנה. הלוקס בק״ג ממט׳ דפכן וכן היתומים מן הומומים לח יפרעו 656 מח״מ מס״ם די לו שס. וקצלוהמיטים במינייהו חבל איכו בשבועה ל״ש הלח שמם מלוה בחיי לוה ꞏ חבל מת לוה רשאיי לקצל. ממום ביוקר או לשתסן בדמים יקרים מסום בתיי מלה שח מורים שבועה לבניו ומקםה הש״ם מממנו" דממזי נריבית. דה״לז המעות הלואה מד״מ ומשא״כ במוכל רסיפה ר״פ׳ מ״ם נשוי דמכן שש ראשונה וממה נסח

מט״ס. דקנה בכמינה ומסרהלגמרי מל׳ה במזר ומחלו שטי׳ ומת הוא ני׳ ויורשי׳ קודמין ליורםי רחשוכה ומסני מה דמשלם לו מדיכש דברמי כל דתי השטת כס ממוי הש׳ם כשנשבעה ואחה וחמשי לח מקשה הפ׳ם תריסה

,"כרוצת:כנ״ל ככון למצק נגייבד " שם ומכן מש׳נ נ׳ שים ומת הרשסונה קודמת כו׳ אבל עדיין איכר" מוכרת לטימם הכי במומל לאלס כל ויורסי כסשונה קודמת ליורשי שני׳ ולקשי הש'ם נימה
דמר השט׳ם ורשי׳ משו״מ נתמצק לפעוד מה: את מורים שנועה לבניו ע״כ ק׳
סמבוא רשי במומל לסלם כל דמי השע״מ משורף שט'מ ונלפענ״ד למרך דהנה הש״ךסי׳ פ׳נ סע״מ כ׳ דשהגי. סורף דל״ם נו ממזי לרינת - ומשאכ במומל 'צמרן דברי המחבר שפסק בהוליל םט'ח ב רסייך מהזו כרובת ורוק" ::ב. פנוםוהוא משוד דנוטל בלא םצועה ובכמונה פוסק ויותף".נלפענ׳ף לפ״ת רחסיק הש״ך ר׳ם ס׳ו צת'מי שמשורה על השטופה דתפסרת ונ׳ חש״ך למצק נשט'מ . דדמכיהת םט״ח בד׳מ חים משיק. ו״ל: במוחל. כיון שיעבודה 'דאורייםס וחף אי של״ר מ״מ המיוצ שצריך לסלסכל:דמי השט״מ ול״ם מחזי כרינת כלל נכיון מפלושל נוף התוב רחוריימחלכן נהי םפסקו סכמים שקכחו מד״ת והוא. גרם לו רחק בתחילתו כ״ם בזה ממזי אנועה נפוגל מבל נםנועה-ששייצ לא הככידוהו וקתו כרינת כיון דמר״ת קני׳ לו השט״מ ומםא״כ נפוסקן פ1 על דינא דחוריימה דנוטל בלא שבומה ומםח״כ בכמונה המיטיס דמד׳ת לח קנה הלוקמ לכן לענין לקבל דמים רגוף התוב סיני אלס מדרבנן וכיון םפסקו בפוגם tזומה נעין קשביכין המעות םקיבל בתורת־הלוסה וה״ל כריצי וכיס משודה וח״י לסנע מפסדת עש ולפ״ד השך הנ״ל יל דבא. דחמרו רב ושמואל מת׳
ולפ'ז הא נפקסלך במוכל מוצו נמעת״ם רכמי אונו מרי .: ה ילוה׳ נסי מלוה כבה. גתמייב מלוה לנבג צוק
שנועה ואמ״מ שבועה לבניוי ו״צ דרב וםמואל לסיטמייהו

בעחילמי פקעה וגנן המכורה להפום וקקו קמעות נידו חזי דהא רב וסאוחל חמרו תווויהו מלוק ע״פ גובה
al 8 C

אחיע אבנִי קודש

דאין נומר כיון רמכא דבריותה שם תטי׳ הפוגם אבל להש״ך נש׳ נ׳ו הנ׳ל קשה מתים שבועמרל״פ
סטרו הרי רמזינין נפגם שטר תקינו שבועה דשיחא הכל מודים בשכננדו משור עלהסצועה
יםו פוגם שט׳מ צפונם כתובה ח״כ ה״כ דשו׳ עות אלותא דמשיד לו׳ ליתא לי׳ מי יתר למשתבעתן הלח בשע״ח זע״ח דכמוצה . זם לפתם קום׳ 5ס שהקםו לסיטת מש״ך הג״ל שכל בשרר׳נ כיון להוי מד״מ והםבע כו אתכח דברייתש חמשי לש משיב כל מה דמשיב במתטי׳ דרצנ י ש׳כ בשדר״כ נובה בלח שבועת שמעון ה״כ הדין כיון דמשיב פוגם שעחו ותו׳ מום׳ השי מנא למ טומן נשדר״נ כנ״ל חם ע׳ח מעיד כי לוי מייב לשמעון משוב פוגם שטר נח מכת שט״מ וע״ם ולפ״זהין למילף .ורחובן נא לגנוק משדר״כ מלוי ולוי משול וסממון סיבו ע״ם למייב קנושה מל השט׳מ מדין פוגם שט׳מ דםאלי רוצה למנע נמי כדין נותן לשיטת השיך שראובן יגבה פוגם דלא משיב שטר ומשא״כ ע״ח משוד דםטר משיב .מלוי מחאת שיעבורה דר׳כ דאורייתא וםכנגדו מסור

שטר וח״כ ק׳ מנ״ל בע״ח מעיד עהשע״מ שתקינו עיקר שהאלוה כשנע חיט חלא מדרבנן וא״כ שוי מלי הם״ם למוקמי בכה שכנגדו מסוד על השנוסה רמשוד לוה

אולם לסיטת השיך לק״ת קושי׳ קוסי ככל דו״ל. ובפדר״כ ורחובן השציע נמ׳ח שישר שחייב לוי לשמעון
. רמכח משיב פוגם שטר בה מכת השטר ואפ׳ה

והית משוד וחן להש״ך הו׳ רחובן גונה בלח שבועת

נא קשה המשי לה חשיב כולרו דתתני׳ כיון ומםינ.פוגם םכנגדו והי׳ מהני עדות ע״ח מד״מ ומדרבכן ולכן מחייל דו״ל פוגם הילטרך לממני ולחשתועינין הא גופא דלם קרבן שלועה
גימר למטעו ולמצק בין כתובה לשט״מ ונימא נשט״מ ועוד קשה להש״ך צסי׳נ׳ז הג״ל לסברתו ח״כ ה״כ
טיון דהוו מד״מ לא בשי השמבושו וכיון דאםמועימן

בקיום שטרות גמי נימא הכי שרמונן יגבה

לתם בפוגם דשו׳ לכמונה הוא הדיןנמי ע״ח תו לכמונה מלוי מכת שדר״ג אף אם שטרו של שמעון הינו מקוים איברא לפתים לדעת הש׳ך הבל ו״ל דוקח נע״ח תחמת שדר״ג דאוריימה וקיום םטרות סיבו חלת מררצנן י
כתובה הוא דממייב שנועה. ולח בשט״מ:

וראיי צרורה סגם נשדר״ג צריך קיום דוקש רבמס׳;
כמה מעלי׳ הא במעמתש נתונת דפ״ה ע׳ח בעונדה נתונת פ״ם חמרינין ההומר שטר אתנכ. ה׳ז

דסטרש דחמא לקמי׳ דרבה וחמרה ל׳ בת ר׳ חסרא היכו כחתן דקשחר מחן הי דחמרי עדים הי כ״י יוצא ודענה דשטרה פרוע והומנש כז׳ שחר ד׳ פפא השמח חת׳ש פשיטה דלה תבימט וחי אין כ״י יולה ממ״ח אמאי דחמר מר קים לוי בבוזי מלמש קיש כגון אבא מר ברי׳

לח מסימט ומסיק הש״ם דחמרי מלה ונמקום םמנ
ונמום׳

*

דקום לי׳ בנווי׳ כו׳ מרמכט לשטרה הפומי׳ לאמרים וע״ם וחם כימא בשדר״נ א״ל קיום ה״ל לאוקמה ד״ה ארענה הקםו לפי׳ ר״מ דס״ל מרמנח בס״ם היינו דחמרי עדיסתודאין כ׳י יולס מת׳ח וחפלה כח מהימנו.
שצריך בעסם׳ט לשנע למשי, שפ״מ דהמר ו׳פ מרענח

מפוס דלית להו מנו דהי בש שמקו כיון דמיירי במקום

ח'נ בלח קיסלי׳ עח משד עמםיט שפרוע צריך במהם'ט ממב לאמדים וכדמוקי השמא דסתר תליה ונפדר״כ ומ'כ לםנע רמנן עיח מעיר כו׳ יט״ם י דוק מינה במקום שדר״כ נמי ע״כ בעינון קיום. ושינו. ולפמ׳ש חתי סכיר לפמ״ם מום׳ סוף ג׳ב לחד גוצה צלח קיום ולא שמרינין ההי םצרח שדר׳כ דחוריימה קי׳ דר׳ פפא ס״ל שיענורח דחורייתה וקיום שטרות דרנכן א״כ ו״נ גס לענין שבועת השבע

לו ושבועת ע׳ש נמי בשדר׳נ חיבו גובה בלא שנומת

דויל דוקח בכמונה דרבנן ממיוב שבועה ולא בשט׳ס

א״כ מהניקים לי׳ חף לםט״מ צריך נעכם'ט, ליםבע

שודאבאר ע״ר שלפול מה שבלפעג״ר למרץ קושו׳

והיינו דדייק ר״פ צליםנו׳ חבא. כו׳ דקים לו׳. בגווו"

. ש .. מום׳ הג׳ל בד״ה, מרעעא. שהקםו. למה נפ'מ

מרעבה לשטרח הכומו׳ מבענא כפטרח דייקש. ור״צ

גס לויםב קושו' תום׳ מנועה ד״ת

*

לקים לי צגווי׳

לכילו שט׳מ דשיעבודא דאורייתא אפ״ה נקים לו ממייב ע״6 נד״כ מה בין זה לפוגם נטרו כ״ל לתרן במדה מחמה שנומה ח״כ לשיסת הש״ך דמחלק לין פוגם שט׳ם לכתולה

בשבועת ו״ת ע״ס שיתּח המר ר׳ פפה האי מהן

קשה מנ״ל דמ׳ח עהשיט מחויב פבועה .

רחפיק שטרא על מברי׳ גאמר לי׳ פרעתיך

ועל קושי׳ מוש׳ הבל מכפ״מ נקים ל׳ בנוזי׳ דבצאית המריניןלי׳ זיל שלים וחי הל" המנע-דלא פרעתיך
ע״ש עש״ט מסייב שבוטה י אֵמְרתי למרץ לפמ׳ם

משניעינין ליל- ומקפה הס״ם מה בין זה כפונס שטרה
יפ'ם הקסו חום׳ שם המאי כה מקםה ב׳ מסֵכיומ

ללוי ובא רחובן לגבות מלוי מכח שיטנורח דר״פי

אהדרי התתני הבא לפרע מנכסי ימומי׳ לא יכרעו

זלוי טוען שישנע שועון עהש׳ט ושמעון הילו רוצה

חלה במנופה והפעם משום דללו אבוהון קיים הו׳ מצר

לסנע גובה רחובן מלוי חף שלה לשבע שמעון וכתב של

לטען השבע לִי ומי׳ תום׳ רהרי חפילי הי׳ אבוהון פטר

הש״ך טעמו משום שרד״נ וחוריימה ושבועא השנע ל

להמלוה פשנופה חפ״ה מייב לשבע ליתומי׳ ח״כ ע״כ שין

ררבנן יע״ש , א'כ ול דנפ״ת בקים לי בגוי׳ הף בכה״ג

הטעש מבוס דחכי הצוהון לטלן השבע צי והפ״י

בשדו׳ג הג״ל שם ע׳ח מעיד מ׳ה״ם של שמעון שפרע חי

נמחעחין הכונחת ני לפת׳ס רש״י שם כ הטעם שצריך

| רִחובן נובה שר םישבט שממון נגר ע״ח רקים לי בגוי׳

לשבע לימומי׳ משום רחלו הבולון מלי טען השבע לי וצל קַה מהא רפטרו משנועה מסום רחף שפטרו ו״ל כיון

אבני חוה קודש

כחן ראבוהון מלי עען השנע לי נהר רמל עלמו פעח ונפ׳מ בפוגם עטחו ומת ח״י הומומים לגנות ובלא וא״י לטען השבע לי חבל לימומי׳ מחויב לשנע מחוס פונם בונים הימומי׳ ● חלל לר׳ פפח לסיטפו דס״ל אי דהמרינין אבוהון טי טען השבע לי אף דלא. הו׳ מהני טען הסלע לי דממויב לשבע ולר״פ לשיסמו ע'כ ס״ל
בנדו יע״ש ח״כ קושי׳ה וס׳ בת״ע רלקשי׳ משגיות אהדדי נפונס שנועה הינר חלא מדרבצן דהא ר״ פפח הוא דאמר ולפענדג לתרן שב קושי׳ התוס׳ הביל רהבה נמס׳ שלועות נשנס שטרר ומת היתומים גובים בלת
רנ׳ם ר״ל של ממני׳ הפוגמת ובע״ח שצומה ח״כ ע״כ ס״ל ס״ל פוגם שסר סיבו ממויב םנועה

דצריך שבועה ר״ל שבועה דחורייתה ודבא תקשה ע״ן חלה מדרצנן לכן מקשה הש״ם שפיר חליבה דר׳ פפיו
מממני׳ כל השבתין שבמורה כו׳ והיה נשבעת ונוטלת תם נין זה לפוגם שטרא ורוק
ועים נר׳ן שכ׳ לתרן רברי ונ׳מ רס״ל מי שנקרה
מוחזק עליו הסנועה ונעהש״ט מקלי. מומזק הרי
דברי רצ׳ח לא ברמו לגמרי והפ'י מתרן רעת רנ״ה רס״ל

ממני׳ כל הנשנמין שבמורה ר״ל כל כנסנפין םנתורה סי׳ ט״ו
כיינו שבועת הנזכרים בחורה מיידי הקרא מחומן הפנועת
אשר המה נשבעון ולא תבלמין כי השנומת םנחורה לח

בו ינוהר דין דפוגם שטרש ובוא מקוד

מערי משט׳מ ח״כ מחילא הממע״ה מש״ה הלוה נםנע

ויםוצ הפליאה אשר פ״י וחו'מ

ונפטר חבל היכא ראיכא שטרה ממויב מה״מ נפהש״ט

מתמיהים על הש״ך בזה תםתעמין רטררת

שנועה יע״ם והנה רש״י פי׳ שם הנפ״מ נין שד״ח

במס׳ גיטין וביתור הסוגו׳ ח״ח מנכים

לשר״ר לענין היפוך שבועה ולענין נק׳מ יע״ם

סנופה לבניו נמס׳ סמשות

ולפענדנ נפ״ת חדתא רחנן ק׳ל בשבועת נהש נראמאן לידי דין פוגש שער אבתר כוד.
ררב ושמוחל נהת לוה. בחיי מלוה כו׳ השיך נתו״ת מי׳ ל״ב מעקי״ד כ׳ להוכימ בפוגם
א׳ח מורים שנומה לבניו וחמר ר׳ פפח סם בפוגם שטרו שטרו וכוח משוד גובה בלש םבועה וזל
ומת יורשוו נשבעים שנועם יורשים גלח משבינין א״מ והכי מוכח נמי נש״ם פרק כל הבשבעין רחרינא אין מורים םנועה לבטיו רק סלה לבוליח היתומים יע״ם פוסלין שטר מקוים בשביל שחי לפנפ דהא חפי׳ בהא ולפ׳ד הסת״ע סי׳ ק׳מ הוא כרין נע״ח תעיד עהם״ט דאמרו רצ ושמוהל המם מת מה בחיי מנוה ח״ח מורים
ספרוע ומת המלוה נמי הימומי׳ נובי׳ מליה.

ונלפעניד נחר רכל זמ אינו הלח חליבה דמסקנא

שנועה לבניו אתריכ התם תא ונעקרי׳ לרב וםמומל
ומסקינן דלה תוטיפין עליו חלה בפוגם שטרו ושינך
ררנה רס״ל שנומת פונם וע״ח אינו הלא גוצים היורטיס ואין טעם כמצק בין חשוד למת עכ״ל
מדרבנן הוש ריס לחלק דדוקש כי מקיטו רבנן פוגם והגאון פי בניטין נממני׳ אין הלמנה נפרעת שטר שישנע דוקח חם הוא מי ויכול למנע ומםאיכ מנכסי יתומים חבה בשבועה הכית דצריו

כממת זהין התרסיס יכוכים לשצע לח הפמידו חכמים בליע וקשיימו מממני׳ אין הלמנה נפרעת ניטין רכ״ד לימתי מר שלה יוזלו לםבע כגד הלור. גופא - אבל הי רמנן שם נמנעו מלהשביעה כו׳ וקשה לכיטת הפוסקי׳ פוגם סטר הו׳ מדחוריימה ממויב שבועה הי׳ הדין נותן וס״ל נכוגם שטרו והוא משור נוצה בלס סבועה למה במת המלוה ואין היורשים יכולים לםנע הי׳ תפסידין יגרע ההלמנה כיון שנמנעו מלהשביעה הפסידה. וצריך כביון רמד״מ כז המיוב שנועה נפונס הי׳ הדין לזה ממוך כמצק דחלמנה סאני כיון דלאת לגבות מיתומים ובפונס סא״י לשנֵע מפמדין וכן בע׳ח מעיר עהש״ט הלו הו׳ והגח משוד שגובה בכח שנועה היינו מן הלוה גופא השבועה מד׳מ ג״כ הי׳ כן בע׳ח תמיד עהש״ט ומתלם .וכמו שמחלק הש׳ם הליבה דרב ושתוחל בין פוגם אפרו כי׳ היתומים יכולין לגבות מודי ומת שהיורשים נונה מלוה נופח בלח מנועה חך אכתי ולפינ כחרסנר רב״מ לומר בפוגמת ובעיא דשר״מ קשה על הש״ך הנ׳ל שכ׳, מסברא ונפשי׳ כי לון לחלק ורבה ס״ל מדרצנן הא נפ״ת רבתא בפלוגמייכו לין חשוד לתת דהא ע״כ חילוק ניניהם רח׳כ מיקפי כנון בפוגם שטר הו ע״ח מעיר מהש״ט ומת אם הימומי׳ לר״ח רפליג על רב וםתוחל וס״ל אפילו ביתומיםמן
נולים או לש ꞏ לרב׳מ איכם יכולים לגבות ולרבה יכולים

לבנות ולפ״ז ממורןקי׳ המום׳ בבתולת שם לתסינפ׳מ

היתומים גובים היורםים וח׳כ חם מימא דאין מיצוק לין
מסוד למת ח״כ לר״ח נמי בפוגם סטרו והוא מאור גונה

נקים זי׳ ננווי׳ דהא ע׳ח עהפ׳ט ממויב שנומה ꞏ 'י״ל אף מהיתומים צלח שבועה והליך אפסר לותל כן דח'כ׳ רנפ״מ נקים לי בנווי׳ דלרוך נמהשיט לשנע ואס חת' מקשי לר״ח ממתכי׳ דבתבעו מלהםביעה הפסידה משמפ המלוה פין היורסים יכולין לגנות כחצו הי׳ שבועתו מל׳מ

ומתורץ נהי קושי׳ מום׳ בשבועת ד״מ הג״ציני

הוכי רח״י לשנע ליתומים הפכיד חלה ע״כ דהליבה דר׳מ
משור גרע ממת רמסור תפסי ע׳י פשיעתו וח״כ חדר״מ

על תתני׳ רמנן הנא לפרע הנכסי ימומי׳ נשמע לדידן דמחן פליג עלי׳ במצרא זו ע״כ מקסה
כו׳ לח מלי כהקשוי מה נין זה לפוגם שטרח די״ל כרי
דלה לסמדו משניות ההדדו "יל כסצרמ רב״מ רניניימו בפנגם מ״ל שגועתו מד״מ וללש פוגם אינו הלח מדרבנן

ובלפעד לתון דהכה צמאי רס״ל לר׳ח יתומים תן
שמומים גובים בלח שנועה צריך ביסור

ט 9 דהרי

אפוי: א׳הע סי׳ טו. קודש
רהרי ק״ל אין נזקקו לככסי יתומי" קטניל כו׳, וע׳כל״ל הוא מחור.
דצר״מ בהאת אינן בובין מסימומים חגא לפתב םהגדילו לפ״ז לכחורה חיכש לאקשויי מה מקשה השים הקם
וס״כ סף בגדולִים. צריך שבועְה והא ררב ושמוחל לס״ל
ח״א מורים פנועה כבני. ומשמע שהן. מפסידון: לנמכי

חלי חרי אלמנה הפילו כ״ע כמי דהא קי״עַ במו״מ סי׳

ע״כ ס״צ. כשבו הסישת דסל מ םסמתג, סכמום הנח.

ע״מ סעי׳ז רבשט׳מ מהני נחמטו׳ להמלוה אפילו נגד

כפרע מכנסר ותותים לס נפרע. מלת, בשבועה בייט חף

יורשי הלוה וכ׳ הש׳ך פס מצקל׳ח לחלק תם בכתובה
דשפיגו פטרה נפירום נגר וורים לא מהלי כתו שפסק
ביתומים גדולים מקנו החל״כ עכ״םְ יגבו לאחר םהגדילו כת״ה בחְה'ע סֵי׳ לליֵח והכח נשט'מ סתם רמ״ח וכ׳ היתומים ההלוה ושין לומר כיון שנשעה סתת הלוה הו׳ הש״ך האי טעחס מסום רכמונה הוי חענ׳ד סיםינן טֵפי כיתומים קטנים קו נח מהני מה םהגדילו חמ״כ חף לזררי וזפ׳ז לכחורה יִש לְהקשומ מהי מקםה הש״ם מֵח במר. לגרולים ח״ב שנועה הויט דוקה.הס כו׳ גדולים הרי" אלמנה הפילי כיכְ נמי דלחשַ נקט דלמה כקט הַתנא בשעת מימת הלוה ולא בהגדילו המ״כ דח״כ לא מקסי מום׳
כמוצת רג״ד נר״ה זכמלחת שסקשה למ״ר רפלי לרחביי

מלמה. רִפסיקא שין. חלָמנה גֹפְרעת לָמוֹלָס חלא בשבועה
חף ספטרה כגד בומוחיס ותס'כ נשע׳מ ,
קשישה ה״כ מתט׳ אין הלמנה נפרעת כו" היכי מתוקמר ואמרתי נוה לתרן לפתים דמ״ח פס דהיכי דאיגה אר בומומים גרולים א״כ לשנע והי בקטנים הא אין יתלה לשנע מהני הפטור' וטונית בלא כזקקין כו׳ עים וחם נימה בהגדילו המ״כ אף מחן דפליב סנועה וננ״ם סם כ׳ הטעם מסוס והור מרי מומרא ארחניר קשישה ס״ל דצריך מנועה ים לחוקתי ממני׳
בהבדילי חמ״כ לכן מקקין להס וצריך סצועה חע״נ דס״צ

ולח נקטינין איכ י״ל דס״ללהפים דע'כ צל מיירי מתני׳

כפוס׳ למ׳ר בגדולים איל שנועה היינר אף. בהגרילו אמר

נפטרּה דח״כ חימֵש סיפח כמנעו מלהםניעה בהפסידה אמאו
הא נפטדה וח״י לזנפ בובית בלח שנופה וא״ם אבל
מימת אביהם וכן מלחתי נפי,שס סהוכימ דתום׳ ס״ל לפמ״ם דמתני׳ מיתי כַמחן רפליג חרהניי קסיםה וכמ׳ם חף בהגדילו חח״כ ח״ל םבועה והנה מוס׳ שם תי׳ דממניי תוס׳ דָהל לחניי כמונת שם פלוגתא רתנאי היא מ״כ תיירי בקטנים ואפ״ה נוקקין משום הוי כריבית הוכלת ללית לה פסידה לגחרי דלאחר שיגדולו גונית ח״כ ו״ל כיון כאית לה מזונת כ״ז שלח נסתלקה הכמונה ולפ״ז רצת תהני פטור נגר היתומים אף שא׳י לםנע כיון דלינה ע״כ. הא דתנן כמנער מלהשביעה נא״ו לגבות הכתולה ע״כ
פ״ל כי כח לעולם הפסידה חלא דסונה גונה נעודן

מפסרת לגמרי ומשי מקשה הש״כ מהי ארי׳ אלמנח
דלמש מִתני׳ חמא לחםמועינין אלמנה צריכה לשנע לשולם
היתומים קטנים חבל לאמר םהגדילו גובון כי אז ״ל אף נכּטרה וי׳ל דהכא לח הוי כמרי חומדח כיון ראינה שבועה למחן רהלנ חבחניו קַשימה ולפ״ז ממורן קוםו׳ תפסרת לנַתרי]עיין מים במחילת שנועה ברשל׳גל וכקנתי. הפ׳י הנ״ל מה םהקשה לר׳ח רס״ל בתומים מהיתושים ה״ט דכ״מ בכמונה אחילת שנועה נגר יורשי׳ וח״כ לאו גוצים בלח שנועה והא במתני׳ תנן כמנעו רהפבודה. כמסל

ז״6 שהרי אף לר״ח דפליבחדרב, ושמוחל מ״מ סינן גובין ונ״ל

תו תַרֶה חלא דַוכח ועי לקמן -
בזה לפמ״ם הפ״י בכחונת רף ל׳ר לתרן הושי׳
חלא להחך שהנדולו היהומי׳ ונמתנ׳ רתכן כמנעו מלהעניע המוס" הַג״ל וכתב שי״ע רְחמני׳ תיירו נימוֹתי׳ רהפשדה הייכו נעודןי ותותים קטטם קטנים חבל לחמר קטנים, והא דחלמנה נפרעת תנכסי יתומים דו״ל מתכי׳ שהנרילו בחמתהרי היש גובות כתובה דשז ״ז לינע מוירי נתכסה תטלטלין נקיי הבעַל וחכ׳ה כריכה לסנע כלל ולפ׳ז ו'ל כדעת השך הנ׳צ דבשטר מקוים, לח ע״ש נפ׳י ולפ׳ן י״ל רמסיה לִיכח להוהֶמִי ממְטי׳ בפטרה מפסידין למלוה הקעד מקוים בשביל םסוכו יכול לסלע משום דבכה'ג בודשי אהני כחמכו׳. לכ״ע משום שהלה

וממני רנמנעו מלהםנוע כיוןםוימיםקטנִים אינה מומזק וי״ל כיון סספסה ממייס היש בקרמת מוחזק. ודוק יכולה: לננום מהם הטעם אין נזקקין בבמומים קטנים
חס'כ ריבם אוכלת וצשנוע׳ דוקח וגם.כמס שפננ דאינה
מפמדת לגמרי שתוכל להמתין עד םיגדילו. היתומים

נפרעת תיירי ביתומים קטכים ונזקקין להס
משום .. והיל כרינת אוכלת כוון ומית בה תזיני ק״ק לי
ובום המי רבכן בתקנתן רחיו כזקקיו ף דסוי כריבית לפ״ו חקי מקסה הסים דפ׳ הסולת סם על רה" דאמר ; חוכלת, כיון מהינה שנעת ור״ח ס'ל יתומים מיתומים על מתני׳ ה״ל כים חלא סלל כסת אנל, ניםת פין מדיכיו ; גובה היינו מימומי1 גדולי2 וכח מיתומים קטכיס. כיון
.דאין כזקקין ליתומי כו׳ חף רבשנועה סי׳ גונה משום

סותה. ומקסק כיסת 2יאשתיע רמיפר לה הבעל כי נח

ניסת כמי כו" וקשם מבב הטעחש דבים דם
:'דמוי כריבת אוכלת ממכסאינה יכולה לםביע א״ג מיתומי

יסֶי נניסֹת
קטכי׳ ולק״מ קושי׳ הפ״י די״ל ר׳חסִ״צ. אף בגדולים טעְנא׳ חשוכ הכ זיוכת לין מדידין חותה דכיון זניסת ממויב לשנע וממטו' דכתבעו מוקי כתכם רכלי- חדחבי הרֵי וב לִית לִה תְזוכי וֶפי תְתִיכֵח הָדריכן לכעלת אין קשושה וס״נ נגרולים א״ז לנע ומקטטם הינודא״י לנע מקקין לנכסי וְתומים קטנים וחסי דֶנקט, ו׳א לסון אין ל"נ אף לר״א: כיון דחיו מוקקין ליתומים קטנים - א״כ תדירין דעלה ממני קשי רתנן הלאון נודרמוֹ לעולם צף דהוי ריבת חגכלת נהם ובשבועה גונה בזה מימומי׳
קטנים חבל היכא דהיי לשכע קמן, בתקנתן אִין מוקקְיו

כוונתו אף נשנועב איכה כוטלת מסוס אין כזקקין וחכ״ל
דמש״ה ס״נ להשים דטעתש דר׳ה ליכא השום ה״ט

כו׳ וששני יתומי׳ קטע׳ מגדולים גדוק היטב ונכון דח״כ שמשי כקט טסת הפילו תנסו לינשא לית לה
מזוכי

אבני איהע סי׳ יו קודש טו
מזוכי׳ ודבק רחמר נש׳ם שם חי למיתב לה כמונה ניקב לה .ופי׳ רש״י שהרי נותן לה חדעת קשה אכתי נימוס לקטוני"
ולפסידה דלקומת שמבנת מלקומת שלא כדין, כיון דבאמת
למשר רס״ר הי למיתב. לה ר״ל שיכול להפסידה -וליך

קהמר ע'ז ניתב לה הורייום לחום. לפסידה דלקומת
שלח כריך

בו ינואר כלמול בשתפתין פתמ פתומ ונלפעיד דהא. אביר הוא דהמר אף. הנן נמי מנינה ול קו׳ פ'רזס׳ הפלאל בתום׳ ד״ה חי למיתב יע׳ם וחניי לשיטתו ח״ם רחביי ס״ל עדיו לכ כתולה ויסוב שני קושו׳ מום"נמדא במתותיו זכיו כו א״כ שט'ם םניכמב נניסך, אף םכוונומ מחמא מה שהקסו שסנד׳ה אי לתיתביומה הלוה הו׳ להגוות לו ביום הכתיבה ונתעכב. הלוואה״עד שהקשושם בר״פ נד׳ה שחס הי׳ לו טענות משרי אפ״ה גונה הניסן וה״ג דכוותי" כי הכמונה ניכתב בתולים יקדים לנ״ר ופלפול בשים סם ונחמם ביום חמר כהונן רק םהנעל יכול להפסידה כיון וחי תהגי ספק ספיקש באיסור זונה דסוף סוף הנעל נתרצה ומסכים על כתובתה דא םמהי׳ וקושו׳ אמאי אמאי דחמריכן מגו בחיסוֹר בתוקפה ꞏ הרי הנתונה במוקף וראור לגבות מיום הכתיבה
זוכה - ויסוב מהרב הנגיד מו׳ םהול כיוֹן. דּענחז׳ל ואין זה בכלל נמחל םיענודא: ולכן: ספיר לנדה מקרחקש על קוםי׳ ספר הפלאה על קהמר בשים ביהב בה וכדיך תגבה הלקומת כיון םכְמינה
שמעתן עיש שזיבתה בקרוסין י,

וממיתה כי׳ כהוגן ורוק*
ולפ׳ז ים לתרן קושי׳ הכ׳י הג״ל והכר קאמר בש׳ם

הב״שנלה״ע סי׳ ס״מ ס קך״ב הקשה מב מדמה הש'ם

למשי חי למיתב לה נתונה ור״לפהי׳ היכולת

נירו לבפסיר לה כמונה מלקומת ומיישינין לאקרורי דעת בסוגי מםחרסתט כאכסתי חנה לי בירך והצת
שומר הינו יודע למתניו השהרכתני בהנסתי כו׳ הא ממני

ותגנה מלקומת שלה כדין עי'ז מסיק וניתב לה כיון

איכא שטרה או מנאי כמונה פ״פ תנאי נ״ב ומי׳ בהא

רחביר הא ס״ל מבחו״ל ובדיך מגבה ולפ'ז חים: הף

דלא מלח בהולים איתרע שטדה וכ׳ על זה ולפ״זי״ל ראינה

אליבא דר״ג לפ״ת דנימא לר״נ אינה: בובית מלקמות רק

גונית ממםמצרו כיון דאיתרע שטרא ורק מטפם ברי

תינו׳ דודו׳ והכא מה שהש״ם ו״ל דיכול להכסידה

כהונתה ו״ל דק לענין שלא מגנה מלקומת ꞏ וחפ״ה
ושחה מהיחבא ח״ב ה״ל כתביעת:צעל פה או דלמח כיון מסיק ברין מגנה כנ״ל ומםא״ב בהחי דר׳ג דאינה טורכה רהיהר מהימכש מכח מנו הב מוקמ יח״כ; במחוק סטר מלקומת רהמס הנעל חובר רוצה ליתך לה הכמונה
" כמונה יע׳ם.ני. , וכסברת הב׳ש ומשאכ הכא כשהבעל תתקרר ועתו ולסברתו דנימא דחינה גוצה מלקנאת אתי לו ורצונו שמבבה הגתונהכדין גונית אף מלקומת
שפיר: למרך תמיהת הפ׳י וס׳ הפלאה
בסוגי׳ שם הקסו בתוסל ד׳ה׳ חי למיתב לת כמונה

כנ״ל פשיטת חניי רענמז״ל:

בנימב לה כ׳ מום׳: לחחי רקייתוניך אי. למיקב כו׳

ואולם נחמת הסברא נותנת לר״ג שמגנה מלקומת

משמע לאסרה מליו חיבב כאמדומחו שנא להפסידה כמונה

כיוך דחית לה מגו או מזקה ונתמזק כל תוקף

דנאמן " ותי׳ מוס׳ לענין לאסרה. חית.לה הזקת היתר

הכמונה כמ״ש הצ׳ם:םס

ושמרינין דלאו קים. לי׳ נפ״פ ומשס׳כלהסשדה:כמונתה

ונלפענ׳ד לתרן ע׳ר פלפול קושי מוס׳ םס. נלכ

הה אית לי׳ להבעל מזקת ממון משה המריניך׳דקיס

אי למיתב לה כמונה מהי׳ שהקסו: כנ״ל

לוי יעים נתויצי עע׳ז תתמיהום הפ״וום׳ הפלאה המאי חמשי להסרה לא מהימן ולהפסיר כמונה יהי'מהימן
"וכול להפסילה במונתה לפ'מ:דמסקינין נמשארסתנ"

וממילה ימורן קושו׳ מוס׳ שם שהקםו אתאר וכיל להפסידה

נחכסתי הוכח דשית לה מנ׳ובכי ושמא או מזקה נהדי׳

כמונה הה היכא ספק ספיקא ספק קים לי׳ נפ׳פ הי

ברר ושמט המרינין לכיע נרי ושמה 'ברי עדיף זא״ב הפח

לש וחמ'ל קים לי׳ דלמא בחונם * ונחשת כהן רלמח

חמשי יכול להכמודה כתובתה הא טענתה דירה ברי

הינה. ממתיו יע״ם .

שבתולה לוח יוטענת הבעל לש״מ' הקיימונין ל קום

גם ימורן בדברינו קושי׳ מוס׳ רפ׳ק שם שהקםו על
ממני׳ בתולה נישאת מינח חסת ככן ופמותה

לו׳ ה׳ל טענת מש זהית לה נחִימזק בהדי׳ ברי מנת גם שהר בשים מא״ל ואר מסום שמא יבחוצ עדים ושמא נס מגו להרת ע׳ וח״כ איך הבעל יכו'נחזןויתברר הובר כפר'פי סם חכ ק׳ לחניי מה מוכת מממני׳ להפדה כמונה והפי דלה "לרחוק שהפו נמום' דנאמן לטעון כ״פ הא ע״כ כמס תקינו משום סמ יבאו רביתא לפ״מ דס׳כ דלח היש כי׳ וקאמר אי לתיתב להעדים ויתברר ח״כ רלחא עיקר תקנהן דבתולהנישאמ

כמונה ר״ל ומקחי ותני׳ כר׳ יהושיע ,והוא דומק גדול משוה ערים ומנ״ל לחניי להוכימ דנהמן צכ׳פומ׳ם וכ״זימודן בחדה ממתא ו.גל

י

דהרי ק״ל כר״נ יע״ש

ואולם שי נימא כמברת הנ׳ם הנ״ל דלר״ג כמי איזה ונקדים לתרן קושי׳ המוס׳ שהקטו "יחמשו .: יבול נוצה מחםעצרי ח״ם י דהנה יל׳ר חמשו להכסידה כתונתא הא חיכאיספק ספוקא

אה״ע אבני סי קודש

רלחח כח קים לי׳ס׳ דהדו יש נתמו׳ לכחורה לפי׳ נאסרת כו׳.אלה ע״י קיטוי וסמידה ח״כ ס״ל לר׳ח דבע״ח רש׳י ומום׳ שם שפי׳ נרצרי חניי רחמר חף חנן - כמי חיבת נאסרת בלח קינו וסמירה. א״כ ה״ל תירו דנאסרה תנינא שרצת אליי בהוכימ דקים מ׳ נפ׳פ יע״ש קשה ע״פ נעלה משום וסר׳ח חף נרשב. חרם שדנתה אשמו מכח להו הת מלמח דחביי קחי לחשמועינין רקים לי׳ לח נאסרה כמ״ם מום׳ משום מין דנר שנמרו׳ פמות נפ״פ דלמה הש פשיטוש לי׳ לחניי דקים לי׳ ואפיה חניי משנים .ומשח״כ אליבא רחביי רס״ל ונאסרת ע״פ ע׳ח טולא חמש לחםמועינין דבתמן לטעון פ׳פ ממממ׳ אף שכבעל אינו יודע ח״כ שי פשיטוה לי׳ רקיס ציי שהפוס׳ שם נד״ה מי שמר ר׳ הציעור הכי והחמר ר׳מ בפ״פ הא נמי פשיטח דנאסרת עפ׳י נעלת כמו עפ׳י ע״מ אין ששה נאסרת על לעלה כו׳ הקשהתוס׳ למסי רט״ר כיון דאיהו לא ס״ל בזה אין דבר שנערה פמות מפנים ורוק רד׳ח ס״ל אינו נחמן נפ׳פ ח׳כ קשה מתתני׳ השומר אבל אכתי פירם רש׳י ומום׳ הג״ל שינם מוכרמים
לחשה קדםמיך דאסור נקרונותי׳ הרי מוכם דשווי לפענ׳ר ꞏ דהנה נספר הפלאה על קידוםיו
לנפשו׳ מהיכה דאיסורא ותי׳ פוס׳ רסר׳ח ראפילו ראה הקשה שם לחניי דס״ל אשתו דנתה בע״ס לסורה קסה שזיכתה אשתו אינה נאמרת עליו משום אין רבר שנערו׳ מהא רמנן שין החב נחמן לומר על בתו בוגרת קדטהיך פהות משנים ꞏ והשי קדשמיך מייכי בעדים והקפה משום שאין נירו לקרשה ואמאי לח מהימן מטעם ע״ח

השיטה מקובלת וכן המחש״ח דלפ׳ז אמאי צריך השים וקי׳ דחביי ס״ל ע״ח נחמן לחסור חף רס״ל נמי ילפיכין כמיל למרז על קישי׳ הש״ם תאו קמ״ל מנוכח החומר דבר רנר מממון היינו משום שגם בממון ע״ח מהימן לחשה קדשמיד כו׳ וסד״ח לח קים לי׳ לי יהש רפשיטה לטבועה ולת״ז י״ל רס״ל להביי רוקח ע״ח הכשר רתהני דקים לי׳ בפ״פ חפ״ה חילטרך ר״ח לאםתועינין רצח למנועה ה״נ מהימן לחמור ומשסכ החב דשינו קם לסבועה נימה המס קרשמיך בעדים חבל ראה ארם שוינתה אשתו בעדות לנקו ה״כ אינו נאמן לאסור עכ׳ר בגאון הנ״ל ע״ש עותרת לכן תשחיענו ר״ח דנאסרה בחומר פ״פ וטובא ולפ״ו חכתי י״ל לחניי מפשטו פשיטה דקים לי׳
חשמועימן ד״ח ותו׳ שעיקר קושי׳ הש״ם מאי קמ״ל נפ׳פ ורק להשמועונין חמא דלא נימא ראה
מניגה החומר לחשה קרפמיך קשי על לשנה דר״ס דבקע חרם שזנתה אשמו איני נאסרת עליו וחע״פ רס״ל ע״ח הצואר פ״פ נחתן לחמוה מליו חי לחשמועינין המח כחתן לחבור חשה על נעלה מר׳ח כוון רק״ל הנעל דחבורח עליו בכה ראיית עדים ה״ל לומד אסורה עליו ה״כ קדוב אכל השתו בכל מילי לכן לח מהי׳ חסמו

ומלת נחמן דנקט שפת יתר הוש כי הגחמנו׳ מוכת נאסרם על ידו כמו בת דאינה כהמרת בעדות חניו
מהשומר קדשתיך וע״ז עיקר קושי׳ הש׳ם ל״ל רגקט נאמן
להא לח אשתועינין מידי כי מוכח מהשי רקרשתיך וע״ן

חף לחניי ככ״כ קמ״ל חניי ונאסרת מ׳י נעלה ספילו

לדיך לשנויי דסד״ח לח יהא נחמן משום דלח קים לי׳ פכ׳ר

שכוח קרוב לה ומסעם שווי׳ אנפשי׳ חהיכה רחסנרה

ולעולם י״ל רפשיטה לחניו רקים לי׳ בפ״פ ꞏ
ולפ׳ז הש י״ל רחביי דחמר אף חכןנמי מביבש לא ולפיז כמה תכוונין שמעתתל דקאמר למחי אי למיתב
קאי על לשון דחביי רק על גוף הדין מהו רלתר רבפ׳פ לה כמונה ניתב לה -וכמחי רס׳ר למיתב
שסורה עביו ולאפוקי אתא דלא כימא כסברת הס״ר לעול לה כתובה ר״ל לחסרה' אינו יכול "י זרק להפסידה כמונה
דאפילו ברחה חרם שזיבתה אשמו מומרם מהוכי מיתי נחמן ● משום לענין לחסרה. אינו כחתן הטעם מסום נימא רהביי קחר על הדקדוק נחמן דסתד ר״ח ● אס ראה ארם שזיבתה אשתו אינו נאסרת ומשח׳כ לתפסוה בריום י״ל דקהי להשמיענו דנפ׳פ אסורה עלח להפוקי כמונה גשמן כיזן שהוש מומזק בממון. ● וע״ מסק מסברת הסר׳ א'כ י׳ע דלאניי פמיטוה לי׳ מלמח דקים וניתב לה אע״כ לחסרה עליו וא״כ דוק מינה ברחה אדם כי׳ נחפ״כ הוצרך חניי להוכיח ממתני׳ רבפ״פ אסורה שזיכחה אשתו נאסרה עליו וח״כ אין כחן ברי ושתש כלל עליו אף דליכא ערים ומי תכרית לרש״י ותוס׳ לכרם רק ברי ונרי הוא עון םגס לאבוי פשיטא לי׳ רקיס דאביו לחםמועינין חמא רקים לי׳ במ״פ דלמח הא פסיטה לי׳ נפ״פ בלס הוכחה תתתני׳ חף למלי; דב׳ד וחמר סי לי׳ וח״ל להוכיח ● ומתהני על התפורפי׳ סלח הרגיםו בוה למיתב לה כתובה
וב׳ל רחלינס דחביי לשיטתו הוכרתן רש׳י ומום׳ לפרם ולפ'ז לק״מ קוי׳ מום׳ השני׳ שהקםו חמשי מפסר
כן דהא חניי ורבא פליגו נקדומין רס׳ו בעיא כתובה הא חוכא ספק ספיקא ספק קים לי"
. אומר שזמה חמתו ס״ל לחניי רססודה עליו ורבא ס״ל כו׳ זח רהשתח קם ון לתניי רקים לי׳ נפ״פ ולמ וה״ל רפר שבערו׳ ואינו פמות משנים" והרחב׳ח וכמה הוי סוס ספק אפילו ללרפו לס״ם ורוק היטב פומקיכ ס״ב חליבה דהניי רחפילי אם הבעל חנתד איני והרב המריף השורן התפורסיס משלסלת היומסין
ירע חפ׳ה: פיה עחמן, אפילו במקום דהמתוק הומורה ימוה׳ םסול לכדא בהתנוס המפורסים מוה׳
כי כך מ׳ל. להבוי חמ״ח נחמו הפילו להמיר ולחסור סף שתוחל פרםמרנורור מקדשק קי׳ קושו׳ ספר הפלסה נגר החזקה ולפ״זללניי לסימתי׳ מ'כ ל״ל דלחםמומינין הכ״ל מה םהקשה לחבוי רמ״ל ע״ח נחמן לחכור ססה על אתש דקיש עי׳ בפופ רשי הא פשיטה לי׳ רקים לי׳ בעלה חמהי שין החב נחמן לומר על נחו בוגרת קשה מחי צריך להוכית מתתנו׳ הנאסרה. עליו נפ״פ
פאיטח כיון שמוכמ. ממתטו׳ החומר קדפתיך רסווי׳ כפשו׳

קרשמיך ור״ל לפ״מ שפסק הרמנ׳ם במדי הזתה בעיויף

פתיכה דחיסורש ובשלתש חלונא דר״ש דש״ל אין. חםה.

רוקא היכא שכִ׳י הזמה לח נתבטל נף המעשה חבל
היכא רטוף החמשה נעלה בהומה ל״ם ני׳ דין חזתה

אבני אח׳עי סי׳ יו קודש יט
וחם נימה בעיא שטיך כמי מזמה ובעינין ערות שאי״ל
ש״כ י״ל אין החב כחתן רה״ל עדות שחיל יכול להזימה

טון דספק ספיקא לח מהני וח״ל רהשגופא אתא ר׳
אלעזר לשםתיענן ז״ח דהא מסיטה יצפינן דכח ההנו ספק
עשי מזימין שת החב שאומר על נמו קדשתיך הלא גוף ספיקה חע״כ בחמת ס״ל לדח' דמהני ס״ם ומקשה הש״ם כמעשה נתצעל מב״ד ודפמ״מ; זיותר כרהה לי כי כתביי ספיר אליבו׳ אמאי ספק ספיקה הוחומיינו לרח׳ לסינותו טין ספק: כלל דנעינין נע׳ח עדות שחתכ יכול להזימה ע״כ רס״ל רמהני ספק ספיקל ..
ף בקלות המוםן שי ל״ם נסתפק בזה היינו רק לענין אבל אכתי השה לכאודה דלמח לעולם מ״ל לר״ח דלא
ערות ממון רפא לח קם רק לשבועה חבל לסיטת
חניי כיון רצע׳ח נחמן כשנים ● ממילח, רפייך בי׳ רין

תהני ספק ספיקא ומכ״ל להקנות והמהי כ״ם הוש

הומה ꞏ חלל מ״ש בדעת סרמנ׳ס כנ״ל הויכי סגוף המעסה

והא דמשני הש״ם לח קים לי׳ נמי א״ש חף ר״ח יסבור

לטל כ׳ם נו סזמה עיין בספר המקנה נקרושין בשתעמין

רצח מהגיס״ם. והתהרשח הקשה נמוס׳ ד׳ה נא״י.
התו״ם הקשה הכמי ה״ל ספק ספיקא דלמח מוכם ען ומי׳
הן הןםלוחו׳ והן עדיו מ״ם צרעת הרמנים שר״ל דוקח מוס׳ ושלו הי׳ מ״ע היתה טוענת. וע״צ
הוכי שעדים המזיתים חומרים על עדים עמנו הוימס
זנב ההורג הרי שח״ל לומר וגם ההורג וע״כ נחו לבטל

הקשה המהרשח חכתי להימכא במנו דאינע הוי טוענת מ״מ
ותי׳ הפ״י מסום רבי״ל מגו בהקום עדים רהרי השתה
העדות לכן לים הזמה. ומשא״כ היכי שנאו להזים העדות
אף שהמעשה בטל ממילא הל עדות שהתה יכול להזימה

קימינין דקים לי׳ נפ״פ ואיהו מהימן ועים ..

ולפ׳ו, שפיב קש מותיב נם׳ הפלאה כנ״ל ואין

*
יע״ש

ולְפין י״ דס׳ל לר״ח דלם מהני סחק ספיקא והא
עולהסי׳ מובר״ם לבדח גליל כתי׳ ספר הפלאה" רהתר בש׳ם מהו דמיתה לח קים ני׳ אין
והשתא אנחר לתרן קושי׳ מו׳ם רפ״ק רכמונת

להקשות שי ס״ם לח מהנו לו יהא דלא קים לי׳ הכמי

. הנ׳ל כוכי מלי לחניי להוכימ מממכי׳ רלהח

לח מהכי כיון דענ׳פ ספק הוא די״ל ה׳ק מהו דמימא.

תחיל׳ מקנמןר\׳ מסוס שמ6 ימבכד מדבר נעריס. ועעפ״ר לה קים לי׳ וש״כ מחומנחו במנו דמוכת ען רהשתה כ״ל
רהפ׳י הקשה נפ״פ נהוס׳ דה׳ באשת כהן הקםה מום"

רהוִי הגו בהקום עדים כיון דהשתא קייהינין בס״ר דלא

זכוקמה במזקת היתר כבעלה: והקשה הפ׳י מר. הקפר.
הוי במקוכ פדום כלל י וח״כ מכת מגו מוקרת וכח הםוס.

קיםלָי׳- ח״כ המינו מוכים בררור דלח קים כי׳ ולח
מו״םרכוי פפק זכה נכלל סוטה כיחולא מהני מוקת

היתר-וי׳כבהני סוטה רהוי רנליס כרבר והף שכל טומהה סֵפק סֹפיקה ואכתי י״ל דם״ל לר׳ח ספק סליקאכח מהנֵו מכוטה זאפינן לח לגמרו: ילפיכן מדמקםה הש׳ם הכה על אך ז״מ דהא הוכמ דספק ספיקא עדיפא ממגו- דהרי ר״ח שמשי מפק סתיקשהוה :והש נספק טומאה לח מהנו מגו להוליה לח המרינן ונסכק ספיקא כ׳ מום׳. ספק ספיקא ענ׳ר הפ׳י בי" ...
אבל: לפי דבריו חכת קשה טובא הא גופא מב" להם״ם

סם רמוליהין. ממון וח״כ חף שכוננו׳ הש״ם יבי׳ מחמת
מגו כיון דמגו מהני ה״ת וכ״ם. ספק ספיקש נמי מהכי וספיר
להקסות ואמצו ספק ספיקא הוא דלמח ס״לדלא מקשה השים. אליבא דר״ח. וחמשי ספק ספיקא היש כיון
תהגי ספק ספיקא כמו נספק טומלה ברה״י - ונפיטה תקוגלת כתוב ג״כ מזה והביא ירוטלמי דלגמרי יצפינן

םלריך כחמוקי הכובה דרִ׳ח רמ״ל דמהני ספק כפיקח

מסוטה דלח מהני ספק ספיקה וח״כודאי קשה טובא מג״ל

נורומק כומר רב׳פ בש״ם. מהו ךתיהה לח קים ור״ל

להקשות ואמאי ס״ם הוא דלמה נחמה ס״ל נ״רח דל״מ

רה״ל ספק מכיקח ומנו ומשום דתרווויהו רחיתנהו נה[
והנה כל זה הלינה דר׳ אלעזר מוכת מיני׳ דמאני

זנ׳ל שי״ל שהמקשן הוכיח אליבא ר״ח ע״כ. ס״ל לר״ח

ס״ס

ספק ספקח מסום רשילטרך לסנויי הליבה

רמהני ספק ספיקא . דחכיבא דד׳ח בלא״ה קשה מה״ר לה קים לי׳ מעום רקסה עליו מסי קמ״ל תנינה משי קמ״ל ממני׳ היא ההומר לחשה. קדשתיך כדמקםה האומרטו׳ והגח כנר כתבתי שעיקר קושו׳ השום הש׳ם זר״ח ול״ב כדמםטי הש״ם ובד״ח לא קים לי בפ׳פ. מהר קח״ל לפ״מ שפי׳ הש״מ ומהכם״ח אזלא קושי׳ השלם
ועל סי׳ מש׳ם קשה מהי ס״ד דלח קים לי׳לח יכח כן על יתור לשוע סל ר״ה דחמר נחמן ׳ וחולה חליבה דלה קים כי. בא עכ״פ מידו ספיקחלא נפקח רצתה בחניי הא י״ל כח׳ם רפשיטה לו׳ קיט לו׳ נפ״פ רק חניי בים לי׳ והש׳ רהי׳ לסביי דהמר ה״נ. הנינח הי למיתב כה קאי על גוף הדין רנאסרה נפיפ ולח חמרינין ראה אלס כתובה הרי ס״ר בססדה לא. ורק להפסיד כתובה מסום

מזיכתה לשתו מותרת והפילו הבעל רקרוב חלל אשמו

דספק סוו ו״ב קים עו׳חולה הרי דעכ״פ ספיקה הוי

אפ׳ה מהימן כמים לעיל ה״כ י״ל חליבה רחביי רס״ל

והספוקס פמיטש האזלינן למומדא והסודה ומאי קמ״ל ר״ח.

בהאת דלא ההני ספק ספיקה- כמו בכוטה וכדס״ל

מִ״כ ז״ל שכווטת הש׳ם מהו דתומא לה קים לי׳ ור״ל והוי

*

לירושלמי

ספק סביקש נהשת כהן דלמש לח קים לו׳ וספק איכה מחמיו ובהשתיםרהל ספק לש קים לו׳ והת״ל קיסלו׳

ולפ״ז מתורן, קושי׳ התום׳ הנ״ל רהא שפי רש׳י

דלמח בהננס. וח״כ ע״כ מוכת מינה דם״ל צר חבעזר

שהח. ובאו עדים וומבדר הדנר הלונס לתרץ

דמהטי ספק כפיקח דאי לה מהני ספק ספיקא כלל המימס

קושי׳ קוס׳ שם הקשו תיבת בה״כ ופמותה הבת ג׳ם

פעל ר״ סזשר מאי קמ׳נ דהפיכי הו לח קים לו׳ בחברת

מבל.נא׳י הגדונה כמה תקינו ועל פי׳ רש״י שמה יצהו

יוה

עדים והרי הליבא רחליי חים ותקיע בכל הכםיםלהיות 10

אבני אהע: מיי.ין קודש
נשאת ביום הרנומו אף נח״ו רה״ל כפק ספיקא כיון.
רס״ל בחניי רצה מהני ספק כפיקח וע״כ לא פי". רם״ד

סי׳ יח

מפוס בירור ע״י עדים רק לפי הסוגל דש״ס נפ׳פ
דאקלה וטרו רספק סמיקש" מהני חלונא דב״ח ע״ץ פי׳ כו ינואר פלכול בשתעתין טמאת חפי.
רם׳י רהתקנה הי משום ינחו ערים גדוק היטב

ומשכה שמעמתש לסתמתין פ״פ הכ״ל

נולשיטת חניי רס״ל ע׳ח מהטו לאחאר החה על נמֵלה

ושט ינחר הספק חרגאה״נ בעהמ״מ עלי

י״ל רהמקנה הי׳ שינא ע״ח וי׳ל כסברת המום" רפ״ק הראם בחה׳ע שי׳ ו׳ סעינ שמסתפק
הכתובת סם זכות בערים ם הוינו זטות ננ" עלים חבל

נחשת כהן ברגלים לדגר הי מליתנח כומר.

נע״ח שכית ימתורן קושי׳ תום׳ שם בזה ורוק[*

טמאה אני לך כיון דלש מפסרת כמונה

וקצת קשה על המום׳ הג״ל ספי" כח רסמר חניי

ננחגסה וישת על תמיהת ג״ב על הרסב״מ

אי למיתב לה כחונה ר״ל שיטל לכפסידה ברין פלנינין 'דינורא נמר דיבור מפי׳ המסכיו׳
כמונה יצא לאסרה ודמקו ום׳ למלא מעם משום רלענין

להרמב׳ס על התט׳ טמסה אני כך

לחסרה מוקחינין לה החזקה ואמרינין לח קים כי׳ ומסה״כ

וישת נכון מ״ם לתרן וג'רי הר׳ן שם נחתני׳

לכתובה רה״ל לבצל מזקת ממון ימ״ם הדי לפתם המהרפ׳מ חה שפו׳ דשפקעיכלא ועלי אראם הקשה
מנ״ל שהקשה להיתבא במגו דמוכת עץ ותי׳ הפ״י מסוס עליו נדרך תמי׳ קיימת וקוםי׳ לשיטת
אשום וה״ל מגו במקום עדים י והג׳ה לפמיש מי". הֹפ״י

השים יבמות סילריזומפי׳ רצ׳י שנת רף

עולה ספיר דק היכי שברול דקים לי"נפ׳פ חע ס״צ קס׳ה ע׳נ רמםמע׳ מרנריהם דהא דע״מ
נמקום עדים כיון דחיהו מהימןמ׳ן ח״כ השתא כמסי

בלמן נערות חסה כוח מטעם דחפקמינהו

רקיימש חניי במחמרו למותב לה כמונה ולפתם חום׳

וכוצחו דנריכב בקונטרס מורעה נשו׳םטס

ע״כ זיל רקיימינין השתה וא קיש לי׳ ש״כ נפטיטות

שמיברו ש״ב ללשון מוה׳ יושב ז״ל נעהמ״מ

י״ל לאמרה לה תהומן מסום דלח קים לי׳ ומסיק מביתבא
בתנו רמוכת ען רהשתה לא מגו במקום ערים רוי
ומס חיכ להפמידה נמונה הוא מצומן מסום דלח מתרינין בספר עלי ארצם םסיברו הנאב״ג המפורסי׳ מב״ר
מגו להוליה וחף דבשטר המרינין מגו להוציא כדמוכמי דק׳ק חס׳ו כו׳ נסי׳ ו׳ סעי״ב וזל חתנם
מסטראי אבל בכמונה כ׳ הש״ן דלת חמרינין מגו להולים חני מסתפק מ״ש רמ׳ס לקמן סי׳ קט׳ו דהא דאינה רחיתרע שטרח פיין שיך סי" פינ י וו״ל כיון דהשמש נסמנות רוקח בדליכא רגלים לדבר חבל בראיכא רגלים קיימינין לא קים לי׳ ח״כ ה״ל נרי ושתא ובנוים סתריכן לדבר נאמנות והוא עים תום׳ והרשים יבמות דף ר׳ר מגו להוליה י ולפ״ז מוכה שמום׳ הזלא בזה לר״נ ודכש דמפורשי׳ להפך עונדו שלהו" נדרים דחמדינין היתמא כפ׳י 'סתום" כ״כ נר׳ יהושיע ורוק שרי׳ דאו ענדה אסורם כוי מרכים והזי כימה לי׳ רכימות תו קשה טובא לפעיר הא דקים לן למלגי מנו באיסור רמשי צריך להני טעמים מ״ל ק״ל אין אוסרין על הומור ומבוחר כןי נמו םהחדיך הפ׳י למתור דברי מכרש״מ אכח דמיירי שהמרה טמאה חני ומש״ה חי להו הני טוכמי׳ פתי׳ קוש׳ הנ״ל שהקשכ לרומנא נמנו רחוכֹת ען ודלה מי אסורה חע״ג דלמשנה שחרונה אינה נאמנות ציינו המהרש״ה לתרן דמנו לא מהני באיסור והפיי ממתה ברליכת רגלים לדבר אבל בזה דאיכא רגלים לרבר םנמיימדם עליו נוה י, ונאמת חלינין מנו באיסור גס נתום׳ פ׳ מושלי לונרי׳ ומרבוי מום׳ כס בת וס״ד מסמע רמממרי י ולפע״ר טפי רחפילו הינו דאיכא טעמי להתירח

האשה שלו׳ דקט׳ז ע״נ בד״ה נאומו םעה יע״ם כמו אם חיתה כחה תכוונין שמעתתא רסנא רניכו מוהרש״ח ז׳ל כי מקור רענדה חיסורה הנ״ל הפ״ה הסורח כדאיכה רגלים לדנר בדול לרנריו לפ״מ שהארכתי לעול דלחמלטי ספק והיא אותרת טמאה שני כמנוסר כ״זנפסקו מהרא״י

מפיקח באיסור וכ׳ד הירושלמי:. , והלא ספק ספיקש מי׳ רכ״נ יע״ש וים לכסתפק חי שייך דין זה גם ונספק נחשת כהן שחמדת נאנסה וים רגלים

*

עדיך מכח מגו כי מגו להוליה לה התזונין לרבר חי חסודה מעחת הרברים ק״ו חי לנעלה חי לח דעיפ הסברא נראה סלח התמירו מכמים

'

פיקה כ׳ חוס׳ להוליה ממון
ספק ספיקא לה מהני מכים דלח מהני מנו באיסור משומו עופם רגלים לדנר אלם השום דשיכח נמי הך ולע׳נ ודוק היטב ועין חה שבחנתי פלפול בדנל
פ״י דר״ל במוס׳ דיה וחנח׳ בל״ו דמהני ספק ספיקא טעמא למוד כש מכני מית בצירוף השני טעמים יתד חף נגד הרוב נעגקרס״ם עחם נשמעתין כוי חיץ סותטיל

ניוט ועיין מים נשחעתין הנטען על חסת אים

החמינו׳ מכמי׳ חבל באשת בהן שהמדה נאנסה םהוכה
מפסרם כמונה ע׳פ דינורל ז״ל משום טעמש רגלים

ביבמות רף . ר׳ר י לדנר למודח לח הפקיעו מזל דן דאורייתא דלדברי
הר״ן בכל נר׳ל הר׳ן סוף נדרים נתמני׳ לא
מרומנש שאין כח בידה להפקיע עלמה, מיד בעלק עכ״ל
הגחכ״גיעים בחריכות ודעתי בומה בחיכ כיון דלא
הפסידה כקונה כח מהכי רגלים לדבר ואסיים סל וז'ל

אכני יאהע i סי׳ יח׳ בודש

שך-לופפה צריך להמייםב נדין זה מכ״ד הגאכ״נ הנ״ל לדבר נאננות וכן נרהה בדבריכם פס כו׳ ח״כ הכא ולבענדנ ע׳ד פלפול להוכימ משתעתין דפ״פ הג״ל רמלח פ״פ הוי רגלים לדבר ונשמנו׳ מכל י שנם נחשת כהן ברגלים לדבר ולש הפכירה ולפ״ז בוכמה הכום׳ דחף דהית לה נמונה כגון
כמינה נמי תכומנא לחסור
דדבה הגחה״צ נסו״מ טרע ניהורא במלה״ע סי׳

המם נפ״פ נין נס׳י וצא״כ אים לה רחובה
כמו פפי׳ רפזנכרו׳ פס וכן: נמוס׳ כס בפס מולוצי עי
ע׳ כ׳נפשיטת בחסה שהתרה שזיבתה ואינה רלענין כמונה אינו נאזן להפסירה וחכ״ה לענ; לאחיה
רוצית לקבל נם שפ״ה להשנה המרובה שינה כשמנו" ח'ל נאנ.ן ילה נלרבינין נכפק נוכח עץ לספק ספיקא הו לא סם וש כין לדון כו׳ וחשה זו שאינה רוצית להמגרם כענת ולא הייבינין לעיט׳ נמנב בחמר מז׳ה ולח טענה נשום חופן ואיך נוכל לומִר עיני׳ נמנה בחמר הלח םהדנר׳ מ'ע׳ הבוס דאיכא וגלים לדנר הדי הוכסה לרגלים לונר קשה למצק לן הפרקים ובשיע כחם וחמר אין פדיב, הכורה אניצו נאיכ דלא הפכידל כנון בנירון שזיבתה חלא רגש חוגרת שוינתה אין מוששין לרברי׳ ועלי לרוים הכיל כמו נפ״פ דלח הבכירה כמונה ואפ׳ה לחסרהי ונדחה לפ״ת רפביק הר׳ן בנדרים וגס ברגלים לרבר לסוות ודוק. י׳
למשכה: ואשונה פהיתה בשמנות לח ע״פ דין בומה ועוד הרי הגאון עלי הרדם כל ספוקמו מומדת רק כאמנות -חדרבה תלד הדין אינו כהבטות להפקיע עלמה הציגם רהו״ן סוף גדרים נמי׳ השני רגדהורייקא תיר נעלה פהיח מנותבות לו הלח רבנן תקינו במהו" ל6 תהומנא כמו בהעהקמי לסובו למיכ ׳ אגל למנרא בלמנות מכוס דנכתמח בושטא קלמרה והעמה מסנה הראסונה סכ׳ הר״ן דבד׳ת מהיהבא לוהר טמהה 6ש

הלח

*

שמרונה נטלו ההקנה מטעם עיני׳ נמנה בחהר וזהו רק להסנה חמרונה לפקעיכהו רבנן לקרושין הטעם על מיקר הדבר שנטלו המקנה וכיון בבמבטל המנרא נותנת היכי דאיכא רגלים לדבר קמו רבנן במצמח בתקנה שוב ממילא נסחר הריו כדינא עב דינא דהוריימה אף בנקום דהים לה כמונה

הפילו היכי דלם מונו׳ נמכה באמר מ״מ כיון שנהנטל ולפענדנ להוכיח ועת הרשנ׳ה כהאי תירוצא קמח המקנה הראשונה מתילא לא מהיבבא עכ״ל הנאה״ג הג״ל של הרץ דמר׳ת ההינכח לובר ממאה וכמה העלי׳ הא שמעמתא וראניין לני םחמָרס
איוצא מזה דחף: הוכי דל״ם עיני׳ נמנה נשחר אפ׳ה

אני רהבה נשות נ״נ סי׳ ע״נ כנן חיליו׳ נגר דמת
הושג׳א במשונה ש׳ הצף וב״ז שכ׳ בהומר לני זנית
למשנה אתוונה לח מהימנה משום דעקרו" עם אשתך בה פנגינין דיבורא והונא נסמ״מ במו״מ

מקנתן הראשונה ושוקמי׳ אדינח דאורייתה דלא מהומנא מי׳ כ״ר ꞏ.׳
להפקיע מיד לעלה ננ״נ עם ופ״ג ע״ח ויל י והנה ע״כ מלחגי לני
אבל לפ׳ו יש להקכות הם תוב" כתונת ד״ט בד׳ה

וכ׳
כדמות דברי הרשג׳ח הג״ל ומ״ל בלחמי הגח רהסיים

ואבע״ח הקםו חכמי איכה ספק ספיקא נחשת

כהן דלמח מוכת ען וחמ״ל דרוסת אים דבמח אינה כעלמו׳ דבריו מהרבב״ח ז״ל וממלת רבריו בג״צ הד׳כ׳ ממומיו ꞏובא״י רצתה מיע ודלמה בהונם ומי׳ מום׳ נפי׳ המשניות להרהצים ד״ע על פי׳ נמני׳ סוף נדרים ת״ע לאו ספק כיון דלח טענת עכ׳ר ולרברי הגלון רלמשנה אמרונ ששומרת טמהה חני לך הינה נהתנום הע״ל קשה וכי שמיקומה ופה מדונורה ומכ. סיכפמ לן כ׳ הרמנ׳ס וז״צ והנמירה לו חס ידלה לגרש והס מביה דלא טענת הרי חלו טענה נהרי׳ שאסורה לנעלה לא מחמיו כו׳ ולא כהמר לו חם כוית מכתיש חומה ותפני מכיתנא לחשנה חמדונה והנתח דשמדת מהני םמיקומת כן היית בא עלי׳ ח״כ חבה מתוב ננמונמה לפי שהעיקר דחינה מוכת עץ להפקיע עלהה מיד נעלה ע״י שמיקומה

אגלינו פסוק והוסכם במורה רפלגינן דיבורא ר״ל םהנו

כח חפילי אברה בהדי׳ דהינה ה״מ הרי סורת הדין נאהינוי הרבר נעלהו לענין זה ולא לעשין אחר ענ״ל למשנה אחרונה דלח מהיבבא הרמנ׳ס זל יור״ל למסנה המרובה באיי םאומרת אבתה

בלא דעת נ״צ הג״ל לקת די״ל נפ״פ כס עוני׳ ברכון חם רצה מהי׳ תהתיו ולין לה כמונה(וכ׳ בג״ב נמנה נהמר שהוי וצונח צרור עם נעזב וטוענת שם ח׳ל הרי הרמנ׳ם כ׳ לענין זה נחשה שתודימ בזיבתה
נמוצה שני אבל לדעמו שבכ בה אינר. באסדה על נעלה םהפסידה כמונתה וחעפ״כ מותרת לנעלה לפי דפלנינין משו דאדינא ראוריימא מוהמינין דכא מהימנא נשום פעם ריבורה וחנו מאתינין כלל דברי׳ שאבלה הכמונה הבל. להפקיע איע משיענוד נעלה ה״כ ה״נ הא חיכא׳ ספק שין החמינין לה בזינהכ ונחכרה מל לעלה וח״כ הרי ספיקא ומומרת תד״ת לנעצר כף הלו חמרב נפירום מיכף שחנו דבין והין מחמינין לה זכוקה ומחירין לוחה יוצאו מוכת עץ היה כח ילאה" אידי ספיקא דלחה מסקרת לנעלה, ש״כ נטלה דינורה, לגברי ולח זיבתה וליך חנדה. להפקיע איע מיד נעלה וה״ל סחק ספִיקה ועכֹפיו הכמינה ח״ו דלא משנמינין בבהי כנרא והרםב׳6 עכ״ל מממקת חכו׳ נאסרת על נעלה וממו׳ * ג׳נ

)והונל שם הנאון מהד״י הסיב השיב המס הטעם
אחרי הכשתי עלנ״נ הג׳נ הלחתי ואימי זם׳ כפללל משום הודחת נע״ר ונ׳צ משיב ע״ז. שהרי ברננ״ס כ׳ נפ׳פ שמ שפקשה נפשיטא על המוס׳ הבל הטעם פלנינין ריבורה ולש הטעם הודחת בעידץ
וניחוש שתש עיני׳ נמנר. נאתר וממין הזיל זנ,יהו לפ״מ ולפענדיג למון ונוי כובב׳ח נטיב טעם וופת
רהבה מופ׳ בנהדנין ובכמונת ויצנומ הקשו

אהיע אבני יח קורש
מהא דחמרינין בעדים שהמרו כי ה״ז חלל הנוסיג רטעמה נחו מסוס הכי הוש וקשה על הו׳ן שם מ״ש קִגנו תחמת ממון המחי לח עלנינין דיבורא דנימה בממני׳חיבו במשמע דמח מובא נהדו׳ מעונדה זו ע׳כ אנוסים הי׳ ולא מחמת ממון ותי׳ בכל המקומות הנ״ל קופי׳ הגחון בעהמ״מ עלי ארדם הנ״ל ופמקא ני׳
הטִעם כיון דמד״כ ח״ל קיום כח פלֹגינִין לחֶפכל שטרלֵ לסלק טעם הר״ן בהש המורף קושי׳ ד" נק׳קבפ״ז כח כנני ממםעברי חי שיעבודח לח״ר ח״כחיכו גוצה אבל לפענ״ר לק״מ ורברי הד׳ן נחרים דצלתב ע״כ ל״ל במשי רמליק חרעת, בר״ן זומר כלומנו׳
וכרי נמי׳ קמא םכ׳ הר״ן םלהי כדרים ביון דמד״מ נאמנו' לומר טמאה אני היינו ע׳כ מהטעם שחי נפפה ממיכה לומר טמאה חכי והיך שרחו׳ רבנן ותי׳ קתם דאפקענהו דחסורח דבכאימ בודחי שין לה נאמנות כלל ולת עדיפא רצכן לקדוֹשיןמיכי׳,

ולפיז נלפענ׳ר כמו שכ׳ קוס׳ למ״ר פלגינין דיבורם דאיסורה מסימנה מדינס. "
אפ׳כ לז כלגינין דיבורא למפסל סטרה מיון
רמר׳מ ח״צ קיום ה״ג אמרינן חנן הליכה דרשנ״ת דס״ל

וההנה הא סתיר חם חומרת בפירום עמשה חכי לך

וחשח״כ בהך עובדה רממשא יי׳ לגברא הלא
בחד דיצור לה פליננין דיבורה ו׳! היינודוקל צ'אומר הב זנימ: היא אף שאותרת נפירום רהוימ לה עוברה רמשתם מצת עם אשתך שו הני רבעתי המ פלוני שהרי בהבכו תד״מ כים שווי׳ נפשה חתיכה דאיסורה דהיש מלית להתלי בלח ערותו אינן מייבום הימה ופח בחסרא לנעלה רק
על עדותו נקום ונסמוף ומִמח פ״ד בכהל שפיר כ׳

לנעלה דלמח הוא צא פלי׳,ושף שהבעל אומר ולש
צח עלי׳ לס מהימן לה ח״כ להנעל וגאםה ליב שווי׳
הרשציח דלח פ״ר בכה״ג בחד דיבור. משום כל מה רחפסה. נפשי׳ מתיכה דהסורח בשוב א׳ מהם *. ביח כמית לתיקם אדינה דחורייתה ומזקה קמייתא ומוקמיכן ממזקה למלות ננעלהי ולעלה אף שהוה ידע בעלהו סבם לה
ושדיכא דאורייתא וכח למפלג מד דיצור.

ולפין יצ סגס כרשב׳מ ס״ל בפי הרמנ׳ס. הב״ל כיון

עלי׳ כ״מ שווו׳ כפעו׳ ממיכה רחסורה דמ״מ. ליכילי׳
לבטל לומר שהיה משקרת "נדיב רה במאי שסתרה דחי

רהמם לזיטות הר״ן ני׳ קמה מר״מ מהימנא חידנח המשמים חלא עיני׳ נמנה באמר משיה מתו מדברת לאסור מלחח ח״כ בענין להבסידה כהונה מוקמיכן מד״מ ננעלה ꞏומש׳ה צף לסברת הר״ן נמי׳ קמה אפ׳ה לח דמקימנח ופ״ד אף נכה״ג כיין רמסייע לה הד״מ וקמו מימכרח בהחוח עובדא. כיון דאיתו לא קים ל דסם הבעב רצנן בהא הכמח חדין דחו׳ ונפרט דקי״ל עיקר כתובה ררבנן
ס״כ מד״מ לית ליה כתובה ורק מדרבנן אית לה ובכה״ג

אומר המת והצעל לח קום לי׳ אם שיסי הותרת
חמת דהוית לה משמ והא דחיפטרך ד״נ לטעם

הוקתו׳ הדהודיימא חבל היכא רצח שייך בבה״ג עיני׳ נחנה נאחר ר״ל: לסלק בזה דלח כימא בודמו נפ״ר בחד דינור ולחוקּמי חד״ת לח פ״ר בחד דינור לכן קוםכה קחמרה בלח לבזויי נפשה למבן והום נפחור ופנת

בדינא רהרשבמ אניזניתי עם חסמך המם לח פלגינין לבענ״ר 'ותי' הר״ן נמי׳ קמח ככון וברור ודוק דיבורא דהתם כ״ש לומר להוקמי הרית ותהי׳ אסורה אבל לכאורה. ים לפקפק על מ״ם ממום׳ רפ׳פ הל׳ל רהח אדרבא בנה עדותו מד״מ מזקת היתר לה ומומרת שהקשו חכמי ס״ל ס׳ם ולמח הוכס ען ודלתא לנמוה י וסצרח זו ברורה לפַמנ׳ל הינה. מאחיו- או בהונם יע״ש ומי׳ תדלם טוענה מ״מ

ואין להקשוה אם הרמצים יסבור החי תירוצא דהר״ן והכה המם הא דמהימן הבעל נפ״פ הטעם ממום חד" רחפקעינהו הלח בלח פ״ד נמי אין לפנוי׳ כמונה כפשי׳ מתיכה דאיסורה וחף פיל שהיא מ״ע ושיכה תהה
ז״ם דלף דאפקעינהו לקדושין מ״מ לית לה כמונה כמ״ם ספיקת ננ׳ו אסורה משום דאיכי לא טועכת מ״ע הרי הלים סִי׳ קמ׳ח סִעק״ע ומיין בקונטרס מודעא םמיצרו על ידי׳ אמרינין לננו׳ הנעל שוי׳ נפשי׳ מתיכה דאיסורא ס״נ הנאון המפורסים מוה׳ יואב ז׳כ בעהמ״מ שערי וח״כ נימא כמי בעובדה תג׳ל כיון שהנמל שומר שלא בש צינה במשו׳ שם היוצא מזה לפענ״ו שהרםצא ס״ל כתי׳ עלי׳ ח״כ קם לדידה שווי׳ נפשה ממיפה רחימודה קמח פל הרין וכן ס״לדעת הרמנים ובזה דעת הרטצימ וחולם לפמ״ם נכי׳ הקדום דבלח׳כ קשה ליך נאסרה עומדת ננִי פקפוק בדין פ״ד י ולתי׳ זה של הר״ן הא משום דלח טענה נימא עיני׳ נמנה בהאר וכ״ל משום פשיטה בדאיכה רגלים לדבר חוקתי חדחורייתה ולעולם רהתם הוי. רגליש לרבר נמשי שהלה פ׳פ ולפיו מ״ע מהימנא חף במקום דחית לה כתולה -וח״כ בנידון דעלי כיון דרישומח לפנינו םפ״פ רק דנימה ת״ע היה ע״ז ארזים מהימכח לחמור ספיר חמריבין מדכח טענה ח״כ אין לכלק הרישותה נהש אמנםנעלי ארזים סם מקשה על המי׳ סל הר׳ן ספק דלמח ת״ע היא ומשהכ בעובדא הג״ל דלכבי" במֶצל רהפִקעינהו תכעוצדירסוף בדדים רהביח ליכא סוס סכק ורימומח למום לדצרו׳ וכ ציידה סן
מיתמא דכל יומא דחשמים הוי מקדמא ומשי ירו׳ לגברש שום רישתה שמחום לדברי הלעל רצחהי׳ שובדח רקתונִים א״ל ח״כ חד מנכרי אהלויי דהוו הכח כו׳ המד ר״כ עיכי׳ מאמו : ואין זע׳ז מום חסם רק מכס אמירה רידר

נתבת בהאר ועובדא זו ס״כ מיירי בששת כהן כמ״ם יל רע״ז ל״ם שווי׳נפשי׳ חתוכה רחמורם, ודוק.
הר׳ן שם בהוי שוגגת מימה ח״כ ק׳ חפיכו דאמרינין
מפקעינהו כו׳ מ״מ הרי נאסרה לכבונה דבבעלה לפסול

ולפמש נֹעיל םהכמנ״ס ס״ל לשיטות הרטב׳ה העעם

נֹה וְאפ׳ה התירה ו׳ג מקעִם עַינִי׳ כָתְנָת נאחר חלמא

רחפקעינהו כמי׳ קמא סל בר״ן הנ״ל י
נלפענ׳ר להוכיח דכש ס״ל קרמנ״ם ביטת הרא׳ה בכמודת

אבני :. את״ע קודש: כח
רפ׳ק שרצ כל הוכי דתפקעונכג רבכן לקרושין מונו׳ שוד מידוש דין תהגאה״ג כ׳ב שר״ל נאותר
כגמרי אפקעינהו ומומר בחמותה יע״ם.
עב להרמצ׳ס ליתש לההי רינש שהרי הרמצ״ם

פתי או קרובי הרג נפצוני אין מסישין מ
כּיו וכֹפעג״ר גע״ג*
פי׳ת מח״ב הנ׳ ט׳ פוסק נחשת כהן שחתרה
שנע ה כחכסתי הע׳פ שמותרת לנמלה הרו ביא אסורח

לכל כהן שבסולם והטו ק״ל וחם נימא כשיטת הרא״ה בסימן הקדום התחַלתי לַהנְן ולהמליז זלתכץ הושו׳
דלגמדי אפקע־נהו חמְשי הסורה לכהכים ומקור הדין הבחהג נמהמ״מ שו״ת נדע ליהודה מה
מרמצ׳ם בזה דשסורה לכהניס כמ״ם הה״מ סם מסיף שהקשה על הרםנ׳מ בדין פלגינין ריצורא דס״ל להשנ׳6
נדרים מדחכודב לאכול במרומה. לאומר חני זכיתי עם הממך בה פ״ר נחר דִיבור
גם.יל״ר, לשיעת הרש׳ה לכ״מ שהניח ש׳ב הגאו, והנחה״ג רוצה לסתור רצריו וכונן חיציו להשיבו תרמנ׳ם המפורסיס מוה׳ יושב ז״ל נעהמימ שפרי נינה תפי׳ המשניות שלהו נדרים הכ״ל ולפעניד י׳ נכון בקונטרס מודעם נסו״ת שם רברי הישם ביבמות ס׳ הוש,י לכן עמה נחמי לתרן שאר קושי׳ םהקשה נשו״ת ר״ז גם תפי׳ רש״י שנת דף קמ׳ה ע״ב דמםמע תרנריהס זורע נוהודח על הרשנ׳מ ועיין בסמ״פ סי׳ ל״ד הונא
רס״ל הש דע׳ח נשמן בעדות אשה הוש נמי מטעם

"

רבדו הרסנ״מ ꞏונסו״מ נ״נס" ע'ב

ספהעינהו רבנן לקדושין מיני׳ קםה לי לסיעת הרס״ה והנה שד א׳ מעענומיו סל רגהה״גנינ שם פהקםה
ללגמרו הפקמינהו מה מקםה הש׳ם יבמות רף קט״ו על רשנ׳ס מסנהררין דף ו״ה חדאותר לדידי
ע״נ דמבן מקני׳ ע״ח חומר תת וניסחת וחמ״כ נחו עדים מוזפן ברביתה רממקינין לרבא פלגינין דינורש וקוםו׳ וחמרו לה מת תלה ומקשה השים פשיטא. חם כוימה זו הקשה הרשב׳ה נעלמו כדחק לייםבו וכ׳ רםבקינין כסיטת הרא״ה י״ל כיון ראפקעינהו בגמרי הקדושין ומותר לדידי ואוזיף ברינת עדות גמור בוש אע׳פ שלא פו׳ בהמומה ה״נ י״ל היא מותרת לעולם המרי דאפקעינהו למי וע״ז תמה הגאה״ג כ״ב דלמח לנכרי הלו׳ וע״ם והגאה״ג אף. שנענה חי׳ כיין שכנר אפקעינהו לקדושין כסנוי׳ מוהר״י נכר רור השר השי מס לנמהמ״מ הנחה״ג נ״צ
ממש ממשב וכמ״ם מוס׳נפ׳ הסולת נד״ה אפקעינהו ל רשי׳ זו לה מלחתי מענה םםי
בדון ומפה יעים לכן נלפמנ׳ר שיטת הראיה לע״ג אבל לפענד״נ תשונה נכונה ע״ז דֶהְנִה הרמ״מ
ו3 חידושי פ׳ השולת הארכתי בדברי הרח״ה ומין כאן מקומו סי׳ ב״ר סמי״ר בתו״מ כ׳ י׳ח רבהנק דיבת
עֶוד נזֹפענ׳ר לנידון דעג״א הנ״ל נאכ ברגלים לרנר אינוֹ נפסל אלח המכוה ולה הלוה נסם הנ״ו וכ״כ ניו״ר כאהטת לומר טמאה סני וכ״ח דלמא עיני׳ נמנה הלכות רינקꞏ

באחר חף דחית לה כמונה דהנה דעת הר״ן הובה ולפעניד זע בזה י דנראה מתום׳ והרשנ״מ במלקת מחוקק לה״ע םו׳ זיון סע׳י סעקט״ו דסל נהרי׳ן הכל דלה ס״ל הכי. דנסנהדרין 7ף ע׳
בכנסו׳ כרכום וים ממבואה ש׳ א'ל לומר טהורם אט ע׳נ נד׳כ חיא משים עלמו ושע הוכימו נמום׳ דנחר רמסמחה הים בחוקת טהורה כיון שים ממצואה א׳ אינה נופח לח הלגינין ריבורה ולכן כתנו נפצוני רנעני לרצוני נכלל עיַר שכנםו׳ כרכוס וע״ם : הרי מםמע מזה רהלי דס״ל לרבה פיד עיכ אין הכוונה כרבא דפ׳ד מה מהמר הומרת נפירום עמהה לני ההימנה רהח כה נקט הלא לרלוכי הלה לחובתו דה״כ כוי נאד גופה חע״כ דהטובה רח״כ לומר עהורה אני וזה נקט רבותא טפי רהף בחותרת רכ״ר והמרינין דרבע לחים התר יעים נהוס׳ שהוכיתן עמחה הכי מומות הע״כ דאסורה ꞏוקשה בחמת המאי רבחר נופח לה פיר מעדים שקמרו ועוד כ׳ שם נתום׳ ספילו בהותרת בפירוש טמאה אני ראסורה נימא עיבו׳. וזל זנן מוכת מהמי דזה בורר דמ״ס לרידי חואף ברנימ6 נתנה באחר :ועיכ כל םעס התם הוי כרבנים לדבר רמ־ימן שהלוה בריבית ולח לדידו׳ עכ״ל: ואף דחית לה כמונה ונתחנוהה חיב בכלל עיר שכנםו׳ והנה לשועת רח״ח הג״ל קשה ני מה זהו הוכחה
כרכום כנ״ל הפיה מהימנה ודוק ולדינם נ״ע מז׳ב דלמח נם התם כ״ר נחרגופא דהרי
התם לא הסהידו יותר רק העוה ומוד אתר׳: ה״כי״ל
אף שהלוה המר שהלו׳ לי בריבית קלולה, לה כפסל הלו׳

סי׳ייט

בזה ע׳י ערותו כי אמרינין פ״ר מהמלו׳ נפתל כי הלו׳
ברינת זהלו׳ העד חבל שתרינין שהלו׳ רק חנק ריבת
ע״כ המכוה נפסל ולה הלוב חמ״כ כראה ממוס׳ רב״ל

כו ינואר יסוב רעת הרםב״א בפלגינין צף הלו׳ כפסל נחנק רינת. והנה הרםנ״ח הגוכ הקםה ריבורא ניר דיבור אשר הגאה״ג לדבריו מהא דז״ב מהא דהמר לדידי הוזכן נרציתה הי נעהמ׳מ שות נדע ביהורה הקשה עליו םצקונין לדידי ליכא עדות כלל וחפ׳ה פ״ד ונדחק למסלו ולפענ״ר נ״ל להנן בעדו וקושי׳ על רמ״ח ככ׳ל קשה חם ביאה דס״ל כשיטת רמ״מ לק״מ קושי חו״מ סי׳ כ׳ר ונהל׳ ריצת ꞏ גם ניהור הרשצ׳מ דהתם אל לישנק תיבת לדידי רק אמרינין הנודע ביהודה ב'ס דסנהדרי; דף ט׳ ראתד פ״ד דלדידו׳ הלו׳ ובחנק ויבת לכן משמעות בעום׳

ד׳ יוסף רסע הוֹח ונפענ״ר קשה עליו יח'

אהע קורש

אבל לשיעת כמ״ש זכגי דס׳ל נאנק רינת אינו חהאי ולה לבטל עדות כיון דחי אפסר לתיפלֹג דיבורו "נתם: הלו׳ רק המלו׳ פפיד קמו דברי נודהי גם על עלמו בא להעד ולש סברת ש״מ נֹכמובת הרשב׳ח בהומר חניזניתי עם סשמך לח פ״ר י דכי םבקינין
חכיזניתי לח בשהר רובם ערות והחי לדידי אוזפן

נסוֹגי עדים שתמרו שכ׳ דעל עלמו אינו כהמן ופל
כייט ממוך שכוש קרוב משר חלל עלמו מסתמא פף
ברבותת שהני דהתם א״ל לשבק לדידי רק הע׳ר לנחר שחומר נפירום על עלמו מ״מ חיןכוונמו להעד על עלמו לדידו׳ הפוי ונחנק רינת והסולק קושי׳ הגחהיג בל וק מסתמא עיקר כוונתו על הרחוק ולכן פ״ר עכ״ל לשיטת הני והרח״ח ורוק ולכן היכי שמתמיל אני זניתי עם אשתך דחיא למפלג
עוד עען ננ׳נ ע הרשנמ הבלחל של וקנה. דיבורו לדעת הרשב״ל נ״כ אין חנו אומרים מתוך שאיכו למר העיון והשקידה רבה שוגעתי סמר יגיעה נחמן על עלמו אינו בהמן על מנירו הלח הדרבה ממון יגעקי ומלחמי שסברת הרשנ״ה ורבריו מפורסי׳ בגמרא
בפלוגתא דחמורשי נגיטין ד״מ כו׳ חנעי׳ להו כל נכסו

שכחחן על הבירו נחמן נמי על עלמו כו׳ והבל סברלו

מהו רשל כו׳ כל נכסי׳ מר דיבורא הוש כו׳ פלונתה

זו מוכרתת חלינה דר׳ יוסף דקשה על ר׳ יוסף דקשמר

רחביי זרנה רבא סבר פיר וחניי סבר ממוך שלה קנה

רשע הוא ומשמע דפסול אף לעדות חמלת וזהו מימה גרולה איך יהו׳ חרם נחתן על עלמו ח״ו טעמו׳ דר׳ יוסףי נכסים כח קנה עלמו ולנה זהו מפורם׳ רחניי. ורבֵח

הלכמא כרבא לבר מיע״ל קג׳כ וכפ׳ הרמנ״ס זל מכל׳

רחף כשמעיר על עלמו למול חיטו נחמן לעסות עלמו

עברים נִהדי׳ חכמה אפילו בחד רובוֹך פיד וכיכ הרחים

רשע חבל באמעיר עלעלמו ועל מבידו מתוך סבאתן

על מנירו נחמן נמיםב עלמו לעשות עלמו רםע משום תנו
שם עכיל ומששק בתימא על הרםב״ח מתוקף קוסי׳ זאת
י לפִמ׳ם

ולפענ״ד חיןֹ מזה חפיסה על ההשנֵ׳ח

כשיטת רשו זתום׳ בהשתו ולרי׳ דלחס״ל פלגינין דיבורמ
וכוחנחמן וז״ל רםע ופסול לערות הטעסמה חל משת
לקרןנכי׳ הקדום קושי׳ הנאון כיצ םהקםה דזע ער ומד״ר יוסף נשמע לרבם רס״ל פ״ר מ״מ היכידאי
על הרשצ״מ מפו׳ המשניות על הרמנ״ס וס״ל להרמנ׳ם אפםולמפלג ריבודי׳ כנון שחומר אני זניתי עם אםמךלסבר׳ נאנח במודית שזיבתה ברצון שהפסידה כמונה ומותרת הרשב״מ אז מחמינים כו גם כליו מטעם מנו אלא שעדות ננעלה. הרו חף דמתירין שותה לבעלה ח״כ בטלה דַנורה פסול מטעם רשע עכ״ל הגאון הג״ל
מזינחה ואפיה הפסידה כמונה מטלם פ׳ר ● וסבתו היוצא מדבריו שכוונות ר׳יוסף שמאמנים לושהוש ע׳נ לפמ״ם מוס׳ בעדים שחמרו חנוכים היינוֹ מחמת רשע ופסול לכל עדות ואף שאמר שמםו׳ עֵלמו ממון מש׳ה לח פלגינין דיבורה ונימא הבוסים הי׳ ולה וסע שלניהכח כיון דס׳ללא פ״ר לכן אמרינן ממוך שנממן

מחמת ממון משום הד״מ ח״ל קיום זלח פלנונין למפסל על אבירו כחתן נמי על עלמו. לכן נאמן על הכל גם על

ולשיטת הר׳ן סוף נדריל דר״ל למסנה אמרונה

עלמוֹ לעסות עלמו רשע: רקעדומו לח מהני מטעם רםע
יע״ש .ודפ״חג חן וםפתים יםק בהםכל ודעת ומנונה.

מש׳ה לח מהימכח לומר טמאה חני משו אבל לפענ׳ד שריתי בה נרגא וקשה טובח מיבמות רחפקפינהוֹ רנון לקדושין חלכ יל לדעח הרםנ׳מ
להיפוך כמו שכ׳ מוס׳ לרצח דכ״ר חבל למפסל שטרה

רף דיה דמקשה בש׳ם לימא ר״י דחמר כר״י חמר
לך שחני חשה דאקילו רבנן גנה שוב מקשה הש'ם
לח פ״ר טיון מד״ת ח״כ קיום הנ׳ חמרינין אכן להיפוך מהא דנזלן דהירייתח דפסול להעד יעיש

hף לשיעת רשביח דלח פ׳ר בחד דיבור נִיון דבתם ולפ'ר הגחה״ג הנ״ל קשה מה מקפה הש״ם מנזלן
לשיטת בר״ן מד״ש מימנא שיכ לענין בהפסידה כמונה רהזרייתה דפסול להער דכמח בנזלן הטעם ציר כדי לחוקמיֹ חד׳ה יע״ש מ׳ז נחריכות: ותמצית משום דחמריכין שקודי מפקר ואינו כחתן חלל בעדות דברי דלעולם אזלינין יותר בתו דון סורל לוכי לאפסר הזה בהומר הדנתיו חף לר״י ממיג מהימן דשי -נימה לחוקתי חר׳מ מוקמינין חלכ חים לרמות דשי׳ הכל א״ח משול עלמו רשע ש״כ מרומן על נעלה שנהרג פהרי התם בעצר שכ׳ לו כל זנכי התם מד״ת חלג קיום זחי משום דנאמן על׳ נפלה שנהרג מהמנינין לי׳ נמי ומהימןֹ אכולה מלתש עליוֹ זעל הנכסים ווק הנכסים של מלתו מטתם מנו דנאמן עב מנירו נשמן כמי על זש קזה מדרבנן דאלטרכו׳ קיום כדחתרינין בשים ב עלמו וכמו שממליט הגאה״ג בדברי ר׳ זוסף כנ״ל הרי מידי דרוי שקיום שטחת זכלמה חבל על עכתו מזֹקתיניןֹ ע״כ כ״ל םמשמינים לו- גוף הצנון שנהרג וחם כן חר״ת ותהיתן לכן שפיך פיר נחל דיבוד וכה״ לחוקמל דקוימינין שנהרגי הרו השתו מותרת להגםח בחלמא נפצוני למלתה, דחוריימם ולפעג׳ו כיה סברם זכה וצרורה זלקמ רבעני זיל שפיר כחיש הגשכ״נ דהחם אף דמהומלינין לי׳ על עוף הענין שפלוטי רובע בכ״ז כיון שנאמין עור לעסות
עכמוֹ דםע מלת התורה פסלו לעדות מטעם רשם וכמו
בלומר הני זניתי עם הסמך אף דלח פלגינין שמלונו בשים פ׳ חִי שמת לענין, קרוב חטו משה ומהרן

רובור אית לן למיפקט להחי ניסח כיון דלם פלנינין מְאוס דלח מהימנו אלא גז׳ה הוס הגיזל ברםע אף
דיבנדח ה״כ נימא כיון שנחמן על אבירו נחמן כמו על
עלמוֹ כמ״ם רשיי ותום לעזין קרוב אכל אשתו לח המרינן

ערותו שמת מגוף בענין בכו עיכ רחע לא גמרינין
ערוחוֹ : והשח״כ בעדות אשה הלא אנו מששמין רק
ובכנין חרם קרוב מע ממונו לש המרינין כ׳ כיון דמהימן
קהרו

אבני איד.ע סי׳ יט קודש כב
אהרי עיפז פכו״כ ממל״ת וענל וספחה וחשה בחתנים ה״נ ו״ל לענין עדות שנטלכ. מקצתה נהו דתד׳ת"נטולה על עדות חסה וער מפ״ע כרי דלה נעינין עדות המועיל כולה אבל בעדות אשה י״ל דלח נטלה כולת וחש חותר מגז״ה ח״כ כיון שהקילו בערות חשה אס נתברר לנו על חמיו או קרונו הרגו לפלוני ז״לדמבני חף שבטל עדוֹמו כנעל שבערר מן המולם יכו׳ נכיוה חובן אשתו מומרת על חמיו י לה חמריגין בזה עדות שנטלה מקלת בטלה לכן כחך ע״פ ערותו של הותו רשע חף דנפק כדות מפי כולה. אדרבנן כנלכעג״ר ולע״ג ברינה ודוק סיטב ב
רשע אס גוף הנידון יהי׳ אתיתי מכראוי להתיר אשתו
אף עפ ושע ומה אקשה הש״ס מגזלן דהירייתא הע״כ
נלפתנ׳ר דלר׳ וסף לא מהימן כלל לח על עלמו ולח
על מנירו ושפיר מקשה השים מגולן רחורייתא דלה מהיהן
ה״ג למ ליהמן ורוק היטב *

סי׳ כ.

ולִפמ״ש נלפענ׳ד לפקפק נמי על מ״ם הגאהינ הגל
ש6 לשיטת הרעב׳ר הונא נהרא״ש ספ״ק בו יבושר פלפול בשמעתין סימנים
רתכות שלי הא והתרינין פלגינין דיבורא ולח המרינין

ראוריותא ויסוב עב קושי׳ פ״י

ערות שנטלה הקלתה נטכה כולה הייכו משום םהנטל

בשתעחין משחרסתט נחנסתי.' ופלפול

דנר בעבו לגבי׳ ענתו כ״ש סם עדות כב דנימא ערות

נמום׳ כתונת דפ״ה נד׳ה ומור הא קת

שנטלה תקנתה נטלה כולה וכמו דאמרן בוכות רף ו׳

יהיצ סימנש ופכפול ע״ר נודע ביהורח

בהקיימי רבר הכתוב מדבר ולכן בסחר קרוצים לח המרינין

סי׳ מ״ג י

פ'ר "וכ׳ הגאהיג הג״כ וזיל סם דפ״ג ע״נ בר״ה מסתעף
לן דין חדש דמי שחתר מהוא נעלמו זנה כו׳ פלנינין נשות נורע ביהודה סי׳ מ״ג הונא דברי הרב ריבורו׳ כו׳ חבל חס מעיר על קרובו על חמיו הו בניו הגרול מוהר׳י זל שר״ל נחמד שנפל זֹמִים או יתר קרוני׳ פוליב שזנו עם חפת פלוני לח פלגינין םחל״כ וחמ״כ עלה המדמן המים והנירו בסימנים או דיבורא והעל עדות שנטלה מקשתה נעלם כולה לםיטת בטביעת עין בבגרים שהוא זה ור״ל והוי ספק מפיקת הרחב״ד ול שהי שיטה כיותר מחוורת נשים לפשנ׳ד ספק שתה זכו הנטבע וחנ״ל שחולים הי׳ זחין החים וכן ההי דהרנתיו שמשיהין הזמו היינו דוקח כשמעיל הנטבע לפנינו אכפי אפילו לח כמלה כלל כיון םנפל על עלמו פהוח בעלהו הרגו פ״ר חבל חם חומר אמי למשהנ״ם שאח חכמי מת .ובםלמה נוי שנטבע נמים או קרוני הרנו לפבוני הין 'משישין על פיו כנ״ל נכון זאסר כמכ ימים עלה ח׳ מהמים מת והין לי׳ ככרה לח וברוך עכ״ל הגאה״ג הנ״ל י נעלמו ולה בבגדים לה מהני ספק ספיקה זו דנימא ולפעניד מאי דפשיטא לי׳ להגאה״ג נדעם הרחנ׳ר רצתה זכו שנטבע וחת״ל חמר הוחדלמח הכמי מת כו׳ כ״ע טובח על תוף דבריו ונלתענ״ד חף משום רנוה אלינין בתר רובא רעלתה ואיך מאמר ספק
לשיטת הרחצ׳ד רס״ל בחומר קרונו זנה עם השת. פלוני דלמה זהו שנטבע הא אררבח חיבו זה רק אמר מרובם " דעלמה רכל דפרים הרובא פרים חבל הכח שמכיר הנגדים

אמרינין עדות שבטלה מקצתה נטלה כולה וכח פ״ר
בכיו ו״כ סם סומר אמי או קרוני הרגו, לפלוני י״ל חלה רמוששין לשחלה ה״כ אין להסתפק רק נין הםותל דמשיחין ע״פ להנשהל ל״ם רובחדעלתש עג״ד הרב השוחל:
דהא נימנוק שם הקשכ הש״ם לו׳י דס״ל לח פלגיניו ו״ב הגאה״ג הנ״לעל דבריו שם וז׳ל ולח הלסמו בדבר
ריבורח רה״ל רשע חתלי להמר תיגםה ומשני זה טעם כעיקר ומה פייך כחן רובט׳ דעלמא והטו

נערות חשה הקילו ורק מקשה הש״ם מגזן ראווייתה זהו הנטבע היטו מרונה דעלמא זלמה ניוח שהוש למר רפסול להער זע״ש וח'כ יל חף הא דעדות שבטלה ולה הוא ועוד לדבריו לתה כחן אין הספק רק על פתים מקצתה נהי רמדחורייתא נכלה כולה מ״מ ז״ל הלח השואל יכול להיות מרובא דעלמה ואמרינן ג׳כ בל דהדרבנן מבני בערות חשה ולח המרינין בעדות הזה דפרים ומרוצה פרים ורובה רעלתה שהל הנגדים

פרות שנטלה מקכת נטלה כולה שהרי לסיטת הפוסקי׳ כל זה ע׳כ.
רע״ח בעדות חשה בה ההני מרית חלא מדרבנן וער ולפענ׳ד יף סחבי כדחי להכרים לדינא בפרגו
הפ״ע בודחי חיכו מועיל מד״מ זמהני תררבנן הרי דלם במיצמח שעתר ומקר רבינו הגחק״נ
לזלו רבנן צעדות חשה להעתקדנקח עדות המועיל חד׳מ
ה׳ני״ל בענין ערות שבטלל תןללתה לח העמילו דבריהם

נמהמ׳משו'מ כודע ניכודח כי הוא הגבור בתורהורב חיל.
מכראזי כלית להני כללי רכייל. סבל כבר הקרמתי בהקדמה

כל דית ꞏומשי שכח רמותרת נהכשח עיפ ערות הקרוצ כי כל דברי רק לפ לּול זחידוד בהמדו להמוני ולפרוקי לה למעיר שתת נעלה אף שתד״ת הוא קרוב הפסול ולח לריגש ככל . ונפ נו בכל השו׳ת השר ולחתי לפלפל עם
לעדות חפה רבנן הימעיכו לעדותו ומים כםחשיר כי הגחה״ג הנ״ל בטלו דברי
אחיוֹ או קרובוֹ הרנו לפנוני ולהה זגרע עדות שנטלה ונלפעד להכדים במדא כרפת הגחה״ג ובאידך
תקלתה רמדית נטנה כולה מערות משה ועבר ופכו כמנות הדַנ הסוחל הגל זכ, דהנה קזה
ושפמה דלח מהני הד׳מ ותדרבנןנהני סהדותייהל־צי על הקום׳ פ׳ הכותב בעונדם רשב מרגניתם וכבא דכספה

סכ׳

●אהע אבני .. כ. קולש
שכ׳ תוסִ׳ נדִ׳ה ועורהש קח יבונ מימעא הקשו משי מכגי כלום הוש הע׳מ ח״כ עדיפא סימני׳ להגאים ע״ש ס׳כ סימנא נטען להם לקוח ותי׳ רהבך תרי טעמא אין מועילון
ונכ״ו ע״ש וסיומו ברנריכם זל ורשב״ש זל מי׳ מדש דלת

י״ל דקרח דסימני׳ אתש אף חם ע״א יכתים הטוען
בנרי מל חִצידה שהיש שלו א׳כ מטעם נרי ושמא שפיכ
ָתוך וַלִיכְה להיחס דכחִהַ רְרִני חיִחשח נוכהז ועור לְדלמה
היביש שחרינא שעי ליכה למיחס דכה קח ייב סִימנמ

משגחינוחעל הע׳ש להכמישו אבל מטעם סימני׳ הכמסה

רע׳ח לשו כלום הוש ויהבינן לנעל הסיתגין וחולם עדיין

למי׳ הרשנ״ם ולמי׳ קמח דנתי׳ רששון מיישינין דלתם

ל6 ברירה לי מלמה אם גם ננה״ג להני ע׳ח להכתים

ליקומי שייכ כי נמתנה ניתנו להם ולתי׳ רשניח ליתומי׳

הברי שי'ל חף לפתים נס׳ הפלאה הוינו בוכי דמוקת

נודהר לה הוי כיון דבש אמיד ע״ש העולה לרשב׳מ

ממון אסיים לע״ם משה״כ המוליה אבודה לא מוקרי

נומומו׳ בודחי לית להו מולקח בהני מילי כלל ורק הספק

מוחזק ח״כ ליל קרח רסימנין ובגוף הדין שהעלה נם׳
הפלאה הנ״ל עיין נמו״מ סי׳ קר׳ז סעי״ד ובסמ״ע סע״ק
דכמה לרני תיאשה שייכי או לאיכים אמרינא ולפ״ח ק׳ ח״נוְנס׳ך. סע׳ק סד נילהפ׳ך נתו׳מ ם׳צ׳א:סע׳ק ו״נ שצדענמתו פועלים והפ״י מתון קושי׳ הנ׳ש ותמצית דבדיו למ״ד־צרו
המנונר: נוטל בלה בנומה מטעם נרי ושמח ברי עדיף
ואף ק״ל ברי ואתא למו.ברי עדיף היינו שלא להוציא

ושאח נרי עדיף טעמו משום חזקה איח תונע

אח״כ ים לו עליו וזה לסבחבירה אשום דמורי המירה
מיד המוסזק חבל הכה לה הני מותזק רמוף סוף כמי קברתי לח מידי ממר כדאי׳ נפ׳ק דג׳מ לכן. לס משמע המונש מיפוק מרשותי׳ מ״ש ולפ״ז ק׳ ח״כ לשיטת הרשנ׳מ
ב״ל סימנה כעל ת״ל מטעם דלא המוד לח שייכי לימתי

לו׳ דלהוי גזלן בהכי. סף חם משקר עכ׳די

מִירו וש״כ טמא נרי ושתה ברי עדיף ולא נימוס לדלמא

ולפענ׳ד ונרי תמוהים הלמרולו הכמי קבה ל״כ
במתור סימני מוכף ה״ל מטעם ברי ושמה
שלתר הני כיון דכח הויֹ חפזקי ממונחַ תִיתווִ גופיוהא מהדרינן לי׳ ההתור וכח ניחום לשחבה והשואל אבד האוכף דצוורסי לית להו מידי בהאי מפלה ..

ונ״ל נתרן דחבה הפ״י נסוט׳ רמשחרסתט כאנסמ׳

והמהור כיון שהוש עוען נרי ממח ברי ושמא. נרי עדיף
וחמזוקי שיבשי נגזלכה לא ממזקינין והכא ל״ם מורי
הקשה למ׳ר ברו ושחה צרי עריף ל״ל קרח התירה ושמר מברש כו׳ ז״א. דהח. בתרד ובמעל רוצה לכימניס מ״ל מטעם נרי ושמא מסדרינין לי׳ נט״ע לגזול לֹהשוחל וב״ק דב״מ שפיר אמרינן נגד המוליה חנידה וקשייתו עלותה חף כי לכחורה י״ל לכ״מ דחמרינין ב׳ת סייך מורי התירה שהמוליש לאו מידי מסר בי׳ מכיסו דד״מ ע״ש סימטן ומיתבין יניח ח׳כ חי מטעם נרי משש׳כ הכא חם המשהכ ההוכף יודע תו השוהל ומהפוהל וסחש הלח קוכי ששניהם מונעים המליחה מכמולח חבידה. נחבר המתור נהדו׳ רשם הוא ורותק לומר דכמש שטע

כ״ח חותר שלי הוא הוי המדיגין ינימ ולהבי חמא קרח רהשוחל ו׳ מייהם הו שנשכת מהתו מי הוא השואל א״ר דמיתני׳ לימן לזה שיודע הסיתני׳ ולת לאידך דכה ידע הוא עכו׳ם לכן תירן זה חיבו מספיק כסימנים אף שטועןג׳כ ברי אבל ז׳ח רחבתי ח״ל קרא.
להכי דהא ממילא ידמינן כמימן בזה דיהיב סימכא מטעם

ואין לכו שיור לתרן קושי׳ הפ׳י הג״ל רק ת״ם הכ'י
שם וזקו דמשיה לח מהני נחנידה נרי ושמה

ברי ושמח ולא כאידך אף שטעןנמי ברידכיון דלח ירע דהמוליה מליהה מלי לומר כחו ממנו נפל אלא מרונה הסימני׳ היתרע נרי דידו׳ ולהסי דודע סימני׳ נרי דידי׳ רענעח והא דאין הולכין בממון חהר רוב הינו להולוח

הלימא וממילה לרידו׳ יהביניןלי׳ ול״כ קרח להכי א״כ מיד המומזק משא׳כ הש דלא הומזק ע״ם עכ״ר
קושי׳ הפ״י נמ׳ע

ולבחורה ענה בלני למרך קושי׳ הפ״י עפ״י מים

ולפין הש להעלית דברי רשג״ח הנ״ל וי׳ל מש״ה
בעינן ברבי מישםה סימנה ולא תהגי נרי וסתת
נספר הפלאה נס.גי׳ רסטראי כמונה

דפ׳ה שכ׳ שם וז׳ל ותו דקשה לדעת הפוסקים נחו״ת

רנימה הוש שהפקירו משום דאמרינן מרובא רעלתה

סו׳ נ׳מ דח׳י כטומן סטרחי חלא כםמכמים הבלית שנתן

הפקיד אכלו משה׳כ במבוני על פנקסו ספיר המריכן נרי

לו לפס הלוואב חסרת ח״כ חעין גם עתה נגד השלית

ושתש נרי עריף רהתם נ״ם רובא דעלמה דשין הספק

ומה פשע הא הו׳ יכול לטעון להד״ת והיל ח״י אם

רק נין הפועלים למבוני ובזה ש״ם נמי מ״ם הש״ך סי׳

פרעתי]ור״ל חף שהשליח קיבל הםט׳מ תיר המלות

רצית בימומי׳ שמודים שהכלים הללו פקרון נינהו ולא

אכתי כו׳ האלוה מונע להלוה והלוה בודחי לפ״ת הסיבו

ידמי מי הוא המפקיר חסינה ח׳ ונותן סימן מובהק

פיי שט פרע לך השלית א״ל ה״ל היו חם פרעת(. וב״ל

בותנין לו וקשה ל״ל סימן מובהק ת״ל מטעם ברי ושמח

כנ׳ל וא״כ ו״ל אף דק״ל א״י אם פרעתי מייב מ״מ כסים

כיון. רנודאי כ״ש לימומי׳ מידו ואין כהן מזקה דמאונא חבל לפמיש ח״ם מנס התם רובא רעלתש מתכגד כזה ע״ח מסיימ שמעיד שפרע חלטרפים נרי דע׳מ לסוקת ממון ופטר לסלם עכ״ל י

מטומן ברי ולפיו דסלקשלן שפיר מו׳ הפ׳י בזה דמש״ה

היוצא מרצריו נא׳י חס פרעתי פוטר ע״ח המסייל

לים ברי ממח נחבידה כיון דאזלינין נמר רובא רעלמש

בהנתנם והא למ״ר ברי ושמה ברי עדיף

א״כ מוכח כדעת הגמון ג״ב הכ״ל היכי שהספק רק בין

לח חלים א׳י אם הלוותני מח״י חם פרעתי למייב לכ״ם

השואל להנשאל שייך רובה דעלמא על השואל רסל״כ סכתי

ופ׳הפוטר מ׳ח והנה ננ״מ שמריבן סיתני׳ וע״ס לאו

קסה ל״ל ממור בסימני אוכן מ״ל דלא ביתוש לשאלף מטעם נרי ושמס ואי משום רובא דעלמש ז״ח דהה כיון
דכנר

אבני סי׳ כ: קודש כג
דבבר אית לן קרא דמימני׳ מהני א״כ המוכף בורסי נשנע מויב לסלם וא״כ נמשנון שהלוה טומן עליו בבירור שכו ואין לנו משם רק על הממוכ דניסום לשהלה ומהחוחל אמה. מייב לי והמלוכ. א׳י הנן המרינן הלו כו׳ המלוה פנר ש'כ כל המשם אינו רק בין השואל למשאל וחם כופר בבורור הא הי׳ ממויב בנועה חבל עכשוו אף סטוען נים בהשואל רונה רעלתח ל״ל קרח חמור נסימני׳ מוכף חיי ולא הוי דנר שבמידה. כו׳ מ״מ נזה. עג״פ. חייב : דת׳ל מטעם ברי ושמח ל״ח דלמח ההחוחל מבר כיון
רכס ני׳ רובה דעלמא חע׳כ שגם על השואל בכלל רובה

חטכם נרי ושמח ברי עדיף לכ״ע עכ׳ל הרי עולה. מדבריו
רהיכי ששייך שבועה חף דבאמת ליכח.מיוב םנועה רלה.
דעלמש כדעת הגאון נ׳ב אבל מ״ם הגאון חטו זהנמנע הוי דבר שנמדה, מ״מ נוה עכ״פ לכ״ע. מייב מעעס.נרי שיכו מרובה דעלמא ולמה נימא שהוא חמר ולח הוא ושמח ביון שטענת המונע משונה וככ הגחון פ״י נסונו׳ עכ״ל הם כדבריו ס׳כ גם המם בחבידה נימא ג׳כ שהטוען רםחלה ושכורה לפרם דברי רש׳י נממני׳ שכ׳ העעם בדי על הנידה הוא נמי הוי מרובא דעלמה כמו ממר

וא'כ ק׳הפ׳י בת״מ צ״ל קרח לסיתנין הע״כ דלגני׳

משום נרי ושתה ובש׳ם המרינין מסוב. מששיכת וכ׳
לתרן קושי׳ המוס׳ שם בזה הסברס דבכה״ג הף להאן
הנוכמישאנו דבין עליו לנד הוא אינו מרובא דמלמס
סלל לגבו׳ השואל דליתם קמן שייך כו׳ שפיר רובא רמלמח

דלא המרינן משחיכ״ת מ״מ דחיכה הקלת הדהה ועל
השאר ה׳י התרינן לכ״מ ברי ושמח נוי עדיף ולפצנ״ר
ועמ׳ם נסמוך ועדיין שיןהענין הנ׳ל מוכרתת ורוק סברא גדולה הי׳ ומוקף למנרא. זו לפע״ר נמום׳ פ׳ק רנ״מ בר׳ה הצד השוה שבהן שע׳ו טענה וכפירה הן לאין
וממלית דברי המוס׳ ם דבמודה במקכת הטענה חשובה

כיון דשית לי׳ גבי׳ מקלת משחיכ בכופר הכל דטעכתו
ס" בא כמאן ידליתי ע׳ם ולפ׳ו הסברס פסוטה לומר כן לש׳ר
בדי ושתה להו ברי עדי עדיף היינו היכא די״ל שהתניצה

בו יצוהר פלפול בשתעתין סימני׳ רמו׳ כולה שקר כגון שטוען פל הכל ה״י חבל היכא דמזינן יסוב לקושי׳ הגחה״נ נ׳נן על המ״מ רהית לי׳ תקלת טענתי׳ משונה וההיכי מיתי׳ לאפושי
מי׳ זז סע״ק ך״ד דר״ל למאי דק״ל סימנין נפלוגתי׳ בין המ״ד דמ״ל ברי עדיף ולמ״ר לסו ברו עדיף
ררבנן מנישיכין לסאלה אף בדגרים דלא

אם הסברא בוחנת למצק בכה׳ג ולפ׳ו ק׳ משי מקשה
מושלו חיכפי- השים ממור בסימני אוכף היכי מהדרינן ביתוש לשהלה
ה״כ נימא כיון שהמוכף נוובסי סלו דיבב סימנא: והוח:

נשות נ׳נ הבל סי׳ ל׳ב הקשה על המ״מ בחה״מ

תונעגם החמור נימא בזה לכ״ע ברי ושמה ברי פדיף

סי׳ ו׳ז ספי׳ ךד דס״ל למאי רק״ל סימנין

רה״נ טענתו. משונה וש״כ חף דל״ש כחן מששיל״ת דליכה

דרצנן מיישינן למהלה אף בדברי׳ דלא מושלי היבשי והקם׳

לדמומו לממשין ידענה כו׳ דה״ל הילך ילש ב״ל למידע

הנאון הנ״ל לדבריו ח״כ מה משגי הש״ם ב״מ דך'ז םרלה

.. מ״ת מטעם נרי ושמח יזכה בדין

הש׳ם להוכימ מחמורנסימני אוכף דסיתני׳ דשוריימה

ועז המינא למרץ דהנה לעיל הבאתי קושי׳ פ׳י שהקם׳

ודמה השים בעדי שוכף הא חכמי מוכת סימני׳ דהו׳

ל״ל קרש דסימנין מ״ל ברי וסמא ולכחודה הג״מ

רחל״כ ק׳ נימוס לשחלה ושו דלם מוסלי הא אי סימנין

נסנוהם טוענים נרי כמים למיל חכתי כתבתי רז׳מ דל״ל

ררננן בהנינמי מייסינן לשחלה ע״כ תמיהתו מל המ״מ

קְכִחַלהכי רפשיטח היכי ששנים מונעים המעיאה וא׳

נֶתמיַ׳ או עלומה לכל כמעיין

,נודע סימנים והשני ח׳י חף חלו לא הי׳ הקרה דסימני׳

ונלפענ׳ד לתרן ע׳ד פלפול דלכאורה ים להקםו׳

לב: כסברא הוי יקנינן לזה סחומר סימני' מְטעם נרי

. מק מקזק העים בב״ת וניצמנת ממור

מחגלם להשט שח׳י סימנים חסום דחיתדע נרי רידו"

נסומני סוכף היכי מהדרינן ביתוש לשהלה דאח בכל״ג

נמֵחי כח״י סכימכין' ולפ׳(יל דהכי חזלי. קושי׳ הש׳ם.

נרסה לכחברה דלכ״ע המריכן בו׳ נרי ושתה נרו עדיף

סמוב נסיחָנִי אוכף היכי מהדרינן ניחום לםחלֹה ר״ל

בפתים שני עמודי עולם ה׳ה הנאון נעהמ״מ סורי׳ ומימי׳

רהח תסתע רלעולס תהברִינן ממור בסימני מוגף אף

והנשוןֹ פ׳י סביהם לרנר א׳ במכונו בהחי סנרחַ הקו״מ

חס סע עומד לנגדו וטען נרי על המתור סכוח שלי

נסי׳ ע׳נ סע׳ק ו׳ה לפוש דעת הרח׳ם זהח דק׳ל חס

ני חני כייתי השואל המוכף וח״ו סימני אוכף חפ״ה

מזוה מונע למלוה בהמרו סלע הלוותני עליו ביהו׳

מהדרינן לנעל היודע סימני סוכף ע״ז מקשה שפיר נימוס

שוה והלה שומרמי כמה כו׳ םוה יותר הה״ל מםסי״ל

לשאלה ואי מסוס שבמל אוכף טמון צרי גס על המתור

משלס והקשה הרחים ע׳! הס לח הוי דבר הודאתו בדבר

שִיִכו זיָכֶה מטָמס נרי ושמח רגֶס מנירו טוען. צרי על

סבתדת כו׳ יכוונת הרשים במרוצו בלתי מובנים כמ״ם

המתור והכח ליכא למימר דברי דסוחל איתרת כיון סהי;

הש'ך פס לכן ניחר או״מ כוונתו כך הוא רודחי נמַלמֵס

הסיתנין ז׳א דהא בש״כ ב״מ מצואה כמה פעמים דלהשואל

סיל לַנ׳ה נרי עריף דק ר׳נ ס״ל המתע׳ה וה״ח כסחין

יתן חורמי׳. במידע הסימנין ולח איתרע ברי דידו׳ בהאי

עסק מנועה פנל כשים עסק םבועה שהמורה משמה

מה׳י הסימנין הוכף ולק״מ קושי׳ הנ״ל ושפיר מקשה

לעמנות התונב וכטיל שבומה מל הבאבע ס״ב חם ל6.

קח׳ם ממור נסימני. הוכף כוכי מהדרינן בכמ״ג גס מנירו מכסיו בברי וטוען פל הממיר ברי שהוא בלי.

אבני א׳הע סי׳ כ קודש
ואתה משחיל על האוכף ודוק זה ומטעם זה ג׳כ לספק ויבם לה דמי רהתס הרי ודאי

אכל אי קשי׳ הא קשי׳ הכמי משי הקפה הלים כולנו עדים ולהיבס פלגה בודשי לכן מיקרי מומזק
ממור בסימני אוכף היכי מבדריכן ניחום לשהלה השח״כ כמ הסיהכיה לה אליתו לשווו׳ מומזק נם על
רהא מום׳ הקשה נפ״ק נח׳ הומר כולר. סלי והשני החמר ושפיר מקשה הש״ם ממור נסיהני הוכף כוכי מלי שלי לרונו כמו נסתק ויבוס שבהו למלוק בנכסי סבת ההררינן נימוס לשהלה כי לס דמי לספק וילס ול״כ מהינס מיקרי מומזק כיון דאית כי׳ מלי בורחי פ״ם ידענה כו׳
ותי׳ הפ׳י דשאנו המס משוש סזה החומר חלי סלי הוי והנה נ״ז אם למשי דסלקה חדעתי׳ דמיירי בסימני
מומזק כמו זה שהומר כולה שלי משה׳כ נספק וילס אוכף שפיר מקשה הא׳ם ביתוש לשחלה מבל
סזה נא ציכם וזה בה צירם הז היצם מקרי מומוק עכ׳ר לפ״מ דמסיק השים ומדחה בעדי אוכף נלא״ה לק״מ פ׳י וחו״ת נכי׳ קי״נ סע״ד כ׳ לדיןנ׳ נע״מ וח׳ מהם ביתוש לשהלה דכיון דהיכה עדים על האוכף אז םפיב מוקדם לשניהם ל כתב דחקני שהביה המתבר שם ריבו עולה כמו נספק ויבם ולמשי דקי״ל סי׳ קי״ב כנ״צ שחם מין עדים שקנהן מעמידי׳ הנכסים ביר המוקרם ה'נ בעל ההוכף מיקרי מומזק ולה מיישינן לשחלה ולק״מ וכ׳ ההו״מ טעם משום דה״ל כמו ספק ויבם כו׳ רה״ג
הה פלנא ודשי שלו ולכן באידך פלנח אמרינן אין ספק

קושי׳הנאוןנ״נ הג״ל דו״כ כדעת המ׳מ כענין הרוג
הנחלה חף דאית כו׳ סימנים נכלים דלה מושלי שיכשי
תוליה מידי וודהי ונאו״ת סי׳ קיר נשם הש״מ תי׳ על
קושי׳ התום׳ נ״מ הנ״ב וז״ל ועור הא זה דטוען מלי

אפ״ה מיישינן לסהלה הי סימנין דדבנן והא רמסני
בעדי הוכף ולח מרשינן לזהלה כיינו משום שההוכף
שלי יכול לטעון כולה שלי ובשביל סיודה לח יפסיר עכל בודחישנו ע׳פ שני עדים מתילה כ״ח לשהלה על המתור

..

ולפ״ז הא חמור נסומני הוכף סורת הדין לדמותו לספק מסום רשיהו נקרה מומזק גמור ודוק היטב ונכון הוא
וילס כיון שהשוכף בודחי שלו ח״כ הוא נקרה מומוק ע״ר מידור ꞏ
דהכא ל״ם ב׳ טעמים הנ״כ סברת פ׳י לימא הבא דהכא
הוי דותי׳ דספק ויבם שזה נח לידם כג״ל כן הכח לא

הוי שום ח׳ מומזק נהממור וכין ראית לי׳ לבעל ההוכף
אם האוכף וכח טוען גגדו ח״כ גם המתור שייך למוקתו גם
מברת הש״מ ל״ם הכח רביתא כמי כיון שהורה םההוכן

סי׳ כח

לבעל האוכף ולח טען חלא על המתור לנר לה יפסוד
זמ דהה לה הי׳ יכול לטעון על האוכף שהין יודע בו ינואר פלפול בשמעתין סימני׳ ראו׳
סימכי הוכף ה״כ רמי ממס כידון ממור בסימני שוכף .. , לנחר סיטם הרמנ׳ם היס״ל סימנין
לטפק ויבם וח״כ מאי מקשה השים ממור בסימני הוכף רהורייתח והגהה״ג ניב דעתו מסכמק
הוכח מהדרינן ביתוש לשהלה לו יהא שקוםי׳הס״ם לפיעת .הרהצ׳ם דס״ל מימני׳ דאורייתה
כמש״לשקושיתו המסי יהבינן ממור בסימני אוכף לבעל ולכענ׳ד הוכמה דס״ל סימני׳ דרבנן ויסת
האוכף אםח׳מכחיםוג׳כ בנרי דל׳ם נרי זםמה כנ״ל קושי׳ תום׳ יבמות רף קט״ז ע״ב נר״ה
ג״מ נם בזה הדין כותן לחת ההתור ללעל מוכף משום למרמויי: המומי שגם יצחר צמ הסימכין
כפק וילס וכמו דק״ם סי׳ קי׳ב סע״ד וכמ׳ם החוק ככל להוכיח מיד: המומזק גמור וכתף נפ״ת
וג״ל לחלק דל״ר מהור בסימני אוכף לח לכ ירענא בין ס־מטן רחוריתם לררבנן מה סלח הוזכר
רשהרינן ני׳ ברי ושמה ברי עדיף לכ״עֹ גס ל״רלספק בש׳ם נישוב על קושי׳ הרח״ם םם׳
וינכ דהנה נמו״מ סי׳ ע׳ה סע״ה נש׳ך כעֹקייב" ל׳
בשה הרמצ׳ם רס״ל דחם טוען על מקלת אין חטפי בשרת בלש׳ מ׳ד״ב׳ ודל ולא עור הלה לפעג׳ר
ורידי מטפמי והל ע״ח בהטף ועל בתקלת חותר׳ לח תף להפוסקים 'רס״ל סימנין ללו דאורייתא
מטפתי אף שהצ׳ר תמיינון חותו לשכם התקלח םבעיף פוא דק מצר מומרה דרבמ שתלד הדין הו׳ לצו לומל מעיר שמטף מטתם משהיל׳מ צכ״ו ח״כ לשצע על אסחר שכאנעו׳ סימני׳ רהודייתח נפסט שהוא דאוריימת כו׳
רק היטת רצה ה״לכמודה בתקלת כיון שלה נלמויב ע׳פ בלכ תלד הומר השת חיש התמירו עכ״ל וכ'כ בבמח עדום רק מכח משהיל״ת ולפ״ז כמו כן הני רבין דלח הליתו רוכתי וכמה המרובים הסייעים להגאה״ג הג״לבסדעת כח הסימנין מכח שהיל״מ ואפ״ה כסהוי כמודה בתקלת
גמור כהלֹו הי׳ ערים"על המקלת ה״כ בה״סמלים לא וע״ד פלכול גם חב ההיכא לכחורה סויעתח שֶהרמנ״ם הוי כהו עדים דהא בהדו׳ המרינן נגמ׳ סימכין וערים
ינתן ללעל העדים לכן לה הוי כודחי מוֹדה בחקלת וע׳כ רף נ׳מ סותני׳ דהודיימה ונשלמה לשיטת סחר כוסֵקים כה כ׳ האו״ת וכפ׳י נ״ג ידענח ו״גלח ידעלח דאמרינן סף וַס״ל סיתנין לאו רהורייתם ליכה לתקםומו עלייהו ברי ושמח ברי עדיף לכיע הוינו הוכח דנודאי אית לי" מרנא רמסיק סימני׳ דחו׳ אגל לשיטת הרמנ״ס אם גבי׳ מלי כגון שהודה בתלמו או רחיכא עדים על וסצור סימכי" לשו דהו׳ היכה להקשויי עלי׳ ממסקנו׳

קמקלת ולח הליתו כת כסימני" למשבייהו כעדו׳ לעציןרבא דהנה נסו״מ סי׳ ק״ף הובת דעת הרמבים םפוסק מי

אבני איהע סי׳ כח קודש בד

מי םהבר שט׳מ והעדו׳ קיימים יכול לטמון כרעתי מוך הם ישחר השט׳מ תי׳ התוליה בלתי אפשר להמלומ שמנו והשיך שם כתל בדעת הרמצ׳ם רס״ל ביון פהי׳ באפוקי ממונה מהלוה דמלי לטעון כרעתי מו״ז לבן העליתי לו םט״מ ושינו נירו מברע גרם ממלוה ע״פ נערים בכחורה להוכימ דהרמנ׳ם ס״ל סינונין דאוריי׳ כאוקימתה והרחב״ר וש״פ חולקי׳ על הרמב״ם וס״ל דלה נרע ממע״פ ררבה כ״ז דרך פלפול ומידוד .

נערים דכה מלי טמון פרעתי קז״ז ונלפענ״ד פשוט הף אבל נתר העיון הוטב ת״ל נדאה לפעג״ר ראי׳ ככובה להמולקי׳ על הרמצ׳ם וס״ל דח״י לטעון פרפתי מו'ז רס״ל סיהני׳ ררבנן דלל כהגחון כ'נ מכ״ל וקושי׳ אבל נהש כ״ע מודים אם השט״מ ת״י הלוה גופא וטוען הרח״ם הנ״ל ממכריך נלח׳ה שערו משונה לא בנתלו פרעתימו״זוהמורת לי השט׳מ בודהי הלוה ממימן לפענ״ד רהבה יסוד מוסר נע״ר דחי סימני׳ דחו׳ הלא כיון שטרש בידו לראי׳ שפרע והנה הפ׳י הקשה ננ״מ כח הסימני׳ הף להוליה מיד המומזק גמור כגון אם למסקנו׳ רבא סימכי׳ ראו׳ מהקרה וכו׳ עמך כו׳ הש המוליה הנידה יעעון ויהמר שלי הוא הזאת האר מלמתי במיל דמו׳ הש״ם ומוקי לקדה לעדו׳ ותי׳ ע׳ז םעיקר והירך עוען שלי הם והני סימני׳ הית לה בגווה תוליהן הוכמת רבש רסימני׳ דאו׳ משום שלה מלא טעם למקנו׳ תיר המוליה)ובזה ו״ל קושו׳ הפ׳י שהנחתי נבצ׳ הקרו׳

סכמים מ״ט תיקנו ולהני כיתבין הם לח כיהבי מרצו זי׳ל רהילטרך קרח דסימנ׳ לכה״כ. ודוק(כמו שמקשה הש״ם לעיל וטעמא רנימה לי׳ סתר הש״ם וחילי רידו מהמי דיבמות דף קט׳ו בהאי עובדא מהשי דמכריך של שטרו׳ לכןיו׳ מוכרח רבה לחסיקי רשומשמי רא״ל הב כי שומשתי ח״ל םקלימינהו סימני׳ דהו׳ וממילה הקרה ובי׳ עמך מוקי לה בסיהני׳ והא כן וכן הויין ובהבימש רמיא ח״לרירך שקליסינהו ומה פתניה הקרח והו׳ עמך ר״ל היכי רמיזה בהור״י׳ והני המרינה נינהו ומסיק רבא הכח שותםמי מאי סיהכא ע״כ מחצית דברי הפ׳י והלה המה בכמובו׳ בהרחים עים אית כי׳ ודקהמר כן וכן הויין חומר מושנכה איתרמי והנה הליבה דהמת דק״ל מיתבין דרבנן רתק מס הרח״ם עיש ומשמע הם הו׳ סימנין מובהקי׳, כו׳ מהכי אף

להוקמיהחי דמכייך ול״ם המס נימא לי׳ לכן רסק להוכיח מיד המומזק וטומן ברי כי אין לך מוהזק יותר כהוקמי תכריך בלורבא מרבכן ובטביעת עין ע׳ם
ואולם לפענ׳ר ולספור סימנין דרבנן ומטעב רנימה

מהמס וכ״כ מוס׳ שם נד״ה וכן הוויין עיש ובשטה
מקיצלת ב״מ דף ך׳ו כתב על מהדחהרינן נשים סם

לי׳ כמו שרצה הש״ם שם לפרש הטעם סימנין ועדים ינמן לבעל העדים ולא קהמר נש׳מ
והשי דמכריך שמי נמי שפיר לרירן ורק רבא לשיטתו סימכי׳ וסימן מובהקים ינתן לבעל סימן: מובהק חע״כ הו׳ צריך לאסוקי סיתנין דאוריי׳ רלשיטמי׳ ררבח דוקח אי סימני׳ דחו׳ סימן המצעי וסי׳ מובהק שוים וחנים קפה קושי׳ השים מהשי דמכדיך דהא נפמ״ם למול י״כ סי׳ המצעי כסי׳ מובהק ויניח ע׳ש ויומר מזה כתב כמידמכריך נמי שייך נימה לי׳ משום רמיירי מוך זמנו תוס׳ ב׳ת רף ע׳ נבי׳ הניזוזי דיתמי היכי ענרינן. ושייך נימם לי׳ ללוה לאהדורי נכומני׳ כמו בכל סבירת דחמריני׳ נש׳ם שם מבל כלים לה רילמא המח תר״מ׳ דעלמהרשייך נימה לי׳ דהא נמי הם לא ימזירו ללוה. ויהיב סימנה ושקל נהו כ׳ תוס׳ שם לחד מירך דמיירי נסימני׳ השטים הו יכול המלוה לנבוה תליה נערים רהוי בלה עדים פקדון ואף שיכו׳ מלי למטען לקות הוא תו לסיטת המולקי׳ על הדמנ״ם חבל חם השע״מ יהו׳ כיון דכה טען לקות אין לההמינו במגו דלקות משום ניד הלוה נופי׳ הז לה יוכל המלוה לגבות המנו כלום רמשבינן להו כמגו נמקום עדים ע״ם הרי חלים כמ

כמחיל לכן שפיר ניחא לי׳ בלוה בחהדורי נסימני׳ כי הסימנין עד רחשנינן להו כערים כרמות מגו ע׳י ומולומין סבר שימזירס לו חבל לרבא לשיטמי׳ דס״ל פ״ק רב׳צ מיד המותוק דאית לי׳ גם מגו וצף שכ׳ו כ׳ מוס׳ בם" חרם פורע מו״ ש'כ לשיטמי׳ קשה ני׳ ממכריך הו סימני׳ מובהק הא כבר כמבתי לעיל נש"מ דהי סימני׳ דמו׳ דרבנן ה״ט כקושי׳ הפ׳ם דלדידו׳ ליכא למנוי׳ דכימה מי׳ המצעי וסי׳ מובהק שויב הם בכל תוקף ופוזוהלה לי׳ משם מו״ז דהה חף השטר אםיהח מונח ניד המוליה שי׳ דמדה ומשקל ותנין כ׳ בכ״מ עי״נ מכל׳ חנידה אנהו אבידה נמי אין היכולם ביד הבלוה לגבות ממנו כיון הוה דהוויין סימני׳ המצעים רמנעי׳ להש׳ם הי סימני׳ ששין הםע״מ נירו והא ס'כ הדם כורעמוזוהפוסקי׳
רמיל רס׳י לטעון פרעתי הייכו משום דהבן קי״ל ח״מ

רחוריימה הו ררבנן היולה מכנ״ל דשי סימני׳ דהורייתא
הכחלסי׳ המלפי להוליםמיד המוחוק גמור כגון בשומשמי
פורעמוזולכן רק רבא לשיטתי׳ בוה מוכרת לאסוקי ורק הש דלה מהני נשומשי הוינו משוס׳ דק״ל סיתני׳ סימני׳ דֶחורֵייתס משום רצח מלי נמרן קושי׳ הם'ס ררבנן ביבכ׳ז לרינח כ״ע טובה הי מהנו סיתני׳ להוציא מתכריך נמוכן שחר ח״כ לה מלש טעם לתקמ חם מיד המומזק גמור
טווני׳ יסַי׳ מדרנכן משח״כ לדידן א״ם השי דתכריך אף ובדברינו פרפרת נחה לתרן קוםי׳ תוס׳ ביבמות הי סימַנִי׳ דרבנן וצ״ז אם להמולקי׳ על הרמנ׳ם ה שם בר׳כ, אתרמוהו שהקשו מהא דק׳ל ס'ל סימט׳ דרבנן משפ״כ להרחנ׳ם דמ״ל סף לדידן דק״ל בב׳מ רחדה ומנין הוי סימני׳ ועירולם דמק לכל אעיין ח״ח פורעְ קו׳ז אפיה נהי׳ לו שטימ ואבד יכול לטעון עים הבללפע״ד נימס רסוטו׳ רינמות חזלר למחי דקי״ל פרמתי תו׳וסכ חם יסבור סימע׳ לח״ר נםחד עבֹיו סיהנין דרבנן והנה שי סימכי דרבנן קשח קושי' הש״ם ב״מ קושי׳ השים מפכריך דלים נימא לו׳ ומ״ט לתק״ח דלהרמב׳ם מהי טעמה וצריך נתי׳ השים בס משום רנימה לי׳והשי hף קו״ז כה נימס לי׳ לכוק להקרורי בסיטע׳ דהרי סף רמכדיך ג״ז כמ׳ם הרסם הנ״ל רמיידי בלורבא מרבנן ובט״כ

או

אה׳ע אבני סי׳ בא קודש
תו כמו שאבאר נס״ר ויריה איך שיי׳ הין לנו טעם אמר
זולת נימל לי׳ והלח הלי טעמה דנימה לי׳ לים כלל במומוק

סי׳ כ׳ב

נתור וכי נימה לי׳ למוכזק שינוה המר ויקמ מפלו מידו
נסימכי׳ וכפ״ז ל״ק קושי׳ הקוס׳ דהא רק״ל בב״מ דמדה

בו ינואר ישוב קושי׳ הגהון נ׳ב ביבמות

ומנין הוי סימן היינו מדרבנן ומטעם רנימת לי׳ והאי

י

רף קר״ח וכתב מימא רבתה

טעמש כיון דל״ם בשומשמין כלל ממילא קם דינא רעם

וביאור ע״ח נערות חשה אם בהמן תד״מ

מהני בזה סימן וזהו הדרך נכון וברור לכע׳ר לתון

תו רק מדרבנן - וביאור מהגמון נעהמ״מ

קוסי׳ המוס׳.

עלי הרזים בהחזיקה ביש הלחמה מחלוקת

והשתא רשתית להכי הרי הוכחה נכונה דהרמנ׳ם

הרמנ׳ס והראיש וקוםי׳ להנאון הכ״ל

ס״ל סימנין דרבנן דהא הרמנ׳ס פוסק פיג׳ ומקירה חליבה דידן הדיןנותן להיות ע״ח
מה״ל אבירה דמדה ומנין הוי סימן מובהק ונפ״ו מה״ל

נחתרו שהוא ראה המיתה דלהימן מד״ת

שחלה פוסק בשומשמין דלח מכני סימן דמרה ומגין ואם

ול״ע הי מהני מנו. בעיה זולת חי בשו

נימה דס׳ל להרמנ״ם סימנין דאו׳ קשה קושי׳ המום׳

מתק . ופקפוק על הש״ך חו״מ סי׳ פ׳נ

ביבמות הנ״ל חמשי לה מהני בםומשמיןש׳ דמדה ומכין כמו

כלל ך״ב והוכחה לפענ׳ר דע״ס נאמן

כמו באבידה אוח כלע״ר מזה שהרמנס ס׳ל סימני׳ ררבנן מד׳ת מטעם ענירח לנלויו משמעתין מסניעין
ומש׳ למצק נין שומשמין לאבודה בת׳ם דל״ם הכא נימה לי׳ סנועה שהינו ברשותו נפ׳ המפקיל*
ונחבידה הטעם משום רגימה לי׳ ורוק היטב כי לפע״ר

והוא דרך נכון מחוד לסהל נתיבות הרהנם נזה. נשות נודע ביהודה סי׳ ד׳מ נמאה״ע דף י׳ט
ולפ״ש ושי סימני" דחו׳ מהני כמ הסימן להולים מיד ע״נ כ׳ הנאה׳נ על השי עוברא דריגלת
המומוק כנון נסומסמין ודכוומי׳ ומשאיכ ביבמות רף קכ״ח ע״ש בהאיי גברא דאיטנע צריגלמ
שי סימי׳ דרבנן א״כ בש״ם ב״מ דמנמי׳ להש׳ם חי סימנים וחסקו׳ הגישרה ושביסתנא והנסבה רבא לרניתהו כ׳ דאו׳ שו דרבנן וג׳מ לההדודי גט אשה ה״ה דהוי מלו הגחון נ״נ וז׳ל ים כתמוה מיעה רבתא בהא דריגלת למיהר נ״מ הג״ל הלה מדא מנייהו נקט ותרע דהא בלא״ה דקאמר התם רבותא דחנשנש רבם לבתר חמשה יומין

כ'מ במשי שהבאתי כעול ממוס׳ פ׳ א״ג דאי מיתכי׳ דאו׳ לא והמקשן הקשה רבא דהמר כמלן ע״ם וקשה לי האיך מהני תנו בנדו ונרמה המנו בנד סימנין משא״כ אי מיירי החי נתר ממשה יומין אי שרשו שנעלה םכ אשה סימנין דרבנן בודחי נדמו הסימני׳ דרבנן מפני מטו זמת ח'כ ק׳ מה נכך שכוה המר ה׳ יומין ממ׳נ השה דאורייתא ועוד הא נ״מ לפתם נשם הש״מ דהי הי׳ חמלשי וחת הומרם אם זה משבטנם אז לה עלה מן המים וסימן מובהק סווים בכל כימן וסימן מובהק יכימ ח'כ שהה יותר משתלח נששו כו׳ ח״ו שהנו מוששין ומשח״כ חי סימן דרבנן בודחי עדיפא סימן מובהק ע״כ שאחר טביעתו עלה נמקום רתוק מהמים א״כ אומר רמדה כ״מ נקט ꞏ חני הרי הם לה היינו יודעים משום טביעה וחם מולהין

ומה םהקשיתי לשיטת רמנ״ס חי ס״ל סימני׳ דרבכן צמים איש אמר שניכר לנו בטביעת עין סהוש נעל א'כ ק׳ לרידי׳ קושי׳ הש״ס ב׳ת מ״ט מקיע החסה זאת הרי חסה זהת חִותרת חף. חם לח הז׳ מים רבנן אי משום רביתם לי׳ קשה מהחי התכריך מון מתי׳ מתאלין דהרי כדמת ר״מ ורח״ם אנו הולכין מן הסתם הראם הנ׳ליל רהאו דמכריך מיירי שהלוה מודה םהשט'מ שהוא תוך ג׳ ימים כו׳ שׁיין מהשדיך וממלית דברי קרסו אינו פרות ולאו ממנו נפל והא דאילערך סימני׳ ו״ל ממ״נ הרי היא מותרת דחף ששט מיששין שעלה ממיט דמתני׳ מיירי נכה׳ג חמר טוען שהוא קנה השט׳מ המר הטביעה הידוע הכמי נימא שמזר ונטבע ואם לח מהמלוב. וחותר סימני׳ דתכריך וחבורה וממנו נפל עלה ער עתה אכ שהה יותר, משתלח בפסו עכ׳ד סם ומשמועינן מתני׳ דיהצינן לי׳ נסי מנין ע׳י סימני׳ מהתנינן ועֵיין 50 נסי׳ נ׳מ וסי׳ מ״ט ונחביע סי׳ י״ז צק״ם לי׳ שקנה ואף רק״ל אין אותיות נקבין במסירה ורבה כלל רס״ח הובה נשם מש׳ו ר׳ אלי׳ נ׳ר מיים ח״ל גופא ס״ל הכי כמ״ם מוס׳ ניצמות דף קט"ז ע״מ בר׳ה מחמר שדין זה סב ספק ג׳ ימים כ׳ הדחיס והטור משי חתרת חפ׳ה יל דמיירי שטוען שהו׳ לו כתיבה בפשיטות להקל ים לסמוך ננ׳ד בעד חפ״פ זהקל זכ״ם
ונחבר ממנו או שהקנה לו אג׳ק להי״ח נמו״ת כי׳ ס״ו נישרטל מפי עכו״ם עכ״ל.
או שכ׳ בשטר לכל מי שמולישו או לקנות גוף הםטר ולפענ׳ד מאי דפביטה להכך גהוני׳ הנ״ל מבעת
ובוה שייך ניתש לי׳ למלוה לאהדורי בסימני כמו כל לי טובח ולע״ג זרינס ולדי מכסס נוה
הבירום דעלמא דחייך נימא לי׳ לכן חס המר יניב
סימני׳ וטוען שקנה מהמלוה זוכה בה ע'י. סימנו׳. ועג״פ

חס כימא שדין הג״ל חות לי׳ שייכית לר״ת והרחים הנ״ל
דהנה נס׳ עלי ארזים שחיצרו הגחנ׳ד רהיק אא׳ו כ׳

גלמ׳ר רס״ל לברמציס סימני׳ ורבנן ורוק: בסי׳ וו סעיף מ״ט בהש ממלוקת הרחנ׳ם והראים
בהחזיקה ביח מלחמה בעולם שפסק ההתנ׳ס חס ניםשת"
לח תלא והרחם ס״ל תנא כ׳ הנשון הכ״ל וז׳ל גאולי
לטעמיי׳ במסלוקם זה דהרמנ׳ם ס״ל עים נחמן מדצר
תורה

אבני אה״ע ס" כב קודש כה
תורה כו׳ א״כ גם אשה בהמכות הדאו׳ כו׳ ודיך ה אומו בכ׳ו כח מהני כאמנו׳ דילי׳ כע״ח נמקו בגחמן
דנמכחמה דהינה נחהנו׳ מסום דאהרכ. ברדתי הינו העת מדאו׳ וח״כ בעדות חשה נופה ו׳ם היכי דאיכא שום

מררבנן כו׳ ולפ״ז במלחמה שרהו חכמים פיס לחום בררתי
ולח הלאו דנר הגון לההמינו הרו הינה "כחהנו' הד״מ

חבש עקרונחי חכתוס תקנתן והעהירו וצריכם. עב
ר״מ שנא יהא נאנכו׳ לעיח כבל. כגין חמר ג׳ ימים
וח״כ הך סכיקח מלחהה בעולם בהחזיקה היא הוי ספק ומהילה נספק מוך ג׳ ינים ה״כ נמי ספיקה רחודייתה סל מורה ונקטינן לחומרא עכ׳ר והנה הפוסקי׳ המרייתוש
דברי ר״ת והראים ברין רבפק מוך ג׳ ימים הג״ל הנח

אמנם לכהורה ים מיף בדנייהב תהני׳ סוף יננות:

המה הני׳ לשם הריטב״ח והרשב״מ הובהו בני בסו"י"ז

שכ׳ נהלי דירושלמי הניהו הרי׳ף נמלתו

רף כ׳ב ע״ח מעק׳ו וכוכן כח׳ עונים וחותרים טעמוי׳

כתוב במטר .אים פציני מת כו׳ ורבה הני וסרס דמיירי

נכח קיום אשום דנד״ת א״ל קיוב ורי התם כל תורף
בהא דחאלינין לקולא משום המשם רנפתמ לאהר ג״י עדותו חיטו אלח נע״ח כמ״ם. הנ״י סם בע״ק מ״ה ואפ״ה לש הוי רק מששח ררבנן רמר״מ כיון רעא חויכן סוס
שינוי פנים נטלע אמרינן שהוא זה רק רבנן מששו ה״כ

דייניכן בו׳ וממדיכן רח״ל קיום משוסרד״ת עדים החתות׳
עהאט׳ ט׳, ברי דבועיל הומנותי׳ רבהח. לצצי׳ ד״מ
ה״ל ספיקה דרבנן ולקולח אזלינן עכ״ל וכ״כ הנ״מ פי״ג א״כ קיום חבכ: עדיין כני מהסם בזה וי״ל רסהני התם מהל׳ גירושן הל׳ ב״ח עים
ולפ'ז אמינא להקשות הנה להו להנך נאוני׳ הנ׳ב

רכיון שרחיט שמול כתנו נחנונו׳ להעלח הף ע״פ כתב

לכמוד דינייהו לקולח מר״ת והדש״ם דהא ו״ל

מהינח הסברא טמנת בנא כיהדר וסהמתיר

להכרך קיום הדרבק כיון שכט נכיט בחששו הכא להחמיר
עד כחן לח כ׳ ד״ה והרחים דבספק תוך נ׳י דהולינן
לקולה היינו מסום בהם דוכתח קביע כהו ועל מתני׳

אגל נע״ה נספק קוך נ׳ יעום סמלינו בהדי׳ םמג
נהמר נ׳ יגים המשק רנתפח ח״נ שפיר י"ם נעלת העמידו
ראין תעירין הכא מוך ג״י קיימו רמזמע נהרו׳ בפני דבריהם עב ד״מ. ולא התקינו סהדות׳ העימ כעב עם. ע'ריב נמי אין תעירין אבה מוך ג״י וע״ו שפיר כ׳ר״ת
והרהיש נשני עדים נספק מוך ג׳י רמזנינן כקוכה ומטום

זכ. וממיכא נספק מוך ג׳ ימים ה״ל ספיקה דהו׳

הכ׳ל כיון דשני עדים מר״ת מהימני ואשם רנמפח רק

ובוזה ליה לכניח ראי׳ ברנריכס וכח רק׳:סי׳ ז״ן

מדרצנן ומשה״כ בע״ח רמייריני׳ הנתון נ״נ הבל ונכי׳ כ״מ

סעכ׳ח נמים שהלים ראציפ עיח חש נשהת

נופח דעוברא מיירי נע״ח הת״ע ע״ש נם הראב״ר כנ״צ

כה מצח הרי הן(םמששו במסאים שכח עה נמקום

בעד גפ״ע לכ״ע חיבו חבש הדדבנן א״כ כהן רמםםו

רחוק ואפ״ה כה שררו תקנתן וגם הנחתנו׳ רע״ח לדוגר

רבכן לשמא נפתמ י״ל נמי נכה״ג נח נתנו הז״כ נשמבו׳

ע״י הם נשחת כח הלה ז״ח רשחני התם כיון םהשמינו

להע׳ח והדר לחיסורה קמח דמד״ת הסור בערות חסה

נהע״מ טל גוף הבידן שנטבע \ה חכ ממינח נרשור

ולח מיקרי ספק חסור דרבנן אלח ספק הסודה דמודיי׳

אמליכן בתר רוצ הנטבצין נמיתה לבן לש מנא ומשה״כ

יקרא שתו וכמס עלי הרוים הג״ל והיך שייך בוה לומר

נמפק תוך ג׳ ימים שחש. הוא ודחי בשהר ג׳ יהים.

ספק דרבנן לקונח ממ׳כ חם חביבן בתר קולא ררבכן.

מחכו נשמה נמשח ול דמחבת המשם ההיא עקרו תקנתן

הלה הם חששו לשאח נתפח והם תיול נתר דיכא דהו׳

שכתקינונאמנג׳ בע״א ודוק מיטב נכ״ז כי כפענ״ר למ

הא ע׳ה הינו כחתן הדמו׳ וח״כ ממ״ג באבטל ערותו

הלאמי רהי" ברורה להמיר וג״ע

ושיןנו מחם לכן לפע״ר צביטת הפיסקים דס״ב ע״מ

ועתה. לפ״א םנהרמי סדינא רג״נ ורחנימ הגל מלויי

בעדות אשה אינו: אלח מרהבנן ח״כ בע׳ש ובספק מוך

נחשלי רברבי הא ע״ל. נחמן מד״מ או לש

ג׳ ימים קשה בכקל כי נ״ם. בזה ספק דרבנן ורק כפק

נהמי כנחר סוטת הפוסקי׳ וס״ל דע״ח אינו כחתן אשא

רחו׳ הוא דשיכה והמי עובדה דדיגבת מיירי בע״ח כמו

מדרבנן ומה םכלפענ״ר הנה דעת המוס׳ בר״פ הששה

םהוכימ הרי״ף מיכה נר״פ כחבה שלו׳ דהבע׳י דע״א

רבה ונינמות: וף קי״ז במוס׳ ד׳ה הא לא נישאת כ׳

נמלהמה ספשט ההמי דריגלה ע״ש וח״כ תהילה לק״מ.

בהרי׳ רע׳ח חיבו כחתן אכח מדרבנן ובלח׳ת כי״צ מהל׳

קושי׳ דהגחון ג״צ הנ״צ ודוק

גורופין הפלפל פרעת הרונ״ם וכ׳ סם וול שהמם ע״ח

ואין נומר ביון םחז״כ ההתיבו כע״ה בערות אשה מ״כ

כהמן עד״מ וא״כ הי׳ רהוי׳ בהמתינו יומר ההכ. בני

יש נו כל מוקף ועוז כחצו הו׳ מועיל עדותו

אצה שהיא מדרבנן וכנוו שתרהה ממום׳ שם עכ״ל הר

מד׳ת דהא תלינו כמה חבוקים ניניהם רהרי מום׳ יבמות

שמחכיט בפשיטו׳ ברעת הרהציס כרעת התום׳ נוה רע׳ש

דף קי׳: נד׳ה הא כח נשחת כו׳ כ׳ לחכק חף דעונא.

*

הינו כלמן הלה הדרנכן

מיירי בנה המת היינו היכא שכאחן הדאורייתא אבל

גם לשע׳ר לשיטת ההכ״מ ע״כ הדמב״ם ס״ל דע״ת

לערות חשה רחינו נחמן. הלח הדרבנן כח ההני בנא

הינו כחתן חבל מדרצנן דהנה הרמצ״ם פוסק

ע״ם גס הנ׳ינסי׳ י'ן סעיק כ״ט כ׳ כמי בחלק נזר.

ספ״ט מהל׳ מרומת כר׳ טרפון ביבמות רף קמ״מ רם״ל

בהא דצשינן בערות חשה התירו לכשש. ובסוטה לא בעינן

בבת ישראל הנסואה לכהן דת זכל בתרומה. הף םהעירו

פכק נ׳ד היינו נמי מה״ט מסום ובסוטה ע״ח מהני מראו'

לה. ח׳ מחמשה נשים הפפולון להער בהמירר לֹהנםא

וצעדות אשר הונו כתון. אכח מדרבנן ע״ם הרידבא השוו

כגון חממה ולרתה, כו״שהעידו שמת בעבר הפ״ה מותרת

הפהים הדמש בגוף הנאגונו׳ דעיח בחקום בההמינו.

לאכול בברומה והרמצים כ׳ בפ׳ה ההכ״ עדות נכית

יג ע״ח מועיל חשה וססוב כתו כו העירף הון וע״ח בל

13 כבועה

אכני א׳הע סי׳ כב קודש
םנועה עכ״ל והמכ״מ נפי״נ נהל׳ גידושין כו׳ וז״ל מכי החרים כש הוי עבידא לגבוו׳ חף שכח כמע כה נסתפקתי בהא דמ״ל המשה נשים אין נחמנו׳ להעיד יתברד שיקרו ביכול להכהיםו ולומר שסמע הפיו עכ״ל שמת נעכה. אי הוית אשת הים גמורה או רלהח מידי וכֹדבריו א״ם נפסיטו׳ לפרם דברי הרבב״ם ב״נ רף מ׳ה

ספיקא לה נפקח רבתה העירו המת ונפ״מ כו׳ וממלית שכ׳ נד״ה הלח שהכר נו כ׳ הטעם דלא מהימן נמנו רבריו דג״מ נח׳ שקירש חומה ע׳י ערות מממסה גסיס. רפרעמיך נפני פלוני ופנוני והלכו למד״כ. משום דמלתא ופסילין להעיד חם הוקר הוא נקרונמי׳ או לח ומסקנקו רעבירא לנלוי׳ לח נסקר פן ימשה בדהי היום הו מחר שם שהדבר תלוי׳ בממכוקת הרמנים והרחב״ר הג״ל כי הדרי עדים ממד״כ, וישמרו להדמ עכ״ל וחמכ בד׳מ להרמב״ס רס״ל דמותרת לאכול בתרומה ח״כ הרי היא חבל מסר כ׳ הרםנ׳ס וז״ל ומתוך שיכול לומר להד״מ אחת שיט גמורה ומומר נקרונמי׳ ע״כ סורם דברי סלה מסרת ני אבל ההר מברו לי ענ״ל לכהורה קםה כמכ״מ ע׳ם מדירי׳ חדידו׳ דה״נ ניתש מלמח דעבידה לנציי לה מסקר

ולפין אמינא חס נימא שהרתב׳ם ס״ל דע״ח נאמן סמה יבא האחר ויכחיםו חבל לפי הג״ל ח״ם נע״ח איכו
מד״מ בערות אשה קשה להרמב׳ם חמשי מוקרמ מתיירם וכמדומה םראימי הפי׳ זה נהרשניש נמהרםשיך
לאכול בתרומה הא ס״ל נפ״ה מהל׳ ערות כית םע״ח וכעת שינו ת״י וסף שהין רשי׳ מזה כ״כ דבלח״ה מ״ם

כחתן כמו כן חמה נאמנו׳ להעד ח״כ עדות חשה כאמנו׳ דברי הרשנ׳ם די״ל ח״ם רש׳י חהר מתרו לי היינו על
להעד ח״כ עדות חשה בעדות מימה מראו׳ מהני וההי איזכ. קרוב כי א״ל עדות לזה הו אמר םח״ל לבררו מי

רחמשהנסים רפסיליו להעיד חטו מרחו׳ פסולין להעיר האוח וחף על האר שהת מית סברא נכונה וברורה היש מממת משם נעלחח דלמא רצונם לקלקלה ימהין הלא ולפ׳ו חביבא דידן דמהני גם עדות עפ״ע, ח״כ כל הע״ח ודאי אי מדהו׳ מהימני להעיד אין להשגות על משם זה שלנר םרהה נעלמו המיתה אית לי׳ מגו דאי בעי לשקר להקל להמירם כאכול בתרומה הלה רי לנו למוש כר.ממיר למה כי׳ לסקר במלתא דעבידא כגלוי׳ יעיד עדותו ויממר סלא יהי׳ מועיל עדותן להקל ולהמירה לעשח הבל עכ״פ שמע כן מכי ער דלח יתברר שקרו בעולם ח״כ הית לענין להמתיר שלא כאכול בתרומה מהראוי׳ לציית עדותן לי׳ מנו וכל כמ הנונו רמהני מדחו׳ הלח כל כחו מסוס
אס נד״מ מהימנו אלא ע״כ לפעג״ר להוכחה נכונה בוה רמהחי מגו מוכת שחומר אנת וה״ג מוכת שמוהר חממ.

רהרמב׳ס ס״ל ע״ח אינו נחמן סלח מדרבנן" שרחכ. נעלמו המיתה רחם ושקר מה לו לסקר במלמה ואמנם נ״ז לשיטת המלית הג׳ל חבל כפענ׳ד ים דעבידא לגבוי הש יכול להעיד ע״פ עד א״כ הית עי׳ נפקפה על דברי המכ״מ בזה כי דבריו אינן מיגו ימגו מד״מ מהני לכן מהרהוי׳ דליהני ערותו לדילן
מוכרחי׳ שי״ל שהרמב׳ס לא המיר לאכול בתרומה אלה ממוקף ד״מ חף אם מגוף הד״מ כח מהיחן ע׳א היינו מרומה דרבנן ונמום׳ שם ביבמות מספקו להו בזה ע״ם משום דלה ה-׳ כו מגו מד״מ ח״כ אין הוכחה שאומר ולפ׳ז חן רחי׳ כהרמב׳ם כלל מותר נקרונתי׳ וִע״כ
המכ״מ ס״ל תרומה דאו׳ ותיר הרמנ׳ס וספיר מיליף

אמת חבל כדידן מכח מגו מוכח שחומר חמת. ועל הוכמה
רמגו סמכינין מדאו׳ והלו מותר מזה מציכן בהו״מ
דיני׳ מזה ח״כ לסיטקו ע״כ הרמנ״ס ס״ל ע״ח בעדות בכללי מגו כלכ כ״ב דהמרינן מגו היכי דחית לי׳ טענה חשה אינו חלת מדרבנן וח״כ גם מזה קלת רחי׳ לדברינו מעלמא יוקר ההטענה שטוען כנון בהא מםהרכמני הכ״ל דכיון סלח האמינו לממשה נשית משום אשם שמה נאנסתי במגו רמוכמ ען גופה לה מכימכח ע'ם ולפ"ו מממת שבהמן מעידין סקר וע׳ז קמו דבריסן על ד״ת בע׳ה שחמר שרלד בעלמו החיתה שיןלך טענה מעלֹיותש שלת יהי׳ להם נאהנו׳ ושזל בן בזה אף להקל בהכול יותר מזה אי נעי בי׳ חומר ששמע עד מפ״ע דסי בתרומה ולהתיר נקוונמי׳ היכ ו״ל כיין שמטסו כשמה הפםר לגלוי׳ סיקרו ורוק היטב*
נתפח ח״כ בע׳ח לח האמינו הותו כלל וחף חס היא ואולם עדיין הא מבמח גופא כ״ע ברינה לס נימה חשת כהן מוהרת נאכול נרומה חס מעיד לשהר ג״י נער מגו זולת הס נעי םתק דהכ״י בכמוצת וחם ח׳ קידם מותה מותר בקרוני׳ ואיך ניפח בוה רף יע ע׳בוהקשה לסיטמ הוין רס״ל בע״ח שומר לכקל נספק מוך ג׳י משום ספק דרבנן לקיצה אדרבא מנהי מכמן הף בכ׳י יוכה ממקוש מר ח״כ ק׳ נפדים כל מומר חסת אים אית כה ח״כ לשיטא הפוסקים דע״ח מהתרו חנוסי׳ הוינו נמי להיתבי נמנו דשי בעי המרי איכו אלא מדרבנן דברי הגמון נ״ב ותשו׳ רחב״מ הג״ל תנהי הי׳ דבריכו ומכה ה״ל בשנו עדי׳ לח תמריכן מבו
- ליע לכּענ׳ר ז״ח דהרי חם ע״ח יאמר מנחי חף שהםכי כח יאתר
איברא אחר החקירה לפעגד׳ג מלמח מדתא בהא כן הא גם ע״ח שחמר מנחי מהימן לארועי סטרא ע״כ מיכמה וגלפענ״ר אף אם בגוף דין מורה קובייתו והית קושי׳ עלוחה לסיטמ הר״ן ונקונטום
אין ע׳ח נחמן מ״מ כֹדירן מהראוי דליהני עדות תִדמו' אמרון כתב ע״ם בסס הדח״ה דבעדות כ״ם מגו דלח רבדירן ניתוסף כמ נערותו דע״ח החומר שראה נעלמו כמ״ם מוס׳ נפשיטו׳ שהקםו נהמני׳ בעדים שהמרו ל׳י המיקה מה שלא הי׳ כמו בגוף הד״ת רהבה הסברא ה״ז נכתי׳ יולה מת״ח דנהימנו נמנו רפרומ ע״ם חלי צרורה כמים הגחון נ״ב הנ״ל ם׳ ליג וז״ל הבל במד ס״ל להר׳ן והראיה בעדים כש מהני מגו וחף בע״ח בא מפ״ע הוא מדרבנן וטעם הדבר כשתעיד שראה בעלמו אהריכןמנו מכש בבע״ד ובזה כלפע״ר לסלק ה כמת הש׳ך המיתה הוי עבידא לגלוי׳ ולא משקר חבל אם מעיף נסי׳ פ״ב כלל כ׳ב םהביס ראי׳ וכ׳ וז״ל ומלחמי צתום׳
כתיבת

אכני איהע סי׳ כב .קודש כו
כמונת רף י״מ ע״נ שכ׳ וז״ל ול׳מ בבימנו במנו דחו נשות נודע ניכודא נמאה״ע ס" בו דנ״ה ע״צ נעי חמרו הנוסו׳ קיינו מ״נ וי״ל דאונם מ״כ ל״ם ע״ם כתב להוכים דלהוכיה ממון מחזקה אלים ור״ל להוכימ מזה דס״ל למוס׳ דכ׳ח מגו רכ״ם ולפעג״ר טפי מחיסורה מהכי׳ ר״פ החסה סלו׳ םכ׳ הנ׳י לתרן ים לרמות ולומר חף דס״נ לקום׳ דבעדים אמרינן מגו הרי׳ף שם ספוסק בגט מייםיכן לסני יב״ם אף בלא כג״ל עכ״פ בהא ס״ל בעדים לא אמרינן מטו דלח שכית
הבל ננע״ר ו״ל רחלים כח המיגו חף מגב דב״ם אמרינן

הוחזקו ובילמק ד״נ סם כוסק דכ״ח זמרי יצמק ומי׳
הנ״י דבילמק ר״ג הטעם משום כאן נמלח כאן הי׳ והקסה
היולה מזה בג״ד חף דאית לי׳ לע״ח מגו כג״ל בכ״ז כח ננ׳י רהח בעיקר הרין כ׳ המדיר לא ק״ל ק״ל כדבה אנח מכימן מדאוריי׳ לכן נ״ר ל״ע ובפרט שים ללקפק דזהו כר׳ חשי וע״ן מי" הנ׳י המס משום עיגונא הקילו רבנן לא חשיב מנו כי הע״ח רוצה להלומי ערותו דליהני חף ומתכי הכחן נמלה כו׳ אבל גבי׳ ממון להוליה ממזקה מדאוריימה ולהמעמיקים נש׳ם ופוסקים להם השפט לה סמכינן אכחן נמלח כו׳ עכ״ר הנ״י ומזה הוכיח הגאון
כבמירה לברר בזה לפי סכלם ולפע״ר ל״ע לרינה הנ׳נ רלהוליה ממון חכים תשיבורה וביהורו דדוקח היכי
עוד כלפענ׳ר הוכחה דע״א נחמן מד״ת בענידה לגלייי שמוליהין מיד המומזק ובא לעגין חבירה ומחמת תוצאת רצפ׳ המפקיד מקשה הש״ם לר״כ רם״ל מםביעין משועה בהחי כלכח חמרתי לבחרו בהר היטוב ער פידי סנועה שאינו ברשותו ממתני סלע הלוויתני כו׳ אים מנעת נעז״כ. והדברינו יתבאר נס״ר רצדי ה״ל סו׳ קל״ר

ערים שנשרפה ומקשה השים מכיכי מייתי כה וע״ם וקשה שכ׳ וז״ל ועוד ים למלוא פממ תקוה 'רחף הסוברי' לי מה מקשה הש״ס דלמא מיירי םיש רק ע״ח םנםרפה דמיישינן לשאלר. היינו םסלכ דרבים כו׳ חבל לםשלה דימור וע״מ מסיע פוטר משב:עה שא׳ב אבל לענין המסם סלא רצוני שזה הנעגם השחיכ כלי לחים מיומד שים כו פצע יהי׳ השבועה לנטלה לא מהימנינין לע׳ח ומיוסינין רכמא כמומו להה לא מיישיכן וכחותה שהמרו פ׳ ג״פ דקע״ב יפנו המשכון ביד המלוה והע״ח משקר חבל חם נימא רסף דמייבינן לכבּילכ דרצים לנפילה דהר כה מייםינן הסצרה נתלתה דעבידא לבנויי לה השקר וסתנינין על עכ״ר ע״ם ובדבריו ים לתת טעם תוקף להור״ל מפראג ע״ח ש״כ חף דמיירי נע״ח ה״ל ללוה לשבוע ולפ״ז נרהה הונה ננ׳ש סי׳ ו'ז סע״ק ס״ט שכ׳ כיתבין אמצעים בנופו רע״ש בהמן חף לענין ממון חבל מוהרי״ק סי׳ קפ״ח וסימני׳ מובהקים נכלים מהני ממ״כ ע״ם ולרברימ״ל קפ״נ נסי׳ קנ׳ה ריל לענין ממון לא מהני עבודח לגלויי פשיטה דמהני רגם הכח הוי פהלה דימיד דניהום על
וכ״ע ꞏ אותו שיש לו כימן המצע בגוכו השחל כליו להים היותר
שים לו חומו סימן בנופו לכח כ״מ וכבר כתוב הזה בספרים
חבל כפענ׳ר דמיישינן לםחלה רצה כדברי ת״ל
ובתחילה אמרתי לנהר נוף הרבריס שכ׳ הנ״י
נפשיטו׳ דלח ק״ל בכמונת הסברא כ״כ

סי׳ כג והקשה מתרי יצמק ע״ז בנה יסודו להלק בין איסור
לממון הכה התם נסוגי׳ דהי׳ בה מומין הרי״ף כח הביא
בו ינואר על שות נ״נ נחהה״ע 'סי׳ שם חוקיהמה והרחיש מממה על הרי״ף הכשי כה הציח ל״ו דל״ה ע״ב וביאור אי להוליה ממון שום הקימתה ותי׳ הרח׳ם משום רליכה נפ״מ לרינא הרי ממזקה אלימא טפי מחיסורה ꞏ ופלפול כהו מלתה דפשיטה היא נמוק אקימתש רכהן נמלח בשמעמיןהי׳ בה מומין וכלפול על מםו׳ וכו׳ ואיך כ׳ הנ׳י בפשיטו׳ דלה סמכינן חכחן נמלה -מ״ל אי מיישינן לסהלה דימור ושול ע״ז שיטב נסוגי׳ דהי׳ בה הומין עם כוסקיס ראשונים דעת הרי׳ף נשמעתון סם נשני אופנים ומחרובים ꞏ
אפר הרח״ם עמד לממו׳ עליי: וביאור והנה אםהרח״ש הנ״ל רמש׳ה כח הביה הרי״ף רעת הנימוקי יוסף ביבמות רף קט״ו

שים חקימתש משוב דניכא נ״מ לדינה כצר

ויסוב קוםי׳

בעוברא רמרי יצמק ריס גנותא *

הקשה הצ״ש כי׳ קו״ג סע״ק ט״ו הא נ״מ לענין ניכפה.

מוס" מולין דף נ״ה ע׳ח ו׳ה ובלכמש ורימ הפה דג״ם בביינו חוקה חיח כומה בכוס אא״כ םהקשו לענין ניצה טריפה אמדינן כגופה צדקו כמ״ם מוס׳ סם נד׳ה אמלי הנה. לי בורך והיא
ובתרנגולת םהזיקה איגו גובה מביצתה תמי׳ עלומה ע״ם גם ננא״כ. קשה דהא נכ״מ טובז
ויסוב לקושי׳ מוס׳ גיטין רכ״ר בר״ה המם

רלרבה הוכרח להוקמי דוקח ההי דמשהוכמני נאנסת

ממונה הכא היסורא ꞏויסוב קוםי׳ מוס

רמיירי. ביש שהות להנסה אחר הנבוחין כמ׳ם ר״י

נ״מ דף כ״ז בר״ה נימוס לסהלה וישוב קוםו"

ומום׳ שם ולר׳אשיאיל לחוקתי נכה״ג גם נפ״ה לענין

פ׳י שם שהקשה מה דחמרינין נפ״מ לאהדורי נגרה לפמ״ם הרא״ם דלרבא א״ל בהביה ערים רק שהי׳
גט חסה והקשה הפ״י, מכ״ל לרמות היסור

לה הומין קורם שנתננרכ ולר״ח בריך להציה רהי׳ םקודס

בממונה והוכתה המייםינין לשללה רימיל

שבמאוסה הי׳ בה מומין לכן קושי׳ הרמים כנ״ל במ׳ע
על הני״ף חמשי כה הביא שום הקימתה׳
ונלפענ״ד נתרן קושי׳ הרח׳ם להרי״ף דמש״כ לא
הוצרך

אה׳ע אבני סי׳ כג קודש
הוצרך בהניח שום הוקימתא כי ממילה מדבריו מוכח׳
רפוסק כר׳ הבי כדעה הנ״י הג״ל דהרי איכא בהקבוזי

זו והלא הרי״ף "הביא מתני׳ הי׳ בה מומין אות בהות

שה בכתולת רף ע׳ו על קושי׳ חניי שהקשה משנתחרסה

כמו בכתובה תנינו דצל הבעל להביא רחי׳ דער אעא
נתחרסה. הי׳נר. המומין ה'כ מזכ גופא מוכח וכמהן
נמי ומשני משום דהוי הזקה ה״ח שותה. בכוס חה״כ

בדקו ורהה ונתפיס וקשה דאמאי כח מהימן הבעל ע״ז

דמפורש דמי שפוסק כר׳ אשי דלרבא די להבעט לרביא
רק רחי׳ דמשנתחרסה כי׳ בה המומין ולפ׳ז הרי הרמנ״ס
לומר שוש ברקה מבום חזקה א׳ח טורמ נסעורה ומפסידה נמי כוסק כחו דמבן נתתני רבדיך הנעל להביה ראי׳ כמו רמה־מן כותר פ״ם הלחמי והגחון פ״י עמד ע״ז ויצא
בחרם ולומר כי בחמת כהמן הבעל צואר שלח נדרה

חיכ הוכח נמי רס״ל כר׳ השי דנא כדלת המ״ת נת׳ כ״ה

ואפ״כ. התרינן שנתרצה על המוחין מהחי טפוגה גופה

מכ.ל׳ חישות שפי׳ כוונות הרמג״ס רס״ל כרבא ורוק

כיון שכח בדקה מסתווח חתוכי החיל לה המומין דלינו

עוד דרך מרוות לנהר דעת הריף וס"ל כר"

מקפיד קפיר על המומין הי׳ לו כבדקר. וחף שטומד

השי וכדעת הנ׳י הבצוג״כ בהניא שום חקימתא

וצווח שכה מהנה ה׳צ רנויס שבלב ע״כ רברי הפ״

רהח איכא והתבונן ע״מ דהמרינן בש״ס פס דמש״כ כח

ולפענ״ר יש לפרפר ע״ן חס תהני אחילה נכה״ג ביח

המני מה שהנעל הניח עדי׳ רמשנתשרסה הי׳ בה מומין משום חוקה ח׳ח שומה בכוס לח׳כ בדקה ורסה ונפייס בדקה. כלל כי אבשר כדמותו לדון הונחה דכח תהגי בי׳ מחילר הף הי מחילה בטעות הוי חהיכה. הכה כל ההכי

הא חנורינן שםרע״ג התר חניי לא הימא טעמא דרב כיון שכנסה התם חהולי התיל נאנאי העח משום ח״מ משום דכה ידע רמיל כדאמרינן נ״מ רף סיז ע״צ ה״נ כיון שבא ידע דחית ה הוקין לא מהני מחינר. הגא

עוסה נעינחו בעיכת זכות ופי׳ רשי׳ הבל לבנין כתובה

נעיניןרהה ונתפייס כהלמרינן בש״ם ראה ונתפייס דוקה

במנהי קחי וכח מחיל התעזי ע״ם ועיין נהה״צ סי׳ כ״ח

א״כ קושי׳ הפ״י נת׳ע ꞏ

ובצ׳ם ט״ע הנ״ט מ״ם הז'כ וחכתי ישכותר שתחכש מהל

ונלפענ״ד נתין דהנר. בכתונת די אמרינן נב׳ס

אכח בענן דהוו קדושין רמשוני׳ ונא בענן כמונה עכ״ל

אמר ר״נ הואיל במכתים תיקנו כננוק

הרו לוף מ בודחי מחב בה הית לה כתובה ואף דביאה

ישרח זנתוה מהמיים כו׳ הלכך חס טוען פ״פ מלהתי

אירוכין עוה כמ״ש הרן אבל מספק לא שמריבן רבחב

כשתן כו׳ חזקה א״ש כורח במפודה יונופסידה וכ׳

להנשנין כקינה וקובו׳ כרן שש נק״מ כי חניי לסיטות

ההפורשים סם כפשיטו׳ השים דוקה הטעם כתונר.

רב אתרכ ומח רב צ״כ ס״צ דחרוכה אית לה .כמובה כמ״ם

ררבנן ההיתן לומר פ״פ חשה״כ הי כמונה ראורוי׳ ;א

מוס׳ נקרוסין דס״כ. ע״ח בד״כ וחשבתן נט מעכתו סיב

סתכינןע- החזקה ח׳מ טורח בסעודה והפ״י סם כ׳ להוכיח

כהוכימ ררב מ״ב מרוסה אית ככ. כתובה חף ברצח כתב

מזכ. רחוקה זו נח הוי הנא מדרבנן ע״םוכפ״ו מ״ם

כה וכ״כ הה״ה ע״נ ההנ" חיסות ה״כ וגם דעת הרםנ״ח

הסוצ׳ הנ״ל דהה ר״מ ם׳ג נ״פ חע״ם כמונה דְהורִיי׳

כן עים הליחס בזה אי מחב כר. בצתרי אית בה בקונה
ודק הנן הנרינן נענן כהנר. כח מחכ כר. הכ״ק המל.י
וממני׳ הי׳ בה מומין הה ר׳מ היא וח״כ חביבא דר׳מ לה ניכח בה הכה כן תף רהוי מוקה אית שותה בכוס לסיטתי׳ נא סמכיגן ההך הוקה ל״ח טורח בכעודה כו״ורהר ונתפייס חכתי ניגח דנח נתפייס אלא כצנין
וחזרה לס רושי׳ הפ״י

וא״ל הכמי חף חי כתובה דהו׳ בכל זה יה"׳ הנעל

כמהה כריכא ־גיטח הנבלה נתפייס לעמן כהיתב כה

נאמן העיקר כדן כיון שכוח מוהזק וטילן

כתולה וכח ההל בה המומין כענין כתובה

ברו כמו בהרשה הר׳ן נשם הרמצ׳ן נמוגי׳ ופ״פ בל

ונ״ל כמון זה רההנמח״ם הדנר צריך ניאור מאי

רכ״נהחזקה ח״ח טירח מ״ל כיון שתומזק וטיען ברי

דקמר חניי בטעני׳ יררב דלצנון גט התריכן

להיתן ומי" ע״ז הר״ן דהי לאו המזקה ה״מ טורה הי׳

כמחל מכוס החוקה היש עופה נעילתו נעיכמ זנות

נהש נחזכ בתקן רבא כהיהן הבעל. מקב מ״ע בנה

ובודחי צלל סותה כסס קדושין וענין ככובה בתנאי קה.

יתעכלו בה ע״ש ותי׳ זה הכה כ״ם הך ז״א" רהרי הכח

קשה נו יהא רחינו במכחי ההי ועה. מחל לב המנחי לענין

מעיקרה לק״ת קושי׳ הר׳ן דייל דחש״ה כח מחיתן הבעב

ההון הכהי המנהי המינח נבב ומבוטל הליבה דר״מ

בצרי דידי׳ מה שאמר שלח בדקה משוס. דעיכו הזקה

רחמרינן בר״פ העיפ ע״ת דמבן נהתני׳ כל הפוחת

כבנדו דחיא שומה כו׳ מ״כ כקית. קושי׳ פת״י

לנתוה כו׳ ה״ז בצינת וטות מדיוק השים כל הפוחת מבחע

ולפיז ח״ם דא״ל הדי׳ף להניח שום הוקימותה כי

נחמת רהיה בה כתובה וק מהנת סכוח רוצה לפחות נא

מדברוו מוכז נהדי׳ רסובר כר׳ השי ובt

סהכה דעהה והוי בעבת זנות הבל בחנת הית בה ונא

כרבה דהא הרו׳ף נפ׳פ כ׳ כבשון הש״ם הוחיל וחכמים

מהכי מנאי דהיל מתנה עמ״ש במורה דתנאי בטכומעזה

תיקנו כבנות ישרהם הרי הוכת דם": כתובה ררבנן חיכ

קנים כיון דס״ל לר״מ כתובה דחו׳ הב״ק לחבוינתי כהי

הס יסבור כרבל מאום כהן נאלח כו׳ הי׳ שורת הדין

דבתנאי קהי הנח התנא ע״כ ממינא בטל כיון שבבל לות׳

נותן בדינא דשיפח שהבעל לח יצריך להביה ראי׳ רק

לאם קדושין חף סימי׳ לה בדריש המיצא אית כר כמונה

ושנתארסה הי׳ בה מוהין וכקוש:׳ חניי כי המזקה א״מ

ועמ״ש הון סם דקרושין וכשוהין נתין כאהד יך

שמה כו׳ כח ההני לדירן דהני אית והבעל חוקה א״ח

רהח חניי במיטת רב חמדהורב הא ס״ל כרי׳. נדבר

עורם בסעודה כיון דכקונה דרבנן סתכינן על הזקח

שבממון חכהי קיים הו מבוס רפ״כ כמונה ררצון.

ולפן ח׳ש דאנרינן מוקה הס׳ שקה כו׳ ו.מיצא

בית

אבני אה׳ץ סי׳ כג קודש כז
מיה לה כתובה דהא מתני ר״מ הוא רמ״ל כתובה
ראו׳ ומ״ל מתכה עמ״ם נתורה. ולא מהני מנשי ח״כ כיון

זשמתפיים"כ'ו׳ כחורעי מזקה א״ח שומה אנא נהדי׳ מוק׳
מתון ומ״כ בגט דלא שייך מוקת ממון א״כ נשאר מזקה אח׳
ררהב ונתפייס ממילא אית בה כתובה אף רבא ממיל לה
ולפ׳זלרידן דק״ל כמוזה דרבנן ובשיטת הפוסקי׳ רלרירן מבגי

שותה כ׳ וכ׳ הפי׳ צסה׳ר אס וז״ל וחניי נופח היורי בקמן
בהא מלתא ומשמע רקינלה ע״כ והניח הדבר נציע ע״ם

תנהי לפתות כה תכתונר. כמו שהביהום המ״מ נסי׳ם׳ לפמ״ם כק״מ ומוכח דכח כמשמעות רילי׳ חע׳כ דחנוי סעקנ״ה ח״כ הי׳הדיןרכיהנינניפה רממני׳ בו׳ בה לא ס״ל כמי׳ דרבא ח״כ ממיכש לנה נימל המזקה ש׳ש מומין אס הבעל יביא עדי׳ שמשנתארכההי׳ בה מומין
וכדקושי׳ חניי הג״ל דהרי מזקה אח׳ שותה כו׳ ניתח

בומה כו׳ חס לה מ׳ל גין(התי׳ ררצח ורוק ..

כדידן כי עדוין שמריבן שלמ נתפייס לענין למתיב לת כתוב׳

ועתה שבררתי קושו׳ הכ״י כי מוכח דכא ק״לי המם
כרצהולא סמכינן הכחן נמלח כו׳ ח״כ קולו*

ורק לענין זתלריְדגט כניל ולפ״ח ול דהריף ס״ל כשיטת הני׳ עלומה אמאי נתרי יצחק סתמנן: ע׳זוהכרמ נתון הפוסקי׳ הג׳ל רלרידן מהני תכהי לפתות מכמונה והליבה כמ״ם הנ׳י הכא השום ענונח ולח במתון הוכ נפקא לך ררב הא מתני׳ הי׳ בה מומין מיירי כמי בקירשה על תבלי מהני דלהוליה ממון מהזקב הלים החימורה גסזה צריך ולפ״ז ח״ם דחיב הריף להביא בום הקימתח רחהֵילה נםמע ביאור והנחר מה שכלע׳ר.
מרנריו שכתב לישכה דממני' כבוייתה וכלורהה רמין לבחורה אמרתי להקסות להני׳ ממתני ריבתות נמתנ׳ ע״כ מוכרח רם׳ל כר׳ חשי ראו כרבא ניבני רף קט״ו ע׳ב דס״ל לב׳ם בחסה שאומרת נהצהת עדו׳ רבעל שנתלרסה ה׳ בה מומין דהה ראה מת נעוה שנוטלת כתובה מקו הם התרת עדו׳ ממורה. ונתפייס לח תהגי בדידן דק״ל כתובה דרבנן ח״כ י״ל בכמוב׳ לח נתיר ממון הקל ולהנ׳י קשה קו׳ פריכה הוא כי בתבלי קסי לשיטת הפוסקי׳ רמהנִי לפהות כֹרידן חע״כ להוציא ממון מחזקכ. הנים מחיסורה אמנם חביבה רצ״ם דס״ל. להריף כר׳ אשי וכיז י״ל אליבא דהריף אבל לשיטת לשיטתייהו בק״ת דהש ס״ל לנים שטר העומר לגבות ההמנ״ם ח״ש כומר כן דהה, היכו כוסק בהדו׳ לאף כלירן כגבוי רמי במתו נשליהן עד שלא שתו כוטלת כתובה ה״כ דק״לכתובה דרבנן הפיהכח מהכי לבמות לה מכמונה כמ״ם ה״נ ללו באפוקי ממונח הוחרהיח נקראת מומזק בנכסים נאה״ע סי׳ ס״ז לכן לשיטתהרמצ״ם הסתבר נקמייתה ורוק ורוקח הפוקח ממונה ממיר מחיסורה והכח כהונה כמו . במכח מצורר הג״י הג״כ דלח ק״ל כדבה וקוםי׳ הג״י עכומה אפוקי ממוכש והף רהחם נהי׳ בה מומין מיירי כמי וכ״ל כמירון הנ׳י דשאני ממון מאיסורי. מכמונה פה׳ רהקם על גוף הכתולה חכו רבין . אם הו׳

אךכפ״זיש להקשו׳ לרמי׳ הני׳ נחמון כח סמניכן התחלה למיוב כתובה וע״ז לא נקראה מוחזק וכמ׳ם
הכאן נמלח כאפוקי ממון מחזקה א״כ ע״כ הסצרא הש׳ך נסי׳ ב״ב חף דק״נ בנעהש״ט אמרינן מגו להוליה

כאן במכאבאהוי מוקה גמורהוכע״ם נס׳ פ" הנ״נ נסוני אפ״ה הקשו בפיר ההם נחשהרסתני נאנסתי לטעהה רפ״פ דמוקה אח׳ טורמ ע״כ לה הוי מזקכ אנימתח מד״מ רמנו דה״כ מנו להכיה חף דהיא הוית בעהש״ט כיון נבון דלא סתכינן עלה אכ״ק מה מקסה הניי לרבא נכוג רע״ז בעלמו חנו דכין אי הית בה נתונה מעיקרה מבה״כ הביל משנתארסר נמי כו״רלמח גם רבא סלכלן נמלא הכח רכתובה בודהי הית לה רק שנו רגין אה הגיע לא כוי חזקכ הליתמא הלאס״ל דבוי כמו הזקר שח׳ עורת הומ״פ חס מת הבעל או לח ע׳ו שפיר ביה נקראת דחי כתונה. דרבנן סמכינן על הר מזקר להפסידה כקוצה

אבל אי כתובה ראו׳ הין הוכולמ מכת חוקכ זו להפסירה ובזה למי כן ספיר עובה מה רק״ק כי על הח״ם

מומוק ꞏ

כמונתם ה״כ הסברה כחן נמלא תועים להפסידה כתובה
דרבנן ולה כמונה רחובויתה ומש״ה בסיפא שכזר נשלה והא

בניטין דף ע" נעבר סהניא גיטו וכ׳ בועלתך
ונכסיי קנויים לך הסיק רבא שם עלמו קנה נכסים
ר'ת ס״ננתונה דחו׳ לכן לח סמכינן אההי סברה כחן גחלה לח קנה ע״ם הרי דסמכינן צאיסר כעפות העבר ב״מ להמירן כ׳ ומםחכ ברישא רכמונות חרוסין כ״ע חיבו ללא׳ מדרבנן לכשה נ״מ ובממון לא מהימן הרי לכחורה קשהד מלו וצף שכ" לס מ״מ עיקר כתובה דרבנן ועיין נסך סי׳ פ״צ
סע״מלמצק נון כתובה לשט״מ לענין חבור מה״ט לכן מהני.

מנעי׳ להבים כתם לפשוט מממני׳ רינחות הכ״לרילפיבן

ק׳ו. ממון מחיסורה ח״כ התם נמי נינוה כיון דלענין
ברישה כהן כחפח ולח בסיפש ול״ע ודוק.
ולת׳י הני׳ הנ׳ל ע׳כ ל״לרחניי רס״ל ביבמות דהייסינן

חיסר מהימן ה״נ כהיתן לגבי׳ ממון ורותק כחלק: בין:
איסורה דהיא לאיסורא דעבר לב״ח וחיכ המחר כח נימה.

למרי יצמק א״כ בא סמך התם המברה רכחן נמי החם אס המרא היסר החמור לח נתיר ממוך הקל
כחלה מכ״ם בכי׳ בה עומין דלח סמך הכחן נחלה ררח חבל לפח״ש חים רבשלמש נ׳ם עביד שפיר ק׳ו ממון לכוליהממון ההזקה עריפה ע״כ מוכת רהביי לח ס״ל נמו׳ מחיסורה כיון רעאו אפוקי ממונא הוא משום רבעהש״ט ררבל כהן כהלח כו׳ דלא כמ״ם כפי׳נסוני׳ רקידסכ עית
פ״כ נתום׳זנש מימא ע״מ שתו׳ רי׳ דכוונו׳ חניי לא

נקרה מומזק ומשה״כ התם בהפוקו ממון הוש ולא

מיתה כו׳חיצנ דלה בעיל חחולי שמול לחכחי והקםה

עבדינן ק׳ו משוסורה אבל לפמ״ם בתום שם נכ׳ר. וסזרו

הפי׳ עז דאמאי מצעי נט סף בכה בעל מטעם החזקה

צ'כ. להורת כדברי ב׳ם כו׳ לשד תירן כי מה פמזרו
נ״ה הוא הכח קו דב״ש קשה הא נ׳כ ספרי שער
אה׳שותה כו׳ ואף דאית בה חזק אא׳ הפייםכו׳ הא העומר כננות כאו כגבוי דמי א״כ היכי יכפינ'ה ממון לפמ״א מוס׳ נד״ה חדא במקוש תרתי דלח חביש מזקה משיסורח לביסת הנ״ר רחלים ממון משוסורח ח״כ לכאודה 14 נראה

אכני איהע סי׳ כג קודש
נראה שהתום׳ בה ס״ל החי כללא דהכי׳
ובצחיח הא לשיטת התום׳ ביבמות בעובדא רמני

כיֹ אין תוציאין בזה ממון מחוקה במהי דלח מייםינן
דלמה מאחר נפל משח״כ בחיסר רחשת שיש נהש אית

דברי הנ׳י איכן מוכרחים דע״כ מוכת לן למיחס דלמה מהאר נפל כדי לחוקתי המזקה דח׳ח
שהתוס׳ לה נחתי להאי סבדה שבעעס יהו׳ משול כאן חלל נ״נ פס פפיר יליף השם חיסר מממון חס נסמוך בתכא כו׳דח״כ משי מקשי ומום׳ שם נד״מ והא מנו על הסנדש הרי מת לאפוקי מממון מיד היתומים שהמה בכ מהא דרבה נופל ס״ל נהומוקו מייסינן בעובדא דר׳ מוחזקים ועומדים ה״נ נסמוך עיז הף כהוליה מחוקת הנן תחינרש ע'ש ולפי הנ׳י לקת דהחם כיש כלל כאן שפת אים א״כ קם כללח להנ׳ו דחלים מזקת ממין
נמלח כו׳ הע״כ דלא ס׳למנות הנ׳י שטעם יבו׳ מסום

כאך נמלח כו׳ וממינה דחין להתוס׳ הכנרא לסיף דברי ולפ׳נ אפשר לייםנ לפעג״ד קושו׳ תוס׳ מולין דף
הנ׳י נהלק בין ממון כחיסר והאי דניטין ד״ט אף נ׳ח ע״ח נד״ה והלכתה שהקםו לענין בילה
דלענין חיסר ההיתן ולה למחון הין ראי׳ לזה. להני׳ טריפה אמרינן כגופא דמיה ואמאי בתרנגולת שהזיקה רממון חלים מהיסר די״ל ש״כ דמש׳ה מהימן לגבי׳ עלמוֹ הינון גונה מניצתה וע״ם ולפ״מ שכתבתי יל גם נוה כיון שהוה מוחוק בעפמו כדמוכח מנריי׳ דגר שתת גיטין שחנוֹ היסורח מהפוקי ממוכח -
רנ״ט ע״ם ונפרט המפקיר ענדו יכח לתירות ומ״ל גט וֹלפ'ד הכ״י הג״ל מורוות כיטב יוב קושו׳ מוס׳
שמרור איכ התם שיוכה נעלתו במשי שהוא מוֹמַזק בגופו ניטין דף כ״ר בד״ה התם ממונה הכח חסורא
פשיטה דמהימן וממילה הוח. בן תורין לבן שיו כלמול הקשו וח״ת ח״כ הוכי דייק כו׳ יע׳ש ולפ״ד הג׳י ס׳ם סחר נכסיש מזה שהוה ביח לכן לח מלינן למענל וי״ל דספיר הוכית השים מדמזר רבי ועשה כרשנ״ג באום ק״י ממה שמהימן למשי שהוא מומזק ננוכּו א״כ לכחורא הריינים והתם הוי באפוקי מתון ח׳כ ספיר יצפינן ליסורא רעת הקום׳ דלח כנ״י מיכל. ומשה״כ ביתומים מה םשין יכולין לממות ברומת
ואולם נכ״ו נלפע״ד להוכימ דע״כ כחו כללה ה״ז לה מקרי הפוקי ממון מיד המומזק - וכל היכי דלא כהוכימ משים הג״ל רבכ״מ לה ינפינן חיסול מפקינין ממון מיד המוהזק הין למיכף היסורה מממונא
מממונא דהנה בינדף קנג ע״ח אמרינן נש״ם הלו וים כבהר כוונות התום" בתירוצם שם כוונקס כן יע״ם המנתח דלה הוי כתיב בי׳ מנו מרשי׳ הפטר לניק עולמי׳ ורחי׳ מזה דלהוליה ממון מיד המומזק דמי להיסור ודוק
ס״ל זרנה הרי מת והרי קברו מוכיח וא״ל חניי מהספינה ואולם לפענר״נ למוץ קושי׳ מוס׳ סם וי״ל ר׳כ
סרונן כחבר נותן עליהם מומרי חיים וחומרי מתים לשיטתי׳ רס״ל הביעל הי׳ נפנינ׳ ולסיטת
מוכין שרוב חולין כחיים תכ״ש עכ״ל הש״ס הרינהדי׳ הפוסקים רנפני ח׳ מצר הדין לא מהני הביטל מסוס דנדמה השים חיסר בממון וחף שי״ל כמש קוס׳ ביבמו׳ אין רבר שבערו׳ פחות מב׳ א׳כ לרוג י״ל דלח ס״ל כלל דף קט׳ז בד״ה והא חני בל בני שהקשה לרבה דלש הסברה אפקעינהו רבכן לקדושין לכן ס״ל. דחין לתילף הייש נתרוֹ יצמק ההש דחני נ'ר בני והקשה בתום׳ מנ״ל איסור מממון חבל לעיל הוכית דמזד רני י״ל היינו כדמות ממון כחיסר ותי׳ וז׳ל וי״ל דמדמה רבה תווכה לליבה דר" שסה רס״ל נפניג׳ הו׳ מנטל חבל נפני ב׳ היכי רהומוק לאזורה דלה הומוק עכ׳ל לפ״ז י״ל כמי לה מהני חכיבח דכ״ע ועלכ כ״ע ס״ל מה כח ב׳ד יפה הכא דמדמה הש״ם אי התדינן כן בממון חף פרוב מולים ואפקעינהו רבנן לקדושיןמיני׳ וכיון שההכרמ לומר כו׳ חפ׳ה התרינן הרי מת כנ׳ב ה״כ נימא באסורה עכ״פ אפקעינהו כו׳ שפיר יצפינן היסור ממונח רכיון דאפקינהו דהיכה נֹחִי בספינה רוֹבןֹ לחבר חבל זחודהאי רונןֹ לחבר כומילה אזדא לה ההיסור לגמרי ורוק
השוב התש כמחן דליתל דנגד הרוצ הזה אית לן בממון ולפמיש כוונות האום׳ ניטין דף כ״ר כמ״ם הג״י
הסצרא הרי. מת לפניך משח״כ בספינה ודחין כלן מתֹ נראה להשוות דעת התוס׳ להג׳י ומ״ם תוס׳
למבינו וע״ם נתוס׳ ד״ה םהקשו אמאי כה פריך הש׳ם יבמות פגם נה׳ מזרו מהשי ק״ו נלע״ד להוכימ דלתו תהמני׳ הניתוזקן הו מולה נמוקת שהוש קיים כו׳ אהחי תירוצה כמכו דלתי׳ זה קםה דלפ׳מ דקיימו השתא וכה שמריבן דמת ושינו קושי׳ דהתם לח מת לבסוף ונוי נכשי תי׳ דנ״ה ל״צ כלב מדום כתובה ח״כ אידך קולי׳ לכו לומר שעהד או לשו משום דמדמה בי׳ לספינה דה״ל מום׳ שפ נד״ה נ׳ה נמ״ע שהקםו וכי נחלקו נ׳ה על כתוֹ שהופן להנד במים וחה״ה חשבינן לי" נמזקה.םהוה כנן הלל דדורשין לשון הדזוט ותי׳ דהשי מדרס כתובה קיים כו׳ עיח הריֹ םסנרה זו םרונן להנד לריכיןֹ לכו לכםתנשה בשחר מעל כו מ״ם ככי מתנו הו׳ לכשתנסה נגד הסברה הרי את לפניך ומכ״ל להס״ם לדמות סיסר נעדות, ברורה יע״ז ולפ״וק׳ הלה בכחונת דף פ״ח להמוןֹ וע״כ כ׳כ דלאו כלכח הוא האי דבית דנימה צצ״מ דנדרם דוקש כשמנשה לאחר ולה מחיים הלח לפ"זפםיטה לא ילפיכן אסורה תמוכה ׳ רמ״כ מחי שררםו דבעינוין עדות ברורה במנתא מכ״ם וההפרש ניניהם כמ״ש ג״נ בליאור דברי הנ״י דם״ל לח ניתנו כתובה לגבות מחיים חע״כ םהפיקר
רדוקה כהוליה ממון מחזקה בוא דמתִיר כתי׳ הפני סל תום׳ שם וזפ״זזל שגם דעת התום׳
מתון מאיסור ומ ח״כ נחבידה שהמוליא הנידה לא מקרי כהנ״י דלהתוקו המון מיד המומזק ממיד מאיסורה ꞏ מומזק עכ׳ד ולפ״ו מ״ש דהתם נב״ת שהמוליא שנידה ולפ״ן דרד נכון נפנינו לתרן קושי׳ המוס׳ ב׳מ דף
נא מקרי מוחזק זכן חמדיכן כל תפשה ב״ר ה״ו זמזל ז׳ נד״ה ניחום לשהלה שהקשו שמסי לה הוכית

הז׳ם

אבני אה״ע סי׳ כג קודש כח
הש״ם מוה דסיתני׳ דאו כמו שהוכיח הלים ביבמות איברא עדיין לח ילסנו ו׳מ ביאור כל עיקר דהרי ימרולס רחוק כמים מהרה שם חבל לפתם י״ל דמנל
צנ'נ סי׳ כח דך״ו כתב השינעי׳ דסימני׳ דחו׳

הרמב׳ס פוסק פ״ז מהכ׳ נחלות ה״ל ג׳

וז״ל מי שטבע נמשהל״ם כו׳ שע״פ שח,ן משישין חת
הוא לחכוקי ממון מסזקת ור׳ל התוציא מליסה מקרי
מוסזק ע׳ם ופב׳פ דרך דמי ז״ל כן וכלח כֹנר בררתי׳

אשתו הרי יורשין נומלין ע״פ ע״ש והכי קיי״ל במות סי׳ רפ״ר סע״ד הדו דמוליחין מיד המוחזק המורים רלחפוקי ממון מחוקה חמור מחסורה ולפ״ז לח מלי הסים
להוכימ בגמ׳ דסימני׳ דחו׳ ממלהו קשור נכים דנח איכא

וחפ״ה לענין איסורא דח״ח לח סמכיין ע״ו ואף שכ׳

למדמי וםשטי איסורא דסמלינן אסימט׳ ומשאיכ בחביד׳

נסמ״ע שם סע׳ק נ׳ משום לל״ם דייקא ומצפנה כו׳
ע'ש מ״ת קשה בל העעם דייקא כו׳ כיון דסמכינן ע״צ
רהוא הקּרוֹ מומזק וים לרמות ולומד דלח סמכינן לרונה לענין ממון ה״נ נסמוך ע׳ז לענין חיסור א״ס
חסיתני׳ ועח״ם לעול סייג׳ דנ׳מ טובה חי סיתני׳ דמו׳

או ררבנן גס בממון זכן לס בא השים בב״מ להוכימ

ח״כ מוכת מהרמנ׳ס דכח ס״ל כסלרת הנ׳י הניל:

גם נמס׳ בכורע חמלינן רפרמת הוז הכרה לענין
רובא דסימני׳ רהוי רק מקשה השים טוחום לשחלה כמו

רמייםת נחיסר לענין אין מעידין חבל ביבמות רתנן

ממון ולח מהני לענין אסורה רס״ח ח״כ מוכח מזה

מין מעידין הרי מוכת רחף זשיםר זא ממשנן חסימני׳

דנח כנ׳י הנ״ל זהדרש קושי׳ הפ׳ו לדוכתא מכ״ל כמילף

שפיר מקשה השים מהש דמלחו קשור נכיס דמוכרת

איסור מממון דמש חיסור ממור מממון וע״כ צל ננ׳צ

עכ״פ בליסר רסמכינן חסיתני׳ ודוקי

בפ׳ מ״ם שהנחתי ל״לדמתס מלמה הש״ם כיון דמתנו׳

ובזה מתורן הושו׳ הפיי שהקשה ב׳מ דף כ״ז במהו

שכ״מ אינו חלה מדרבנן לכן שפיר מאשה הש׳ם אי סמכת

דפמרינן נפ״מ לאהדורי גט חסה הקשה תפ׳י

חהרי עת חף נכה׳נרמתנה והחי נמי אינו חלא הדרבנן

מנ״ל לדמות חיסר לממון רבהדו׳ המדיכן ס״פק דב״מ

וחלו ודחי מת ממיליזה במיצא זכה במתנתו חלא מדרבנן ש'כ ע״כ דהכי מת הוי חזקה ברורה. וחלים כ״כ לעסותו היכי יליף חיסור מממון וחף שכ׳ מוס׳ דמד״מ יצפינן ח״מ הכמי קשה דלמח הכח בגט חשה נמי לממירו

כוראי מת דחכ״כ עכ״פ בסליקח דרבנן איך מוציאן ממוֹן

רבנן עכ״ר הפ׳י ועוד ים לתתו׳ על הש סםס לפמ״ם

מיד היורשין אמ״כ דסברא ברורה וספיר מדמה איסור

מוס׳ ס״פק דכתונת רהמוליה. חבידה לח מקרי מומוק

לזה וסצדח נכונה לפע״ד לדחות החי ד״פ מ״ם כמם״ל

ח״כ השיך אמרינן נשים כפ״מ כלהדורי נט חסה רבֹמח

ויהי מיך שיכו׳ נראה מהלמנים רצח ס״ל האי דהנ״י

אאכי חבידה. דבימני׳ אין מולישין מיד המומזק וחם חיכ

וקצת קשה דהא מליבין בדברי הרמצים םפוסק

בגט אשה מנ״ל דמהני סימני׳ להוציא ממזקת א״ח ואף

נחשה שחותרת מת נעלי נאהבת להנםש וחפ״ה

שכ׳ הפ״י שם דהא דגימום שני ינ״ם מד״ת כ״מ חף

אינה נאמנות לגבות מום׳ כמונה ורק עיקר כמונה גונית מכח מדרש כמונה כמבוחר נהה״ע סי׳ ו״ץ סע״מב נהומזקו ובכן מקשה הכ״י סם חיפכה ע״מ דחתדיני׳ נשים שם או סימני׳ דרבנן לש סתכיכן בגט אשה

ומנ״ש סם סעק״ר ה״כ מוכת מכחן חיפכה דלהוצא ממון

חממני׳ דלמח חף או סימני׳ דרבנן מ״מ מהני בנ״ח

חמור מאיסורא וכמ״ם הני׳ ולע״נ למצק בינייהו וח׳כ

כיון דהמשם שי׳נם אינו חלא תדרצנן ע״ם הבל נממכ״מ

עדיין בשהר הקוםי׳ הפי׳ הנ׳ל להרמב׳ם הנ״צ להש׳ם

לפע״ד נעלם ממנו לפי שעה דברי הנ״י ודמב״ץ

לדמות חוסורה לממוכח

ואין
במלממות דר״פ החסה שלו׳ שב׳ הטעם רצ״מ לתרי יצמק

לנו שיוד לתרן קוםי׳ הפי׳ רק כומר רשאני

משום כחן כמלח כו׳ והחי שמביא רשי׳ ממבי צר ננו

הקם רהח דיליף הש׳ם גח׳ מחבידת ממון מסום

כל רהי׳ שלו דק למוכית מזה דהמרינן כאן נמלח כו׳

רס״ל להש׳כ רחשטה רתוקה ליש כמום שני יב״ם ואף

כיון דל״מ נמי התם דלמה מאחר נפל חלא אמדינן כחן

שכתבתי ההחי מבי בר בני אין רחי׳ משום דהתם י״ל

כמלש כו׳ ה״כ ביצחק ר״ג ע״כ ממלים דנוהם עים ולפ׳ז

מטעם כחן זתלח כ״ל מ״מ עכל״ל מסברה קיסלי׳ להש״ם

לזדה לה הוכחת הפ׳י לפ״ר הג״י ורמנ׳ן מה שהוכית

כן דחין למום כ״כ לשנו ינים חף דלה הוי הדמוראי׳

רחף נהומוקו ל״מ מד״ת לסני ינים מהא רמני נד כני

ומוס׳ פפ׳ק דבית כ׳ נהדי׳ וזל ויב מדשו׳ למ

רהתס נמי הומזקו חפ״ה ל״מ עכ׳ר פיי ולפ״ד הנ׳י ורמנ׳ן

מיישיכן לסכו ינים ע״ם

אין התחלה לדבדיו כלל די״ל דהא דאמרינן ב״מ נפ״מ

אך נפז׳ק טובא להרמנ״ס מניצ להש״ם ב״תרך*ז

לאהדורי ג׳ש תיירו נמי שמלחו שלה במקום הכתיבה

להוכימ דסינ,ני׳ להו דהו׳ מהא דאיך תעירין כו׳

וח״כ נ״ם כלל כהן נמלה כו׳ וכמס הג״י ביבמות למרץ

דילמא שחני התם דאיכא איסורא דחח׳ וחמירא טופי

רעת הרי׳ף ע׳ם וכפ״ן ו״נ דמד״ת מייםינן לסני ינ״ם

מממון להוכיח היד המומוק:

נהומזקו ולכז יותר נתחזק קושי׳ הכ׳י מנ״כ להש׳ם

ונ׳ל בייםב סי״ל דכח דיליף הרהגים דאיסורא דמ״צ

כרמזת חיטור לממון חבל נפח״ם דכבוליה ממון מיד

ממירי מממונא רצייתו מפדמת הנ״ל דרי׳ ס״ל

המוחזק מהור מחיסור והא כתבתי לעיל רחבעי׳ רשים

דהכרת פרמת כוי הכרה לענין נחלה מד׳ת ולענין

אי סימני׳ דאו׳ נ״מ גם כהוכיח מיד המומזק גמור וע״ו

ליסור אח׳ לח סמכינן ע״ן ולכ״ז י״ע רהכי לזלח הוכממ

בפיר קחמל בש״ם נפ״מ נההדורו ג״ח דחי תוציאין מיד

השים נמ׳ כיון דקתני הין מעודין חלא על פרצוף

המומזק שפיר יצפינן תינה חישורם*

פנים עם המוטס אע״פ סים סימני׳ בנופו ובכליו הרי משהע נהדו׳ דחף הכרת פרהק לא מהני עססימני׳ חלת .בעינין

אה׳ע אכני קודש

בעינן דוקח פרצוף פנום עם המוטס חבל סימני׳ לה מיפוק כי׳ מדר״ח ביח חרִ״י נִפקה דאתר שין ענד בעזה מהני חף עם הכרת פדמת בלירף כמי לח מהני ולזֶה סְפיר שלית כו׳ ופי׳ רם״י הלמח רסברח הוש דכל מידו רב״ע הוכיח הש'ם כימכו׳ לחג החו׳ דאי דאו׳ נחנידה ה״נים לנפםי׳ למיעבר כו׳ הינלח תזה כי מילתא דר׳ זומכ

לן להתיר עכ״פ בפדחת עם סיחְני׳ רהח פדחת מד״ת סברא בעלמא הוא והוא הליתא כל כךער םהשם מק׳ כוי הכרה והף דרבנן התמירו מ׳ה ביהבי סימני׳ דאו׳ מכת סברא זו כ״ל קרח מההי סברא ידעינן גה׳ עם.כּרהת חע״כ סינני׳ באו דחו׳ כה סמכינן על סימני׳ וישלהמעורר בזה מנ״ל לרי׳ החי סברה ויותר כבל וכלב לח וכ״כ הגשון פ״י מונת הש״ם ע״ש ובפת״פ התתי׳ עלומה. על המקשן שהקשה נ״ל קרא
אין ככדד נאוכן חמר והוא דרך ככון מסור .- דמהאי סברה ידעינן כֹה הא כֹכחורה מוכח התנָנרות
ולפ״ז עוכת רכח כמשו' מ״ל סי׳ קנ״ד הביל ש׳כ כסצרה זו זע״כ חף דכ״ם לנפסי׳ למיעבד מ״מ סִייַך נַפְר רצח מיישונן לשחלה דוחיד ולפחשע״כ דלא לשלימות רהח בקדושין רפ״ם תקםה כס״ס תכהי והשולמ כוומי׳ מסהברה דהה כל עיקר קושי׳ הש׳ם איכו־6בא ביד פקת פקמ מייל חמשי ניתח זלוהו להרס כתומו הפרמתעםמימני׳ שמחו כח מהני הע״כ סותני׳נאו

ראוריי׳ וע׳ן משני הש״ם ככים רחוישונן כשחלה והלה ונילף ממטילה ומפני מפוב רה״נפטי במונים הבאים כל׳ הכח הוי שהלה רימיד דנימוש םהשחיל כליו לאיש זה נחזר, ותקשה כמ״ר ב׳ במונים תלמדין מח״ל ותשני העיס אשר ישכו פרחה כמוהו ולפע״ד הדברים ק״ו רהח פדמת מסוםרנשמוטֵי מון כתוב ול וממעט שלומו ע״ש הרי נרהה דעדיפו הסימני׳ המצעים דהרי בסימני׳ המצעים סהש״ס שקילוטרי וְרילַ בביניף ים שלימת לדנר עבירה מבמי׳ זהש״כ שי מהני מדחו׳ ובלח נפרמת ס״ל לר״י ורק הקכח דכחונ נםמוטי סון הוש ממעט כי׳ ותעתה רה״ל הכרו מדאו׳ ואפ׳ה מישינן םהשחיל כליו לאים עה חממהה וכי בםלימות דרבר ענירם בייך לנפש:׳ לתיענך םדומה נו בפדחת מכ״ם סהרין נותן דנימש שהשהיל ליסורה ומדוע ולמה יגרע מהאי רענד צבט חבהדם! כליו כזה שרומה לו בסימנן אמצעו בנופו דלא כדעת הגאון
מ״ז ורוק היעב בכ״ז ולדיבת נע״ג. ה״ג איך סליק אדעם דנִימל ים שליח נדבר עזִירה
דחילטרך קרח כמעוטי ושיכולי הקרא מהדר הש״ם בכמה
הופני׳ דנימא ים שלֹימות כדבר עבירה ס'כ מוכח רלז
משגחונין אהאי סברא רב״ש לכפשי׳ למיעבד ורק בדנר

סי׳ כד עבירה הקרח דשמוטיחון מהעט כה הלה מהשי קרה
אי הפבר לבעט החי רענד לגט חשה דרגר עבירה

בו ינואר על שו׳ת נ״ב בדין אין שלית

שהכי וח״ח למעט מהקרה דשחוטי הלה דמוומי׳ דהיינ

בר״ע וישוב כמה תמיהת תהגחנ״ר

דבר עבירה רסייך דברי הרב כו׳ ואיזה שייכ׳ ודמיון

דק״ק חהו ז״ל ובישור דברי בגאון כ׳ב

האי רענר צבט חשה כהא רםלימות לרנר עבירה וח״כ

שר״ל אין סלימ לקרם קרובתו האסורה כו.

קשה טונה מכ״ל לד׳ יומנן ההי סברא רב״ש לנפשי׳

וביאור הדין אס גורש אשתו נע״כ ע״י

למיעבר ל״ש שליחות ותנ״כ להשים נהקסות כ״ל קרא

מליח ופלפול בטטין דף כ״ב ע״מ רסמר גס אתש מכת סברה זו הא אדרבא וציכן בש״י ובמעילה ר׳ יוהכן׳ אין עבר נעשה שלית לקבל גםו רהייב המשלת אף דל״ם לנפשי׳ למיעבד א״כ מעיצֹה
6שה מיד נעלה ותי׳ מית שכשהומי

וא״ המֶה שכי עדים רצח כסברת ר״י נע״כ ההכרת והכמן

מכרב העיד מוה׳ מחיר ני׳ מלובליג -.

לומר כי אגזה ההפרש ניניהם ויהו׳ היך שִיהֵי' ע״כ ל״צ
רענר צבט חשה תגרע גרע מהמי רשליחע כדְבר עבירה

הגאון נ׳נ םכ סי׳ ע״מ. האריך בעולם גדולתו בבלון

יהי׳ מאיזב. סברא וטעם שהו׳ לר׳ יומנן נזכ ואפסר

ח׳ שעה םליח לגרם הת חחָתו בִע״כ

משום שגוף איסור שייך, לשליח ג״כ כי גס עליו בממר
השיסור לכן מקרי. סייך לכפשי׳ *
והשריך בעולם מריפתו פה הי הוי שליח ור״ל דגועוא ולפז עיונה רצ'ח לֹפעִיר על הבלון הכ״ל ננ״נ על לא הוי הטעם אין שלית לרבר עבירה ובגט בעינן שבימת האי מילתא רהח הר״ןנניטין שם הביא דעת
ע״םרצריו הקדוסיו נחריכת.
ומחמת פפני גדולי כדור ג'אוכי׳ המיתים פירשו

יש מי שחומר דר״י לח ההר למלמי׳ רק נשלית לקבלה
דחין בלשה שליח זקנוה כו׳ הבל שנית להולכה. מלי
רבריהם בטול טעמיהם לכן הקצר רק כמהווהעבד חף בגט נתיכן שליהות מ״מ כשר לסלימ
הערב אהת נחתי לבעיר נזה. חה שלפצ׳ר הנה הי׳ נמ״ס גיטן רך״ב ע״צ חבר ר״מ ב״ה המר ר׳ יומנן אין עבר

להולכה משוש רדיינינין לי׳ לשליח רעלתה יע׳ם היטב

נמשה שלית לקבלנם חםב. מיד נעלה לפי שהינו במורת

בר״ן והלה נאה״ע כי קמ״ח סשו׳ ל״ש כ׳ המתבר ים
מי שחומר שחס העבר הוי שלית להולכה הוי כפק

גיטין וקרושין והרן כ׳ הטעם חסום רכל מידו דש״ם
לכפשי׳ למעבר לה מלי למהוו בלית עלה ונקרושין רפ״ם

עכל ובר״ן סם מחלק נין ענד לעט׳ס מבוס דבעבד

מקזה השים לש קרח גם אתש כמעט נכרי התרוממ שכיתות ● וח״כ ה״ג בשנים נדיע רשייך בו שלימות

בעב מת

אבני איהע :;: סי׳ כד קודש כט
נעלמה ליהווי נמי שליח להולכה כמו עצד לג׳ם. חפה גרוסה ומםא״כ ניברחל

ולפ׳ן בנידון הגאה״ג נ״ב מדוע ולמה יםמנה. רוכו והביטו וראו כמ הסברש רבעינין בשלימות פייך.
מעבר חף רל״ש בו בליחות והרי מש׳ה אין לנפשי׳ למיעבר שהמי הר״ן פ׳ החים מקרם
עבר נעשה נעבה שליח לקבלה. ונכ׳ז להולכה יש מי כ׳ דמהא דחמר ר׳ יוהנן לח וקרש צר אשה ומה םלימ שאומר דהוי בלית ובשע מסיק נסכק והדוע בםלימ בררך אסור בכל הנשים כ׳ הר״ןוז״ל וים שרקרקו מכאן שיהן לגירושין נע״כ נהו דה״ל שלית לרבר ענידה ואין םאדס יכיל לריות פליח להוליך קדושין לקרובתו ולקיסה שליח לרבר עבירה מ״מ כיון שהוא שליה להולכה. אמאי לחמר הע״פ שחינו יכול לקרשה לעלמו דחר לה יהמדו לא להני מעשיו ולרון אותו כדין ענד דחף םהינו שמומר בקרובת הסלימ ח״ו ושאי טו׳ כדאמדינין. פקמן ראוי להות שלית צבט אשה כמו בן תורין לדבר עבירה בגמרא הנ״ע רשוימי׳שלימ כלומר שהבוגרת מנתר: מבי׳ וחפ״ה ה״ל שלימ. להולכה כמים הר׳ן ה״נ בשלימות לד״ע שנית לקבל קרושין: עכ״ל הרי שצריך הר״ן להוכוח שיכול מהני להולכה לכן לפעג״ד ננ״ר עב׳פ מידו ספק גט להיות שליח להמליך קדושין לקרובומי׳ מסוס רסדא לא נפקש כמו במצד להולכה דהוי ספק ועיין מ׳ם דלש להוור שלית משוט דל״ם נפשי׳ למיעבר לקדסה בשמעתין מעמר שלסמן כי לסיטת הפוסקים דעבר בגנן לעלמו ●

אפה להולכה כשר ו״ל נתן גט שמרר לעבדי משומרר- ודברי הר״ן הג״ל נעלמו ההגהה'ג נורע ביהודח
גמוז הוא דלח כהרי׳ף והרמניס ע״ם לפי סעה . גם לכהורה נעלם מגאב הוכמה:
ואל משניני מהא דחיתה ב״מ רף ו׳ נכהן םחמר
לישראל לח וקדם לי חשה חשה גרוסה כמ״ר שהקשה

הכ״ל מר׳ יומנן פכ׳ ננ״צ נמ״ר ומים"

הונעו עביד לא הוי קדושין הרי דלח אמרינין המם

המחי ים בלות נקרם חסה עמא
רה״ל מופס לנע״מ נמקום Eמ3
דלרייני׳ כשליח רצלמה וכשלימ להולכה בגט ז״ח שהרי לאחרים דנאסרה נזה. לעלמא והתרן ע״ז מסוס רפייך
ולפ״ז רצה

*

בהה״ע סי׳ קמח פוסק עבר נבט אשה הוי ספק ונשי׳ בז מגו דזכי לנפשי׳ זכה נמי למברו׳
ל״ו פסק שאין העבר נעשה שלית לקדושין הרי רשהני להעלות לדינה ראין שליהומ לקרוב לבהם קרונחה קרוסין מגיטין לענין זה חתנם הצ״ם כ׳נמי׳ ל׳ו לפאר היכי רפסולה לוידי׳ וכ׳ שלא מלה בפוסקים מזה וז״ל לה ידעתי למה כתב כאן עבר פסול ובסי׳ קמ״מ
ה.ניח דעת הפוסקים כשהוא יםלימ להולכה. הוי ספק עכ״ל

ואשתמיט לי׳ להגהה״ג רנרי הר״ן הנ׳כ ורצרו ר׳ יומנן הג״ל

ואולם לפתים ו׳ע שהמחבר הוכח רבקדושין עבר

וקודם רחומי הר״ג הנ״ל
הנה מאלמי מידודי הרב המריף הנגיד המפורסו׳ פסול מהא רכהן שאמר ליםרהל כח וקדםילי חשה
גרוסה דלחדיינינן לי׳ כםלימ רעלתה וס״ל חם כח ריינינן.

' מוה׳ מאיר מי׳ מלובלין בהקשה על הג׳נ הג׳ל
שר״ל דאין סלימ לקרוב לקרש קרובתו לחמר משום רה׳ל כן ברבר עבירה ה׳נ בעבר ובפרט לפמ״ש מוכח רמנד
צבט חשה תגרם גרע משליסות ררבר עבירה רבדנר עבירה

מופס לבע׳ח במקום סחב לאמדים ח״כ ק׳ כנ״צ מהא

בעינין קרח למעוטי ובעבד לגט אשה לש שינטרך קרס

רר׳ יומכן הכל רס״ל המור בככ הנשים הלא ה״כ להמיר *
לקרם חמות השלית עכלר (והיח קוםי׳ הר״ן הג״ל)
ומסברא ידעינין לה ודוק -

ובמש׳ל עלה זן לסזק בני מתיבת אשר מדכר

והשבתיו לפי סברת נ״צ שין ראי׳ לסמור מד׳
הותנן הכ״ל וי״ל כדעת הנ״נ כי אין
הגאה״ג מוה׳ ל״ה זלוקל הגחביר נק׳ק אח נעשה בלית לקדם חמותו משום דה״ל מופס לנע״מ אה׳ו בם בכיב סי׳ ע׳מ חות זין שכתב להוכימ ... רסף הלינח רמסקנ נעינין נחי הסנרש רצרי הרב ודברי

במקום שחב לאמרים -והא רחמר ר"יומנן דאסור בכל

חלחיר דצרימי שומעין והל״כ קשה מניין לנו שלנמות

הכשים ואין תמירין לקדם אחות כסלימ ו״צ-

כלל כימא ועילה וש׳י וטו״מ וסחר קראי דילינין תניי הו

שהרי נטעם הג״נ משום וה״ל מופס לנע״מ* וכ״ם

שלוקות נימא דה״צ ד׳ או ה׳ כמונים הבאים כ״א ושין

מטו רזכי לנפשי׳ לפ״ז הם החות השלית

ואין מלתרין והנ״ל לחלק בין שליהומ דדיע בששר מליחות

הוסרק עלמה הכולה עלמא מוך להווסלח הדי רםהו
השלית לקדם חותה השום רצים חב באחרים דבלס״ה

אע׳כ הסברה משוש דברי הרב כו׳ ומינה דים למצק בין חכורה לטולכ עלמה מחמת נדרה ח״כ י'ל דה״ט דר'
סוגג למאד עכ״ל ●

ולפמשׁ ו״ל רהין מִינוֹק בין סוגג למחר ולא

וומכן ראסור לקדם חף המות השליח דדלמא הסרה נפשה
אכ״ע הון להמשלה שלית אמו כיון בירה לעשות כן
בעינין הטסס מסוס דברי הרב כו׳ והמ
דהמלקינין בין שלימות דר׳ע לשלימות רעלתה הייכו תלד

מה׳מ לה ניחת להכי ꞏ והר׳ן םכיר סותר הסברא
ם נפשי׳ למיעבר מר׳ יוחנן דח״כ לקרם אמות השלית
הסנרש רצח שייך לנפשי׳ למיעבד ובזה אין מיצוק בין דל״ש לנפשי לקדם אס נימא ל״ש לכפםו׳ למיעבר מוגב למזיד *
וניחא נמי מה שממה הגחה״ג הב״ל בחות ב׳ ג׳

חבל סברת הג״ב לה נסתר מהא דר׳ יומנן ודוק

וזל ועי ימן והרע ההפרם בין כהן ליםרהל
ביר״ל במ״םמום׳ שם נד׳ה כהן יע׳ם] אגל כפמש״ל
כומח: גבה עורח בוניכם דכהן ל״ש לכפםי׳ למיעבר לקרם.
תו 15

אבני א׳הע סי׳ כת ו קודש
ס"׳ כיה ותי׳ דלה מיישינין רלחש היש מעוברת ולס גורו הצת
בורחי מעוברת עכ״ר ꞏ

בו יצואר דין אס נשבעה המניקות חם הרי נהדי׳ דע״כ גם לרגא רמשני משום נדרה שכח
מומרת ככנשה: ופלפול על שו״ת

ישה חמותו שם י הכ״ה ע'כ טירה זו ממירה
כורע ביהורה נמחה״ע סי׳ י״נ ונש׳ם רעיקר מה דנזרו ג׳מ עללא ידעינין שהיה מעוברת ומםא״כ
מ״ם כקונת רף ס׳

על המשש מעוברת לח מיישיכין אלח בודחי ולח מספה
א״כ הכמי קשה חנ׳ל להש׳ם בכמונת לדמות דין הנמנר.

נשות טדע נינגדח נמשה״מ סי׳ י״ג כ׳ נדין דר׳ לרין מניקה כיון רע״כ ממירה דין הנמנה חף לרבא
נחמן פ׳ שע״פ דף ס׳ נקח רהמיר ר״כ

רהוי מררבנן
לריס גלומה וקח מכרם השים מסום דלש הדרא ומִזה

לכןכלפענ׳ר לתרן קושי׳ ג״ב הביל דשפיר מקשה
המליסו הפוסקים רננשנעה המניקום ה״ג רמהני להנסה

הש׳ם בכתונת הברייתא רדדופה לפמ׳ם הפ״י

כמנושר נחה״ע סי׳ ז״נ סעי׳ י״ח .והכ״מ כ׳ ת״ל ים

שם נר׳ה הרי םהמת רדופה נ׳נסה״ד וז״ל ויותר יכ״ר

מי שכתב כו׳ אם נשבעה מניקת מומרת ואין זה עיקר

מדמני׳ התפלת לאמר מימה נעלה השמע נהדי׳ בילדה

שרביט נהל׳ לה הזכירו א״ו שהם סוברים שאין הלכה כו׳

וכר סל קיימש ומת אסורה בלח׳ה משום מניקת מנירו ונתב נננ ע״ז וז״ל ותם פהס סוברים שסין רברי

ענ״ל ולפ״ז י״ל שקושי׳ הש׳ם הוא לח מארחי הגְחנָה ר״כ הלכה היא גופא טעמא בעי למר ידחו

הכה מדין מניקת מדמני ההפלת משמע ניצרה ולד בל הרי׳ף והרמנ׳ם דברי ר״ג מהלכה מהשלש מליכו בנמרה

קיימא ססורה ננש׳כ. משום נוניקת ס'כ מוכת שגם מוש חולק אמנם לכהורה עלה בממשנמי לתרן רעת

במכיקמ גזרינין

הרמצ׳ם וה שהשמיטו כי על הרי״ף י״ל משום שאין לנו

ולפענד״נ דאפשר נובר מש׳ה לא ק״ל כר״כ שהו׳ כה״נ עתה אבל הרמנ׳ם הא סין דרכו להשמט סוס

ממיר לר״ג דבנה כל כמו רהתירם

רין הנזכר בגמרש והי׳ נ״ל לכשורה להרמנ״ם י״ל רבלח׳ה

דג״נ כ׳ הר״ן בכמונת דהא דלם גזר אטו שהר נשים הסוגיש דכתונת תמי׳ פמקשה הש׳ם מהא בכימה ררופה

כזינו משום רחים להו קלס דכח הדרש יע״ם
כו׳ וקם מדמה הש״ם דין הבמנה כדין מניקת מנירו

ונלפענ״ד קלת הוכמה דלש סתכינין אקכא ננה״נ וקשה מבל לרמות דהא הנחנה מסם רחוריימה מםאיכ

רהבה פ׳צ רגיטין דף י׳משם בהא רפלינו
במניקת ועיז מנצית רבריו ננ׳ב שקושי׳ הש״ס שם

מהיתמי מובין מניה הש״ם רלו׳ נמ׳ר משעת נמיכח קשי לר״פ וזר׳ה ברי׳ דד׳ והושיע שהם ממצמידי רבה

מהא רהשולת גטו ממד׳ה ונשתהה השלית בדרך ג״ח ורבא ס״ל הטעם ביבמות רהנחנה משום. גצרה וא'כ

משהגיס הגט לידר. צריכה להאמין ג׳ח והרח׳ם פוסק לרידי׳ ג׳מ שינו אלח מדרבנן ושפיך מרחה הש׳ם הלינייםו

משעת נתינה ונהה'ע סי׳ ו׳ג סע׳ח הובס ברמ״ח רעת הנחנה למניקת הבל חביבם דר״ג רס״ל ביבמות הטעמה

הרא״ש וכ׳ רמ״ח שם וול וכן רשוי להממיל כנ״ב מב׳ל דהנמנה מסוס דיליף מקרח רלהיות כך כו ח״כ להידו׳

אהרי גיטין הבאי׳ נומד״ה המריצין נש׳ם בס וקלו

לק״מ מהא דרדופה וחכן ק'ל הבסנה דרבנן רמכממכ

שית להו והלא השי קלח המשה סית בה תדסמכיגֶין הלכתח כרצח ꞏ עב״ר הגלון ג״צ יע״ם ורברי פתגיהן."

על הקול דכש מיישינן לפירא ולב׳ש וחפ׳ה המרינין ולפעניד קשה על פירושו דאם קושי׳ הבים יהו׳

בשולת גט ממר״ל בפהה השלית ג׳מ בדרך דצריכה להמתין הכילה דר״פ ור״ה לשיטתם קםה ל״ל בר״פ

מיום הנתינה ג״מ הדי דלח סמכינין לענין הבחנה תל לתקשויי מהנריימה דרדופה ה״ל להקשות מדידהו הדידהו

הקול דלח הדרש: וחס נסמוך על הקול דר״ג ה״ג גיקום וכ״ל להקשוי חהח דר׳נ ה״ל כר״מ בנזירותיו דָהכה

ונסמוך על הקול נניטין הגשים מתד׳ה. וחף רהמם בניטין בשמעתין ניכתב ביוש ס״ל כר׳פ ור׳ה בלי׳

כח ירעינין כמה עברו מיתי הכמינה קודם הנתינה דר׳י במרשי הנמנה מובין מסעת נתינה ושמריבן המס

מ״מ היל זן לומר ניטה מוכית עלה ꞏ לכן קלת ראיצ

מני׳ כוומי׳. מדתנן השוכמ גטו כאשתו ונםתהה השלית

מכחן דלח כסמוך על הקול ולפ׳ז קשה להתיר בבשבעה בדרך נ׳מ אפ׳ה משהגיע הגט לידה צריכה להמתין יעאם

המכיקות משום כח פלוג ונפדט שכמה פוסקים תחלקין הרינהדי׳ דס״ל לר׳ה ולר״פ רגזרינין פהנמנה אף םמלר

לין נשבעה המניקום להאי דר״ג שהתיר לר״נ וחפזָר הדין בודשי ס״ל להמתין מ״מ גזריגן

אין לדמום קלח דר׳ג לקלח דגיטין הנאים ממד׳ם ול״צ׳ ושוֹד קסה להגחה'ג סֶעדיין קוזיימו. במיע מב״ל

ודיק וממתת שכבר השריכו הגוני' צעניני׳ הג׳ל קצרתי להש׳ם לרמות ג״מ להניקמ הף רהוי תרווזיהו
ררצנן מ״מ מוכח רסלימח הגזירה דג׳ם מדין נזירה

רמניקת דהא הרמב׳ן והרשב׳מ הקשו ביבמות דף מ'ב סי׳. כו׳ על קושי׳ הש׳כ שם שהקשה של שחר נשים למה פריכי
להמתין ג׳מ הקםו חממי לה קאמר הפ׳ס מפום רמיישינין
דלמה כוש מעוברת ולח ישא הרם מעוברת מנירו

כו ינואר חי מהני סילק בדנר לה ב
לעולם נרצר בהוא זכֹה מן המורה

אבני אח״ע סי׳.כו קודש לי
סשר עמד ע׳ז נחסנה כמלך פ׳ כ״ג עכ״צ ולפ׳ז קשה הש ד׳ יומנן ט״ל נקרושין דף מ'נ אין
מהלכות סיםות הרם מקנה ושלנ׳ל וכפ״ז אציבה דר׳ יומנן לס ה״ל מטו
דלח גרשתיך כ׳ק המוכ׳ סם דימתייב בשהר ונסות

המילים פ׳ כב ההלכות אישות אות ח׳ הניא מה נחכיבח דר׳ יומנן לח דמי לטענו מיטים והודה בכעורים
שפורנו מוס׳ ר״פ הכותב בהא דמשק

רשם ה׳ל ממינה בדבר שנה לעולם ומשח'כ שגר וכסות

הש׳ם בכותב לה ועורה 'ארוסה וז׳ל ומהרחנית נסירושיו

ה״ל הממילה ברשלנ׳כ ולח מהני בהולי םזכתה הה״מ י

נסתפק נדברי מום׳ כלנושי ס״ל דרוקא במלתא שהוש

זע״כ רוק חינה רמכני מחילה ברשלנ״ל חף נגשי שיכה

מקנת מכתים וביא לטובתו מהטי סולק דאמר כ״ה יכולה

מה״מ אם ע״י מעשיו גרמו כה ודלה ככרמכ״ם ומל״מ

חסה שתאמר לנעלה ליני ניזונת כו׳ וכן נסילק כנעל

הנ״ל ודוק סיטנ

מסשתו שרוםה ננכםי׳ מהני אע״פ שלביל וה״צ ח״ח מקנה

ומ״ש המלית שם נכוכימ ממום׳ בשתעתין מ״ם כסוי

רשלנ״ל מ'מ מסמלק מדשכב״ל כיון שהוא מקכות מכתים

ב׳ כשים וכ׳ רחשונכ כלוקת דו׳ר הין לי כמך

וכוש לטובתו חבל בדבר םזוכה הן התורה חע״פ שהיא

רמקשה הכ״ם וכי כתב לה הכי הסי הוי והקם מום׳

לטובתו ומעשיו ברמו לו לה מהני סינק כיון רשלב״ל

מימח. דכ.ש ה״ל ככותבלה ועורה הרוסה והקשה

כו׳ העולה ממה שכמננו כו׳ אבל המוס׳ ס״ל כו׳ ופשט

התכ׳מ הכ הקשה מום׳ הא בם ה״ל זכי׳ גרהוריימא

דברי רשב׳ם ומוס׳נפ׳ מ״ה מוכת רמכל ממזי פיהה

יע״ם שכרתק נזכ. לפמנ׳ר לקג רהש׳ם שם מכבה

מררבנן ואז הסילק מהני הך אם הוא מה״ת כח ההני

נמר הכי נימא כחת רוח עשיתי לבעלי וום נו׳ הב׳ם

סנק רע׳כ הוא שלו הע״פ שמעשיו גרמו לו וכ״כ

רממני׳ ר׳ מהיר היא יע״ב וצר׳ בחיר כשיעמו בפיר

מהרחנ׳ס עכיל "..

מקשה מוס׳ נ״כ להש׳ם כחוקתי המכי׳ סם בשקנו נורם

ולפענ״ד, נרשה להוכימ דע״כ ס״ל למום' דחף

מ״כ דה״ל כהו כותב לה ועורה הרוסת וסף ם נימס

בדהוריימא מהני סילק נרשלצ״ל : רסס

דלח ההני סילק בשלנ״ל רק בכה״נ וה״ל רק הדוצנן זכות

נמיס׳ ד״ה בכותב לה בעודה ארוסה הקסו. נסכ״ד וז״ל הא כר׳מ וס״ל אדם תרבה רשלב׳ל פשיעש ווהני סילק
וח״ם בלח ר׳ כהנא כוזי למס לא יוכל להסתלק בכותב

ברשכג״ל אף נמקום דים נו זכות מדאוריימת ורוק
לה ועורה ארוסה מידי דהוי השאר ככות וליגה רלר״י
בדצר םצתמון מנאי קיים ור״ח נמי לח פליג אוח מפוס
גמבה עוו״ש בתודה אנחי נטל וי״ל רהכם. מיירי סכת

ררך תנחי יע״ם סי׳ כו
ולבחורה יש להקשות על מום׳ סב רף פ״ט ע״צ
בר״כ יכול לומר נרשמי׳ ונתתי כו׳ כ׳ בו יבואר פלפול באתעתין רסלים ובישור
תום׳ וזצ ואית מב מגו ה״ו חם ישמר לח גרסתי אס מסיים ע׳מ חספייך מזקה אין יממייב נשחר כסוק ועכסיו דאמר פרעתי כוטר א״מ -אםה מפיוס וביאור רברי הרח״ם סם
זו״ל דכשאמר לח גרשמיך נמי פטור משאר וכסות דדמו מהגחה״נ נמהח׳מ עלי הרזים ותכ.
לטמנו מכים והודה בסעודים יעים שהקשתי צרצריו וישוב קושי׳ הלמ״מ

והנה אסנימש סילק לח אהני במשי םאכה מה׳מ על מרפיש סם .
ה'כק׳ הלה העעם רטענו מטים ובודה לו
בשעורים רכטור לסיטמ המום׳ אשום רתתל לו קשעורים ב״ש ס׳ ו״ן סע׳קו הניא דעת העור וס״ל בהא והכח נשחר כסות י״ל הממילה נדםנב״ל רזכתה נהם מה״מ
יצא אהני מתיבתה - אמ״כרתהני מסילה. ברםלנ׳כ הף

רקי׳ל חםהשהתרה ננעלה ברשמני נאמנות

במסי שזוכה מה״ת ●

מאום מוקה אין חשה תעיזה פני׳ נפֵכי נעלה וכוכי
רחסייכ לה עיזה ודעת הטור אפילו מס רק ע״מ

אולם ראי׳זו כימא אשום רהסוגי׳שם הזלם חנינש ממייע לה מעיזה ודעת הרחם לפיהננו׳. הנ׳ם ס׳ל
דרב דס״ל גט גונה עיקר כמונה גונה תוס׳
ולליבי׳ מסיק הש׳ם כמונה והין גט היינו כםלין שם

להראם נע׳ח תסִייע לה אינה העיוה וממה הנ׳ם סיך

פרי גרופין ובהמן נוגו דכא גרשתיך והט לרב לסיטמו

כ׳ הטור רצח כדעת הביו הרל׳ם 1

רס״ל יבמות רף נ׳ר אדם מקנה רשלנ״ל א״כ לדידי׳ ודאי

ואחות נמו׳מ סי׳ נ״ו חות ה׳ כתב וזל וגם קשה

תהגי כסילק נרסכב״ל ꞏ

להבין הנך דפכרו כלישכ, נתרא דר״כ

אך הא קשי׳ כי שם מום׳ נד׳כ הוציאה גט כ׳ לר׳

רבמינין מגו אינעי קלתי׳ כו׳ ויותר קבה עליהם רהם

יומכן רס״ל הטוען חהר העב״ר כש התר כלם

ד״ה ור׳ם פליגו נבעל חומר לפיקדון שיירינתין לשלים
תגו כמ׳ם מוס׳ והרח״ם והרשנ״ח להרי׳ רביש לו מגו
מוקי ממני׳ הוניהה נט היינו עירו גט וכמונה וסיןכאן יפליג ר״ה והמדינין בכדו׳ בממון מגדה ר׳ה הבום עמה גט ר״ל שהין שם עידי נט ובהמן במנו דלח גרשתיך
וכ׳ מום׳ םש וז׳ל ומגו טוב הוס כתו שנפרש נגהרק

רהמייהב לממילהחיך יחתרו הם ונעינין דוקש מגו
זהים קושי׳ מצומה ענ׳ל
ולסַמנד׳י

אהיע אבני קודש ולפענד״נ לנחר פד פפול דו״ל למזק דפת רש׳י ואם כן המינח להקשות מנ״ל להרחים לכסוק החידמורה רר׳ל רפלונתייהו דר״ה ור׳מ בדאית לי׳ רב הונח חי חי רה קמשי דירו כו׳ שהרי הרח״ם פוסק
מנו וקושי׳ מום׳ שהניהו ראוות לסתר דברי רש״ו כר׳ה דבעל נחמן ומנ״ל להרח״ם נפסוק אציבה דידן לפענד״כ לתרן וממילה לק״מ קושי׳ חו'מ על הפוסקים השי דמודה ר׳ה וחף דרבה קשמר האי דמודה ר׳הי״ל הנ״צֹ די״ל אינהו ס״ל פלוגתה דר״ה ור׳ח בדאית לי׳ רבה לשיטתי׳ הוא דקאמר הכי מבל א.ל בא דידן י״5 תנו וע׳ז מסיק ממון דחתייהב בממילה הוא דמודה י״ה דליתא להחי, דיכש ● שהרי הרחים אקלה שם נשחפתין והנה הגאה״ג נמהמ״מ עלי הרזים כ׳ ליישב קושו׳ על החי דמודה ר״ה כ׳ וז״ל קשה לי הא לעיל היכא מגו
הנ״ם הנ׳ל חז״ל וחחרתי ליישבו עם מהפול״ר דא״ב שלים הוו יהני׳ לחסה וחפ׳כ. ס״ל לר״ה הנעל
נלשין הרה״ש נמ׳ם ולפסר רההילו־ הגטו כשמן ולח מהימן השלים משום הך הוכחה אם שימה שליש מהימנא כיון דלח אסייע לה חלא סלים למודש לגורושין כו׳ הגרע כמ המנו והוי כמנו במקום עדים לונה מעיזה והא דאחר מגו רח״ב חתרה לֹרִידָו יהיבלי וח״כ ה״כ המשי ההיתן במנו כו׳ וע״ז משני הרח׳םי היינו נמנו לי והפקדתיו ניד שלים וקשה רמי הכריתו דלעיל ליכא מנו דדלמה לח מארצה החשה לקבל יע״ם למברה זו דהיכי רצח מסייע לה חלא ע״ח חינה מעיוה והנה רבה ס״ל ב״נ רף ניח בז״ח של חבותי כו׳ החי ביון דע״כ מטעם תנו חתינין עלה שהרי היא שומרת חייתי סהדו דחנהמי׳ והחי חייתי מהדו שקבלתי מהשליח ושהנעל בחב לורושין בלני׳ ח״כ םשר רחכלה של חזקה חמד דבה מה לי כשקר ח״ב אמר י״צ השל דעלמא ששמרת לבעלה גרשתני וים ע״ח המסייע מישך זבינתה כ׳ מוס׳ שם נד׳ה חתר רבר רבה גרכולן דאינה.נהמנו׳ משום דלח הוי העוה כיון שהעיא מסייע רחביי ורבא המרי לקמן דלח ס״ל הך דר׳ חסרה דמה רק דהתם נחמעת כומד קמאי דידי נמנו לגירושין לי לשקר נמ״פ לח המרינין יעש ח״כ ו״ל דרבה לשיטתי' דשי הוי מפקרה הוי וכית לומר לדידינמנו לטדושין
ולה הוי מזכרת כלל מהשלים ראן היתה כחחנות לומר

ס״ל הך הוכחה אם הימא לשרושין כו׳ ה״ל הוכמה

ברשתני ואבר הגט כיון וציכם דמסייע לה כו׳ ו׳ל

הלימתה כמו הכן סזדי דלח יכיב לגירושין וכדה׳ ס״ל
להרחים בקושייתו כנ״ל וחפ״ה מ״ל לרבה בהאי רמודה
זהרח״ם הוכיח שפיר דע״כ לשיעה זו כשיש ע״ח המסיימ ר״ה היכי דחיכה מגו מהימכא וחף דה״ל מגו בת״ע נמי הוו העזה רחי בע׳א המשייע לא הוי העזה, אין
להחחינה כשאמרת בפני נתנו לה כגירושין במגו רמ״ב

משום ררבה לשיטתו המרינין מגו נה״ע והא דלה חהימן
השלים לעיל בפלוגתא דר׳ה מעעם מנו הרינו משום
אחרת גרשמני והסלום הי׳ שותק משום דחןהוי העוה רהמס לא "הוי מטו כמ״ש תוס׳ וברח״ם הכ״ל דלמש

וכשהיה חומרת נפני במטו לו לגירושין לא הוי העוה
היכי שהשלים מסייע ומנו רמעוז למינו מעיז לח המדיכן

האשה לח מרצה לקבל וח״כ מנא לן לפסק הך דמודם
ר״ה חליבש דידן דלח התריכין מגו נח״ע ולפע״ר היש
כדאתרינין מש״ה תו״מ כשבע זהינו כחתן בתגו רכופר

הכל משום ח״ח חעיז כו׳ וה״נ לי אמרינן כשים ע״ח

קושי׳ גדולה למחן דמפרם הך דמודה ר׳ה הוא משום

ממייע לא הוי העזה אין להאמיפה נמנו דאמרת גרשתני

מגו ח״כ מכא לן שעילא דורן לפמוק הך דמורה ר׳ה׳

צלח הע״ח המסייע דאז הוי העזה חע״כ רמנו הוי דא״צ

לבן ננפענ׳ר הך פיסקה דר״ה רק״ל לח מכת מגו
חתיכן עלה חכש מכח מזקה אין אשה מעיזה
חמרת ברשמני עפ העד החסייע ח׳כ מוכח דבאמנות

בטעפה א ומוכח מת״כ דמשום עיח המסייע כמי מקרי

פכו׳ צפני בעלה וע'כ ליל רשייך מזקה זו אף בע״מ

העזה כו׳ ולפ׳ז מיוםב קושו׳ הג״ל על הטור דהא רהוכרמ

המסייע דלח כרעת הגהה״נ על״ח הג״ל .

הרא״ש לסברא זו רהיכי דבש מסיע׳ חלא הע״ח נמי

ועתה שהוכמתי להשי מודה ר״ה היא מטעם מוקה

חשיבה העזה הוא אליבא דרבה נעל הימרח זו רמורה

חלא מעיזה פני׳ נפני בעלה א״כ ממיצם

ר׳ה כו׳ וכדידו׳ ע״כ חוכמ כסברא זו דחל״כ ימאי מגו

די״ל דפלוגמה ר״'ה ור׳ תסדח מיירי בדשוכה מגו " והמ

חיכה כו׳ ולח התריכין בכה'ג בגו חעיו לאינו מעיץ כמו

רהקשה תוס׳ שם ע״ז נדיה השלים נחמן ראי מסוב

שאתר דנה מות הב״ט ישנע וחיטו נחמן במגו רב׳ה

תגו לה הוי פליג ר׳ה רהיכא דאיכא מנו מודה ר״ה

מבל לרידן רפמקינין כחניי דהטעם מקום ספק הלוה

כדחמרונין נסמוך ומודה ד׳ה כו׳ אכח דלח משיב מגי

ישנה כתיש הטור חו״מ סי׳ נ״ב ח״פ הפיר י״ל דק״צ

כו׳ יעיש ● הלח ללמים הרח״ם רהטעם: דמודה ר״ה

כאביר רשמוחל בעיזי דאכלי מוחלה דחתריטן מגו רקינו

משום חוקה אין אשה מעיוה איכ ליכא רחי׳ משם

מעי למעין ולהכי א׳ש בך פיסקא דגיטין הנ״ל עכ״ל

דצר ה מלני מגו למודח וע״כ מום׳ ס״ל דלא שייך

היולה מזה דר״ל לירן מטעש מנו מהימנה וחעי דה״ל

העיזה נע׳ח המסייע לה ושפיר הוכימו היכי דחוכא

העזה שמריבן מגו לחניו חבל בעלחח היכי רליכח מגו

מנוֹ גם לר׳ה מהימן מהא דמודה ר״ה בחתרה קמלי
רידי כיון דהתם נ״ם אין השה מעיזה כוון רע׳ח מסיוע
זעדחינה בהאבוא משום כשעיח אסייע לה

הוי העזהּ- לה י וע״כ רק משום מנו לחודה דמהני גס לר׳ה. .
ורפמ״מ ורחויין למי שחמרם

אבל לפענר נחר דיוקי שמריו מלחתי תיובתא חבל לס נימה דשייך. מזקה אין חשה מעיוה נע״ח
לרנריו * דלחי דעתו פיקר כוונות הרא״ם רק

המסייע ז״ל דד׳ה מ״ל גם נדאיכה לשלים מגו לה מהני

לרגה לשישתו חבפ כדורן מהני מטעם מגו למורה *

וכשדמורה ר״ה הוש משום ההזקה. חיש משיוה פני׳
נפני נעלה

אכני .אה״ע סי׳ כו קודש לא
ובש מוס׳ עור כאו׳ מסנמדרין דק״ל כליםנא במרא
ונלפענ׳ד

רמכימנס מטעם חזקה וע׳ם

אף נחמחוק בב״ר מהיאנס יע׳ם לפעג״ד לתרן דנלאיה קשה שונה קושי׳ הלמ״מ
ללולי דמסתפינא הייתי חותר נר׳ סשדח לעולם נמי פ׳ י״נ מהל׳ גירובין תם שהקסה על,
. השלים מגו במאי דלעל חומר לפקדון קמ׳ח אמר שכ׳ כרי הונש הנעל כשמן

ונסנהררין)םאני הטור שכ׳ י׳
רנפשיעת י״ל שגם לר׳ חסרא קיל לי׳ ממון רלמייקב כ׳ והרמנ״ס פסק שהשלים נחמן בכל מנין אפ.לו אין כמאיכה לכן לח בעי הבלים הנו לו יהם דמםקר הלח הגג נידו רק שים עדים שרשוהו נידו .והמ״כ הביא על השלים השליך יהבו חף אם ישקר נלומנתו לכן שם הטו־ הם הוא חומרת נפני קיבלו הםלימ לגירושין נאמנות בממון. חף דהתסוק מהימן השלים גלא מגו בממון לבל זויח שהגט ניד הסה וכ׳כ הרמנ״ם יעים: והקשם היך כ׳ וכ׳כ הרמנם החהוש כ׳ לעיל

צליסור,ו״ל ס״ל לר״ם דבעי הסלים מנו לבגט ל׳ם ממילה הלס״מ ע׳ו י
ולר׳ם י״ל משיה לח מהכי מגו מסוס הוכסה זו סי לגירוםין מינו׳ םהרמנ׳ס סל כר׳מ ודבריב הלו סל הרא״ם יהבי׳ נהלי׳ לדידה פוו יהיצ לה זה״ל כמנו במקום ערים שהנט ביד חשה שינן הלה הלינח דר״ה חבל לר״מ הפו"
כתו שולה הרס״ש לפום בכ״ל הגט ניד השלים מהימן ש״כ ק׳ הלמ׳ת ורוצה לרתוק
ואפשר עוד לומר גס ר׳ חסדה ס״ל הוכמה. זו ולייםב םטונו׳ הטור רק להוכימ שהרמנ׳ס ע'כ תפרם וס״ל בר׳מ להוכתה אליתמס. נה״צ כחכן הסוני כן אליבא דר׳כ. ולכן מחן דפוסק כר׳ה קם המו
סהרו ואפ׳ה ס״ל נר״ח דמהימן השלים מסוס דלשיטתו פרושא לדינא חבל הרמב׳ס פלינ ע״ז ומסייס םסשהומ

*

מזיל דס״ל לר׳ח ב״ב שם דאמריכיןמנונמקום ערים דומק בדול

ויהי׳ איך שיהי׳ ו״ל גם לר׳ הסדח נגע נעי השלים מנו גם ע הדי״ף הקשה החו׳ת נמחי דפוסק כר״ח מ״כ ועוד יש לסלק רבסלהם המס בסנהדרין מש׳ה גת להיזה לורך העתק כשי דמודה ריה דאי שתרה. נעי השכים מנו משום רתוקת ממון מסייע קמשי דירי כו׳ הל בכל נווני מהימן משליש. והשו״מ להשלם ומשח״כ הכח דהיכס סוקת למת חים נגד שות יו׳ד רצה לדמוק שהדם מביה האי דר׳ם מודה להורות

השכים ורשי׳ לוה דיב״ד המשי כה מקםה השים נגיטין בל ברחיכא מנו נם לד׳ כוגא מהני וא״כ ע'כ כלונתייהו לר״ה מהשי רסומפון שמקשה הל׳ם נסנתדרין עם להונית בדליכה מגו ואפ׳ה ס״ל לו״ח השליש נחמן ומסיים רשלים נחמן וג״ל דמהתם ליכש למקסוי רו״ל התם ה״ט נעלמו שם שהוא רותק והנה נפת״ש נלת׳ה ליכא משום רסוקת ממון מסייע בהסלים ומשח״כ בגט חסה הוכמה מהא דמווה ד״ה דפלונתייהו בדליכם מגו מסוס רנרי השליש נס מהני לר״כ, משום דה״ל נגד מזקת חמת שיל הש דמודה ר״ה הוא משום חוקה אין חסה מפיוה איש לכן מקשה הש׳ם נניטין שם רק מהאי זה חומר . כו׳ ח״כ קושי׳ סו״ת בתקפה
כך כו׳ השלים נחמן דהתם תשמע חף סם הסלים יגיד ונלפעניד לנחר דברי הרשם מה שמרכיב אקרי*
נגד מוקת ממון דמרא קמא וס״ל להש׳ם דש גם נגד ריכשי שכ׳ משום מזקה ח״ח מעיזה נפני
מזקת מרה קמש מהותן השלים הנ׳ מהראוי בגט חסה בעלה מודה ר׳ה א״כ ק׳ נ״ל כתיבו שהזכיר רבה בהאי להשמינו ולפ׳ז הין ראי׳ משכהדרין רפלוגתש דר״ה ור׳מ דמו־ה ר״ה והלה״ח ר״ל נד סק דכחלומי מכתח קהמר הוננו

תיירו בלה מגו רשהני התם רה״ל ממון וחתייהב למחילה ולפענדנ לתרן דהנה רבה קאמר השו דמודה ר״ה
גס מוקת ממון מסיית להשליש אף רהמס סטר רמי ההרה קמאי לידו לנירוסין יהבו׳
נאזקת שהיט פרוע היינו נילש ממי׳ המלוה וכס נכ.לי׳ מהומנא ולרבה לשיטתו ספיר נפ״מ טובא נהשי נכה״ג ודוק תגו ꞏ דנפ׳ מ״ה נ׳צ דף ל״נ נהשי דח״ל ת״נ בהא

ולפז לח מלסתי רשי׳ ברורה דיסנור ר׳ מכרה הרמא א״ל מייך זבינתה והא שטרח חל שטרה זייפא השביש נחמן בגט חסה חף בלא מנו הוא נתין ולתיש לי׳ לונה אין שטרה זייכח הוש מיהו וממילה סזדה לה קושו׳ או׳ת הנ״ל םהקשה להפומקי׳ שטרא מעבי׳ כו׳ לי והרכים א״ל רבה מה כו לשקר א״נ פפשקו כליבבא נתרח דר׳נ רבעינן תטו תהה דר״כ א״ב שטרח מעלי׳ הוא וח״ל ר׳י שמשי סמכת סקשי שערה ורימ רפכיצו בלא מגו וע׳ז מסיק השים סאני ממון הא חספא בעלמש הוא וכ׳ מום׳ שם נר׳י עח ההנו

רחתייהב למחילה הרי אף בלא מנו ע״כ ק׳ והא הינו המנו משום דה״ל מנו להוציא י ובלש׳ה נ״ל לרבה וס״ל
כפמ׳ם די״כ דפל נתח ר״ה ור׳מ מיירי באיכא מנו דחמדינין מנו במקום עדים כמשיל בודחי הסתנרא דחלימל
ולר״ה חפיכו מגו כח מהני ורק בממון דאתייבב למחילה מנו כף כהוציא ꞏ
הז מהכי הנו ונשתלקה קושו׳ חו'ת

ולפ׳מ רסנקה ון שתעתתה רהחי דמודק ריה בחמרה

ובאחיע סי׳ ז׳ז סע״נ מנוהר כוה פוסקים וס״ל
החי רחשה שחהר לנעלה גרםתני נאמנות

קנאידירי לנירושין כו׳ דמכימנה הוא אשום ח״ה מעיזה כני׳ נפני נענה לח מהני רק לכמירה מעעס חוקה הין חשה מעיזת מל עליגו לבאר הלח
בר״ה נהדי׳ קאמר רבה דנהיננח השום הנו רח״ב אהרה

להנשה ולס לגבות כמונה וקף ההן רס״ל רגונה כמונה

לדילי יהבו׳ כהבי וכמה לו׳ כמימר המגו כבל כיון

היינו משים מדרש כמונה חבל במונפת לא נבי׳ כמים
הב׳ם שם סעק״מ ופ״ן א״ג לדחוקי כמי׳ הלמ״ח םכ׳
דגטעס מוקה הסימכא וכבר הקשה הלמ״מ פ׳ ו״צ רנחכומי מלתא חמר רבה הני מגו י רק רבה משהועבו תהכ׳ גירושין הכ׳ ים כן כ״ל התנו לברסיש דמ״ל רָכים לה מנו י וחף רבלס'ה מְהימכא לגירוסין חסום טו 16 מוקר

אכני איהע. סי׳ כו קודש
חוקה איח מעיוה נפני נעלה מ״מ מהני לה המגו משום חזקה אין אשה מעיוה . שבל לפת״ם ו״צ לשלםֶ כאפוקי גם כתובתה וקוס׳ כמונה וא״ל בה׳ל מנו להוליה מוס׳ ס״ל מזקה אין מעיוה שייך נאי בע׳ח המשייע הא לרבה לשיעתו אמדינין מנו לכוליה
ואף לדירן דלא אהרינין מגו להוציא ת״מ נפ״ת בהאי

רק דקפה צי למום׳ -פי רבה ס״ל משיה מודה ר״ה
מטעם חנקה אין אשה מעיזה ש״כ קשה ל״ל רנקט מגו

מנו דרבה ג׳כ להוציא כתונת ותום׳ כתובה לפי כעל ומככ״ל לבבות כמונח וי׳ל רס׳ל להוס׳ כיון דמנו הככל המסור נידינו בראיכא שטרה אמדינין מגו להופיא ,מהני לכתובה כן: כבז ס״ל לר׳ה בחיסורה .. ונפרט לפמ״ם במנוהר במו׳מ סי׳ פ׳נ והסי רסטראי יוכימ דמהימן הח״ת בחה׳ע כו׳ו׳ו סעק׳נ נשם מומדי׳ק להוכיח במנו רלהר׳מ להוציא ואף שהש׳ך כ׳ סם נחםארםתני שדעת התום׳ כן הו דמוקה שין. חשה מעיזה לה מהני כח מכיתנא במנו לסוליה סשום רבכתונה שם עא ה״ל בענין ממון וחפ'הס"לד׳ה רמהני כמנו להוצא ממון ולח כדון שטר לכןנעינין שם הטעם משום דחיכם נמי ברו משפחינן נהופחה אב איתא כו׳ ע׳י. המנו ב״כ בהיסור וסחש נהרו׳ מנו י שאני כתם כיון דע׳ץ חנוֹ רניןַ: אי ס״ל למוס׳ היכי דחיכש מנו לה משנת ר״ה ע׳ז בגכמה כתובה ז מעיקרא נימן ליכתב כו לח דדלמה עד cלה רסס שיתא ככיל ודוק -.
חרסמֵיך ובל הכח דשטרא כתובה בכל מוקף ורק הספק
על הגירושין וע׳ז כיון על נוף הגט מהימנא משום מזקה
שין חשה מעיוה כו׳ מהכי לה מנו לגבות כתובה אף להולימ
כמו בשט׳מ דסתרינין מגו להוליה
עוד י״ל דנפ׳מ בהחי מנו לפמש הלאית בם

סי׳ כח

ברעת הרמצ׳ם לר״ח השלים נאמן אף פשין הבט

מקוים וכן אם הבעל טוטן סנפל ח״ל קיום וכ׳ הלמ״מ

נשמעתן בנ׳ל נו יבואר 'רהי׳

אף במתון לח ה״ל הכי)ור״ל רק״ל חודה בשטר םכ׳

להש״ך רחם השלים החזיר השצינית

צריך לקיימו(ומי׳ מציכו במתון ולא באיסור ימ׳ם

ציר חמר ומזר הום ומוסר השלישית לכסלים

ולפ״ו הז ממילש רבאונו תקוים לא גבי׳ תוס׳ כתונכ

ה״ל.נמי דין שלים כנתחילה:גם אפילו

אף לר׳ חסדא דלגנו׳ ממון כס הדין מודה.

לא המזיר ציר השלים אמרינין שי נעי מהדר

בשטר שכ׳ צריך לקיימו ולפ״ז י״ל הא דכ׳ העור חף לר״מ

כי׳ וקושי׳ על שיטת ביורשלמי דר״צ

הלי רמודכ ו׳ה כו׳ ו״ם דבעינין שיכי׳ הגט בידה ואן בה״י לסלריך למסור הגט לחסה נפני שניס.
שייך תנו דח״נ הוית אמרה לדידה יהני׳ ונפ״מ נור.

ופנפיל נניטין ד״ה נמוס׳ ד׳הכילר יעאה."

כענין כתובה דמהימנל לגבות אף שחין הגט מקוים ולהירך
ז׳ח רמ״ל אף שהגט ניר השכים אית לה מנו דח״ב המרה. שםהאו״ת סי׳ נ׳ו סעק״ר והפ״י סם הוכיחו דם״ל הפקידתי׳ נידו׳ מהני לה התנו נ״כ לענין כתובה וממילא נתים׳ כסיטת הפומקים אף שחין הסלישת ניר רחש להרח׳ם חף דבאמנות מכה אין אשה מעיום כו׳ השלים ת״מ מרומן השלים מדכ׳ תוס׳ תם לר׳ה רס״ל נקט רבה המנו מסום רנפ״מ עונא לענין כתובה ואין נעל נחהן מההועילו חכמים בתקנתן כומר נפ״נ חכתי להקשות נשהין הבט מקוים מה. אהני לה המגו דמ׳צ הבעל יערער ויאמר זפקרון ומי׳ נתום׳ התם גם לר״ה אמרה לדידה יהבי׳ נהלי׳ הה אף שכו׳ נידה. גט השציל נאמן והרי התם הגט כנר בור הססה יע׳ם. שאיכו מקוים בה הלי להפוקר ממונח רי״ל שהרי הסוימ ולפענ׳ד דבריהם תמוהים רהרי ק״ל מו'מ סי׳ נ״ו בכלבי מנו הביא סיטת הפומקיס דמהני מגו רק אי הטענה סעו״נ אין לו לימן השלישת חלם בפני ב״ר מכצומח יותר מהא רמשארסתני נאנסתי רנאמנו׳ במגו ויכרם להסענין הםלויתכו׳ ושם מעו׳ בהנה כ׳ מקורס י וחלו טצנה ת״ע לא ההיתבא וחף להמולקים םיולחנו מידו יאמר לפני עדים האיך בא הסטר לידו יע״ם

רמ׳מ

סם ע״ו רהתם העעם מסום רחיכח נמינרי ושמה והרי פ״ק דניטין שיכה פלוגתא נפני כמה נתנו לה מ״ח

מ״מ ויל שחני הכח כיון ונר׳ הסדח הסזרח הא הומני׳ נפני נ׳ ומח׳נפני ב׳ יע׳ם וח״כ קודם שילה הגט
תס־יע י״ל נמנו כל דהו מהימנה כמי לגבות כמוצה מתי׳ החליא הא מפרש ענין השלישית. נפני נ״ר לכן
וכה״נ כ׳ הרחשוניש למרז קושי׳ תום׳ בשתעתין הסכיר מהימן והוי כמו דק״ל סע״נ הכ״ל רממה. שאותר נפ״ג נשכרו גלה נעדיש דמהיהן נמנו חף דה״ל ברדתי ולח מוכת שלח לפקדון נמסר לידו ורה לגירופין. ומזה הנצתי ההריכין הנו בדרמי מ״מ שחני המס ההני מגו כל דהו ואו׳ לכסך םססמק״ך ש׳כדחם מי שניתן לו. הםלישית כחוקתי הדיבל ה״כ חמרינין לר׳הסדה ייס רגם ענקונה המזיר תםלישית ליד. השלים מהימן כדין סלים יע׳ם. בהני מנו כל דבו השוש הסברה הא המני׳ מטייע ולפענ״ד כן מוצא רנגיטין ד׳מ הובא הצרייתח המביא
והסברא הזקה היא מעיזה ממייע ורוק זכ מתר״ה ולש למר" נפ״נ כו׳ תלא והוצר ממזר כיצר
ולפז חזרה לה הוכחה דלעיל מנמנמי להוכות יעשה וטלנו כימנו וימזור ויתננו כה כו׳ הרי סם מסר שתוס׳ ס״צ בע״ח כהסייע לח שויך מעיזה לה הנע ולא המרנפ״ג. ח'כ שמ קושי׳ מום׳ במ״ע מה
דחכ״כ וכ״ב נהום להיכיה שגם נד׳ה מהני תם נוצח הועילו מכמים במקנחן חכחי יערער ויאתר לפקרון דחף רשורה ר׳מ נארה קעשי דורי כו׳ דלעה החם הטעם לר׳מ רהמר שליש בהמן הכח כש מקימן שכנר ולה.
האליסית

אבני אחיע סי׳ כמ קודש לב
משזישית ממסת ידו ולח פי׳ ענין השלישית הע״כ כמ״ש ממתיו והשמא קוי לה שפיר נטמן עדי טומאה כמו השיך בגס בכה״ג אס ממזר לשלים נמי מהניני׳ קודם לכן רק שחומן מרי טומאה המוקין לקול הראפון רין סלים. סחף זו המת והא רהחתר חם בלו עדי טימאה אפילו
וצפו ממיגח מוכת נמי ממוס׳ כרין השיך םכ׳ סם יש לו כמה בנים מלח נמי פי׳ הכי שנאו עדים וחמרו בסס הרשביש רחף חם לה מחזיר לו השליםו׳ םזינמה מחת הבעל ואפילו המ״כ שלח זיבתה עם הנסען
מ״מ מעעם מש דהינעי מהדרית לי׳ נהני רחכ״כ הא מ״מ כח קפדינין אבנים שיש לה מבעל הראשון כרי סלא מיס׳ כ׳ שם דחף אם לח יטלנו הימנו רק מוך כדי ריבור להוציא לעו מן הנטען דהה בידחו זיכתה. מחמיי וא״כ כשחמר בפ״נ מהכי וחף לאחר כדי דיבור המתפק רִ׳ו שם הבנים כבר נחזקח רעועים הם ולמה. לח נוליש מכת יע״ש וח'כ קשה אנמי יערעך הבעל ויסור לפקרון דרא ספק מן הנטען וכח כחו שפי׳ הרי׳ף והרמנ׳ם כו׳ מין שלישית בידו ולא הומזר נמי השלישית לידו אעיכ נניס מן הנטען עכע הישים וכבודו כקט דוֹקח דרך כמום הש״ך דהא מגו דסיב מהדר לו׳ נמי מהני לסלים זה ומדחה פי׳ הנ׳י ולבע״ר לפירושו קשה עובא שיהא נאמן

אבל הא קשה עונא שהר׳ן ביעין ו׳כ הביס דעתוש אולם עיקר קושי׳ הנו וביש״ם לכחוכה סגרפי - מי שאומר רבחרן ישרתל ס״ל לימן לה. כלל למון רהבה בסוף יבתום. המרינין אין ערי
נפני שום אדם רק בינו לביכה פני ש'כ קשה נמו דל״ם בזים לריכין דריסה ומקירה מבום ראיכה כמונה למסקל נצרן ישרהל חשש מזויף ומשש שלא לשתה הכמי ניחוש היני׳ כד״גו דמי׳ ונשו׳מ נודע ביהורש סי׳ מ״נ כתב רלמא יתמר נפקרון ואז כבר הגט בירה ויצא ממ׳י השלים שנס ערי זכות א״כ דרישה ומקירה מהאו טעמת כיון וגח פי׳ ענין השלישית . "עככ״ל שהים מישחומר ס״ל דמפסידה כתובתה ולא כהצ״ם סי׳י׳ן סעקס׳ג םכ׳ רמם׳ה חף סילח הפכשית מתי׳ הפליש ת׳ת מהימן או דמ'ל לח הוי כד״מ משום דחף חי מומרת שינה נוטלם פסובה כמ״ם הר״ן בטין וס״ר על קושי׳ מוס׳ מה הועילו בפ״נ וכ׳ בנ׳ב דמ׳ת הפסידה הטונת הנאה עיש ולפ״ז י״ל ומי׳ דנס מיישינן לטענת לפקדון נתתי ורוק. השי נופש הנריימש חמש לחשמועינין הם משבחו עיוי טומשה חף בלש דרישה ומקירה אפ׳ה לס מסגסישן על
הבנים)ולכשורה. ים לסוכימ הקושיימם דלפ כג״ב רש'כ
לח מקשי הג״י והיםים(

סי׳ כט אךלפ״ו קשה רס״כ משי משני הליבו׳ דרב הסני׳
קשיקי׳ דקכן הולימוה וב״ד בעדים הוס דמפקי

בו ינואר נשמעתן הנטמן על חסת

קשה הכל סמחח מחי על ממני׳ גופא אמאי כס

ויש בונמות רף כ״ר וכלפול ברברי

משמועינין רצומח ספי נהין לו בנים וצלח עדים וממכימ

השיש וכנ׳י סם וקלת ראי׳ מיש״ם רס״ל

עמר בקוםי׳ זו חבל מתהני עביו כי לרכו נסלול בים״ם

ררונה דברלון כוי רוב גמור דלאכתום'

ולשיטתי׳ ש״ם ולק״מ דהא חי מתנו׳ מיירי בעדים ח׳כ

בשממתין פתח פתוח ● ופלפול במו״ת

נס על ממטי קשה קושי׳ הנ״י מחי קמיל פשיטה ולהים״ם

נודע ביהודה סי׳ ע״נ שכ׳ עדי זנות ח״ל

ז״ל כמי דממני׳ תיירו נמי נכה״ג ולפ״ז מהחי נופה

רריסה ומקירה

דמט׳ בעדי טומהה לפילו יש לה כמה בנים מלא מזה ממילה מוכת רבאין לה נניס רמלח בלח עדים דהרי

מח םמשנתי לי״נ הגחון המפורסים מוהר״י חילק

לפי׳ היש״ש כל עיקר פסונמן כל עדים חיט רק געסומ

ני׳ האב׳ר בק״ק קממנין בעהמ׳מ תוסן יטועת

הבנים נהוקת רעועים חבל אין כמ נערותן כלל כעשות סוס פסול בנוף עדותו לגני׳ הכטען ולפ״! ממינה ומקום כבודו לע״פ נק׳ק שטעקיטבין וזה לשונו הן הגיע לידי הקונטרס ממעכ׳מ נסוט׳. דיבמומ

מוכת ומצורר נהין לה; בנים רמלח בלח עדים דהי להא

הנטען על ח״ם ומצכ״ת חהז דרכו בנתיגהים'ב

כח חלא גלח עדים קשה אמאי בים לה בניב תלא נהני

וכונן מיניו כגד הנ׳י ומשוקמי להשמשם באמרותיו הסהורי׳

סהדי שנא העירו כלום על הנטען ואי בהבנים נמזקת.

לבן סהרמי לגלות דעמי מה שנ״ל נזה. ולפענ״ר קוכו׳

רעועים הש הכמי כח גרע מאין לו בנים כלל חם ניתש

עלומה לדברי ישיש ולתני סלקה שהעתתא כהוגן הנ״י

המם ל תלא בכח עדים חע״כ צלח בנים־מלח בלח
ערים ומס״ה חף בבנים כיון בהבנים במוקת רעומיס
הקםה סם רף כ׳ר ע׳מ רמני׳ בברייתה הם מבנאו הסה״ל כהלואין לה בנים רתלח הף בבא עדים הג׳ עדי טומשה שפילו יש לו כמה בנים תלא הקבה הנ׳ו א נעינין הגדת עדים על הנטען כללב רק בעסות משי קמ״כ הברייתא פשיטה דתלא ואיך סלר רניחום לבנים הבנים בחוקת רעועים ותאהבי על מעכ׳מ פקס בקופו׳ נמקום סיסור דחוריימש ע״ם הנ״י .*
. ותי׳ היש״ם בסוף הםי׳ שם חז״ל ונ״ל לפרש בכא

זו אלק״מ כדעת היש״ם ומשיה לכחורה מזנתי תורולי
הכ״ל והייתי מסלסל ברברי היש׳ם
דבודאי רב מיירי בעדי טונחה המם מבל אין
העידין שזיבתה עם בנטען ללס ראו שזיבתה עם חמב

בעוד יומר חמיכם כמזק דברי בישים ני חף פהים״ם כ׳ דבריו רק לשיטת רש׳ו ולח לֹסיטת כרִי״ף
והרמנ׳ס

אהע. אבני סי׳ כט קודש

והרמנ״ס בפירשו בנים בן הנעען כי לרברוהס. אין לחבמועינין. הף כי הצרים לא ידעו אי באונם חי ברצון הקום לדברוו כלל חבל כפע׳ר דברי ישים עולין ספיר אפ״כ הסודה אשום דסמסזנות ברצון עכ׳ר ומה םהקשר כהוגן אף בשיטת הויף ולח מטממי׳ סכל רבריו ערותן מעכ׳ת ע״ז למ׳ר באונם חף שמותרת כבעלה אסורה לנועב של עדים רק למרעי הגנום ולפענד״ג לי רבלס׳ה. יב״ר כת׳ש הלים סו׳ י׳ח מהי היכא למיחרעב״ק לדירו לקמ׳ ברב רתוקי ממט׳ בעדים חבל קול ל6 תהטיום, רס״ט דהא כהשי שיטה נגח׳ה אירח זהקוטי׳ הנ׳ישי״ל הא גופה ע״ננרסינין נציק הממר הבא על ארוסתו בנית ממיג אמש לאשמוע כ אף שהפדיםמעודים בפירוש שנאנסכ אפ׳ה 'ס״ל לרב הוכד המזר וט״ל לרבם הוינו בדריימח מעלמם לסירה לו. והל״ב כתו׳ הג׳ל דמיירי שלה ידעו בערום סי והפסקיס כסקו כלישכחקום יצים בפונס כו׳.
ולפ׳ז לכחורה י״ל ברב רמשוגי לי׳ הוצר המזר ורטי אבל לכהורה גס לשיטת ה״נ קשה קושו׳ הכ״ל פבוונין הטעם קול ולמה בעי הכח עדום לאסור שהקשיתי לשיטת הישיש לפמ׳ם מום׳נסוגי׳ הנטען ולש מהני קול כוו המם וגיל כפת״ם מום׳ בקרוםין רפ״פ נִויה וחב׳ה דרובה רברלון חיבו רוב נתור אלא נסוני׳ דיגשי המלך לפ״מ דהתריכן מדי ומרי מה מזית תררבנן אכ׳ הה מקשה הש׳ם לרנ׳נ הנ׳ל ממתני׳ הוצתו" לית להני כלומר לשנתן מרים שלתרו כשנת וחמסי ינקם מו׳ וי׳ל הא ׳ לשיטת הפוסקים הנ״ל םגס באונם אסורם הרגר ונח נמלה והקשו תום׳ דלמח משום רחוקי מרי כרי מד״ת אסורה ועור בי״ל לגבי׳ נטען כיון אפילו דבר להרו תרי ומוקמינין המו נמוקמ כפרות וב״ל מזקמ מוגיער הוסר לכן משבינין רוב ברצון לרוב נתור ועור כשרות רחמו מינו מועיל לבן דכולרלה הו׳ לו סזקת כשרו׳ דברו דליכא רוצ רברלון עכפ סזק השקול מיהא הני ורלמש: מעונם ע״ם ולפ״ו י״ל נמי הכח לסלק בשלמה נהה ברצון ומספיקה אסורד ודוק.
רחשווה רב להוד מהור ודחי מחנות הקיל משום רלאהי׳
לוסוקת כשרות מעולם חבל הכם בששת איש תוקמינין

לה חתוקת כשרות שלח זיבתה ולפ״ גם להריף יל כשיטת סיל הוש״ם דהך ברייתה חם חשבהו עדי טומשה כו׳ מלא
מיירי באופן ש׳כ היש׳ם רהבך עדים חילן משירון על
הנטען רה עם המר שנא עלי׳ וכיון שנא עלי׳ חמל
ואיכא נמי קול על הרהשון רנטען שפיר אסורה על

בו יבושר נרין אשה הכאסרת לנעלה

הנטען חף שאינן ועידין בפי׳ מלהנטען מסוסדסון סוף

ע׳י קינוי וסמירה סי כופין הבעל

הרי כיש מומוקת ועומרה במזקת כי זונה היא ח׳כ כבר

להוליה ● הרח״ם והרמנ׳ס ס׳ל נופין

אודה כה חוקת כשרות רידה. ודמתה לארוסה דלקמן

וצריו אין כופין ● והגאון מנהרי׳ח הג״ל

דפתרינן מדפקרה זנבי׳ חמר הפקרה נמי לנטען ומיין

יזם צמוק דעת רי״ו וזהו אשר השבתיו

נאהע׳ שי׳ ד׳ כעך׳מ ולב״ו לח במיבין לסברת היש׳ם

וזל לסוני*

משום הבביש כעשותן ממורים וח׳ם הופן שיכ היםים אף ומה שוועכ׳ת כ׳ בקונטרסו הג״ל לככריע וזה לסובו

לסיטת כריף * והנר ים עור ממצוקם גדולה הא ראשה נאסרת
אמנם הא קשה מונא להיש׳ם ובזה בסהר נם על נעלה נקינו וספירה אי כיפין חת הנעל להוליה תירוצי כמנתי לציל שייל דהנריימה שתא או בה רבש״ע חמ״ע סי׳ קע׳מ מבוחר דכופין לאשתועינן דלח בעינן דומ׳ק רחמרינן ביבמות דך״ה והוא תחשו׳ הדחם הניהוב׳י וו״נ ח״ח הנאסרת ע״י ע׳ה בהה רבצת הבה ב״נ המולח אשמו מסום פס רֶש קינוי כו׳ והמומרים ששין כופין טועה וכ׳מ מהרמנ׳ם כנם תולה תרמנן הגטען על איח שתלא ומקשה הש״ם וכמ״ם הנ״ם נסו׳ ויח חך כ׳ שם שרבינו ירומם מולק מי רמי העם בינחו׳ מנן ובכה הוכיחה ופי׳ רשו׳ הוכאו׳
ומדמוריימם אסורט ע׳ם ולפ״ר הישים קשה הגש אי ממני׳

כו׳ והב׳ש כ׳ שש׳ו מכין לו זה ולה משתם כן מסחר

כוכהו׳ מנן א״כ נמי קושי׳ הנ׳י הג״ל על הממני׳ פטיטוה

פופקיס ולפי שלפעד׳ב כרעם ר״יו ודגר זה הוש כלל

משי קמ״ל ועבפ״לכתי׳ הוש״ם שאינן תעירין מל הנטען

נרול הולכתי להחריך עב״ל מעכ״מ.

כלכ וא״כ השי מכש דמבן נממני׳ נמי ודאו איכו מלא

ומחמת כינפענד״ג ברור רגג כרי׳ו אתרמי לחוות

מדרבנן א״כ מפר שלת רג״ג לדמות

רמתי אף שאיני כדחי להכריע מ״מ החמת

ררבנן גמולח מסרע וליה צייך השים להני׳ אליבי׳

יורה. כי לפע׳ר דעת רי ו ממו׳ ומים ממכ׳מ הז״ל הנה

תמני׳ הוכיה :. תנן הא לשיטת הישים אף אם הולמו׳ מנן

סברת ר״י לא׳נפלחת וצל רחוקה היא די״ל אע״ג דעשאה

נמי ע״כ לא הוכיהי׳ מכח הד״מ ובזה נסתר מרוצי הכ״ל

מורה ספק כודחי לאסרה. על נעוה הינו רוקח בבה

דחי מיירי בנם רוחק הבא הא דלא בעינין נערו נשים דו׳מק

לזאתיים שבלב׳ר אין יכולין לכופו להוציאה ממזקת היתר

מינו אבא מדרבנן ומ״כ מיכ הוכאוֹ' כמי לח

ותציבין דומה לזה נבי׳ממוןגול ה׳ מממשה שמנית גזילה

הוי הלה מדרבנן ומה מרשה השיסלרצ״נ ודוק.'

ניניהם ומסמלק שף שאין זו דרך ממיליחמו מידו עבירה

לכן ונרי בני׳ היימין בכ לתרן והך מפנהו ערי ובבא לכמת יים לויך לשכם לכח" מית בריבי ארם אין

טומאה משילו ים נב כהה בנים מלש סקס

מולימין ממון מהזכמו מ־מם ספק וה״נ דכווומי דאע״ג
דבסוטהודחי מפקינן כה מנעלה מ״מ מפק סיטה לינה
כודסי

אבני- איה.ע סי׳ ל קודש לג
גודאי לענינזהדגה משה ספק כודחי לכל מילי והראי׳ ראו׳ מה״מ למומרח מהא שכ׳ רשיי בסוטה רף כ׳מ
חדחוזטרך תרי ונטמאה א׳ לבעל וח׳ לתרומה ולא סני סע״מ ד׳ה סוטה לה עשה שוגג כוזיר ל׳ רש״י חז'ל נהר קרא וע״כה׳ט נשום ריל משי רגלי בלי ומוקמינין לה והוא הדין לשוגג השתו וה״ח עתו בנית ונתכוון לאשתו בחוקת הימר עכ״ל

ולרעתי והשמניה כבורו ראי׳ למרומה מככא מנרא

וכזרמנה לו זו ושף היא שגגה כסבורה שהוא נעלה עב״ל
ולכאורה מתוהים דברי הש׳י הא שונג של כבעל וושי
לרבריו ובתחינה אברר מהסנכע׳ר רכופין נעי הכא הכל תלוי נחשה מס הים מזידה בהולה משום דהוי כודחי ולא ספק דהנה. בסוטה ר׳פ לו.שוגגם וכ׳ נכופשם שכוונות רםי מסום שכל הוכחת גכאם רראיכן תרי ונטמאה א׳ כבעל וא׳ לבועל כסס

הש'ם וסוטה רספק כורחי מוכת מהבועל דהא חמריכין

םהסורה לנעל כך אסורה לנועל ע׳ם ומזר דבריו־תמומים בכתונת שנים אומרים מת ושני מווורים כ'נו לה מלח ומקשה ל.הר מש ביהא שהנעל אינו חייב להיכיהה רק לבאת י׳ם כש״ם הבת עלי׳ נאפס תלוי קשי ומשני שנימת לח׳ מעדי׳
קשהטונח על חִה ולמה אסורה לבועל ומכח מנועל הא

והוא טוען ברי סנעלה מת ופטור מאסםמלוי ח״כ הכד

תו הבוט ליכש לאימר ללמת יים הוליאהשהרי הבועל עוור

בסוטה שבמשר הנועל ם הוא טווען שלא בא עלי׳מ׳כ לגבי׳

ולוח עה פעלתי חון ככל ובא נחתי עלי׳ וא״כ איך הפשר אנפשי׳ אין יכוכין לכופו חם גם היא טועכת ברי שלא ננעלה.
לרמות החור לגועל כמו לבעל ולומר כשם שהסורה

לו בכן ז׳ל שכתורה חסרה מעפם וראו ומםבויין שברור הרגר

צבע כו׳ ההכבעל חינה אסורה אעא ללחת י׳ם וזכו לים

שננעלה לי ולפ׳ רמפק כוראו מוכח מהבועל כל קושו'מש׳ם
לנבי׳ בועל הע׳כ כחו הספיקא נאסרה לבעל הלא מעבינין

םו33 והוכך על הנועל וגם נו נאתר רנעשה שוגג כמזיר לה כודחי זונה אסורה בבועל

ובוה עחר רש״י בכך רהוא שוננ. כו׳ כיון שכוסה מגרה

והאמת כי קשה לו מה מודמה השים תרומה לכהונה

ואסורה כמ״ם מום׳ שם לכן כי׳ רש׳י שגם היש בוגגת בסוטה וף כ׳מ עיצ זר״ע כהונה מנ׳ל

וח״כ מומרת לסביכם כיון רשניהם מוגגים עכ׳ר ומ״ל וכ״מ ליל קרח שהרי ספק זינה כודשי תרומה. נמי לא

םכוונתי לרעת הגאון הג׳ל דמבועל מוכת רכוראי זונה םבעי קרח עכ׳ל הסים וק׳ק מה מדמה הש'ם מרומח

משבינין לה ח״כ בהדו׳ דמונח מהבועל רספק כורתי לכהונה בשלמא כהונה קש החיסור על הכהן מליםח

ממש לכן כלע״ר ברור דלח כדי׳ו הכ״ל

חותה אף אם לח ישי׳ הכא ספיקא העח מכת ספק

ומש מעכ׳ת ושי׳ מתאי רפלינו ב׳ם וג׳ה בתמו הכורה עניו הבל תדומר הם היש עומדת יכוומ בה

נעליהן ער שעח שתו דם״ל בנ״ע׳ רנועלת
בבמומי סר״ח שתהש מותרת לאכול בתרומה לכן הילטרך

כתובה וחף ב׳ה לח פליגג חלא משום. דשטר הצגתד קרח כאשמועינין רכודאי משוב ואסורה חף למרובה ומאי

לגנות כחג כגבוי דמ־ חבל אי סטר העומד לגנות כגבוי הרמה השים וע״כ ליל דהא שהסירה כחכי: נמרומה. הוו

הי׳ .מודה רנוטלה כתובה אף רהיכש רגבים לדבר על

נמי מוכת מהבועל כנ׳ל הרי עוצר מזה רבורהי טומאה

הקינוי ומתירה שזיבתה ת״מ הין מולימין ממון מהזקתו משבינין לה ולפ׳ז לק׳מ קושייתו כ״ל קרח לתרומה ז״מ

מסכיקא וה׳נ כהוציאה ממזקת בעלה אין ב׳ר יכולון דהא גופא קמ״ל קרח דודחי טומאה אית בה והרצרים

לכופו רולתינין רבר רבר מהמון ראין רבר בבערו׳ פחות .. מחנים עכ׳ד והמהני השיך מרמה חזקת הימר לחזקת ברורים לרעתי

ועוד הוכחה דכודאי. גמור משונה נטומאר. דכרי

המון הלח בכתונת רף ע׳ה ע׳ב חמד רבא כ״ת ז׳י למ

אף ספק מפיקח כח מהני בה כמ״ם. תום׳

אזיל בתר חוקת רגופא כעל חלא כי כח חזל. ר׳י בתר

כסמים ד׳י נר׳ה ספק ביאה ועיין מ׳ם בשמעתין כתת

חזקה. רגופח היבח רחיכל מזקה רהתונא כו׳ הרי בהדו׳ פתומ ונספר הפלאה כחונת ד״ט כ׳ נתרן קושי׳ הפ׳י

ראבנה מזקה דממונא יותר אשאר מזקה ומר״ג רסתס מה שהקשה לרםב׳ח דס״ל ספק ספיקה ערים מרוב ה'כ

שין רשי׳ כי ו׳ל םגם. ר״ג ס״ל מזקה דממון עדיף רק ק׳ דהא ק״ל ספק טומהה ברה׳י אניצו ס״ם טמא ובמשעה

מוקת. הגוף ס״ל לר״נ הוי חוקה אלימתת וכבר השרכת׳ לכרדעים ושרן ח׳ טכור הבנוה רובה עריף ו׳ נם׳

בזה בסוגי׳ הי׳ בה מומין ולפ״ז ו״ל כיון רשטר העומד הפלאה חז״ע לפענ׳ר אין מזה ראי׳ רסכק טומאה ילפינין

לגצוה כבנוי רמי אלכ הרי היה מוחזקת גמור כי נמהש׳ט מסוטח כו׳ וכיון רמזינין רהםרה התורה נפירום הספק

נקדח מומוק ואמרינין בי׳ מגו להוליה מכת זה שהנש הדי הוא כודחי כו׳ ע״כ כל,סטולר נהוסספק הרי הות

*

נקרה מומזק
בורהי דהר: המורה ארה נפירום הספק מםס״כ היכי

ונצחיה רנרי מעכ׳מ מהוהים וקשה מניל למעב׳ת

דאיכס רובא ע״ש)ומתיץ בזה קושי׳ התום׳ במס׳ שנת

דטעמה רצים משום סטר העומר לגנות

ו דף הל׳ה שהקםה צל ערבתו ודאי ולח סכק מ״ל מספיק

למודח מפיק כמונה מיני׳ דצחא המה ה״ט דתוווייהו

לח מחללינין שבהה. וכ׳ שם רגפ״ת רצח ליהני הף ספב

איתנהו חזקת ממון שבמהשט היקרי הומזק ומזקת כשרום

מפיקח עכ׳צ(הרי ולה מב׳ן דכבירור גמור כוי טומאתה

וחכ״כ להבוש רשד׳ דחוקת היתר כבדו מהני כי כוכי

גם לשיטת רש׳י מוברח כומר כן דהש רחמרֵיטן

רמהני המשס״ה תרי ריכשי הית לה וא״כ אדרבה י״ל

נסיטה םעשהה תורה טפק כודחי כל זה כה מוכת

מזקמ כשרות כה מהט כברו כי הכי רמזקה דממון לח׳ אוח הנועב דהנה הטו׳פ בנים הספק נמיצורו ע יו״ר

מהני לברו וילפינין חופכז דבר רנר והטיודות מלשר כ׳ להוכיח ררצ׳י ס״ל כסינות. כתוס׳ ורשב׳6 רמפיקא.

השנוני׳ שי קצרתי ꞏ
13 1.7

אבני איהע סי׳ לא קודש
סי׳. לא המרה בפירם לח מת חלה נעלה מי דהרי הני עדים
קחמרי סתת קודם הגורושין נמ״ם תוס׳ הג״ל ח״כ במאי

בו יבושר פלפול בשמעמין פוסקין מזוט׳ שחומרת נעלמה גרשנינעלי ה״כ כחטו חמרה נהדי׳
לחשת חים ꞏ וביאור דברי הרי״ף

שנעלה מי כמו התם דהמרינן דה״ל כאלו חמר םכח
שהר׳ן עמד עליו וממו׳ לכל מעיין ומגודל

פרע ואף העדום מעידין שפרע לא מהני ה״ג דכוותי׳
התמי׳ יצא הד״ן לחרם דין מה סלח נזכר

הף שהעדי׳ מעידו׳ שמת הא ה״ל כאלו חמרה היהי נהרי׳ף

בהדיח שהוא מי ולש מת ולפ״ז על מה ולתה יהי׳ לה הזיכו׳ שהרי מהימנא מטעם הודהת נע״ר שנעלה מי

הבית שמואל סי׳ נ״ג סעק׳ד הניח ממלוקת הפוסקו׳

ומה שחתרה גדשני נעלי ע״ז לח מהיתבין לה כלל כיון בגרושה כל זמן שלח נסתלקה כתובתה חס

דמכמשת העדי׳ שהעידו והמרו שכבר מת קודם זמן אית לה מזוני מבעלה ואגלם נמת לאמר טורוםין כ״ע

הגירושין שהמדה היה ובלס׳ה כח מהימנה להוליה ם'ל דחין לה מזונו׳ מיורשים חף שלא נסתלקה מכמונה

מזונו׳ וח׳כ חמדיכן שנעלה מי כמו שחמרה היה ובוה

ולפענ״ד לח מוכרע מלתא הלי דינא רמת נעלה

על דיבורה דידה קח םמכינן וממילא מהדרינן לכללא

לממר גירושין שלח יהו׳ לה. מזונות

דכייכ לן שמוהל שין פוסקיו מזונו׳ לה״מ ולכן תף לבני

מיתותי׳ כל זמן סלח נסתלק כמונתה שהדי החי דינא

מעובה אין לה למזוֹכו׳
מקודו מהר׳ן שהוכית כן מהרי׳ף סם בשמעתין פוסקין

אך לפ״ז לכחודה קשה איפכא הלח אף כדי כמונתה מזונו׳ הניח הרי״ף הא דבני מערבא ס״ל בגרוסה כל

חמשי יהבינן לה דהרי אי בעלה מי ולא במגרסה
זמן שלח סילק לה כתובתה הית לה מזוני והוכית הרי״ף

הלח לשמוחל אין כותקין מזוכו׳ לח״ח הך גם ז״מ רהש רליתה לבני מערבא ממתני׳ גרשני, נעלי מתפרנסת

סוף סוף הכח אנו תמירין חותה להנשה והף דבממון והולכת עד כדי כקונתה ש׳מ דליתש לבני מערבה כו׳

אמרינן הודחת נע׳ד כמאה ערים דמי לגריעותה דידה וכ׳ הרי׳ף וז״ל וחע״ג דחוקמי שמוחל נשמעונו סתת

חבל לענין להכשח הלא ערים מעידים שמת וחף כפי לית הכין הלכתח עכ׳ל יע״ם ● ולסון הרי׳ף לכאורה

דיבורה עכ״פ נתגרשה ול״ם שוי׳ נפשה ממיכה דאיסורה

ממו׳ לכל מעיין דלהאי לישנא משמע דחצינא רםתוהל לח

וח״כ מומרת להכסא וכיון שהותרת להנשא ממילא מספר מוכח דלימא לבני הערבח ולהיכן חזלש הוכחת הרי׳ף

כתובה בכהד לכשמנשא לממר מטלי מים ליכי כמו אליבא דשמוחל ולכן המליח הר׳ן ויצא למדם מנרא

רמו׳ ביבמות רף קט׳ו עים והוא ברור ונכון לפעג׳ר זו דמש״ה לשמוחל נימה חף לבני מערבא מחום סגם

ודוק היטב ●)עוד הרבה הצרכתי נסוגי" זו בתירושי בני מערבה ס״ל מיורשים אין לה מזונו׳ הף שלח סיכקו

וכחן קלרהי(

הכתובה יע׳ם

ולפענד״נ לבאר דעת הרי׳ף ודבריונכוני׳ ונרורי׳
כפאטן של דבריו ולעולם לבני. מערבא

מין חילוק לבין יורשיו דכל כהר׳ן דהנה אנן קי״ל במו״מ סי׳ לב
סי׳ ע׳ט במנה לי נידך והלה אומר להד׳ס ועדו׳ תעירין
שלוה ופרע מיינ לשלם משום כל החומר לח לוימי בו ינואר ספיקא דרינא ותירן נכון
כחומר לא כרעתי הרי לפנינו אף שהלוה מעולם לא טוען

לקושי׳ פ׳י ר״פ הכותב ꞏ
פרעתי רק כל טענתוהי׳ לא לוימי אכן דיינינן לי׳
כאלו הי׳ טוען נהדו׳ לח פרעתי ועדיף הדחמו מהעדחת

יש למקור אס הנעל כתב לאשתו דו״ר אין לי בנכסייך
עדו׳ ומיין בהר״ן בשבועת בדין החומרכח לויתי ומום׳

בעודה ארוסה וסמר הנשואין הוסיף וכתב לה
שם נד׳ה ששמעונו שמת כו׳ דםמעו בו שמת דחמרינין

דו״ר הין לי בפירותיהן אי מהני סלוקו על הפירומ או נש׳ם שם ר״ל דשמעו ע'פ שני עדים שחתרו שתת קודם

לח מי כימא כיון דהו נתר נשולין ואזידו כידה לא הגירוםין שחמרה היא עם וי׳ל שהרי'ף ס״ל כסיבת

מהני הסילוקו וכמבוחר נאה״ע סי׳ ל׳נ או דלמח שהני המוס׳ בזה ולפ׳זישירו רברי הרי׳ף כשמם בלהרים לרב

נ״ר כיון שכבר מסולק הבעל מגוף הקרקע לפנין זה שפיד מוכת דלימא לבני מערבא דלדידהו ממ״נ אית לה

חם מכרה ממכרה ממכר כיון שכבר כילק ח״מ מזה מזובו׳ הי גרשה אית לה מזונו' כיון דלא סלקה להכתובה

בעודה ארוסה לכן י״כ דבים בזה ידו כידה ומכני הסילוק והס לח גירשה הית לה מזוני דהא רב ס״ל פוסקיו

תפירות לחתל הגשולין
מזונו׳ לא״ח שע״כ דלימא לבני מערבא וחולם לשמוהל

ואם נימא דמהני הסילוק ים בזה פרפרת כשה לתרן רתוקי בםמעו נו שמת ו״ל ספיר דהימא לבני מערבא

קושי׳ הפ״י ר״פ הכוקב שב׳ שם על מוס׳ ד׳ה וחפ״ה לית לה מזוני כי על סוס מה יבי׳ לה מזובו׳

דו׳ר אין לי בנכסייך והקשו מנ׳נ פח״ה דמוקי לה אי בשביל העדים שהתרו מת ולהלהבה אית לה מבזוני

השים נ׳כ לה דו״ד אין לי בנכסייך והקשו תוס׳ מה הנס לפי בהמרה היא בעלמה גרשני הרי היא כאלי

מהני כיון שחכתי הוכל פירות וכ׳ הפ״י וז״ל לח ידעתי תה קושייתם ומחצית קושייתו לפמ״ש מוס׳ ר״פ החסה םנכלו

אהיע אכני סי׳ לב קודש לד
םנפלו דהתני׳ דהכח חלינה דשמרו לו סם דשי אציבה כמונרד ונפט ●
דר׳ג בל ח׳ה מכרה קיים וא'כ י״ל נפח״ה אזלא מו׳
הא׳ם נד׳כ להד׳וד כ״ל אליבא דר״ג ולדבריו בלא״ה מכרה

ירצו מילי בעניני חושן משפט *

קיים ועכ״ל דסלוקו הי׳ על כפירות ע׳ם שהחריך סי׳ לג והניח נקוםו׳:
ולפענידנ ולק׳מ דהא השיסשס מקשה ח״ה אפילו
נסוחה נמי ומשני השים מסוס רידו כידה
ופירפ״י והרי הוא כשותף ע״ם והלש מקור כדין הוא הא

בו יבושר דין בשולת יד מחמת םסנר

רצח מהני דו״ר בתר הנשואין כלמר משותף וח״כ מסתנרה

שכמפקיר מייב לו חי כוי סולת

הכתח למימר לפענ״ר רע״כ לא המרינן נש׳ם סםירו

יד נהני למייב בחונסין אשר נשוימ מוהר״מ

כידה אכה משום דחי כח כתב לה דו׳ד אין לי בנכסייך

ששון עתר ע׳זנספק גם יבואר הוכחה

ותכרה כוש הבכתים מכרה נטל משיה שייך לומר ירו

רספק פרעון קודם כלווהה ה״ל א״י אם

כידה שהדי אין בידה למכור והפילו חם מכרה בטלה

פרעתי

י הבכירה ומשח׳כ אס כ׳ לה בעורה ארוסר. דו״ר אין לי בנכסייך הרי אם מכרה להמר נשואין מכידמה קיימת ל״ם

נשות מהר״ח ששון סי׳ ז׳ו כתב נסה״ר וז׳ל ועור

בוס בומר ירו כירה כיון שהיכולת נידה למכור ולית לי׳

נ״ל שהפשר שהע״פ שבו׳ זוכה. לעלמו כבר

מירי ואיך הפשר לדמותו לשותף דבמותף אם ח׳ ימבור

נהם למושנו שרחובן כי׳ מייב לו וחמ״כ נודע לו סלה

לת מל הבירו המכירה נטילה ולפ׳ז מחילא אליבא דר״ג

הי׳ מייב לו ולחַ רצה לוכות נהם אפשר דלח מקרי סולח

דס״צ עד שנה נשחת ונשחת מכרה קוים מתילא מכט

יד נפקדון להתמייב באונסן עכ׳! וממלית עיבדה דודו׳

הסילוק תפירות חף לאמר הנשוחין כיון דלח רמי כסותף

הי׳ םהשומר כתב לההפקיד םרולה לענב מעותיו נער

כעל והרי/נמב״מ פד״ג מ״ה חסות ר״ל. דמירוםר. יכול

התוב שחויב לו התפקיד ואמ״כ נאגם הפקדון וחמ׳כ

נסלק א״ע אף להאר הנישואן מסום דבהא כ״םידו כידם רק

הנותר בודה שטעה כי נחמת נעל הפקדון חיבו מייב

יד כהה אית בי׳ כיון דאין לו רק המר מיממה ע״ם וה״כ

לו כלום ונהגם הפקדון ועל מונדה הזחת נ׳ מוהרא״ם

אמרינן שנן יד כהה אית נו ננכסי׳ כיון םהוכולת בירה

הנ״ל נתחילה ר״ל כיון םהשומר רלר לעכב הפקדון נבניל

למוכרם לכן שף להמולקי׳ סם הפֶשר דמודים לג׳ר סיכול

שמנר שנעל הפקדון תיב לו ובאמת שינו מייב לו ה״צ

לסלק ש״ע ונפיז ספיר הקשו מום׳ ממ׳ה הנ״ל וע״כ התם

סולת יר וממייב נאונמין וחמ״כ נסה״ר כ׳ חז״ל הפשר

לה הזלא השים אליבא דר״ג שגם התם נמחי דמשני הש׳ם

שחע״פ כו׳ ע׳ם והש״ך ננ׳י רל״נ סעק״ה מבימו

נכתב להדו״ר אין לי בנכסייך מקשה הש״ם ג׳כ וכי כ

נקילר מחר לכן העתקתי דבריו יותר ꞏ

לה הכי מאי הוי הלתני׳ החומר למבירו דו׳ד אין לי כו׳

ולפעניד להוכימ מתוס׳ ע״כ וס״ל נכב״ג כילםולמ

ומסיק נ׳נ שה נכותב לה ועודה ארוסה ולפ׳ז ע״כ דלא

יך רהבה נמ״ם ב״ת ד״ד בד״ה בכולי בעי

כר׳ג דהלינמ דר״ג אף לאחר הנשושין מהני סילוק על

רלודי כי׳ הקשו תום׳ על מה םפי׳ רס׳י סם נתוונו"

הפירות ולק״מ קושו׳ הפו׳ ונפ״מ במ׳ם כגון חם קנו

הש״ם באחי דאתר החי בכילי בעי דלודי מסוס דקפי׳

מידו על נכסייך לבר בדוק הנישואין והמ״כ סילק א״ע׳

לי׳ כימש מנו דמשיד הממונא משיד חמנועמה והקםו

תפירות נכה קנין אי מהני וכפע״ר סגרה נבונה היש

במום׳ מהא דלקמן מסיק הש״ם דלא חמריכן מגו דמטור בכ׳ז לדיכט ז״ע.

כו׳ וח׳ב דהיינו מדרצנן אבל מדאוריו׳ משוד לזה משוד כמי לזכ דהש לקמן מקשה הש״ם מהא דר״כ דחמר ג׳םנועו׳ הן דמשבימין לשומר נימא מגו דמשוד כו׳ וח" מהס שלא מלחתי נו יד ומשמע נהגוזל קמה דהוי מדאוריו׳ הרי

אף מרחוריי׳ לח המרינן מגו דמשוד כו׳ עכיק מוס׳ העולה מזכדס״ל למוס׳שקושי׳ הש״ם ב״ת ד״ו םמקםה מ״ר שגועת נימא מגו רמשוד כו׳ עיקר קושי׳ השים משבועה שלא שלח בה יד ושולם רש׳י שם בד״כ נימל מגו רמםור כו׳ כו׳ שקושי׳ מש׳ם היא משנוער שהינו ברסותו ו״כ הפ״י סם ורש׳י ס״ל דמשלימות יד ליכה לחקשויי נימא מגו כו׳

י׳ שגם עמה יהא עדיין

שיכ אף שכנר שלת יד לה משדינן
מומזק ברשעתו ואין לפסלו רשמה מזר לכשרותו אצל משנופה שא״נ שפיר מקשה כיון רמםדינן לי׳ ביפנו ברשותו ח'כ ע׳כ רמשרינן לי׳ שגם עתה הוא גזלן ע'ז ספיר מקם כימא מגו רמסול כו׳ היולה מזה שפ׳ המום שכוונו׳

המקםה כימא מגו רמםוד כו׳ קאי חסנוער. םפלמ נהיר ולכי׳ רש׳ו הקושי׳ השים משנועה םא׳ב ולפי״ז לשיטת
המוס׳

!

אבני חו׳מ סי׳ לג .. קודש
המום׳ הא דושני חניי ספק הלוה. ישיכה כו׳ ע״כ קחו כמר לכן אם מחזיק נפקדון מספק מ׳י ים לו כיון דח׳י חס חשליהת יד ולפ״ו ע״כ הסולה יד מהנמפסבר במנירו מייל הלוותני מייב ה״כ שלה בו יך סבא כדין רממִויב מד״מ לו ע״כ דמקרי שבימות יד בהממייב באונסן אמ״כ ראל״כ לשכם נא הי׳ לו לשלות יד לכן חייב באונסן נדברי מכרחים כמה משנעיב נו םבועה שלא שלח בה יד רהח כיון שכשנע עולה שפיר הליבה דידן רקי׳לא׳יחס. הלוותני פטור םנועה שהינה ברשותי מ״כ אין המפן מחת ידו ורסומו והם כימא דזה הוי כה׳ויהם הלוותני חיכ אין אשם ככל וח״כ הף חם בלח בהיד הא ביון רמםנעיקן. לי׳ על נכפו מה משלת בו וד מחמת שסבר שמייב לו וח״כ י״ל
בהכי מחמת םתחס השום סמי׳ הבל

םי״ עכ כ״ל מה שסלח נה, יד הי׳ מחמת שסבר מלו׳ דלה מיקרי ש׳י ,
ישיבה ים עליו וחם חיבו מיוב בהוכםן ע״ז מאי הויהי לסיטת השיך שס״ל הא הוי ח״י הכ פרעתיך ומביה רברי

שלמ בה יד ואי דמשרונן לי׳ ששלת נב יד במרד ובמעל מהרא״ם הביל הליבי׳ שפיר מוכת ממום׳ הנ״ל דהוי *
ח״כ נימה מגו דמשוד כו׳וממ״כ שין כאן מנועה רשיי הי סובמ.יר בזה ורוק היטב

הי׳ הש׳י והמת שהוא גזלן ח׳כ נימא מגב במשוד והי הוי ואולם נֹפענר׳ג למוכיח שדברי הש׳ך.לא מסתימת
הש׳י מממת ההוב הרי הוא פטור אע״כ רנכה׳נ מקרי הפוסקים ה׳ז ורק דינו אפורש סי׳ ע״צ
םליתות יד ומייב נחונסין. סעל״ב בראובן שכ׳ לשמעון לבבוות ממעותיו ללוי וקיבל ודוחק לחלקוצומר היכי דתפיס מממת שהו׳ נרמהלו משכנו׳ מלֹוי וכהבדו המשכנו׳ מראובן קודם שקילל לוי כבירור שהנפקיד מייב כו או לא הוי בו המעות ישנע רחובן שנכנסו המשככו׳ קודם שקיבל הלוי
ש״י חבל אם מופס תתחילה הפקדון רק מממת ספק מלוה המעות וכח ה״ל על המשכנות סים ולוי מייב לפרוע ישינכ ומטעם ספק קוח הופס שיודע בבנו החת׳ כי לה ברור לרמונן ע״ש ואם נימה נספק פרעון קודם הלואה ה״ל ההובהז מקרי ש״יוא״כ נימל דוקח כתביי רמסיק משום ח'י הם הלוויתני הע״כ: דכה״ג ה״ז ש׳י חס פרעב, אלוה ישינכתיירו שהתחילה הי׳שיי מתמת הספק וידע ככלפעג״ר ודוק
נעלמו ששין החוב בריר לכן הויש״י להתמייב נחונסין
ומהריח םשון י״ל דספיקמו היינו נסעה שתפם מממת
התוב ר״כ שהו הי׳ בלב השומר כבירור נתור םנעל

הפקדון מייב לו ולבו הוח. רהנמי׳ הא בורכה ועיין במום׳ סי׳ צר
סנועת נמוגים דקנילה מה פתי׳ בקושו׳ ממנו נדדתי
אשמע חרבריהם כי הין סברס כלל הצת הרמיון להטעות
לבנו ולעשות הספיקא לבירור גמור ע״ם בכן נלפע״ד

בו יבואי יונ לקושי׳ הגחה״ג נודע

כמיטת המום׳ מוכח דהוי בהכי שולת יד ולשיטת רם״י

ביכי מה שהקשה על הרמנ״ס

לא הוכחא מילי די״ל אליבי׳ דרש׳י בהא רמםביפיכן לו׳ על

רס״ל. ערוסי שטר לח הוי חלא מדרבכן

פיו הייט משום דמיישיכ רלמח ש׳י שלה נעבור מלוה

קלות המושן שר״ל בע׳ח הממייב

ופקסי ל

ישיבה רק בתורת גזל גמור והפ׳ה ל״ם בי׳ מיגו דמשוד כו׳

שלועה נהופן שהבע׳ד עען ח״י וע״ל מעיד

שמייב רה״ל משח-״ל ושמ״כ הוום או שייך דכא נרשי׳ לא המריכן כלל דהוי השתת נמי משוד כמ״ם צי׳הומה ׳
לעיל בסס הפי׳ לליבה דרש״י ורוק.
עדיין יש להכתפק על נירון דמהר״א הגאון נ׳נ סי׳ זר הקשה על הרמנ׳ס וז׳ל לפז׳ק

איברא ט

ססון חליבה דידן ומחבוי רמסיק ספק תכוה לי מה דמלינו בהרמנ׳ס פי׳ד מהלכו׳ מלוה
ישיבה אין להוכימ כנ״ל שיל חניי לשיטתי׳ הזיכ מש״ה המוליה עליו שט׳מ נע״ח כו׳ הרי זה מתוך שאיל יחלס היל שולת יד נהכי- להממנוב נחונכין חבל חלינה דירן ואי ס״ר דדעת הרתב׳ם רשט׳מ הין לו עיקר מד״מלרק י״ל כסברת מהר״א ששון דלה הוי ש׳י מממת ססבר מדברי מכמים דמה׳מ נעיכ מפיהם ולה מפי כתבם וחס שמייבꞏ לו רהנכ הש׳ך נס׳ ע׳ה ר״ל רספק פרעון קודם נשט״מ בשני עלים בן ק״ו בשטר נע׳ל שהוא רק מדברי הלוואה ה״ל ה״י לס פרעתיך ומייב ולה כח׳ו אם הלוויתנ, מכמים ושיך פסק הרמנ׳כ רה״ל משאי״ל משלמור״ל לממי ע״ז והביה כן הממיתת הפוסקים והחו׳ת הביה רהו׳ רקו״ל בשבועה דרבכן לח התרינן מםאיל״מ עכ׳ר ע״ם. לכבריו מרברי חניי הכ״ל הע׳כ מוכת רהיל ח״י חם כרעמיך
דאי ה״כ כחיי חם הלוומנו, לחה בותנין לו השבומה

ולפע׳ד מה דפשיטש כי׳ לרגאון כג״ל בלימוד ק״י

דשי עיקר השבועה מממת ספק מ״י הרי הוש פטור

ע״ח משני עדים לפע״ד י״ל דהיכה למיפרך
רהבה הפ״ו בקומ ברים גיטין כ׳ חז׳ל לפ״מ שרהיתּי
ע״ם ודבריו תמוהים בזה התקח מין כשי׳ דו״ל חניי שהש'ך נמות סי׳ ד״מ סעקדר האריך להשיג על הרמצ׳כ זלאיטמי׳ דם׳ היו אם הגוומט הויב ננ׳צ פי׳נ בהאומר וטור כו׳ ובהא מיצמח מומבינת מיובמת טו׳ רהה איתו כ׳ אמי ע׳ש ומעמה כיון םנסתר הראי׳ עדיין דברי נסו״מ סי׳ ל״מ סעקנ בשם הרזה דלם רין הומם

ה

הש״ך נספק קיימה הי ה״ל כש׳י הם הנותני הו כא״י
חס פרעתי יהם טבח דה״ל כח״י אם הלוומני, רצח כהש״ך

נמרות שבשטר כיין רהזמה תידום הוה אין לך חלה מה

נהו״ת הנ״ל א״כ אין בשו׳ מכמוס׳ לכידון מוהרח״ם הג׳ל

םאחרה תורה נפירש כשממידין בפירם לפני ב״ר משא׳כ

רו״צֹ בשלמש אבוי לשיעתו׳ רסיל א׳י אם הלוותני קייב

בעדות בשטר כו׳ חבל הזמה גמורה לכ״ע כים בהו וח״כ לפ״ז

ע'כ שמה ש׳כ הרמנ״ס והטור והשם והממרוני׳ רםטרות

אבני מות ס"׳ לד .: קודש לח
כהו מדון מורה ניגהו ע״כ הלכה פסוקה היא ושי אפסר אפותח דמר שהאל: דממום לבסוף כ׳תוס׳ ע״ז וול שיהנוק שום אדם ע״ז דהא קי׳ל דהה״מ כל מדות שחי וו׳ל דשין למוש כיון דהחי, מד״ת כשר היא רגרי חמת אתה יכול להזימה לח םמו׳ ערות וכיוך רבבפרות ל״ם הן כ׳ נוהרמ״ש שם פ״ו וז׳ל והקצו בכל קיום השטרות דין הזמה ע״כ בא שמי׳ ערות מדחו׳ הלח מדרבנן רצח דמד׳מ א״נ קיום ועיין עב״ל ודמ״ח סו׳ מ׳ו כתב נהדו׳ בעיכן דרישה ומקירה כדי שבש מנעול דלת נפני הלחין
עכ״ל של הגהון פי׳ ז׳ל ודבריו רחויין למי שהתרן.

ללתור כן מתים׳ הכ״ל וחולם חם נימא רעוקרו סל שטר
שינו הלה מדרבכן אין להכשיר קיוסיכר המי. בשטרות

ואבני נסמפקתי נע״ח הממייב םנועה למסור דלש״ל מטעם רב״מ אין צריך קיום דהא כל עוקרהסטר ותקוח ודיינינן בי׳משחילימ והום הע״ח מי שייך בי׳ הינו חבש מדרבנן והא דחפרי׳ בש׳ם כמה רונתי׳ ר״מ

דין הזמה או לח ומכחמי כתוב מזה בספר קלות המסן מ׳ם ח״כ קיום ע״כ אין הכוונה על גוף דית רק ר״ל-יחו ביח שכ׳ וזל בע׳ש המעיד למייב שנועה ולח הו׳ יכול שתיקנו מז״ל דכה בעיכן בד״מ דרישה וחקירה מז הנר לשנע מסום בהוש משוד או שטען א׳יבענין םנתמייצ כחצו ערותן מועיל מד״מ ודוק ועיין שם נלי׳ מים כמצק נשלם מסוגרין מששיג״מ והוזם מי שייך בו החמה רממום׳ בין גט חשה לשאר שטרות בתוף ובורו הנ״ל. נ'מ ד״ר ד״ה ע״ח יוכיח כו׳ מה שהער ח׳ שינו מסלם הנה יאיתי נם׳ פני ארי׳ שמיברו הגחב׳ר יק״ק כשהום שינו חומרא חלא לפי שבערותו חיבו ממיינו ממון רחטושררמס שכ׳ נמיבודו דע״ז חז״ל במיקר אשמת היכ֗י דמהייב ממון בערותו שייך בי׳ דין הזמר חלא סברת הרמבים פליאה דעת ממני כח אוכל לירד נמיף מנצי מהמם דקרא כי כתיב כאשר זמם בעב עדים כו" דעמו שהרי האמת כן הוא כמו שכתננו ע״פ רבר, ע״כ ע״ם. הרזה שכהשטר נכתב מרעת סביהם הערים שלומיסשל

הרי שאסופק בזה וחולם מ״ם גס בטוען סי׳ והע׳ח שניהם הן ובגיטין אתרו בהדו רף ס״ג חי כתב נכרי ממיילחוו שנועה דתספקש לי׳ כמי נהוזםאיך
שייך צו׳ הזמה לפע״ר נהש לנת בה סכיקח מידי רהרי

ניטש מעלי׳ וחבר עבו שליתומן כו׳הרו שנקרה כחתומת
העדי׳ שלומים ומן כגלל שביריבו מצומו שב ארם כמותו
בנרי ושמה גופה דפליני מ״ר חי ברי עדיף חו. לח חף כוי כחצו הלור. בעלמו חמם עהש׳ט יכשם שהלוה בעכמו נמ״ר צרישושמח לח נדי עדיף עיקר טעוש משום ממוס מהשיט והי׳ מודה שזה כ׳י הנה שהינו זוכר דחוקי ממון בחוקת הרח מיין בשיך סי׳ ל״א מ״ם הלוואה ככוס או שמת הלוה היינו רגין עפ״י וכל" מה צמתו פועלים המנוני כוטל בנח שנועה מטעם ברי
ושמח נרי עדיף כיון רכ״ש המם חזקת ממון ועיין

שנכתב לטובתו מטעז הוראת בע״ר כך הדין כו׳ ר״ל

נחו״מ ם׳ ע׳ה הונה נהש׳ך דמכיסה מהני שלה נערים

כִיין שהבע׳ר ממווב. הרי הוה כחצו כותבו הבע׳ר בעלונו
כו׳ לפיכך נרמה רעת הרתב״ם מהנכה והסים שם,
וח״כ ההיך הפשר לכוליא ממון נע׳ח שהווסי הלה הע״ח

המומזק יכול לטעון ולומר כי בדין ממויב הוא לשלם

ונקטינן רכל שטר עדות נחור הוא מר׳ת סהין לך סטר
פסול מר״מ וכשר הדברי סופרים מכעם ומוכית דבריו

מטעם ברי ושמם חף בלא ערות כלל וכיון שהע״ח הוה כי ערות בסטר מעעם בלומים דייניכן להו ושכותי סל התומזק הרין טקן לדונו בו ברי ושנא נרי עדיף א׳כ חרם כמותו וח״מ׳הח גופא מכח, ודשינן בה סעשאן בנש מרומו מייב כרי שלא פחפוקי מהוכח מהע״מ שכומים ע׳ז כתב לעיל מינה שם וז״נ דבהא לא על גם נפ׳ק רתכות בערות םמעירו שטורם וכח כתן עדותן םנשטר חגו סומכן סלא על החזקה סתכינן כמונה לח ממייביכ לשלם כל כמונה הלמח היום שאין העדו׳ מומהין על השטר שלח כהוגן חבל נשני

או מחר יגרשנה ולח מחייבונין להו מספק וכח רמי בעלי דיבין העומדי׳ לדיב וח׳ חומר שים לו ערים 'סתמה כמתכי׳ הי׳ שני׳ רומין חומו ממלון רף ו׳ סרחמרינין להכתים טענה של שני בא וכםערים כומנין ערותן ורמן הוא והן כהרגין רשחני המס נשעה רחסהידו לא הו׳ סלא מדעת זה םתכחיסין טענתו הם כומנין פהוש לח י ומשחלכ הכח נא״י חם הלוויתני וליע

בר קטלא ע״ש יעשה להם שלומים לסתור טענתו ונמלה אין כאן הודהמ

ובדין שב הנ״ל כנון נמסור ע״ז לוכח לספוקי ונראה נע״ר חלא העדהת עדים היינו שדרסו מפיהם וזח מפי נמי בזה רב״ם בי׳ דין הזמה דיכול "הער כמבם עכ״ל ותמצית דבריו כמצק הא דחמריכן עְדו׳
לומר שכה לשבועה קחמינא ולפ״ז חם נימה בע״ח חיבו המתומי׳ עהש׳ט נעסה כמי שנחקרה עדותן בב״ד. היבנו מייב, רין הזמה הלח הק׳ו סל מגאון נ׳ב זל אית לה בשטר מכו או שטר כלוואה דאמרינן מזקה על העדים פירכא וי׳ל דרוקש בשטת נשני ערים לענין למייב ממון כנ״ל ובורהי מדעם שניהם טיכתב והא דדרשיכן מפיהם הוא שכ׳ הרמב״ס עדות בשטר שינו הכח מדרבנן וכמ׳ם ול6 מפי כמבם היינו ב״ב בע׳ר בשומדו׳ לריב לז העדים הגאון פ׳י עעמו נימוקו הג״ל רה״ל עדות שח״מ יכול מעידו׳ להכתים טענו׳ בע״ר חמר אז לא מהני מפיכ כִי להוימה ומםח׳כ בע״ח רצח בעיכ בי׳ לענין שבועה עדות לח הוא עשאן שלומיס ע״ם דבריו נהריכות שלמה יכול בהזמה ח״כ י׳ל שגב מרומו בסטר ה״ל עדות לפענ״ד משו׳ קשות על דבריו מ״ש וח״מ מנא לענין שבועה מד״ת לרון בי׳ משאיל״מ. ירעיב רעשחן שכומיש ומירך מסוס חוקה
ולפ׳ז סשו׳ רמ׳ח הובא נש׳ך ס׳ם מ׳ו שרכה כלֹמוד

שלין עדי׳ מותמין סלא כהוגן חכ׳ק לפענ׳ר חמשי פסליכן

ממום׳ נגיטן ד״י ע״נ בד׳ה חי לאו דכומי נחו״מ כו׳ מיה שטר שחמום נו ד׳ הו ה׳ עדים ונמכה
קבר הושי כו׳ בהקשותום׳ תימל ח״כ כל הפטר מתקיים

ח׳ מהם קרוב שו פול וכי בשביל חיש ח׳ הום שהוש
יח

אבני חו״מ סי׳ לד קודש
קווב טו ככול במנעלה המזקה על מאר עדים שנודאו כו׳ ע׳ם רנחלקו חתורשי׳ נפי המתני׳ כ׳ לה כלל לא עסו םלש כהוגן וניתש כמי תה שהתורה פסלה בכתלם וסנועה אין לי כו׳ מ'ח שפטרה מחפוטרפם וח״ם חומר ח.י מהם ררוב או פסול היינו רוקש בשט נמ׳ד המותדיס על הפיגמת ומקשה הש׳ם לת׳ד על בחפטרפסת םנעםי׳ לריב ננ׳ל וזש כן בחתמז עהש׳ט אם ריונינן להו כלומים בתיר בעלה איכו מי הוי יודעת רקח מותיב לה אפטרופס וסתכינן על המוקה שלא ממתו שלא כהנגן החוקה ההוא והקשו צמום׳ דלמא תיירי מתני׳ בשכנר נעשית חפערופכ לחיכה אזלי מהי סיכפת לן בחד קרוב וכסול לרנרי ושמ״כ כתב לה ותירוצם רתק משוד שין בם" הפלסה כגשון פיח כנ״ל העא חמומת עדים כהודאת נע״ד דתי אס ולפ׳ת דס׳ל להגאון נ״ב הג״ל אים דבלסה
כו׳ והודשת נע״ר לש נעלה נפביל מד קרוב הקשה הנ״י שמשי נקט בתמט׳ כי לה ל״ל כתיבה מ״צ

וע״ק לדבריו דחי מטעם הזקה קשתיט א״ל בעדים תחילה א״ל קנין וכ׳ הנ׳י כ׳ לה לאו דוקח רה״ה החילה

המתומי׳ מהש״ט וערים קרובים נמי ממומים
מהם״ט הזת וכל הני ערים לתוב לקרונם בשו הלח

בהמירה בעלתש סגו כדחי׳ פ״ק דקדושין דף ט'ז ע״ח
ולדעת הנ׳צ הנ״ל לק״מ קושי׳ הג״ל וי״ל דכ׳ לה דוקח
לרבריו השורת הדין דלהני ערותן שהרר המזקה הג״ל
. תכן ולש דמי להשי רקדושין הנ״ל רהתס כ״ש -

תתר לסתכמח במחוק שעםו כהוגן כיון שתעידין על קרוב: לתוב
ותו י לתמו' טובח וקשה מסוד רס״כ רמדומ בסטר

כלל מקשה שפיר הש׳ם החם לימא לי׳ לעבד נאפי תרי
זיל רממילה לח בעי קנין ותשא״כ הכא בין למ״ר מאפטרפסמ
. דיינינ להו כשלוחים וכהודאת נע״ר כיון םנכמב
מדעת הבע״ר ס׳כ ק׳ כשיך מגביניף בסטר ממםענרו

כוטר לה ובין למ״ד מפונמת סייך צי׳ חסמכתש משום דלם ידע חם יתחנה חותה שפטרפת הו אם תפגום יענו הלקומת מהש׳ט ויחתרו להר״מ כי לס הערו׳ בלומים דהלקומת ביבכו והלח המכ לא ליוו לערים לכתוב םהמוכר

מכמוצה לכן בענין קנין וכתב לה רוקא ולפ"ז פרפרת

שלהם מויב לזה וחף כי העדים חמומים מבש״ט הלא

כאה לתרן קושו" הת ס׳ הנ״ל שפיר מקשה הפ״ם חיבו

נגד הלקוממ ה״ל עדותן מפי כתב והלח הלקוממ ה״ל

מי הוי יודעת דקח מותיב לה אפטרפת וש״ל כקושי׳

כשנים העומדו׳ לריצ ועדים באב ולהכתים ח׳ מהס כנ׳ל

המוס׳ דמוקי מתנו׳ בשכנר נעשת אפטרפסת ושמ׳כ

רבעינין מפ׳כ וחף שהנע׳ד מודה הא ק״ל דלח מהני

נתב לה ז״א דשי בשכנר נעשת חפמרפסת והוש בא ללוטרה ולממול שבועתה תיירו מתני׳ א״כ קשה למכ הוראת בע״ר במקים שמב לחמרים כמנושר שי" ע״ט סעק״ל ולסי"ס׳ו סע׳ק ס'מ ודוכתי טובם ע׳ם ועכ׳פ

נקט במתני׳ כתב לה דחי לס ססתכתש מהני אמירה

אין להעבים התתו׳ על הרמב׳ם בסברא זו והדרך הנכון

בעלמה ח״כ הומלו לן דברי הגאון נ״ב הג״ל למרץ קושי׳

נסיטם הרמצ׳ס כמ״ש הגחון פ״י הכל בוהרבה

הני וקושו׳ המום׳ בחרא ממהא חבל כל הראםונים
פורשו דכ׳ לה בהמט׳ לאו דוקש וע״ב מעמם ממילה
הארכתי לשיך שם ונשתעתין נסכא דר״מ וכאן קצרתי קש המי ש״כ מוכח דחף בחסתכהש תהני מחילה בע״פ מחר ꞏ בלח קנין דלא כהגמון הנ״ל ודוק
ונצחיה יש לפקפק על דברי הגאון הג״צ לפי בבטו׳
הכ׳מ פ׳ ו׳ח מהג׳מכירה הכ׳ זיין פר״ל
רהרמצ׳ם ס״ל בכל קנין ל״ם חשמכתח א'כ אין מיצוק
סי׳ לה באסמכתא בין המילה ובין להקטם לרמת הנ״צ אמנם
לכחורה ים להקשות מכ״ת הנ׳ל מסוני׳ דב״מ רף מ׳ו

בו יבואר השו״מ מכ״ב בדין ממילה סים רחמר ר״נ אף להמד מתן משות קנה הכל והקשה במורת
בו הסמכמש חינעי קנין * ויםוצ

היים ופ׳י לשמר מ״מ לחשי וקנה ותי׳ למיירי שכ׳ לו

על קושי׳ פום׳ כתונת רף פ״ז נר״ה הל6 שטר והשטר, הוש קנין והפ״י מוסיף להוכים רחף בשעת
חלה למ׳ד על שפיטרופסת מתן מעות ע״כ איירי נמי בשטר שהמעות לח הוי קנין
כיון סבתן לו במורת הלוואה ע׳ם נתורף דבריו דאי בלח

הגאון הנ״ל נכ׳ב נתמו״מ סוי ע״מ נ׳ רהש דם׳ל

שטר אף בשעת מתן מעות במשי יקהה דהא השתא אכתי
לש ידע מתפכשיו וש״כ לח הוו חלפ כדין ממך פרה זו
להרמצ׳ס דבמחילה ל״ם אסמכתא הוינו ולח מקט סלח לחתל שלשים יום רכ״ק בלח מעכשיו וחף
רוקא במחילה שים נו קנין דוקח הוא דשין בו הסמכמא םכ׳,תוס׳ כמונת וף כ״ב רנמעות מהני קנין וראיימל אבל בלה קנין לא מכני ממיאה לבד לסלל רין חסמכתש מקדושין רמקודסת אף בנתהכלו המעות היינו דוקח אע״ג דקל תחילה ש״ל קנין היינו בעלמא חבל באופן בקרושין כיוןשנתן לה החעות לשם קרושין משח״כ הכח שפייך חסתכתש והמחילה יסלק שסתכתא אז צריך קעין שהמלוה לח נתן החעות במורת קנין השרה רק במורת ע״כ ממלית רברי קרסו סל קגאון׳ בבל

ולפענדנ נהומח דעת הפוסקי׳ הראםוני׳ רבתמיל

הלוושהַ וח״כ שימת ומול הקנן כשיגיע כלות ג׳ שנים
ואז שין המעות נעין חע״כ דמיירי בלכתב לי׳ שטרא
שיש נו חפתכחח כמי לח נעי קטין
איברם לכאורה בדברי הנחין הפ״ל חלאתי מרגניתא לתרן

ע״כ מעלית דברי פ׳י ואפ׳ה מזר בו ר״נ נאמר דחמתכתא

לא קכוֹ הכו הפילו קנין לא מהני רהה המם מיירי בסטר
טטַנ קוש׳ הקום׳ כתונת רף פ״ז נד׳ת חלש למ״ר נסין לך קנין גרול מזה ואפ׳ה סור בו ס'כ אשמע מזם
ררוקח

1

אכני תות לה קודש לו:
דרוקש המזיק מהנו להרמצ׳ם לבטל דין ססתכתא ולח לח עבידי דשתי אס מקנה עם דשנ׳ל דג״ש רקפיד שאר קנינים ומולם דאון מכשן רשי׳ לסמור דברי הכ״מ אקיום כולה - מלמח כיון שח״י אס יבא לעולם ח״כ :ה׳כ די׳ל רמיירי נל֗ש שטר וצלא שום קנין רק תתחילההו הוי לח עבידו דחמי אם יבש ליורםה דלמח הוש׳ מית ס״ל נר״כ דמשכנתה תסִמח שהמלוה לע״ע מומוק זעומר לרישא לכן לא המרינן בי׳ דקפיד חקיום כלה מילמהא בה דהי למחילה דב״ם הסתכתא נעשי רמפים ולבסוף ואולם לנמר השיון נלע׳ד כדמת הגאון חתנו זז״ל וגם סבר דזהו לה תקרי מותזק ומתילא דהוי אסמכתא לשיטהו לק״מ מהכותב דהא נפי הטתם סקנין ברוע ממורב ושדי מיכלה בכולה כי חי הפשר לחלק
הקנין המלית ממנו הגאון ז״ל בסכלו הוך והזוהר כגון המי

סי׳. לו דר״פ הנושא בהן הן הדברוש הנקבין באמירה הא חתירות

אפשר לחלק ונ״ם שדי מיכלא בכל הקנין ח״כ החי רכומב

כשית .נ״נ כו׳ בה לתמות הפדיך נפי טעם זה להטתב רתנן המה בממני מני׳ סייח
בפלפולו עם פתנו הגחון זל״צ כלה החותר לאשתו ומקשההשים התם וכי כתב לה הכי
ברין קני חת וממור ולפע״ר איכא למסקל ט׳ וכ חהרש׳ח שט וכתיבה רממט׳ נמי הכי הוי תיירי
ומטרי על כ׳ח מדבריהם ותנין הגז צריך בהמירה בעלמא עיש וש'כ הא נמי הן דברי' הניקנין
בישור נכן שפרש שיחתי כסשון מה בחתירה הם ואמירות אפטר במצק ככן מהני שפירלפנין
םמנט הע״י ששר כוקים אף דלם מהני לעטן ירושה ודוק

ולפענ׳ד פופרת כחה לתרן קושי׳ התפורפי׳ סם

בומות ש׳ ו׳ג סע׳ ו׳ מניח רמ״ס ג׳ שיעות אמאי כש מיקי המני׳. נקנו מידה ולפענ׳ר בהקנה למבירו מעות במטלטליך וקח מדמו אים דהי בקנו מיט' הימא סיפה רס׳ל לרש׳נג לדין קשו׳מ ס'נ ומתנו הגחון זכ״ל נסי׳ ל״ו רמהני למנין פירומ וכח לענין ירושה הניחת וסמור הום
שם רף כ״ח ע׳ח בד׳ה ומתה וז״ל וממה שמילקו הכוסקים

לכן מוקי ממני׳ בעורה ארוסה רמהני אמירה והמירת אפסר

ז׳ל נון מטבע ובר קטין הוא ובין רשלב״ל רצחו בר קכין למצק ות׳ם סוס׳ שם ראנעי קנו מידה קלי אמתנמן הוא נראה דלשו נקפידש תלי׳ מלמה מממת שמלהן זה לבתר נשוהין יע דעיקר חנשי׳ שי מהני קנו מידה . נזה שלא להקנוי זנל״ז רק מממת םקנין גרוע מעורב ולח למוקמי ליכא דמתט׳ בהכי ורוק היטב. בקבץ זה שרי מיכלא לכולה ותנתצין כל הקנין ונגרם והרב המריף הבגיר המפורם׳ מו׳ משה זיל מק׳ק כפו נס הוא מחמת הלבר שחינו בר קנין עכ״ל והגאון וושירמלב מתנו של הנאב׳ר מו׳ הלתור הכהן נמו ומ׳מ נ׳ב במו׳ כ׳ז ע״ח בד׳ה חבל כו׳ ותורף רבריו ז׳לצ השיב לי על קושי׳ הנ׳ל ר״פ הכותב מפ״מ ת״ם הפו׳ דהו דמדמו הפוסקי׳ רין מקנה רשלנ״ל עם ושב״ל נקשו״מ בכמונת לתרן קושי׳ התום׳ אמאי נמתנה עמ״םבתורה סייו בדשב״ל והוא עבידו רסתו כיון דסזינן שהמקנה המעפה קייםתי׳ הפ׳י בשם הרמב״ן דהמרינן שלה רו׳
ריצה להקנו׳ בודשי נס סרשב״ל לכן המדינן דקפיל

פיו ולנו סוים ודבריו רק דרך פטומי מילי ופ״ז ח״ם רל״ו

הכו לה קיום מלתא ולח להקנו׳ זבליז חבל בדםב׳ל והוא לקהו׳ם דב״ש בכח קכיד כיון שבתנה עת״ש בתורה ובזה כח ענודי-דשמי שו בודחי כ״ם רקפיר חקיום כולה מלפח מקורן קושי׳ רשנ׳ס שהקםה בללמתני׳ הטעם מפוס ע'כ ממלית דברי הגאוט׳ הנ״ל והנה עיקר דבריהם ונתנה עמ׳ם נהורה לכן לה תהגי בירושה סילק מ״כ
צטוצמש פליגי הנך גשוט׳ אהדדי מרש״ל דטעמא בקשו״מ

לפוס הש׳ם ועעס רמהני הסילק משום פירומ ררבנן

משוים לקכיד הקוים כולה מלתא ושז שייך למצק בין ומ״כ לירושה רה״ל מדחו׳ מתיכש לא מהני סילק בלח הטעם רםנב״ל עבידי דהמי ללא עבידי דאמי ומר ס״ל הטועם תמנה עת״ם בתורה חבל לכיהנ״ל חים דנעינן הטכם חשוים שקנין ברוע מעורב ושדי קיכלה בכולה בממילה

מתכה עמ״ש בתורה דלא לדמומו כקני מו׳מ עכיל:ב ..

ראין למצק בה עש ולבאורח מלה ברשווני לטעתל רקפיד הקיום כולה חלהח קשה לפע״ר טונש א׳ להבוה רחי׳ בדעת הנחון נ׳ב ז״ל מר״פ הכותב רמנן החי דב״נ דק״נ ע״נ הובא בכמה דוכתי׳ בש דאמר רבה נסי פח דממני׳ כ׳ לה דו״ר אין בנכסייך ובפירוסיהן בחיוך ב׳ שטרות הן חמר זכו צשדה, זה לפלוני וכמנו לושטר ובמומך כו׳ רס״ל לרםב׳ג חם מקה יורםה ע'ש ומםמע מחר בשטר ואינו מוזר בשדה על מנת שמכקבו לושטר אף לס מהט סלוקו לענין ירוםה מהני כצוקו לענין מוזר בין בשטר נון בשדה עים וזטעמש דקפול קזה ששוד מילי שכ׳ כה ולכחורה. קשה למ״ד ב״ב דלא קנה המשי ברישה היכו יכול לְתזיר הס כמי נימא כיוֶן םמוזר כלל בקחו״מ ולשיטת רחים הנ״ל דמדמה דין מעות וממלטלין משטר והוש קפיר הקינם כולה מלתם היינו עלהםטר לזה והטעם נימה משום דקפיד אקיוש מלתא ח״כ קפה ועל השרה וכיון שהוור משמר נימא נמי בימזור מבדה ה״נ ניתש רקפיר אקיוס כל הסולוק שמלק חיע וכיון וחף גם שת״כ מזרה כי ממילה נטילה היה מעיקרא והלח דלהו מהטו סלוקו לענין ירושה ה״ג לח להני סיוקו הרברי ק״ו מה שנותן נ׳ דברים כח׳ סיין להַם שייכת לגמרו גס לשסר זה לוה המדינן דקפיר הקיום כולה מלתא כטון חעות
הסו׳לוק ולס למצק חיע מזם נל״ז לכן הו׳ נראה לע׳ר הטלטלין שו רשנל מכם הכא שהפטר שייך לגוף קנין הפרה
והום יפוי כת דשרה מכ׳ם ושִייך לומך דקְפיד שקיום כולה

אבני חו״מ סי׳ לו קודש
חלמא חבל להשעם מסוס שקנין גרוע מעורבגהי אפסר למצק זרמי לנ׳ אמירות רממלקיכן ולכמ״ש העעם עוס כחמק בקנין ה״ם רהכא ננח״ה הקניטים .. מופרדים זה מום שא״ח להכק הקכין ממילא האי סילוק שכ׳ הגאון נ׳ב פהקטן: רשדה בחזקה וקנין השטר נמסיהה א״כ קנין השטר ברשלנ'ל בין עבידו דחמא עלה עבידי רחקי ז׳פ ꞏ אינו מעורב ככל עם הקנין רצדר להיות תגרע בת הקרב ומשכה זה שתעתתח לתרן קושי׳ בתום׳ ב״ת נמחי פתוזר נסטר .*
ענלע״ד לבוכית מב״ב הקמ״ס ע״נ דחִיבְמֵי׳ להו מזרהָ

נסוצ׳ רסבת וצ׳נ דף קנ׳ו שהקשו במוהל
חרשמות דמנעי׳ לי׳ לשמוחל חי דחקני משוענר ותמות
בוקלת הוו חזרָה בכולה חֵו צל ת״ם כילן לרֶשםוָן
ומקצתןשני בני קנה רחחון סת קנה חשו להו Eתמ כו׳

נופח כיל בע׳מ גונה בם וב׳נ קח פשט הב״ם מהמי

מְרווייהו לקני ע״ם, ולפזיקֵ כַבעְתא רֶקפיד חנַ׳ל להE'ם

רחבת קדקעות דדאקני משוענר ע״ם ונלע״ר לתרן קושו׳

נהוכים דמיירי בשעמר דלמח לעולם בסאת והא רצח קכה

המום׳ בטוב טעם דלפורס רמת צחו״מ סי׳ ד״ט במקנה

השני הויט אשום שכתן ל גם מכקו רראון וכמו זכי

וסלנ״ל עם בשביל דקנה מחלה וסל להפוסקי׳ דקשו״מ

רשניס שספחזר מראשון ע״ם והחי ודחי לאקנה רלַראבון

דקנה תחנה נפ׳זי״ל רהח רםל לשמואל בע״מ גובה

. הני מתנה במקלת וכצר קנוו׳ לו והי׳ לחזורבו ככבנק

םבמ׳ אשום רתִיירי שהקרקע כנר הי׳ ללוה בשעת הנוואה שיכ ה״על הקרקע והשבת רשב״ל עם רשלב״צ וי״ל דס״ל חורך מגי שיטו קונה דרתי לקשו״מ דקפיר נמי בכח מקיום כולה מלתא מה שנתן לסשני וכיון שינו קונם ככב רחםון

קכה הכל בקשו״ת לכן אף דדחקיי לח משמעבד מ׳ת נצו

נם אידך פכגה נטלה. היא לכן נרלההטעם קל״ו משום

הבע׳מ שנח משום די״ל רסעל קנה הכל והז׳ם ב׳נ

שאי הפשר למצק הקנין וח״כ י״ב שהונחתהשם אזלי תרמטי

דפסיט משבה דראקני משוענר ו״ל רהיינו הליבא דאמת

מהס וכוכם כשני משמע אף. סלא אמר כל נכסי לםמעון

דק״ל קנה ממלה ורוק כי נכון הש

והוא חסני וע״כ מיירי שאמר בלשון בדה זו לסָנַי וכן
שדה ז1 כשנו דאב״כ מה״ת נימה םמזר מרחםוֹן אבא סף

אס שדה זו לשהעון דהיינו שנתן לו נסתי המירות אפיה
השני לשקנה ככן הוכרת השים כחוקתי בעחד דשי בצמת

סי.לז

תרווייהו לקני והשני עכ״פ יקנה שותו המני של6 נתן ורחמחן מלה שמעמן רםנח אבשר עוד"
לרששון דהא דברי ש״מ ככמובי׳ וכתסורו׳ דתי ח״כ הדרִינן בו יצוחר נגע״מ שטילק ש״ע מדשונו
נתר כבלא הנ״ל דחמירות אפשר כמזק והמס הרי נתן וקכה הלוקמ שני מרחקני חם יכוכ הלוקמ
כולם לשני והוי ממנו׳ ש״מ בכוכה דגקנין בההיגה רחמון לטעון הנתתי לך כו׳ זהו ספדקח
חע״כ דמיירו נעמד ꞏ דודו נס יבואר הספק ממלית בבע״ח

ויצא לן. מכל הנ״ל כי מטין רברי השים והראשוכי׳ סם לק ח״ע משיעבר דהקני אי מהכי לשון

*

בהסברא דקני חו״מ הטעם משום ששי אפסר רין ורצריס ניםוב לקושי׳ קוכ׳ צ״ת דף
למצק הקנין אבל גם טעם זה כריך ביסור דלכחורה י״ר בר״ה תרין ● וקושי׳ בנ׳ב בבתעתין
קםה מס׳ם דקרושין דג״ח מעסה נמתם נשים ובהן סמי דדחקני וקלת רשי׳ לשיטת רמ׳ש הת״ע
חמיות זכיקט ארם ה׳ כלכלה ממני׳ כו׳ הקבה השים סי׳ קי׳ג שהיורסי׳ יכולין לפלק לנע״מ
הי דחמר להו כולכם קהו״מ הוה וקשה מחי מקםה השים קרקע כדי להפסיר עישור נכשי׳ לבמת
הא התם הכשר למצק הקשין דהיינו ככלכזה לחמםה
מכקים וכן הנשים מחולקים ומופודים זה מזה ובםלמה
לטעמש רקפיר ח״ם אבל לטעהח דח״ח לחלק קשה מך

במם׳ נ״מ דף יר בתוס׳ ד״ה תרין שכקשו תם

ז״ח דבנח׳ה ע״כ ל״ל רהתס נרםְ מְפי מקהו״מ וכמ׳ם

לוכח מהכח דלח משתעבר תדלם גבוה ב״מ

הנ״ם בחהית סִ׳ מ״ס מעקק ע״ש'

תמםצברי רטרף כוקמ עים

ואין להקשו׳ לטעחח דַח״ח לֹמלֹק הקעין מכחונת רף

ונלפענ׳ד, לתרן דהנה המג״מ פ׳ כ׳ג ההל׳ שישום

ז״ח דמנעי׳ להפ״ם בחמר לי׳ זביַן לי לימכה

נסתפק בנע״מ שסלק א״ע מביעבור

והזיל חיהוַ וזבין כוְרֵח הי, מוסֵיף על רבריו הוא וקנה

אם מהני וממקנתו הם מסכק ח״ע ממקרקעי רשיימכהו

הציתכם הו עובר ע׳ר הוא וחף הליתכח זח קנה ע״ם

נעיניהו -פשיטל. דלח מהני ממה רמקםה הש'םפ" מש״כ

וח׳כ לכחורה קחה מאי קח מבעי׳ לבשים הלח הף אי

וכי כתנה לההכי מחיהוי ומשנישקנו חידה חהקעה

מוסיף על רנריו נחי כח יקנה הליתכא חף מה שחמר

מום׳ שם הא הוי לה כמו כתב לה ועורה מרוסת ותי׳

לו הנעה״ב למזבוןכיון שהשבות מכר לו כור שכם ום

שהכי שיעבור כו׳ הרי רמםיענוד חיי לסלק חכ בלשון

מל הקנין על אידך לתך בנש ליוו׳ הבעה׳ב לכן נימא

רו״ר והא בסהקו עומר הם סילק ח״ע משישבור דהקני

נמי סדי תיככא בכולה ובשלמה לטעמא רקפיד לק״מ רהכח

חם מקני בצפון דו׳דוחף דש׳י הנעל לסלק ש״ע שחזה

כים קפיר למשי דקיימיכין מוסיף על דבריו הוי 6בל

ומנכסי׳ שיפלו לה המר נשוהין משום רהנעל הוי יומר

נטעהח רש״ח למזק הקנין ה״ננימההני חך ז׳ח די״צ

ידו, כידה מנע״מ לשיעבודו לכן יכול למצק הבע״מ

התם מיירי בקנין כסף שהקרקע ניקנית נו וכספא אפשר

בצפון דוד משיעבור דחקני ומשהכ ההנכשים רהי׳ נעין בשעת הלוואה לש מהני צפון רו״ר ש״ם

: ? אבני חות ~ UD לו קודש:- לוז
ואנכי נסתפקמי בתשי רקי״ל בתו׳מ. סו׳ קי״ל סת׳ התוב אשר הנן מויב לאביכם הרי לכס הנגסום מהלן י״ב ובסי׳ קי״מ סעל׳6 הויכי שסילק הבע״מ אשד ירם מחביו. כי חס החב מת קודם וירם הלן
מלוקת שטי א״י לגבות מרששון משום רח״ל הפחתי לך נכםי׳ הלח הו׳ לכם מקום זגנות מאותן נכסו׳ שירם מקום לבבות ונספקתי לע׳ר חה דינו של נע׳מ תם מחמת התוב שחייב לחביכב שוכ תגנו אמם הנגםי חס שלק עלמו משיענוד דחקטי ושמ׳כ קנה הלוקם סט דחקני והנע׳מ וכמונה מנכסי׳ אשר להבן, נמויו והפ״ל הדאקני מי יכול נמי לוקם רסשון לעעון הנחתי לך מקום כי נכה״צ שי דחקני לא משתסבר יכלין. הודשי׳ לומר לגבות כיון דשילו לה מלקת אע הלשהו׳ חוענורך גס נהי החב תת ברישה דחקני הוא ולין לנע״מ לבבות מרסקט סי למ ꞏ מהם והנמנו הככסיס רדאקט אנמנו ממזיקי׳ בהס קורת

ונלפעניד רג׳ד רמי למשי דקי״ל נשב׳מ סי׳ ק׳ ירושה ושדה אשר לד שנחכ בונו׳ מממת המנב ורזק סע״נ נחפה שסילקה א״ע מלוקת שנו היפנ ולע״נ לריכא:
גובית הכתובה מצוקם רססון וכ׳ כולן הטעם מסום ועיין בהה״ע ס׳ קי׳ג סע״ם כ׳ רמ׳ח שהיורשים
דבכתובה כ״ם לומר לה אפסרת סנפשך משום רכמונה יכולין לסלק לנע״מ קרקע כדי להפמודשור
לש ניתנה לגבות מחיים ולפ״ו י״כ כמי הכח בג׳ר כיון נכסי׳ צבטת וכן יכולין לסלק מטלטלי"כדי להפסד לשמח׳ז

שסילק ס״כ קודם שקנה הדסקני נים אפסרה בפסך וגצה א'כ אפשר ה״ניכולין הימומי׳ לשכב הקרקמת מדמקכי מלוקת ראשון כמו בכמונה במורם ירושה ילהפסיד לנע׳מ ואפשר כמי כומר רמדיף
וא״כ כשמר לק׳ת קושי׳ מום׳ הג׳ל שהקשו לוכח דלח כח הצע׳מ תשטמ״ז לכן צ״ע. לדינא ורוק
יפתענר תדלם גנה הבע׳מ מנכסי׳ שגונה הלזקת אגב חמדתי להעלים כאן מה שחתרתי דרך מידור
י״ל שכפ״ם הוכית דחקט מסוענר מדגובה שנת וסי בתים נ׳מ שם רחתר ר״נ סבא אין לו חפילי
קשי׳ לך שמחי שינו גובה מהנכסים שנונה הלוקמ ו״ל פירש סבת ע׳ז תקשה הש׳ם משנת קרקעות יע״ם רמיירי שהנע׳מ סילק א״ע בלזון דו״ר מכל שמנור וכ׳ המפודשי׳ משיה לח מקשה תיר השמוהל מסוס פו״ל נכסי׳ נין ע׳מ שכבר קנה ונין מנכסי׳ דעתיד למקני מנח קרקעות מייכי דוקם בפיהם לו שבת * וי'כ ונשמה שסילק אע כנר הי׳ חומו שנת שטנה בעולם רדוקש לר״נ לשיטתו הוא דמקשה חבל לשמוחל לסיטמו ושמ״כ קנה חלו הנכםי׳ומכרן ח״כ להשבת לא מהני לח קשה לו חף שי יסבור שמוהל שבה אין לו אפילו הסילק כיון שהי׳ כבר בעולם בשעת הסילק ומשש'כ נפירש השגת דהנה שתוחל הוא מרש רםתעסא וס״ל לשאר נכסים שקנה אחד הסילק מהני המינק לפוו״ם המוכר שע׳מ למבירו וחזר וממלו ממול ומום' נ׳צרף המכ״מ וא״ל חמשי יגבה מהלוקמ לימא לי׳ הנחתי ע'ז כ׳ הטעם רמלוי מחול משום דמכירת שע״מ אינו לך מקום לגנום ז׳ט לפתם דדמי דאקנה לכמונה ל״ש מכא מדרבנן והקשה מום׳ אמאי לח להווו מנידת שט׳מ הפסדת בפסך בשלמה בלש המל״ת הף דק״ל נמג״מ סי׳ מד׳מ דה6 קרקע ניקנה נכסף ובשטר א״כ גם מוכףי ר״ע שיטל לסלק ח״ע מדםלנ״! הגח דמוק לחוקתי שט״ח לקני השיענור מד׳ת ותי׳ משום בע׳מ מכחן ולהלא הברייתא בסילק ח״ע רק מדחקני ומשח׳כ לפתים התב״מ נונה וע״ש ח״כ ע״כ שתוחל ס״ל נע״מ מכחן ולהלה הנ״ל ים לחוקתי שסילק ח״ע מכל פיענוד רק דלא מהני נובה ובתם׳ פשחים דף זיח ע׳ח ובפ׳ ום נומלין רצה רק על דחקני כנ״ל וספיקא דירי לדינא ל״ע ורוק היעב הז׳ם להוכימ חר׳ במהן רחמר ימומי׳ שגבו קרקע

וקצת קשה לי נ״נ שם רצה המ׳ם להוכימ דדאקני

במונת אביהם בע׳מ מוזר וגוצה מהם ע״כ ס״ל לתפרע

משוענר ממתני׳ כפל הבית עליו על אביו גונה ולים רק השים חשבי טתמה דד״כ׳ מסום שדר״כ
וורשי החב חומרי׳ הנן מת ראשון ובע״מ וכמונה אשה ימ״ב וחש כימא טעמא דר״כ משום למפרע נובה י״ל׳ חומרי׳ האב מת דאשון ומקשה הש״ם שי דאקני. קנה נמ׳מ דומה לכגזל לכן מקשה הש״ם לר״נ וס״ל להמקשן והורים לה משמעבד נהו דאב מת רחסון דחקני הוא רהבא נמי עעמח דר׳כ נומומי׳ שגנו קרקע ט׳ ע׳ש וק׳ק הס שיכח למימר דמהני׳ איירי כגון םהנן הוא מטעם להפרת גונה והי׳ ס״ל לר״נ חף אי הנריל׳ ס׳ לו שרה שלו בנד דמי התוב סו דמי כמונת סזה לשנח קרקעות מייכו בבע׳מ כיון למפרע נוצה רין בע״מ

ורק שרו׳ הנן חייב ג׳כ לאביו העילה על דמי השרה ונבול שוי׳ ושיך צו מתז כרינת ומשס״כ לממוחל עש אפר לו וחניו הי׳ מובו קורש לבע״מ ולכת בת חזה לכן פסיקא לי׳ להקשות כיין דשמוחל ע״כ ס״ל מכחן ולהבא יורשי, החב חומרי׳ הנן ממי ראשון ס״כ לח ירם כלום נונה איכא לחוקתי בדייתה לשנת קרקמות בנע״מ והקרקע אשר לו בהנו לגבות מחמת התוב שהו׳ מייב והש׳ם דמשני כי׳ בבעית אפשר ר״ל שף אי להפרע למבינו מכבר קודם החוב אשר חייב לנע״מ וכששה מ׳כ גובה צכ׳ז שני בע׳מ מבגול או שר״ל דטופמפ. דר״כ
לפי טענחם אין לבע״מ ולכמונת חשה כלום חף מהשדה משום םדר״ג כמו דמסני נפסמיס נג׳נ סם
אִסר להנן הרשהי׳ לו מימים ימימה ומוכם הבע״מ וכמונת איברא הא קשה לי למחי דס״ר דר״נ ם״ל לתפרפ אשה טוענ׳ הלן חת רהפון וח״כ ירם נכסי׳ נס מחניו ולכן נונה ים להקשות דר״נ שדר׳נ י רהבה אף כי להקני לא משתעבר והין לבע׳מ וכתיבת משה 3׳3 רף קל״נ ע״ש ס״ל נר״נ בכותב כב נכסיו לססקו כלום מסומן נכסי׳ שירם תהביו חכתי טומן הנע״מ רס״נ למ״ד נחלשת קרמת וכ׳ הרשנ׳ס סם דלא הוי והפשה סבו בסי׳ לגנות מהשדה ססר כקגן וסמם מכס מביצה בטעות משום דנע״מ תכלן ולהבם גובה ח'כ
יט

אכניו חו׳מ: קודש

נשעם המתנה לה

הי׳נעעות זמש זאב ק׳ למשי דחקני מה דינו בנכסי׳ מנפלי כשהוא בוסם רו״ל רלש
וס׳ר בכל תקום דר״נ ס״ל ל.פרע גונה

איכק' אדר״כ: מדיף מרשלנ״ל לר״מ דלא מהנול בזה חנכ קלת וחי׳
רחל שם נמלאת קרחת קפה קושי׳ רשבים להווו מסיל מממני" נפל הבית עליו ועל אביו שהש״ם הוכיס מזה נטעותהגליל רושבים שש פי׳ ככל למ״ד שם נמלאת דדחקני משועגר חף דהתם אף אי אב מת בריםח מ׳מ

קרחתי הבל חזתה דר״נ דל רס״ל מחילת נעועותהוו עא הו" נכם הנן בהקנות נשעה םנפלו לו ודוק" מחילה וכן משמע נ״מדףס'ו ועיש נהרנה נמרכתי לפ'ן בתקורה נא הלא בהמי דינא דלו׳ וצו׳ ומח׳כ
בשאמתין הג׳ל וכחן קצרתי ו 7 :..

" -! קב דתי מתש לנכסי׳ שנפלו לו לשהות נוסם.
דלוה מרחובןנניס משמעון ל׳ בתייר וקכה נכסים
בסיון הלה נשעה שקנה הנכסי׳ הם לא הי׳ לראובן

סי׳ לת שעבורומטסןכריאין ביר הקונה להקטת לרצונן בסיון

ביו סכנר משוענדו׳ לשמעון וכן עתה שכבר לוה הרמוצן

בו ינוחר׳.דעת הרשנ״ח בשיעבר דחקני

נניסן חלו לא לוה משמעון בסיור הלח נשעה שקכה

אס יכול למזור קודם שקנסꞏ ורשו'

כנכשו׳ לא הי׳ מלי מקנה לשמעון בסיון כִיון שכבר
משוענלי׳ לראובן לכך ימלקי בחובן ושמעון כי שין לא׳
ממוס׳ דאיענוה עדיף מקנין -ופקפוק על כת יותר מאידך אף רחובן הוא קודם בשטרו הת ה׳ל כשיותהרשב׳ח להגל מלו׳ ולו׳ וחמ׳כ קנה רשלב״ל ואימת יחול הקנין לחמר שקכה הלא באעת רימלוקו מטעם שמזר מרששון חלמת דיכול הקנון לא הו׳ יכול להקנו׳ לרשובן מחמת שיעבד הםממון
למוור גם יבושר מי שיעבד דחקני מהכי הף וכך לשמעוך תחמת שיעבר רחובן לכן מוכקין-

כננסים םגפטו .לוכםהופ גוסס * משא״ב לדובא דהרשב״ת גלוה מנוה ו.ש׳ וקלה
חמ״כ נכסי׳ דהת מיל כשקונה הנככי׳ נידו

בחות מ׳ קי׳נ הניח רת׳ח ב׳ דשות נסוענוד צר להקנו׳ ל י״ל דלא מלי מזר נו ולזה תרנסי קושי׳ הפי רשקני חם יכול לחזור קודם שקנה ע״ם נמידושי במעמים שהקשה כל מעמ״ם ת״ל הטועם ונלפע״ד בהנכיס רעת המים׳ השיעבר לדירן עליף משוענרנא וקושי׳ השים חלל מעתה בקנה לנולדו׳ סם מקנין רשלב״ל לר׳ת דהבת נ׳צ דף קג׳ט ל״ק למשי דק״ל כשתלד קנה ותרצתי ג׳כ עד׳ז לענין
מי6 שמרינו בשלמו מתם בן םתכר בנכסו אביו באוי לכשמצד למ׳ר כשחלד קנה ו׳ל נמי דוקש היכא דמלי אביו ותת נעי מוצוח תיר הלקומת וזו שקשה נר״ת ולימרו להקנותו לחמר שגולר חבל אס כשמר שגולר נח מלי לי׳ אביך זבין וחת מפוק נמום׳ פס גד׳ה. ונותרו לי׳ להקטתו לא מהנו הקנין קודם שנולד כמו דל״מ לד״מ לביך ונין הקשונתום׳ דלמש מש׳ה לש מהכי מכורו" בגוסס ונמעמ׳ם נשמה שנוצר כח מלי להקנותו כיון אביו מאום רב״ל רשלצ״ל ואפילו למ׳ר שדם מקנה רסלב״ל רה״ל מלו׳ ושינו בעין לכן לח מהני זכתי בשמת הלוואה חבל בננסי"שנפלו כשהוא גוסם. כש. מצר מקנה: ומי" משום. רה״ל לדנר שחינו במולם ורוק היטב
נהי רמבירם בטילה הכמי אתאר בגו מולית הםועבוד

מיכ הלקוחת ני ס״ל להשים חרם משמנר רשלנ״צ והכש:
אפילו שיעבר נפקי מלקומת וע׳ז כקשה ולימרו כי׳ חביךְ

זנן וחת מפקת ולפין ע״כ רשימנר עדיף מקנין: סיי לט
ההוי כֹש עדיף. חכתי הקושו׳ קום׳ במ״מ. מחי מקםה:
הש׳ם, רלתח מש׳ה גם השישנוד אוצא נהו מטעם דלש:

מריף שיעבד מקנין לר״מ וכיי הוכו דלר״מ. לא מהני בו יטחר שו׳מ מהרי״ק סו׳ג׳ הונא בגכמי׳שנפלו, לו כשהות גוסס וה״נ לח מהני שיענוק במו״מ סו׳ קס׳נ * וישוב לקוסו׳ הפ'נ דמ״ל לתום׳ דשוענוד עריף מקניך דמהני מפילו׳ מום׳ נ׳ק דף קי״ז נדיה הדעתה דשרי נננסי׳ שנפלו לו כשהוס גוסס וח״כ לענין מזרת הוא

*

ספקרי׳

הדין וק׳ו דמריף שועבור מקנין. ושף שכ׳ קומ׳סם ב׳ה
החף הר כס תלו אשעבד דשלנ׳ל ע״מ למחך דס״ל מלוה. נדרשתי מכצור וכ־רב המריף והבקר משלאלת מ'פ נונה. מתורםו* חיכש. מלו' לפרוע קונת אלוהם וח'כ
גע רמש׳ה שין כחך קושי" מנכסו׳ שכפלו לת כשהוש

היופסין הנגיד המכורסים מוהד׳ר םָאול.
לבדח דייך מנד״ר בק׳ק קרסקה. -
גוםם. תף אס. נותש דלא: עדיף שיעבור מקנין. סבל כ״ז

כ׳ מום׳ אר דחקכי כח משופנר חבל משמעו׳ רנריהם.

וזל ע׳ד חזקם האטת מעבו״ם ע׳פ מר״ב כמבוחר
צמו״מ סי׳ רל׳ו וכבר נהוב פה. לפ׳ם סלבים סנה
חי דאקנו. משועבר כ״ל להשי רממ׳פ גונה מיורשי" וע׳כ
פ1. רס״ל ושיעבור עריף מקנין לענין נכםי׳ שנפלו לו

סה׳ סוחרי פ׳ק ברמוב הנכרים עם עסק התו״מ חפר
לכם שרו" סוחרים שוכרים מנותן מאדונים בעצר בתים
כמהוא גוסס וה״נ והיא עגין מזרת בודשי ולדפדים והי׳ בהבנין להיות מזקת החוכרים קיים לגולזרעו ע״מ שיעבור מקנין חבל לפעג״ד חכתי ל״ע לדינה נסוענר ולה הו" רששו סוס ג׳ו לסטר החנות משרוף מסר כנו
המצק,

אבני סי׳ לט קודש לח
החזיק נכ. השוכר והנה זהו ערך סמנה שנים ששר לפקוני כו׳ ובר מן דין פשיטט דלא דמי והתם למ הוכרימו כומרינ׳י למקור עסקיהם מהמכו׳ הג״ל מפ׳י הפקירו אלה אדעתא שיהכלו הסדי הזב והחרי לח הכלו הפקוּדֹה מערכאו׳ ועתה הפשר סיומן רסות לציי 315 נמלח למפרע שלש הו׳ הפקר כעל כדשהר החם הדעמא לקבוע עסקיהם נמנו׳ הכ״ל אם מזקת הראשוני׳ מלנר דחרי אפקרי׳ כו׳ הבל הכש הפקירו החמשת חלפים לא ברחו הו רםות לכ״ח לסכור מנות ולרמות המומוק כשהרוכס הו׳ חי במומו שמה וכבר זכה נהם והגיע בירו' י״. הראשון כי נתבטל מזקה קמייתה
והנה" המריף המופלג תוהש״ל כ״י יכש בחרוכה למשקל

הרי נתקיים ממחנת ההפקר ואם אמר מותי גדבה רומת
לרחם מל היהודים משיה כ״ם לומר חרעסה רהדוכם

ולתערי בפלפולו הוך ומלומלח להחי גיסא כו׳ כיון שכבר זכה הדוכס במעות מממת הפקר ונתקיים
ולאירך ניסח ומטורל בשריכות אקצר ורק ד״פ אפר עליהם ממסבת הפקר הדי היה הפקר ומשס״כ בהחי הרעתם דגויו הוטנעי נשמי להעמידפה וזה לשונו והנה לכשורה דחרי אפקודי׳ כיון שהארי לא אכלו ה״ל הפקר בנד ז״ל שכבר נתבטל המזקה מחכות ע״פ ב׳ טעוים בטעות וע׳ש

מפוס שעקרו ע׳פ ההכדמ הערכחו" וריבח דמלכומתריכס ולפ׳ן ננ׳ד לפענ״ד לה. דמו להשי דחרי הפקרי׳ מהשי
"והפקרו הפקר ועוד שכיון סזהו םמונה סניס, שעקרו טעחה שהרי הכח משי ששו׳ נהוגין לבי׳ שלם מחנותם נמימשו ב׳ו ממזקתס וכל הקודם והמזיק בה זכה ירסה סוס נ״י המומזק ממקומו הרי זה חוב לבעלי נמים ומבום רחז׳ חכדיתו׳ דכ׳ד המר ר׳יבוד הנסקל שהוזמו בדיו מהמנות שלה קפלו זציני עלייהו רק הך דקשי קחי כל המשויק בה וכהומעיר בגדמת והטעם משום רהפקר ושכירות כזה ממכר עולם הוא לבעל המזקה והנה חס כוס מםנגמר דינו וכן המצילהן הרי ודוב וכ״כ הג׳יפ׳ הגחזל כימא שבעני הסוקת ההנות נתיאבו ממזקתס הרי כנר במרהגבי שטף נמל ממור וממור מנירו כ׳ הנ״י כמתור סלו
בענה מחכיו כל העמזיק בוזכה כיון רהוי יתום וכן

זכו בעלי בתים להיות חזקת השוכרים מנות שייך להם
ולממוד נמזקמס להםכיר למי שומפון ויקפנו זביני עלייהו
פסק רת״מ מו״מ סי׳ רס״ר ולת״ז בנ״ב ניתש כמי כיון ש'כ זכו הבעלי חטת בחוקת סוכרי המנות ובהו בעלי שע״פ הכרם מקרו היהודו׳ כג׳ל נס עברו ס׳. סבין
שפקורי שפקרה לנבו׳ כ״ע הנעלי חוקת מזקתס וכל

המנות על מזקת השוכרים וכיון שכבר זכו בעלי המנות
כל מזקמס נתקיים ממשבת ההפקר להיות כשינוח רשות
הקודם להמויק זכה לב׳י לקבוע עסקיהם שם להיות רשות ביר הנעצר בתים
ושוב סתר דבריו הנ״ל ומילי דודי׳ מניק יף להםכיר חגותם לכל מי שירצו ומזקה קמיימה נטלם קט׳ז גני׳ ממרש דר׳ סכרח דאמרינן אדמתה מחמת זכיי׳ של חרוני בעל המנות וז״נ
דסרי׳ הפקדי׳ לגבו׳ כ״ע לח הפקרי והרח״ם קם כ׳ אבל לפענ״דרנרי מהריק מתוהי׳ בזה מ״ם סהדוכם בשם ר״מ הלוי חז״ל מעשה שי׳ ברחובן שהמר לםמעון זכה נהם מטעם הפקר ובדברינו נלפצ״ר לתרן מקיף כי בנדים כו׳ שפתק הר׳מ םהממות נשמר לראובן קושי׳ התוס׳ נ׳ק דף קיז מה םכקשו ע׳מ דהמרינן הה׳ט דשרעתח דעכו׳ם הפקרי כמו דאמרינן הכח אדמתה אדעמש דחרי הפקורי מכאי רהמליל מן הרי ורוב עים רבבה

דהרי שפקורי ע״ם ולפ׳ו ננ׳ר בעת שעקרוניי ממנות פ׳ו במס׳ פיחה חיתה ממני׳ בש״ה הפקר לעבים הפקד
הנ״ל לש הי׳ וששי הבעלי בהים מהמנות להםכיר שום ובהח׳ הונו הפּקר עד שיהא תופקר לעשירים כשמיטה הכות גב׳י רק לנכרים לכן י״ל גס נזה. שבעלי מזקמ ע״ם ובש'ם צ״מ רף כ׳ עיב נההיס, גברא רדרי כיתכא הרמשוני׳ פתמון פר. נהם הרעתא דעכו״ם חכקורי ולכ׳מ דמופי כו׳ הדר ביהיב לי׳ פכגח דזוזי והפקרי מזי דהוי כח שפקורי כו׳
ושוב מפלפל אם מבט יאוש בשכירות קרקע או

נעי למיהדר וכזכי א״נ הפקרינהו ולך לה הפקרינהו ומקשה

דלא מהני כמו דלח מהכי יחוס נקרקע מכ״ר

השים מי האוי הפקר כה״ג דהאי בהחי אינו הפקר מד

נקילר כולום בלי פרטי דבריו הנובע בפלכול בחריכות

שוהא הפקר לכנ ע׳ם והרהב׳ס פנ׳ מהל׳ נדרים ה׳ ע״ו
סוסק נצ״ה ע״ם וכן המםה׳ וד כ׳ חז״צ ומה הוא הפקר
דבריו ועוד ב׳ לדעת רבינו אפרים הונא ברחים הב׳ל ושחר שדם נכסי חלו הפקר לכל כו׳ ע׳ש תמתה לפעניר סחבי כ״ד כיון עמלוי כהתמנות דמיחס הכל ערכאות
מהיפוך להיכוך לח נתיששו ודתי למ׳ם מוס׳ נ׳ק 5ס

כמה תכוונין דברי הש׳ם נ׳ק שם א״ל אדעתא רחרי

דלפעמים הארי שבע הרי מטתיקח לח תפקיר לכ״ע

הפקרי׳ כנ׳ הדעתה דכ״ע נח שפקורי ור״ל כיון דלא

י עכר מוהרם״ל הנ״ל -)ול״ד למ׳ם רמ״ש ס'ם קכ׳ו

אפקרי׳ לכ״ע לח הוי הבקר כלל׳ משום רבעיכן הפקר

צנני עיר םבו׳, להם מזקת יסוב כג״ל ניתיאםו כו׳ רהמס

לכל כדברו ב׳ה ולפ״ז חף הבו הז׳ כמ להחרי לזכות בו מכת

. יל רידשונן פסי׳ הגשום לכל(ההפקר נמי לח הי׳ זכה בכ מטעם הפקר טון
ונהו מסונמי שליו ידע מעכית כי לפעג׳ד שיכח

סלה הי׳ הפקר לכל ולפז בבידן דמהרי״ק הף הדוכס אינו

!. זוכה במעות כיון שלא הפקידו לכל חלל חרעת הדוכס
למשרי כדגח ברבריו ולמצק בין חרמתס דסרי
הפקרי׳ לנ״ד דהנה בשו״ת מהדי״ק כו׳ג׳ ע״צ והובא

א'כ לא הוי הפקר לכל ואיך כ׳ המהרי״ק שהדוכס זכה.

נרת״ח סי׳ קס״ג נקהל שהטולשר פהי׳ רניל צצות מהם

. נכם ודבריו תמוכים לפעגר

ולה להרוע ולה לגבות הפס ואת״כ חת וכדוכסת מנכת

ובדברינו דצרי מכ׳ת נהירין בנ״ד חם נימא דאדעת6

ההם מה שהדונם מחב ר״ל שכנר נתיאשו מתוב ההוא

רעכוס אפקודי׳ ולא לישראל א״כ נס

נכ׳ ההרוק בס עִיו וז״ל ופשיטה דלה דמי להשי סרי

לרונינעלי בתים ג״כ כח ובו במנומס למיעקר מוקמ נעלי

אבני סי לט קודש
נעלי שוכרו ב׳י מחזקתם להשכידה לני׳ אחר משום ולש׳נ קשה חה מקשה הש׳ם במרובה אי יאוש קנה רנעינן לפקר לכל ועולין רבדי ממכ״מ כהוגן. כי מעוה זמו איסורא מיישם ומאונא מעעו׳ ואולם כד דייקינן אכתי לע׳נ בכ״ז דהנה בסלסה פעישלומי ומשנו ח״ל כו׳ חזה אינו רוצה לקנות ימ״ם מקומתמליבין סברא ז נש״ם דבימס חרעתה הרי אפילו רצונו לקנות ה״ג נימא התש לעכו״ס חפקרי׳
דתאי הפקרה וכח לכ״ע חד מבהון השי דב׳ק הג״ל ראמריכן ולה לגבי׳ ישראל ח״כ לש קנה הגזלן את סחלו חע״'כ הרעתש דארי׳ אפקרי ולס ככ״פ בי נ׳מ סג׳ל בהחי נלפתנ׳ר דליחוס בם לומר הרעמה דהשי אפקרי׳ ועא דררי פותכם דסופי׳ כג״ל ג׳ ס״פ הבולמ בחס חסים קניו להשי ורק בהפקר מדפת הדגריש הלנו טימנו לכתוב לגכרו צאי׳ בהפקיע מירי מעסר שמריבן נש׳ם שם הדמתא ורברי מג׳ח לע אם צל למצק דמניח הא מיירי בהפקר
רתוסל שפקרי׳ ולס לנכרים ע״ם מדעת כיון שמכר ממלו לנכרי מפקירו שיוכל לשמנו הלוקמ
ובלפעד שלה מקומות הג׳ל מטוני׳ וממשימות זל ולאו חרעתה דושרשל שיקנה מהנכרי ול״ם בזה להקשות לזה כמשומי בטן בטעמא ובסברא בלי שיטוי הא בעינן לכל כי הנגרי קונה מממס בקנה נכסף 6ו
כל דהו זה מזה כי כולן מיירי בהפקר מדעְת ומרצונו כטוב נתיזה קנין רמהטו שם והעם בגולן ה״ל יסום כמוּ רנקט מפקיל והוא נ״ק נ'חמרח דר׳ ספרא הלחרי ספרם בודחי הש״ם שם כיון רמטש זחן אימורא מייחם כנלפענ״ד לח הפקרי׳ לכ׳עכי מפן הוא להיומו מסכל כסרי׳ ולס בונימר הדברים אשר כבודו מפלפל בסכלו בהזך הין
לזולתו כי המלי׳ הום השומר בכתתו כמ׳ם רס׳י ומום׳ E הפנשי מסכים להאריך ומוד מזון למועד בעז׳הן

וחם אחר יזכהבו לא יהא לשרי מה לאכול נכן כשלת מ״כ מסולתי *
ממורו לפני הרי בודחוי שנן סהדי כי לס חפן ר׳ ספרא
להפקולו לוילת שלי וכן במהיא דדרי פימכא רחופו
תזינין בהרי׳ בנוונה מיומדת לה הלקירו לגבו" דקהיש כדי
סלם יזלה נו וכן ב״כ השולח בודחי רצונו עיקר וכל חפצו
שילקטו צי׳ הרי דמיירי כל הסוגי׳ הנ״ל בהפקר מדעתוידים

סי׳ מ

מוכמית וכאנן סהדי דמי שלה הפקירם רקכו׳ ובהפקר
מדמתמיירי ולח ניחוש כלל ולפ׳ז מסהנרא מלתא לפמניל

בו ינוחר, פלפול על השיך חי שייך

דרוקאבאכהו למסורם בנ׳ מקומות הנ״ל אמרינן הסברא במכירה שיעבורא דחורייתה מםמעמין
שרעמה דהחי אפקורי ולח להחי כיון רצונו ודבתו מיקר

כתונת דף ל״ב ומשתעמין בית רף ע'צ

כזה וטעמו ונימוקו עתו בדמת מיושבת להפקיר לזה ולא

וביאור דברי מוס׳ ב׳ת שם בד״ה אתר

לוה ומשח״כ ננ׳ר רבעלי מזקא המנו׳ חטו מדעתם חניי לאו היינו דר׳ חסי סשר מהרמ׳ם
הפקרינהו הלם בשובם והכרח הוכרחז לעקור עסיקיהם

עחר במימס *

ממיו׳ כג״ל וה״ל כיאוש דחמר ווי לחסרון כים רה״ל יחוס
ולס בזה לומר לגנו׳ דהכיש הפקורי ולח לכבו׳ דהאיכי השך נמ״מ סי׳ קט׳ו סעק׳ה כ׳ חז״ל ולק״מ דרוקם זהו רק בהפקר מדמת אמרינן כן ומשחיכ ביחוס םסנור בהלווחה. שייב לומר שעבורה וחוריימה' רענר ממוכו חבל ומשי היכפת לו למי שיטוע מפותיו לידו זו׳ לחיש מכו׳ ולח נחכר עכ׳ל ꞏ וכפענ״ר דברון חס הוא מחייחם שלה יגים לידוֹ עוד לעולם והפםר

לקיים רעת מהרייק לזה כינםֹ התם פ״פ הפרח כדונם קשה על הפ״ך דס״ל במכר ל״ם שיענודש רסורייתה הלווֹ לוֹ ונמייחשו מהם ע״כ אין כחן דמיון כבל להמי מש״ם כמונת רף נ״נ ע״ח בשונרא דרנ׳מ דארו הפקרי׳ ולכל נ׳ מקומו' הנ״ל כי שם אית לי׳ לרחובן שמכר שדה לשמעון בחמדיות וזקפן נתלוה ע״ם טעם כעיקר למס הוא תסקיר ולמי מפקיר ולה לחמר דחמר רבא שו פיקח אידך מגני ארעא והדר גני כדר׳ זולתו ולפ״נ לב״ת קושי׳ מום׳ שם ביק דף קי׳ו צד׳מ
אדעתא דחרי אפקרי׳ שהקשו מהמציל מחרי והרוב רי״ל

נממן ימומי׳ שגבו קרקע כו׳ מחי רשו׳ תר״נ האו'מ
הוכית נסי׳ ל״ט שהקשה חה מקשה הקשה השים גפ׳

שאנו התם דשמרינן חרעתח דהרי הפקודי׳ כי מזוכו׳ זכ דחמר ר״נ בנו קרקע אין כו מהא דר״ג יתומוס חרי עליו לכן חונו מפך שיטורין אחר מזונו׳ חרי ומםשיכ שגנו קרקע כו׳ דלמה התם יתומי׳ שגבו קרקע הוס בהמליל מן הריֹ ודוב שהארי ודוב בחוֹ בע״כ סליו ומ5 לה מטעם שדיש חלא מדרבנן ולכן אין לצכור פ׳ם כדתוכמ ס״פ ג׳פ דשי שכ״ר שין לו לבכור וכ׳ ע״ז

לוננעה״ב חש החרי יאכל רכושו או האר יאכלנו ורוק
כיטל ונטן מחור לפענ״ר כאות ע״כ ס״ל להש״ם חי בע״מ גונה מימותי׳ ע״כ
וראי׳ זונרינוֹ רלפענר״נ לפקכק על וברי המג״ח שר״6 והגה רבא שיל שד״ה כדכ׳ מום׳ בוטין דף נ׳מ שו׳ ממ״מ סעק״נשכ׳ בחס קכל םרהל המר ש״כ ק׳ מכ״ל לרבש הא ראמר שי פיקת הוא מגבי ארעא
החתן מן כו׳ס אחר אפסח צריך כמתוף לנעלים וס״ל כדר״נ דלמה בע״מ דוקמ גונה מימומי׳ מטעם שיענורס הנעל להחזיר דמיו חם נתן נתן לעכו״ס וותר מהראוי רחוריימש. ולה כוקם מממת המריות גונה תימחי מסתת בי׳ והעעס רהמבינן הרעחת דעכו״ם הפקרי׳ סדעתא כי שמריות ש־עבודה לאו דחורייתה לפמש הש׳ך הנ'ל ופיֹ שצר בלוקת ה׳ם סף במכורם אסריות כמו בבע״מ
למ״כ

--

אבני סי׳ ט קודש לט
לה״ר סל״ר ודוק לתרן רק כמ׳ם השיטה מקובלת שם בכקשה על ר׳ אם־
ושר קםה נש׳ם ב׳ת דף ע״נ ע׳ח רמנעי׳ לשם סם דס״ל מולה בשטר שכ׳ גובה ממשענרי טמום לקטני׳ סם בשונרה דפרדיסא דהקנה לבנו קטן והדר.
סבט׳ כהלי׳ ומנשי׳ להשלם אי כמלו בשטר דמי וגובת

ומתרן מן כודחה ושילך הוא רגונה ולא לאפרע ומדמה
הש״ם כמו דס״ל לר׳ אס רמהודאה ואילך גונה ממםענדי
מְמשמבדי שי כמכו׳ ע״פ דמי חמר הביי כהו היינו דר׳ אף שההודחתו עושה השסר ולח טען פרפתי גונה חסִי דממר מודה בשטר שכ׳ א״ל לקיישו ונונה ממםענרי ממשעבדי עכ״ד השמוכן נפענר כונו׳ המום׳ רמנמי׳ ופאר רבא המם נתן לכתוב הכח לא ניתן לכתוב ומקשה רמשים כיינו מהודהה וחילך ולש לאפרע ולפ׳ז דבריהם הש׳ם תהש: דר׳ יומנן דשמר הטעם סט״מ מוקדמין מסיום ממווריס היטב מכנח קרקע׳ תוכח דחינו יכול פסילין אף לגבות מזמן השני שמה יגנה מזמן ראפון לטצון פרעתי דאי מלי טען פיעתי קשה המשי יגבה ת״ל מסום לח נימן לכתוב עים ושיטת הש״ך קשה ממשעבדי מקרה ביתוש לקנוני" וא״ל התם נמי משעת משי מקשה 'הפ'ם כב׳ יומנן הא ר׳ יומנן ס״ל מב״נ הודאה ואילך הוס דגבה דא׳כק׳ גם השנה יגנה ממםענדו שענודה דשוריי׳ וח״כ מע״פ נמי נונה ממסתברי מד״ח דמהודאה ושילך קלונין הי׳ אע״כ דא׳י לעשן פרמתי ורק רבנן ססשו משום פסידה רלקוחת

י

כיון דליתלי׳ כנ״ל ככון בביהר דברי המום׳ הג״ל ודוק

קלה והנס נשט׳מ מוקרם ע׳כ שנוף התוב קלא אית לה לפ׳ן הדרא קושייתי לרונתח על הש״ך הנ׳ל מה
שהרי הש׳ם מקשה המם רלגבי מזמן שני וע׳ב דאיכה מקשה הש׳ם מר׳ יומנן מ״ל מסום לח נימן קנה כחלתם ח״כ קשה הה הקשה הש׳ם לר׳ יוענן דַה6ד׳ לכתוב הא ס׳ל בד׳ח וש״ל כיון דמלי טען פרעתִי סיכו יומכן לשיטו׳מ׳כ ג׳ל הטעש משום שמה יגבר. מזמן גובה ממשעבדי ז״ח דהי משום ה״ט הרי כא׳ יכל לֹגבות ראשון דאי 'מטתם לח נימן לכתוב קשה סוף סוף יגבה ממםכנדי מהאדחה והילך. לכן קשתר ר״י הטעם מסוס כיון רשר׳ח וקלא שית נה, א״כ הפינו כח נימן לכתוב סמה ינבר. מזמן ראשון דחינג גונה אף מהורחם ומילך לבני תטעם שד״ש וספילו ביפ הי׳ גוצה הי לח משום וא׳ל נעוצדא ופודיסאדשיט גונה ממשעבדי המח רל״ל. קכם והכח דכיון דאית לה קלח ליהטו לה כמ השר״ח הא ק״ל ההוכר שרה בעדת׳, גובה' מנכסים מםוענדו כגצי׳ מזמן השני לכן צריך כ׳י לאסוקי לטעם מקום דאית לכ. קלח א״כ שפיל'ו נש ניתן לבתוב יגבה ממםענרי שמה יגבה מזמן, ראשון ומשח׳כ בהרדיםא רה״ל מכירה רששני פרדיסה דגרע טפי שנוף השימנר נמִי הי׳ מממת זכ״ם שדיא לסיטת הש״ך שפור ס״ל ברבא מבוס לח הונם לכן לח מל השיעבוד ככל וכ׳כ; בחו׳מ פס גם האי כיקן לכחוב סינו. גובה מחםעבדי סף רס״ל לרבא םד״מ דלםנס קרהע׳ לפ׳מ שתקפה חס״ם דנימא לא נימו כמ״ם מום נפ׳ הניוקין דבמכירה כ״ם שר״ת להש׳ך לכתוב הין להקשום לו יהת ראיגו נימן לכתוב וגצה ולכאורה אתרמי לתרן לפמ״ם תום׳ סם נד׳ה תכא המכירה בע'פ דמוכר סוה במדי׳ גונה ממםענדו
חתר הניי כאו הייני דר׳ חסי וממלית דבהא שפיר כ׳ הפ״י שקושי׳ השים הוא םיהח נחמן
דבריהם מאי רמנעי׳ להש׳ם נסרדיסא אי גונה ממשעבדי לומר פרעתי עים והש לפמ״ם ע״כ המם גונהממשענני

שו לא כוינו מפום דקים לי׳ דמלי טען: פרעתי לכן למפרםְ נְע׳ו שפיר אמרינן בש״ם חי כה ניתן ככתוב
חוצכי׳ אב: תהני הודאתו לגבות מלקוחת ופשיע מדר׳ אמאיגונה ממםענרי אבל בשע׳מ המוקרמין כח תהגי

חסי ע״ש: ולפ״ז ו״ל דבכי שזלי קושי׳ הש׳ם כ״צ לר׳ לא נימן לכתובלמנין שכה יגבה אף מזמן הודחה וחילך. יומכן הטעם משום שמח יגבה מזמן ראפון מ״ל מסוס לת'ר שדיה לכן התליש ר׳ יומנן העעס גזירה סמם דלח ניהן ככתוב מלי טען פרמתי וח״כ ממילא חיכו גונה יננה מזמן שני ומה מקשה הש״ם ול״מ]וקושי׳. בגי״ת ממשעבדי ואולם אין זה מספיק וקושייתי במ״ע דלכחורה שם שהביה השיך נצחיה א״ם ולק״מ רהתם דוינינין כל סיום רצרו מוס׳ שם ממומים מה שסיימו וז״כ לפ״ו המיכר שדה נעדי׳ ולח פי׳ המריות וע״זנודסי ל״ם כשמקשה_ על רבא מהחי דלשנה קרקע׳ בלח רבה הי׳ שר״ח כיון דעביד חיבים דונן ארעה ליומה ח״כ אמרינן יכול להקשות מיד ככ׳מ מיש הכח דבשמן לומר פרעת דלה םיענר ח״ע כלל והאיך שייךשד״ח וכ״כ האות סם ננהלסת שחינו שלו חיבו נאמן כ״ז שהסטר קיים נידו וחף שמשמע׳ חו״ת שה להעמיס כן בדברי הס״ך אבל פכ״ל ולכשורה קשה מנ״ל להוכימ מהשי לשנת קרקע' פשטות דבריו לה משמע הכי שכ׳ בהדי׳ רק בהלוואה דשיטו כחתן כומר פרמתי ואי משום רגונה ממשעבדי שייך שד׳ח משום כו׳ ולא נמכרהרי משמע נהדל- סף הא לפ״מ רחנמי׳ להש׳ם השתא הא ס״ל דנאמן לומר
פרעתי וספ׳ה ר״ל דנובה ממשעברי ומהרמ״ם שם רתק

במוכר נשמריומ[. ורוק

ניוש3 שו דמסתמה היירי הבדייעא חף כשמינו מודה

נו או כיון דגוצן הוא היטו נחמן לטצון פרמתי ומסיים
אם ת׳ל דבדי המוכ׳ הינם ממוורין לי עכ״ל
ולפענ׳ד ונרי מוס׳ ברורי׳ ונכונו׳ מאר רהא סי׳ מח בנח׳ה ים לתנו׳ על מום׳ תג״ל האיך
יעָלה על כדעת כגנוב ממשעבדי כיון דנאון לומר פו מחי
ושף תינו טָומן פומְתי ניתש נקנוני' וסין לכו בוה

פלכול בםתעתין דמעמר סלסמן
בו יצואר הדין הרמצ׳ס נתן גם וב
ב נִמברי

אבני חות סי׳ מח

נענרוֹ או בעיני שיגיע השחרור ליד העבר נחמ״מ הולש רש״י לשיטהי׳ שים דלה נרסי ננמני׳ מן להיות משומרד גמור וישוב קושי׳ הפ״י גט זה דהא רש׳י כ" נהדו׳ סם בגס פכימ נהוככה
שהקסה להרי״ף והרמנ׳ס נול: וישוב ענד פסול חבל כסיטת הסוברים דענר׳ יכול להיות םלימ קושי׳ הפ״י. מ'מ שכתנו דתעת״ם הוי להולכה ים זפרש מתני׳, כמש״ל והרי׳ף והרמנ״ם פ״נ י מהכ׳ גירושין פסקו כרש״י הנ״ל לכן ספיר הוכיהו דרבנן

הלכקח בנ״ט וי״ל הטעש חשוענרכה

גם יבואר חי קנין חודותה קונה אף במקום רק לענין חזרה התרו ועיין נאה״ע סי׳ קמ״א סחב לאחרים וסי מעמ׳ם קונה נמקום סע׳ כ׳מ ׳
שחב כחמרים גם ספיקא בעיא המעיר והפ״ מקשה להכמב׳ם הג״ל והרי׳ף דגדםי תן גטו
נגר השונר או ממייב שנועה להכחים הע״ח זה ומיירי נמסרו ליד השליח ולא מני הבעה״נ ובזה קושי׳ על המוס׳ בם שכתנו נמלח
שובר ליכח. לתימוש דלמח תכרה כתובה

נחזור ושפ״ה 'כח יתנו כחמר מיתה משוסדאיכו משומרד
גמור והקשה הפ״ו ע״ז הא חיכה מצר המפקיר ענדו

ילה כמירות והכא כיון דלח תלי כבעב״נ למזור נודמי

הרמב׳ם פ״ו מהלכו׳ ענדים פסק בחומר מנו

אפקורי מפקיר לעבדו ועוד הקםה הא איכא מ״ר רס״ל
המפקיר ענדו ומת חותו עבד אין לו: מקנה ודמק צמוק

גט זה לעבדי חי למזור נו ולא ולה נין הפקר בפירוש לסתם הפקר עים
עבר לתירות ער שיניע הגט לידו עכ״ד וכן דעת הרי״ף ולפענד״נ זקרן דהנה מרח רהחי דינא דס״ל נפ׳ק דגיטין נמשו דפליט ר״ח ומכמים רף ג'ב ע'ג המפקיר עברו ומת מומו עבר אין לו. מי זכות הוא לעבר שיוליש למירות" או לה מקכם הוא המיתר בגיטין דף כ״ט עיח והא המימר

והוכחת הריף לרבנן אף רס״ל זכות הוא לעבר מ״ת ס'ל טממח דמעמר שלשתן קנה מסוס משוענרכא. לך איכו משוחרר נתור עד םהנוע הגט שימרור כילו ורק כו והפ׳י מקשה םם. למהן דמוקי מתכי׳תנו מכה לפלוני לענין מורה -המרו רבנן דכח מלי האדון למזור וכל יתנו להמ״מ היינו במעמד שכשתן ח״כ אמאי תכן יתנו כמיות הריף הוש מממט׳ שם דף ויג דתנן החותר לאמ״מ דשיכה למטעי רטעמה הוא מסום מצור לקיים תכוֹ גט זה לחשתי- ושטר שחרור זה לעברי ומתלח דברי המת להני חף מתייש נוהנין וממילא רטומנין יתנו נשמ״ת וחזה הוכחתו דחינו משוחרר גמור עְד להמ״מ ומי׳ דחי הוי תני ממיים בומנין סר״ח דוקמ שיגיע הגט לידו דעבד רחכ״כ שמחי כח יתנו לאמ״מ ע״ם ממייםהוא דטתנין ולא כשמ״מ משום רתעמ״ם הוי לכאורה אמרתי רחף לפי גי׳ הרי׳ף" והרחנ׳ס כילכמח בלה טעמא וסר״ה דלה תקינו מעמ״ם גבי יוראו׳ םגרסו מן גם זה ומיירי מתני' שתסרוֹ הנא ה׳ח גני׳ יורשים העמידו על ד״מענ״ר פ״ו
כיד השליה מ״מ לש מוכת מזה לרבנן פסברו דאיכו ולפ״ז הא לחמימר דס״ל הטעם רמעמ״ם משום משוענרנא השומרך גמור והא דתכן כח יתנו לחמ״מ ש״ם פף לרבנן ח״כ מעמיש דינה הוא ולח תקנה כמו שאבאר כקמן וממיכה דשין כמצק בין תתייס וכחמר מיתה נגד וורשיס
בראין רנריש שהובר מקכל גט למנירו מיל רבו של ח״כע״כהמימר לחהכי לשוקתי מתני׳ במעמר םלסתן מבירוֹ ולא תיר רבו שלו ה״כ ו״ל דמתטי׳ תיירו באתר רח״כ קי: קושי׳ הפ״י הג״ל אמאי מנן ימנו לחמ״מ מפי׳ לענדו תןגט שחרור לענרוֹ לכן חף לרבנן אין העבר מחייס בותנין חפ״כ דהמימר מוקו מתכי׳ נממנו׳שב״מ משומרר ע״י קבלתו מסום רירו כיל רבו חלל שבית והלה חוקמיתא דםכ״מ קשו אליבא דחסקנא והנה נגיטין כהולכה נראה דיכול להיות העבר שלית ונכה׳ג גם רף ט׳ ע״ח המרינן משמו׳ דר״כ שכ״ת טכ׳ כל נכסיו הצעה״ב יכול למזור נו והוי ספיר רומיח רבט אשה לעבדו מוזר ננכםי׳ ואינו מוזרבענה. מוזר בנכסים לתרוויימוגבי׳ חהדלי מכי׳ וכי היכי בבי גם אשה יכול נמנו׳ שכ״מ הוא ואינו מוזר נעבר משום סילח עניו למזור צ״ב גבי׳ עבר והבא העיקר ראתה מהני׳ להשמועבוֹ
ריכס דחין גשוֹ לחמר מיתה כתו בגט חשה וסיפ ו״ל

סם בן חורין עש נמוס'
ולפ׳ז הא לשיטת הכי׳ף והרמנ״ם הג׳ל רס״ל לרבנן
רנפ״מ נכֹה״ג׳

אף לכחורה זח משום רע״כ גט השה לא מיירי

רק זמזרה שמרו. דלח תני הרר חבל משומרר
לא הוי ח״כ נלפצנ׳ת בפשיטות נשכת שחתר לשניא מן
נחליא הלנד דהא שם דף כ״נילעיל מינה חמר שטררשיחרוד זה לענדו אף פתסרו ציר השליח מ״מ

לקבל גטו חשה מיד נעלה ה״כ פ״כ חשה לא תיירו נעבר

וכול למזור נו חף לרבנן משום רהכתי לא יצא עליו

הבל הרין שם הניח שיטות הסוברים דר׳ יומכן רוקמ

שס׳ צ״ח כיון רעדיין חיבו משותרר נתור ער שינוע שטר
שימרור צירו ש״כ בשכיח כיון רבכב״ג לס ולה עליו
חתר הין הצבר נעאה שליח לקבל כו׳ רוקח שלית לקבלה פס ב״ח ממילש לית נהשי עבר רק כמתנה במלמה כוח דאן העבר נעחת חבל שליח להולכה מלי למיהווו ח״כ חמיצה קם רינש רשכית כטמן יכול משוא דכשליח רעלמח חשבינן לי׳ ולפ״ז חכתי י״ל דממני׳ פמזור ממקנתו
מיירוֹ בשליח העבר רחלי פמיהונו ככן מחיים בומנין יפח ולפ״ןמתירן קושו׳ הפ׳ץ. הנ״ל רהש כיון רממני׳
חִיירוֹ בשכח הליבה באתימר מ׳כ תא לה רליז
קוי

אבני תו׳מ סי׳ מח קודש מ
הוי הפקר כלל דלתה ני׳ לאהקורו כיון שכל זמן שלא יניע ניורא סם נמי בא נר קנין כיח כמו לרשלנ״ל הפ׳ה מהנו השטור שימרור לעבר אין מעבד משומרר וממילא רשכ״מ הודאה א״כ לוקמי ממני׳ כמי בלומר דרך הודאה אע׳כ מלֹי הדרציו ולפ״ז י״צ רמ״ד דס״ל המפקיר עבדו ולה נתינן שהודאה יהי׳ ע״ר אפרי שיהמת ודוק וכן משמע כמירות מוקי מפט׳ נשכ״מ ובודשי לח מפקיל לענדו כיון מש'ך סי׳ ס׳ סע׳ק ל׳נ ר״הרמונן ועים ורוק חבל בחופן דמלי הדר ני׳ כל זמן דלה יצא עליו שם נ״מ ואפ״ה הריף סרחה נהירום ששי אפשר להיות הודאתו אתיתי כנין בפיר הוכיח מתתכי׳ כמ ימנו לחמ״מ דע״כ רק בעמין שהכור. ראובן לשמעון נניסן ומודה שהלוואה זושל הגולר רזרה אתרו חבל כס הוי שומרל גמור עד דמטא גיטם נאויר ל״ש הורחב ולה קנה ח״כ ע'ז בעינן מקכו׳ מממ׳ם רמירומי׳ לידי׳ הף למתט׳ מיירי בשג״ת דאם נימא שהעבר לתיקון הנולדו׳ שיקנוני להם ב״ם קנין הודחה ומזה מסומרר: לגמרי בהגוע נט שיארור כיר מבלית הכיק הוכית הא׳ם רנולדים קונה וממורן כמי קושי לקני בהודאה

חמשי כה יהכו לחמ׳ת הף דמיירי בשכ״מ מ״מ כיון רחם ל׳ל מעמ״ם די״ל דנעינן מעמ״ש מתום נולדים וממורן
נימא שבעבר משוחרר גמור א״כ כרי יצא עליו סם בן תורין קושי׳ המוס׳ לקט בהוראה וקושי׳ תכרתים נסדש מחתא

מסעה שהטעגט שימרור ליד השלית וממילא םגס שכ'מ אֹכל ודוק היט3 ●

א״י נמזור־אע״כ דחוטו משומרר נתור ער שהניע הג׳ם לפעניר ננש״ה לק״מ ל״ל תע׳ם׳ לקט בהודההִ
לידו דעבר ומז ממילה מלי הדר בו׳ ולא מפקיר לי׳ ורוק ובוה מתורץ הממי׳ אשר המפורםי׳ עמדו ומתהו
ומח םכמנתי לעיל אליבא דשנזיתר מעמש דיגם הוש על המוס׳ שם שהוטמו דמעמ׳ם קונה בפ״כ רחצ״כ ל׳כ ולאתקנתם בוא חלוי׳ בממלוקת הרג.ב׳ן והר״ן מעמים יאמרו לו זכי וזל שם ושין נראה כותר שהוצרכו בומזה נ״כ בהוכיח דמע׳ם קנה נע׳כ רנאכשיך שי״קד״ו(כמקן במקום שמין הפקדון ניד הנפקב כו׳ ועו׳ חף כשמין גס ימצהכ הדברינו חי מעמר שכשתן קוכה נמקום פמנ הפקרוןנול הבפקר יקנה באודיתא כו׳ ע״ם והלח דברי לסתרים מום׳ תמוהים דהא הכמי אי מעמ״ם קנה בע״כ נמי מקםה
הנה המר׳סשיף הקשה ע״מ דמקשה השים חוח מעמה נקני בהודייתה דהוי גם חודומח קונה נע״כ והמהרם״ח הקנה כבוכרים ה״נ הב׳קמה מקשכ הש׳ם דלהמ
ה״כ-דנ״ק והחו״ת םי׳ ס'ש סעק׳חרנה לייםב החב״כ חממ׳

תירן רבחורימה בעינן עדים כנר ממה הפ׳י וכ׳ רנחורימת
חם אין כפירה לנעלי דברים כמי ס״כ טריש כתו נעמ״ם
סטרי מחומרין כםהון. ובסוף דבריו הבית נכ״ע הס זהו ע״ם ומה שמי׳ התהרשח והפי׳ דנפ״מ זענון אִי מִיקרי מקרי משם גוביינה שכמ. כדין כיון. רסוף סוף מייביהלו׳ ע״ם
והנה יש למזק רבריו לסיעת הפוסקי ׳רם״צ דמעמ״ם מינו

בע״ד הלח אין כפ׳מ כ׳כ בזה דמ׳מ קנה יבו׳ איך שיהו׳

יכול למתוב חכ הזי כאן אשם ופסידא דלקומת כנון ביקנה

וחם יקבל המותן מהנו׳ ע״כ יחוור המקבל על בנומן

נתעח״ם נהנונד מחר הלוואה ואם החטר ממומר יסברו

ומור מכת שדדר״נ ה״ל נע׳ר עיין שיך ר״ס פ׳ו׳

ונלפעיד לתרן דהנה ים למקור אי מעת'ם קונה
פכי׳ בוכד נבר במת הלוואה וחם מקכהו לו וחמ״כ ימחול
להנו׳. ולמ יכו׳ מהני ממיכה ויבוא הניכד לגבות הף

נמקום שחב לחמרים כנון שהנותן מייב
לאחרים נמשי שנותן ממנה זו להמקבל ולפתים הש'ך
תכלקומת - ובחמת םנוכד אמר מגווחב. ח״כ כֹש קנהו׳ בסי׳ קו׳י סצ׳ק ק׳כ ברין שמעון םמכר נימו לראוצן וקיבל במעחים ומוכח למהני מחילת המכג׳ כהלו׳.
ולבאורה: המרקי. ליישב קושי׳ מהר'מ

עליו כל אחריות ושיעבד לו על אמריומו מטלטלי׳ אג׳ק

שיף שהוכחת הש״ם ביח דנולדים קונה.

וממ'כ הפקיד שמעון חכלרחונן פקרונו׳ ואמר שממון

בתמתם רהבכ׳ק כ״ב מקנו׳ מעת״ש מיפוק כי׳ דיכול

לרצונן מן פקדונו לכוי בי עמים ואחר המעמר בא לוקת

בכקנו" בהורתה כנו. בחיסור ניורא ב״נ כקושי׳ מוס*

הוקדם וטרף נות ראובן שקנה משמעוֹן ולכן מעכב ראובן
הפקדונו׳ מלתו עבור מהדיומו ושיטו רוצה למהם ככוי
ואף דהתם הי׳ פקרון מ״מ נם נהמוואה כרהה דמהני נסקנו הש׳ך שם הף רציענודו של רמוצן קודם לכוי הפ״מ הודאתו כמשמע כעון המחבר ממו״מ סי׳ קך״ו סע״מ מ׳ם
וכ״כ מוס׳ נינרקממ צדיה שכ׳מ ש״כ וז״ל ומיתה ני

מוכישין מרתונן הפקדונ׳ ונומנין ככוי אף דאי׳ כי׳ לרחובן

לימה מימא בברי נבודאה ע״ש והמש במכו׳ גיירי וממ'ך

שיעבור תטלטלין ג״ק ת״מ כיון דברירן אין מגנין מלקומות

נמו'מ סי פמ׳ סעקנה כ׳ וז״נ יב״ר רבא כ המרדכי 35ם

חטלטלין במכר הכו׳ ח'כ ה״נ הוי דינא דמעתים. כ:לו

תהר״מ והרב המיגזון הפס דחין מינוק בין מבו׳ כפקרון

כבר הגיעו הפקרונו׳ ליד לוי במורת תכירה גמוֹרֶה ע״כ

למגין דמודיימה בוהני חף בהלו׳ אבליכו׳ עכ״ל הרי לודימח

ממלית רברי הש״ך ע״ם.

ההני תף בנכו׳ ומ״כ י׳כ שהי׳ קשה להש״ם כ״ל מצמ״ם

וא׳כ עולה מדבריו רמעמ״ם קונה חף נמקום םח3 נאזרים רהכח הרי המעמ״ם חוב הואכרחונן

לקני בהודאה לכן הוכיח הב״ם רנובֹדים קוכ: ובזה חים רחינטרך מקנו׳ מעמ״ם והרשבים פי׳ נ״ב סם רחפאר

וחף שהתחילה נהרלק״ע ית הריצוי הי׳ בעעוק ני לח ירע
מהלוקמ מוקרם ובכ״ז דיינינין לי׳ כחצו כנר העוע ציר
םזיכתה חיסר גיורא ע״י האר לר׳ מרי עיש משמע
מדבריו דבודתה לח מהני מלת בוכי ואפזר לומר םההוראם

לוי כף שרמונן עריין מוחוק בהפקרומ׳ חב ברחובן שהלו׳
לשמשן וסתעון הלו׳ כלוי חף םרמונן גונה מלוי מכות
כיח שמת ובן רחי׳ לו לע״ד דככאורה ים להקשו' פ׳ מים שור״כ מ'ח שי שהעון אבר כלוי תן הכוואה א סאתה התיק השיםמי׳ מי םנאל עלהממני׳ יכדה זכר נוטל מנה
משום רחס׳ מקפה כדםלנ״ל וקשה הוא בעוברם דסיסיר

מייב ל ליהודח בתַעת״ם הרי הוי כהכו כנר מסורין ליד
והודם ואף שערוין לח גבה מלוי מ'מ שיו כ אובן על לוי כלו׳י
וכן

אבני ● חות *פי׳ מח קודשא
וכן משמע מתוס׳ שם שהוכיחו רתעמ״ם קנה. בע׳כ בוכ שפטר בליח משבועה חי כאי.עד דאי מדעתוֹ יהמר לוזני ע״ם והרי זכי קיי״ל נשו'
ק׳ה סע״ג דוכי מהעי אף נמקום שמב לחמריכ מסוס
דה״ל נחי כאלו כבר גבוי וחם נימה דכא לגמרי סוה

בפ׳ הכותב אימא שבימי: כו׳ סטרשי נינהו כו" תנו
מעמ״ם לדין זכי קשה מכ״ל למוס׳ להוכימ כג״ל דלמח

דלהד׳ת . כ׳ מום׳ נהר דמקנו םנועת היסת תקנו מעמ׳ם כדי שלה להיות כחו הלים כ״כ כמו זטו

תיידו דסנ״כ ה״ל השליח מד וחגו להכחים ע״ח לס זתחיקשי׳ להו ל״ב מעתש יהמר זכי אע׳כ רס״ל גם

התרינן כדמוכמ נשמממין. נסכא דר׳ח וג׳ם
קצמ׳ם ים לו כל יפוי כת דזלי ועדיף מינה שקונה הף

ולפ׳ד תוס׳ הא נפ׳מ היכי דפטר לשלית מכל סצועה בע״כ ונחקום שהין הפקדון נירו והחרכהי נוה לפי

נשעה ששלתו ה״ל הסליח מר ולפענ׳ר
שראיתי מים הסמ״ע סס״ק כ״נ מה שהניא הטור בשס.

י״ל דלא הוי ער זמה שתניה מום׳ רשי׳ תקרושין דאתרינין הרח״ם שהתקבל יכול כחזור על המממה אם לא פטרו

קורס ש'כ הן הן שלותיו זהן עדוו לפע׳ר נחו רחי׳ היא

צפירום ומסיים שם וז״ל נו מעמ״ם הוא הלכמה בלח

דהנה המפורשי׳ הקשו על קושו׳ השים נקדוסין רתקסה טעם חלא שעשו פן לעונת המלוה והמפקיד וכח מסו

משי קסנר אי קסברהמלוה סת מנירו בעדי׳ צריך לפרעו מקנה מיהא נזק להתקבל עכ״ל

בערום כו׳ ומסני קסנר המכוה בעדים ח״ל לפרשו בעדים זלבאורה משמע מדברח נמקום פיס כזק לחמרים

המהי כס מוקי שלס מסר להם נערים כלל
כנון שמב לחמרים נמי לא תקינו מעמ׳ם

ולפענ׳ד יל מש׳ת המקשן והקרלן מוקי להו דמסר לכן נדרתי הדבריש כנ״ל וגם הסמ״מ תורה בום והנה

בערים דאי מסר להו בלא סהרי כלל
הודימה בודשי כח מהני במקום שמב להמרים עיין נרמנ׳ס

פשיעה דלח הוי מנו ככל לפתם הש״ך סי׳ פ״נ בכלל כ״מ ממלו׳.

מגו ונסי׳ ז׳ג סע׳ג לפרם רעת הפים׳ נ׳ק יף ק״ז

ולפ׳נ לק׳מ קושו׳ מהרש״ח על קום׳ הגל דמעיקרה

מתי׳ על קושייתם שהקםו מעיזי רחכלו מושלה כו׳ רכחמן לא קשי׳ להו לתוס׳ כלל ליקנח בסודימה

במנו רצקומ וכן בשדה זושל אביך כו׳ רכאמן במטו שלה
משום סי״ל רנעינן מעמ״ם נמקום שמב להתלים רב״מ

כי׳ של אביך כו׳ דה״ל מגו דהעזה וחפ׳מ אמרינן לה
שוריתה ומשח׳כ אי מעתם הינו קוכה חלה מִדמְתו כח

והמשי במו״מ שינו נחמן במגו דכופר הכל ומפורם הש״ך
כווכו׳ הקוס׳ במידולם שממצק נמוס׳ נין מלו׳ ופקדון

הקםונסוס׳ ישחר לו זכי הכח זכי נמי מהטי נמקום רהומני׳ מעיקרם לכן שינו תתיז לכפור. כנדמי םהאמין
שחב לאחרים כמש״ל ואי משוב שהין הפקרון ניד הנפקד
יקנה בהורימה וחף הודיתח צל מהני בחקום שמב לחמרים

נו ומשפ״כ במיזי רחכלי חושכה ונשרה א סל סביך רצח
מ'ת על כה״ג סלה יהי׳ הפקדון ביד הכפקר וגם יזרמן

המגי׳ וכפ׳ז א״ם הכי הזלם קושי׳ השים מס נקרוסין
שיכי׳ נמקום שמב להחרים לח חששו לחקן מממ״ם

מחי קמצר אי כו׳ המלו׳: "צעדים צריך לפרעו רמ״כ
והוא נכון לפעג׳ר

מיירי שמסר להס. בסהדו דאי המט׳ להו גלח סהדי כלל

ולפץ קושי׳ מהרמ״ם במ״ע חה תקםה הש׳ם. מנולרום פשיטל דלית להו מגו פלל דחיבם יכולים להעיו נגל
רצתה נחמת לח קנו ואי משום דקשי׳ להפ׳ם

הלו׳ שהאמינו מפחילה ומשח׳כ׳ להפי נבר המלומשלה
ליקני בהוראה זמ דהרי בעינן מעח׳ם בחקום מ3

האמינם וכולים להעיז נגדו שעיכ ס׳ל להמקסן ולתתרן
כאחרים ובכרט לטעמא משוענרכח הרנר פשוט לפע״ר

רמיירי נמסר להם בסהדי ח״כ לה השמיגו. לגמרי ולה דמהני במקום שחב לאחרים רהלא גם השמ׳מ הכ״ל

רמי למו״מ שהשמינו לגמרי ולכן פשיטוח ל׳ לס״ר סם

בסס הטור מדקרק וכתב דבריו רק חצינא רמסקכה

דמיירי בסהדי ומ״ז קושייתו אילריך לפרעו בעדים לית
דמממ״ש הוי הלכמא בלח טעמא ורוק היטב

להו מנו והתתרןנמי מוקי לה בערום רק א״ל לפרעו

ולרינא ל״ע נחודיקח אכשר דמהני נמי במקום םמב בערים ושף דח״ל לפרעו במדים תלד הרין' ת״מ לא סייך
להחרים דה״ל נמי כמסורין בידו ושהני

כומט׳ ביון דמסר להו בסהדי ושפיר אית לי׳ מגו

הודחה,זו מסהר הודאה כגון מלוה שמומר שטר חתנה

ולפ׳ז יל האי רסטרשי מיירי קודם רמיקן ש׳ה וחפ׳ה
למקום שחב להמרים וההפרם קל להבין ול״ע

השלית לא הוי ער משום שי׳ל סטראי מיירי
שמסר לשלית בלח סהדי ושימני׳ כגמרי לֹין חיו לסלית
מנו המזרמי כנוה דכח מגי מעיז למי שהמתין כו ולש
רמי לקרושין רכאמנ׳ קודם הקבות פיה שחני התם כיון
רמסר נהו בסהדי יכולין להמיו ● ומשה'כ הכח אי סטראי

:ס": מב אוידו םמסר לפלית בכס סהדו כלכ א״ו להעיז " ולפ״ו
נפ״מ נתר דתיקנן ש׳ה היכי רפטר לשלית משבועה

בו ינואר פלפול נש״ך סי׳ פינ שריל בשעם ששלתו נמי לש הוי ער אשום רלימח להשלימ מגו
רעה אמרינן מגו דהעזה נגד מי

דה״ל מנו רהעזה ורוק

שהאמין כו ופקפוק על תוס׳ נםמעמין

איברא על הש״ך הגיל שכ׳ דחין זה מגו להכחים

סטרחי ננוס׳ כמונת נד״ם להר״מ ונפ״ת

נגר מי םהאמין לו א״כ קבה אמאי בעוברת
דסטרחי דנאמן הַמלוה בחשו רכחד״מ כיאה נחי דִסיו להמין

וי. אבני אדם מב: קודש מח
להעיב בנד השזות רהיחנו ופרמו בנא מהדו וגלא והקשו עליו הא בשים ד׳פ התפקוד מקשה ח״ח מקנה מורת שט׳מ השלצ׳כ ופי׳ מוש׳ שנס המקשן בו׳ ס׳ל מ׳כ םהקה. עו
ומשא״כ לתעו נגד המלו׳ נטענת סערט יטול פרה. לכשילה ואפ׳מ הקשה דה״ל דשלניל ולה דמי להקנה להעיו והנה לסיטת הנוסקים במו״מ דקל צפירות משום דלה עבירי דחמא וע׳ז מ״כ משני
סי׳ בת שר״ל סטרחי מיירי שהתבוה חומר לסליח םכיש םהקשה לו נוף הערה וממילה הכבל שלו ושיך כ׳ הרתנ׳ם מסרו על כטרחי ח״כ נלאה מצין נגד השלית ח״פ ה׳ל
חגו מהעוה להעזה ד אגל להפוסקים דלה מכחים עתה וגלפעיד

שגוף הנהמה. מווות לנעלים

לתרן ע׳ד פנפול וחידור - דלכהורה
השלית כלל קשהשי וטומון; להר״מ והי׳ סעזה נגד השלית נרהה שקושו הש״ם א״ח מקנה רשלנ״ל פוכל חמשי הכפל לשומר הא לנעלים ה״ל מכפל
ונ׳ל לדעם השיך דלא חמרינין מגו דהכוה בהימני׳ חך ע׳ז ים להקשות לפ״ת דק״ל סו״ת סו׳ ד״ט סעימ מממילה ו׳ל לפרם כוונו׳ בצ׳ס רמנה החות רחע׳ג דח״ח מקנה האלב״ל יכול לסלק ת״ע רבר מדםלנ״ל סי׳ ע׳ה כ׳ לתרן קושו׳ המוס׳ נסוטו׳ דנסכא דר״מ כגאיל ועדיין לא זכה בו ח״כ הלא לבעלום יל מש׳ה שהקםו לרב וםמואל דלית להו מששיל״מ ומשמע נם בכסכם לא הל הכפו שוכס משום דהותרן דעתם שסלקו ח״ע ב״ל דלא הוי מששיל״מ המשי הא דידי מטפתי לאו טומנם מהכפל ובכחורה י״ל דבהמת קושי׳ מש״ם א״ח תקכב בוש הזש אשום מיגו דלה חטפתי והה להו מינו היאי כו׳ ר״צ אמאי ליהווי הכפל לשומר כי אם הין השומר משום שמין יכול להעיו נגד הע״ח מ״כ ק׳ התום׳ ומירן קינה מהמת רשוב״ל והבעלים מילקו מהם הלה יהא הננב החו״ת משגס רהכתי אית י׳ מינו לפמ׳ם מוס׳ נסוגי׳ זוכהבו אבל באתת נלפענר שקושי׳ השים אזלא כמשוטו שאלה ושכורה במ׳ר הלח המרינן משהיל׳מ המשי במו״מ דלהווי הכהל לבעלים וחי משום ששלקו הלא כח ושנע ליהמן בתינו דחינעי הוא טוען על מה שכתר רתחני סילק ברשלביל מקורו מר״פ הכותב דמסני כילה ליש יודם ותי׳מ״מ טוען ברכון א״י ע״כ ולפ׳ן אז טוען הבעל בכותב לה ועודה ארוסת וכ׳ הפוסקים דוקה בעורה דידו הטפתי דהיא טענהגרום מחד ח״ל שפיר שות כי׳תנו ארוסה מהני מיצוקו ולה קודם איחסון כיון דלית לי׳ דשר׳ ומביס החות סם רשי׳ שגם על שעה מועטת יכול שום שייכע בנכסיש ולפ״ז י״ל ה'כ לח מסני סילקו לומר םכחתי ע״ם ולש את טוען ברצון פ״י כיון רטענה מכפל משום הכפל ה״ל כמו המם קודם אירוסין רצה רהשתא כמי טענה גרוע מכ״ר כשו״ת והנה אנן קיי״ל מהני סלק " וצוד לפי כמה שיטת הפוסקים רמ״ל סילק נמו״ת סי׳ פ״ב דהף חש המלוה בשטר טען איני יודע לא מהני ברשלב״ל הלא במידו דרבנן כנון פירות גכסי הס נפרע או לה וגם הלוה ח׳י אם פרוע היא הרי מלוג דה״: לנעל רק מדרבנן אבל במידי דזכה מד או׳ השט״מ בחוקת שאינו פרוע ולפ״ו הכח דמלוה נעלמו כ״מ סילק ח״כ אוצא הושו׳ הש׳ם סיח מקנה רשלביל
ס׳י כלל שפיר אית כי׳ להמלוה מינו דחי לשי הו׳ אומר שתהי ליהווי לשומר הא לבעלים שייכי
שחיט יורת מסוס כרעון והלוה בוש ג״כ שינו יודמ אם אך לפ״ו בכהורה קשה טובא לפ״ת דק״ל נמו״ת סי׳
מרע רשלית ח״כ ה״כ טועטי׳ סביהם ח׳ו וממיצם הו׳ ס׳ סצ׳י שע״נ רח״ח מקנה רשלב״ל חבל נלסון
המלוה גוצכ ומששיל״ת ל״ם הכא נגד החליא כיון דבשבומה מיוב כו׳ שאני מתמייב ח״ע לפלוני נכך וכך הייב כו׳

דרבנן לא המריכן משהיכ׳ת ושפיר אית לי׳ להמלו׳ מיגו והטעם משות שהחיוב על גופו ● עה״ם בש״ך סע״ק
דחיי זמ״כ ב״ש לומר ח״ח טוען ברטון ח״י כיון שגם ר״ו ח״כ שמסי לח משני השים נעשה כהותד לו םהני שענם סטראי טענה גרוע היא כמ׳ם הרח״ם סם נושין מתמייב ח״פ על הכפל דליהווי לשומר ולח ימול נדקדק בלשון להר״ת שהוזכר נשים רכה״ג מלינן בבקרה ע״ז קושי׳ ר׳ זירה שם שהקשה על תו׳ הש׳ם נעסה ברצרי הכי״ף ע״ם נר׳ן גס י״ל שהש״ם כקט לשון נהד׳ת ח״ה אפילו גיזומי׳ כו׳
ור״ג ע״ר סמא לסר״מ[וב׳ל בזה רהבה החו״מ מסיק שם בדיכא היכי דממייב
א״ע בלסון מיוב ומית אין על היורסיס מיוב
וע״ם י והנה שם נש׳ס סוף המוגי׳ מנעי׳ להב׳ם
צשילם ונניס חש השומר קונה הכפל ורשיו פי׳ סם

סי׳ מג רמנעי׳ למש״ם בבנבנה ההר מיתת הנעלים י וכ״ז כ׳
רש׳י ליםכח רסמוך כגבינה הקנה כו י חבל לליםכה

בו ינואר דברי הרמנ״ם פ״מ מהל׳ שאלה דמעכשיו קחו האבעי׳ חי הבעלים הקנו הנפל משום
ופנפול בר״פ המפקיד על קושו׳הש״ם כימותא דבנים ע״ם בשיטה מקובלת שכ׳ בשם הרחנ״ר ח״א מקנם רשוב׳ל וישוב כהרמב׳ם הכ״ל. רסיכס לנעים עיירי דוקח בכמנה קודם שמת ꞏועים
נתהש״ח ולפיזי״ל דהכי הזכה קושי׳ הש״ם ח״ח מקנה

הרמב׳ם פ״מ מכני שחנה כ׳ חמר הריני מסלם

רשלב״ל וחי משום רחומרן רעתי׳ שהתחייב א״ע ח״כ

כו׳ טנה ומכר מזרה הנהמה עלמה מוזרת הי מוכת מכחן תוכחה ברורה׳ דשיכם כבנים לח קנה
כוס וגיזומי׳ כו׳ הובש בשיך מות סי׳. רל׳ה סע״קי״ח

הכפל ומ״ז משני השים דלית לן להכותו החי דינם
בבירור משום רי״ל בשה כו׳ םהקנה לו הגוף הפרה ובזה
כח 1ג י״ל

אבני:ים חות מב :.. קידש
"

י״ל שהקנה לו למי כשיסלם לבנים ואחלי כלל מוקי לה בתינו תטוו דהיכ לשנל שבוע בשב ולפ׳ז רנרי הלמב׳ס נמורין דהא נלס׳ה מסוק ולפענד״נ לתיך נליריף לתרץ קוסי׳ מום׳ בם הש״ם שם נחבפג׳;דלח- שיפשטח נשילם לבנו׳ ן.י םהקשו לעשו רחקםו שם מסיפת בסיפא ולהרו״ף סם חולקין ולסיפ מוקמינין שם נאזקת מרא לו״ל דתנן לוה אוחר סלע הכגומני ושמיים ב שוה קמח והנעלים מקרי חזקת מרח קמה. ח'כ חסונִימם כו׳ כיון רמשתצמ מלוה שח׳ב לאבע נמי ע״י גלגל כמה נשילם לבנים לא קלה הכפל ס״ל לחסוקו לשטויי דרבה ו׳ סוה י ומוקי השים, נחחמונו והקםה מום׳ האחי משום נעשב כשומר לוכו׳ רק י׳ל הטעם םקנה הכפל כח חוַקו קמי רישה בתהמיט ודמקו תום׳ בברישש לא
משום פהו׳ מתמייב אע ברשלנ״ל ובהמת שילם לבנים ירכה לֹהאגוינג יעים

לה קנה הכפל ומש׳כ בוץ הבהחתֵ ס״ל לדמנים דמוזרת ונלפענ׳ד וצלח״ה ים בקשות התאי דמשני לם׳ם
לבעלי׳ מסוס דעל גוף הנהחר. נודהי מקרי הבעלים נמשמינו. ומקסה: הש״ם ע״זוליהמן כתי
מוקת מרה המש לכן המרינון נשילם זבנים ל״ק הכפל לוה למכוה להא כמה הו׳ שנה, ומשני לה קים לי׳ בגווי׳ לה משום הטעם נעחה כחוחר לו כו׳ רק מטעם מיוב ח"כק׳ בְרישה הממני׳ נצום אומר ג׳ דיגרין כע׳ םוה שהמתייב ח״ע מל הכפל וצא על נוף הבהתל ורוק היטב
איברא שים בהקשות מ״מ דחתרינין בש׳ם סם הפו׳

וחייב שבועה קשה ליהמן במגו דא״ב רע׳ חומר כאלע

לר״מ חרם פקנה רשלב״נ כו׳ רעבידי רחמם

סוה - וח״ל רוכו בככל מודה נתקלת דלה מהותן במנו
החיב כופר הכל משום ח״ה מעיו כו׳ דםשני הכא רצח

כו׳ מ״לרבלח״ה ספילו לכ״מ לח קנה הכפל נשיבם לבנים העין כגד הבע׳ח כיון דמלוה כח קום ני׳ י וז״ל דבא
נ״נ פי׳נ תקםח השים לר״ת דסיל חרם, מקנה דבלב״ל
יכיר כ״ל למת לופי שנים ח׳ל דמלי יכיב לי׳ ממנה

דהתרינין בשים לה כים כי׳ הוינו דוקח לפ״מ דמוֹקי

זמפילו רשלנ״נ י ומשכי משים בנכסים שנפלו כו כםהומ

הש׳ם בתחתינו וד״ל םהזה האמין כמלוה שאינו נרסומי

גוסס ופי׳ הרשנ׳ס רהפילו לר״מ רס״ל אדם מקנה

ומ״ז מקשה הש״ם ליהמני׳ כמי כמה הי׳ סוה ע'ז סובב
פי׳ הש״ם לה קים לי׳ ור״ל שון דהומנז שאין המםכון
רשלב״ל הזינו דוקח אס כשבשו לעולם נידו להקנותו הו
חשה׳ חפיזו לתפרע קונה ומשא״כ כשנשו לעולם אינו

ברפותו כי נסבד משמו. מש׳ה כס מהותן ציי כמח הו׳
צוה כמו שפי׳ רש׳ישס נד״הכש קים לי׳ דסבר שהיתלות
יכול להקנותו לה מהני הקנין עמה]ועחשל בםמעתין לא נתן על לנו לדקדק וע׳ם י
רמעמ״ם(ו״כ ק׳ לפמ״ש שקוםי׳ הפ״ם הות והש ח׳ח
לקנה ושוביל ואי מטעם מיוב א״כ דוק מינה

ומשאיב שי המשכון ברשוסו דחלוה בסולה קיש כי׳

נחילם לבנים וננננס נחִיי המפקיל דכ״ק לכפל כנ״ל

. עלה נתן על לנו הלה ערוין מי הוא

א״כ חי המי׳ כרע מחיר כמי שיכה למשפט החי נעי׳י

נימן על כבו לדקדק י ולפ׳ז אים דלה מהימן הלוהג׳

רשילס לנכיס רצח קה כפל משום דה״ל. רםלנ'ל

רינרן במגו דח״נ הו׳ חותר סלע שו׳ קוה משום דה״ל

ואפילו נר״מ לא מהכי הקשין דשלב״ל * מב שמניע לו

מגו רהעזה שהלום מושם הולי המםכון עדיין ברסומו

מחר מיתתו י וכשל דבלח׳ה מקשה השים ספיה דאפילו

ורכי דאימה ברשומי׳ בודחי קים לים ואם ער צמה

לר׳ מחיר לה מהני נצא עבידו דחמל ודוק

לא וקדק עכשיו ברשותו להשעח ולעיין עעיו ויתבונן
היטב נמםכון כמה שוה.

ולפ״ן קושי" הש׳ם מריםא, על ו״ה במוקף ועוז כיון
רתשתנע מלוה שה״נ הוכי מלי מפיק לה וליל
במשתיפו דח׳כ ק׳ לוהמן כלוה במנו דאי נעי ה״ל כופר
סי׳מד הכל ומי׳ חומר מצע הו׳ שוה ולא ה״ל המזה. כיון דמלומ

כו יבושר ישוב להרמצ״ס הונא נסי׳ חע״כ דלה מיידי במשתינו אלס מוסם שמריין החסכוֹן
ע״נ סעי׳ ט׳ו: ויסוב קושוי מוס׳

בילו ועליו לש לה קים ציי נניל דאכתי איכה לבחרי
ועתיד לההנרר עחה זה״ל מגו להעוה וכה התרינין לה
כמו כל מו׳מ דכה מהימן במטו דכ״ה ופק״מ קושי׳
מום׳ הכ״כ י

בחו״מ שי׳ ע׳ב סעט׳ו פסה המחבר נשומר על ולפין לק״מ קוםי" הריטביח הגיל דלח חלי לחוקתי
דבר שתינו תלוי א״ל לשנע שנועה ששינו נמתני׳ במינו חצוי י סהרו המנרא רבתוט
ברשותו זצאו״ת הביה קושי׳ בשש מפארת ישראל ונשם תלוי שיל ליםבת שש״ב משום דל״ם עיניו נתן בה ומסתמה הריטנה. וכן המהרמ׳ם . אקםו מב״מ דף כ״ר דמקפה בפנדה מחמו ꞏוח״כ אי מתני׳ מיירי במינו מלוי הכמי הש״ם לר׳ה דס״ל משביעין םח׳ב מהא דהבן מלו׳ חומר הקושו׳ בח״ע ליבתן הלוה במגו דכ״ה כג״צ ולא ה״ל מגו שלמ הלוויתיך ושקל הו שוה כו׳ וחס הימא לדר״ה רהעזה כיון דהמלוה לה קים כי׳ דמסממש. במינו מלוי

ליון רחשמבע אלוה ששב ריכי מלי מפיק לת וע״ש בודחי האמת שנחבר וח״צ קם הכלל לח קים לו׳ ; וקשה אחי מקסה הש׳ס ודקק ובנווי שם ערים קלברפה לבל לפ״מ דמסני השיח תם שים עדים למרפה או נגלנה וב דלח הוי חגו דח״ב הו׳ הומר מצע הי׳ שוק

אוית סי׳ מה קודש. טבֹ
י עליו כ׳ המום׳ אם רחביי ס״לםליד ומסתת חף בםיענור

שמושש עדוון רצתם עריב יכמישו אותו ודוק
)נחרושי הרכמי בזה וכחן קצרתי מחר בפירם של״ר ע״ש ח״כ לחניי לשיטתי׳ דס״ל של״ר מעיקרא
לק״מ קושי׳ מוס׳ המהי לח קני חדחוריימש הםיעבול
נכמי׳ דהא מה״ת לה הוי בזה שימנוד ננסים כלל לכן

סי׳ מה הוכרתו להוכיח רהניי ס״ל הומיות ניקנית במסירה ודוק
והנה מה שמי׳ תום׳ לעיל כיון שחִי להקדיסו ה״ג

בו ינואר פלפול במכירת שטרות מי

ח״י להקנותן הלא פשוט דבריהם אינן הלא
למשי דק״ל ח״ה מקנה רשלביל ואום חליבה דמ״ר ארם
ראוריי׳ או דרבנן ונקדובין נםמעמין
התקדם במלוה וביסור דברי מום׳. צ׳נ רף

מקנה רשלנ״ל הרי יכול להקדישו א״כ ה״נ יבול למוכרו
מה״מ ולפ׳ז י״ל דהא דאמרינן נקרושין דטעמה דד״מ
מ״ן. נר״ה קני לך .* דס״ל אותיות ניקנית במסירה מש״ה מקודשת ר״ל לר״מ
לשיטתו׳ דס״ל אדם מקנה דבר שלב״ל ש״ג מה״ת חהכי
בפ׳י נקרוסין שם הניא קושי׳ בשם הרמנ׳ן בפ׳ מסירה דליקני השט׳ח וכק״מ קושי׳ הרמז׳ן להפוסקים מי אמת לפיטמ הסוברי׳ מכירת שטרות אינו רס״ל מכירת שטרות לה הוי הלח מדרבנן די״ל ע״כ כה

חלא מדרבנן ה״ב ק׳ נמס׳ קדושין דף מ׳ו רתוקי הס׳ם כ׳ פוסקי׳ כן חלה מליבא דידן דקיי״ל א״ח מקנה דצרי פלוגתא דר״מ ורבנן דבליגי שי חוסיות ניקנימ במסירה שלצ״צ מש״ה כחהוי מכירות שטדות חלם מררבנן וכמ״ם וש״ל לר״מ דטקנין במסירה לכן ס״ל מקודשת וקסה. או תום׳ כיון שא׳י להקדישן השח״כ אליבא דר״מ ה״ל מכירה חכידו׳ םטרות תדהורייתא כח מהני א״כ איך מקודשת מדאוריימל והא דשילטרך מסירה כול היינו משום דהאם הא מדמוריימא לאהוי קדושין כלל עייןנפ׳י בקידושין בקדושין כח כוי קנין כסף כלל ובתאי מקנה חס לא ולפענדנ לתרן רנמס׳ ב׳נ דף פין ע״ב נמום׳ במסירת השט׳ם וגם לר״מ הא ס״ל מעבודה דחורייתה ד׳ה קכי לך כו׳ כמנו ו״ל וח״ת המשי כ׳ יש נבור ח״כ חביצה דידי׳ י״ל דהוי מכירות שע׳מ
כח קני מדהוניו׳ נס שולבר הקרקע הכתוב בו דהם ראוריימח וכקושי׳ המום׳ ב״ב כיון דכ״ל ור״מ שיעבודה
קרקע ניקנה נכסף ובשטר ונמזקה ואפילו צלה מסילת רחורייהש וס״ל חרס מקנה רשלבל ורוק
פע״מ יקנה וי״ל כמו ששיטו יכול להקדישו כרמוכמ נפ׳ ומח שהקשה הפי׳ שם עלקושי׳ הרמבין הא לפ׳ת
כ״ם כיון םהקרקע׳ איכן נרשימו כך א׳י להקנותן מה״מ רתוקו שם נמעמ״ם נמי הינו חלא מדרצנן לפענ״ל
עכ״ל ע״ם ושם בד״ה המר שמימר כ׳ וז״ל ומיהו הביי לקת׳ נםלמה במעמים אי הפשר למטלי דכימא דקדוסין סבר ודהי דקונה במשרה דנ״פ החשה שלו׳ דף קט״ו מד״מ מפיר סתתה המר ר״מ מקורבת חבל באותיות כו׳ משי התרת רצתה מסר מומיות ניקנית במסירה נקבת נפסירה אילר״מ מדרבנן מקורסת הי׳ כו לפרם * עכ״ל ולכחורה ים להקםות כ״ל להוכים רחביי ס״ל אותיות ולח כסהס
טקנימ מ״ל לחניי נע״כ אותיות נוקבים באסירה כ׳ק אך יש להקםו׳ רחכתי לר״ח האיך אפתר דמכירות
התום׳ לעיל שבקשו המשי לא קני מדאוריי׳ נס סועצור שפרות יבי׳ מדאוריי׳ דהא קי״ל סי׳ס'ו סעכ״ר
הקרקע דהם קרקע ניקנה נכסף כו׳ולאניי א״ל כתירוצם הא דשטר זיקנה בכמיצה ומסירה ביינו שטר קנין אבל כנ״ל דהרי חניי ורבא פליגו בפסמיס רף ל״ח דסביי ס״ל

למפרע גונה ורבא ם״ל מכאן ולהנח וחנינה דרבה אמרינן לשע׳מ ה״ל פטר קנין דמכמ השטר קנה השיענוד ע״ש זצן מלוה והקדים מלוה. כה ההני ולזה שפיר עולה קלי׳ ולפ״ז לד״מ רס״ל שמבודח דשוריי׳ הדי בלא השטר נמי כיון רח׳י להקדיש כן אינו ברסותו להקנותו ומשא'כ קונה השימנוד ח״כ הדר ה״ש שט׳מ שטל רחי׳ בעלמא ואיך לחניי לסיטמו רס״ל לתפרע גונה ה״כ הקדים מלוה מהני ניקנה נכו״מ

ח״כ ק׳ התנם׳ נמ׳ע חמשי לה מהני מכידם הף מראנ׳ וכן ישנהקשות על השיך דנסי׳ נ״ט נהו״מ הבית
בשלפם הא ל״ק להביי דביבמות ה״ג ל״ל הסירה מ׳ל נספיקס הי שיעבודה דחוריו׳ סו לה ונסי׳ ס״ו
כקושו התוס׳ ה״ג דבלא משיוה יקנה השיענוד ז'מ מחליט דמכירומ שטרות ה״ל הדאוריי׳ וקשה כו׳ כיון דבימס דהם לח כ׳ תוס׳ רק שיקנה השיענור מטעם פקרקת שרא׳ אכ ה״ל בע״מ שטר רשי׳ ואיך יהו׳ מכירתו
ניקנה נכסף ח״כ הלוקח שנתן כספו, במר השט׳מ יקנה מרהוריימה ונמקום הסר הארכתי נזכודוק
השימנור ח״כ יל ריבמות קאמר חניי מחי חמרת דלמש
מכר י״נ רחש״ה בעינן מסירה שיקנה אף בלא ממן
רמים משח״כ התום׳ משמע פס םרלו להוכים ראבוי סל

במכירת השט׳ת רמהגי מסירה קזה כ״ל חף מסירה כיון סי׳ תו
רס׳כ לחבוי למפרע גונה

אךז״מ דבגיטן רף נ׳רפלגי חניי ורבם בסט״מ
היולה על היתומס חע״פ םכ׳נו הסבם שינו׳

בו ינואר פלפול בשמעתיו בומר סמסר

גונה הלה מהזינורת וחמר חניי תדע כו׳ ורבא מִקסה

לשומר נפ׳ המפקיר
הרמצ׳ם הולה בקו״ת סי׳ רצח נוין בומר

אבניטי .:: חות סי׳ תו קודש: ע
שמסר לסומר וגרעה לשמירתו" מייל 6ף מה לי הם השומר טוען ח״י חם בחנתה דה׳ל כאי הם
בנמלים וניאור הש״ם שם רמודה רבא הלוויתט רתטור תטעם משום כ׳ז שלא "נחנם ההפץ היכי דגנבה גנב מאנס וניאור המום׳םם נרשומי׳ דמדי׳ קשי ורק משעת אונסין המחבת המיוב לכן

בד״השן רזוני חסת עוד הפי׳ ע״ז ומקירה ה״ל אי׳ חם הלוויתני ומהכי אם טומן דלמש גם חלו הו׳
בשומר בנעלים חס סמנה לסות חייב בבית הראסון כמי הימה ממה ולס אפמדתיך במחי שילההי

באונסין איבעינין קטןי והה שול״ל כחנם והמשי לח נירויני נס נזהרה״ל שי׳ חם הלוויתני בשמעחז ו״פ המפקיר ודומק לחלק משום דפשע מממילה ונ׳ל-בזה רחביי לסיטתי׳
מ״ש דצ״נ דף קזהעח׳ מוכיח רבה ממתלי׳ דחינו יודם
הרמבים הוצא נחו״מ מי׳ רלא׳ מה שפסק פ׳מ אס הלוויתכי פטור וחניי מדחה המס ע׳ם ח״כ כ״ל בלניי דשכירות נשומר שנוסר כסומר ומיעט הי׳ הכ בלוויתני מייב והפוכקי׳ דם״ל אי׳ אש נאנסה
סתירתו כגון ש״ם שמסר לשומר מבט פושע הראשון ומשלס כטור היינו חליצח דידן דקי׳לשי׳ הלוזיסני פטור

שצ״ם ששחל הו שכר ננעלים וכל בוששי כליו הקחו פס ואין להקשות רהכא אין להסוען טענום צרי ואיך: המשי מייב דהא ק״נ פשיעה בנעלים פטור א״כ נהידש׳ם .נרמינה לברו ושמא זם דכיון נהטופן לא-ה* שמסר לבית פושם כוח מ״מ ה״ל למפטר ודמקו לזה ליםנ למידע ה״כ טענתו כטענת בדי וכ״כ בם׳ קלות המושן ולפענ״ד ליישבונקדים לתרן מה שיל״ר עמ״ם קוס׳ סי׳ שיא וזל ומים בישים דהויכי רהמםשול טוען שמש נסוג״י הג״ל בר״ה אין רצוני ש״כ ראין לפרם ה״ל טועניש שניהם שחה הפילו ח׳י אס פרעתי נראה
חטעזשן רלונייהי׳ תיב חף נאונסין פכי׳ מוכני׳ לבו6 דס״ל להרא׳ה דזקה נהלוהה פטור כשטוען המזור. ח״ אף נצית השומר הרחתון כו׳ הבא משום שין רצוני כו׳ אם פרעתני דה״צ לירע אבל הוכי דכח ה״ל למידע הפילו המייניכן כי׳ נחונסין כי החי שים למלות חלו בי׳ בבית עוען המונע שמה נמי חייב כחם המכ׳ת הובא רבריו י׳ שם עכיל וח״כלמ״ד ח׳י חם הלווֶתני

סומר חראשון לח הו׳ האונס מגוע כנון חס תת בבית נש׳ ע׳ה סע״ק
אומר השני המריכן הגלא ראותו בית קטלי׳ ע״ם וכ׳ שם
הקוס׳ הטעם משום רה״ל כאלו המנה עכ׳ד המוכ׳

נמי מייב ה״כ ו״ל בוכי דלח ה׳ל למירע מייב חף

סטוען המונע מה
ודבריהם לריכין ביאור והירגל בזה הפי׳שס דקםה כ״ל ובזה מתורן היטב מכ. שיל״ד ע׳מ האמרינן פס רטעמה דחביי אכח רמייב כמו דם״ל לחניי לקמן בפחטבה בנ״מ ותודה רבא היכא רבבנה ננב מחגם ומתה וילהה לאבשדהתרינן הבלא רהבמה קטלה ה״כ נימא הבלה
רהותו בית קטלה וצ״ל לתום׳ הטעם משות רה״ל כחלוהתנה

דמייב משום דחי שבקה חלסך המות בביתה דגנבה הוי

מ״ל משום רהסונם הני מסתת הפשיעה ולכ״ע חויל כמ״ם

קיימה ויל״ר חמשי מייב הכמי יעעון השומר מה חפסרמיך

מום׳ שם והפ׳י תי׳ רהכא לח ה״ל השיער. ני פזימה לח

הא. אף אי לה גכבה הגנב נמי הימה מתה כיון דס״ל לרבה מ״ה מה כי הכח מה לי המם א'כ לרבא ה״ל מיקרי חלא היכי רחפשר שע״ו הפשיעה. יתחבר גוף החפן משח״כ הכח נמסר לבן רעת לכן צריך התוס׳ דה״ל

כגבילה ודחית העיקרת ובי מזינן לסלם יותר ממה

כאלו פי׳ ומ״ם מוש׳ שם לרב נמסר במשוק דמייב מהלי

שהזיק והרי הכח לה הזיק חומו כלום כיון רבנא״ה היתה

בעמא דה״ל כאלופי׳ מפרש השי׳דסף במשר למשוק

מתה הליבא דרבה וחולם לפתם ח״ם רהלח טעחח דמביי

׳ פשיעה מ'מ צריכה זבו הטעם כאלו פי׳ משום

הפום ולשיטתו אזיל רס״צ חיי אם הלוותני חיוב כפ״ז י״ל כמי, אליבא דרבא לשיטתי׳ דמ״ל התם חיו חם הכוותני רמשמע כתום׳ נמשו״ק הייב הפילו למ״ר ההיכתו בפשיעה וסופו באונס פטור מ״ח הכח חייב ועכליל משום רמ׳ל

פטור זכן חף דלח ברירה לי׳ לרבא מלתא שגם בבית

כהכו פו׳ ע״ת עכ״ר פי׳ ובדבריו כמי ח״ם הרמנ׳ם הבל

שומר נמי כוחה ממה מכ׳פ מידו ספיקה לא נפקח

דכי היכי למ״ר תחילתו בפסיעה וסופו באונס פטור או

רדילמח גם חלו הימה בבית נמי היתה מתה א״כ ה״ל

במנרא דלה ה״להכח פשיעה והפ״ה מייב בשומר שמסר

ח״ו מש הלווותני דפער ולכן קש פטר לי׳ רבא סף שים

כשותכ משום רה״ל כאלו פי׳ה״נ בנידץ הרמנ״ס אף םפטור

להום רצחה מחמת הבלח דאגתה מתה מ״ת תספק ליכה למיוני ובזה שים דמודה רצה היכי דגננא ננב מחגם פשימה בבעלים מ״ת הכח מייב דה״ל כהלו כי׳.

ונלע״ד לתרן קושי׳ הפי׳ דמז׳כ צריך תוס׳ לטעמה

ומחה בי׳ נכב רהייב ולק׳מ המהי מייב לטעון ולימא כיון דחצו לא מנבנה נמי חיתה מתה חלובח ררצא רס״ל דה״ל כהלו המנה דבלא׳ה ים להמנונן לסיטת
הפוסקים הסוברי׳ שומר שטען אינו יודע חס לא ה״ל

מ״ה חה לי: הכח כו׳ א״כ תשו אפסירתי׳ ז׳ח דלרבה

כא׳י אם הלוותני כמו שהביה הש׳ך נכי׳ רל״ח סעהמ״ר

עכ״פ סהיקה הוי ודלמהלה ממה בבית השומר ורק עיקר

ושכ״ק לכחורה כאביי דס״ל דהגמה קטלה לכן חייב הבל

הפטור רפטור רצח משום רה״ל א״י חס הלוויתני ומִשא'כ

הלו הי׳ מגיע איזה סובם חמר אשר אפשר הו׳ שיגיע חובם

הוכי דגנבה גכב הלח מיכף תיר נסעת שגנב התחיל

הכז בנים שומר הוחסון פטור אכ״ק חמלי ממייב לי׳ חניי

המיוב על השומר וחמ׳כ כשתתה בו׳ גכב איכא לספוק:

משום החי מנתו הבלח רחבתה קטוה חטו כי בירוכ

דלמח היתה מתר נמי בבות מומד הו לה וא״כ כהי רחלו

הדבר דללו רמה בבית שומר הראשון בה כימה מתה מי

הוי ודעינן ודהי שהיתה מתה בבית השומר הי׳ פטור

אעיר על זה שלא מתה רק מחאת הגנא דאגתם ולכ״ק

השומר הלח ענשיו דלח ודעינן לה הל ח׳ו חם פרעתיך טו כבר התמיל הסיוב רשומר מסעת קגנינה ובשעה

אכני חו׳מ ! סי׳ תו קודש מג
אמפר, ה״ל הספה בפרעון כי המיוצ הו׳ מסעם בניבה בדברי׳ בעלמא עכ״ד ומיין מו״מ סי׳ שמ״ח בסמ׳פ שם וה״ל ס׳י חס פרעתי הבל במתה בשבש התיוצ חשפת שככ בשם המ״מ ולפ׳ז בשומר ננעלים אם התנה לטיות

מונסין וה״ל א׳י חם הלוותני והוש נכון מחר לפמ׳ר מויב הלא לכי׳ מ״ם הש׳מ שורת הדין דבעי קגין כיון וִלפ׳ז לחניי לשיטמי׳ ס״ל סוס טעם נמשי םמסייב דשמירה ננעלים פטור נמי ספילו מפשימה א״כ ה״ל.דין נפסע בה וילתת כשגם דחין לך טעם הטון הקרם דבעי קנין ושכ׳ק האיך רמיזה כאן נרתנ׳ם שהי׳
יומר מזה כיון דס״ל לחניי א״י הס הלאתני סייב סיכ קנין ואין למיינו משום רה׳ל כאלו התנה נפידם כמי ל6 אף תספק דלמש הצלח דאגם קטלה כמי מייב אולם למיל
רחביי סמדה למלמי׳ אציבה דר׳ יומנן דמש״ה ס׳כ לר׳

מהני בלה קכין והלח י״ל םפוס׳ כתבו כן חצינא דר׳ יומנן
לשיטתו דמוקי במפנה ש״מ להיות כםוחל ברברים במלתא
חתנן שומר שמסר לשומר סייב משוכ אין רצוני כו׳ והלה בשממתין מתנה שים להיום כשואל ומשח׳כ נפשימה" בשרענה אין רצוני כו׳ כמי לס הוי טענה ברודה ננעלים יה״ל כהקרש ז״ל דכש מהני פו׳ בלא קנין אם רתכם ירפינן שכש כו׳ נימה לי׳ בשומר שני והלא לר׳ לא דנומח םשני הקדם כמ״ם מום׳ סם ורוק ואפסר יומכן לסיטמו ס״ל ח׳י אם הלוויתני פטור דר״גור״י לותֵר רהכח שמרינין ה״ל כאלו המנה ור״ל משעת משיכמ: אמרי תרווייהו מנה לי בידך והלס אומכ ח״י פטור המפן וע׳ד כן הי׳ משיכה והוא הקנין
וה׳ל ש׳י אם הלוויתני דדלמא בו׳ נימא לבעלי׳ נאותר ויל״ד בשמעפין ר״פ המפקיל שם דחמר שופל כו׳ השני ובפרט היכי דעלויי׳ שמידתו ושמשי ממייב ר׳ יומנן במשי ה״כ נתפטר נפשי׳ כו׳ ממה. ממממ, ואף לח הי׳ נימה לי׳ הרי שכ׳ מוס׳ סם לטעתש דסין מלסכה ל״ם הש לפ״מ דק׳ל סו״ת סי׳ רל״ו וםבומת רצוני נמי שינו נממייב סלא היכי דהיכא לממלי האונס שותרים סף בעא עדי פקדון והטעם שח״מ.מגו לכסורי
מסבועה ופ״ם
פ׳י פשיעה ואס ניתש רה׳ל ס׳י חס הלוויתני הוכי ממויב ח'כ מסתמא מיירי הסוע׳ בלא פרים מספק דלתם ממה מחמם הפשיעה לכן ממליח מום׳ כאי

וח״כ שוחל מלי לפטור נפטו בטענת להר״מ נם יל״ר

טועם רה״ל כשלו הומנה בפירם כל סוגם שיניע ויהו׳

רמצי לפטר נפתו נטמנת שהו׳ שחילה ננעלים ואם.

בלפפרי לתלות תחמת החינוי יהא מייב וממורן היטב נימא שם ישקר במידי שיודע המפקיד םשקר טמנומיו
קושי׳ הפ׳י םהקשה ל״ל ה׳ט מ״ל נהתה י״ל טעתה מסום כח מקנה לו כפילא נההוש הנאר. א״כ נפ״מ דין מדם:
הצלא-דאומו בית קטלה כמו דס״ל לחניי בילהמ לחנם בש״ס שאתר פשעתי ויורע המפקיב םפשע לא יקנה
זים רהמס שניי סלינס רנפחי׳ שפיר מחייב משום הבלא הכפל עיין סו״מ ש׳ רל׳ה נשיך סע׳ק ת׳ דאנמח כיון דלשיטמי" ס״ל ס׳ו שם הלוויתני חייב ומשא״כ ורוק היטב
בשומר פמסר לסומר דהניי שקיל וטרי ברברי כ׳ יוסנן
לכרם טצמי׳. דר׳ יומנן וד׳י הא ס״ג ח״י חם הלוותני

פטור לינח למיוני אלה משום רה״ל כאלו המנה ורוק
העולה מזה שרנרי פוס׳ תבורדי׳ למ״ר שומר םעסר סי׳ תו
לסומב סייב ולמאי דקיי״ל.ס״י.סכ הלוויםני
פטור ע׳כ נעינין הטעם דה״ל כאלו התנה כג״ל ולפ״ו
חים דמת הרמנ׳ם דס״ל אף נרגול הנעלים להפקיד

בו יצוחר פלכול בנ׳מ נשמעמין חמר

הכלו מ״מ נגרע לשמירתו חייב חף שהי׳ ננעלים ושין.

לשנים נזלתי ● וספק האיך הרין

להקסות הא ה״ל פשיעכ ננעלים ז׳ס דלפמ״ם שהוס פטור

באביו של ש׳ מכס הפקיד לחבי ומ״י איאהו

מטעם ש׳י חם הלוויתני אפ׳ה חייב מסום רה״ל כסלו

אי מייב נלפת ים ליתן לכ״ח׳ ויסוב

המנה ושכ מה לי שהוא פטור מטעם ח׳י אם הלוויתני

לקושי׳ הנ׳י י וביאור הפיס שם דמדמה

או שהוש פעור מטעם דה״ל בנעלים וכמו שאנן מסייבינן

הך דגפל הבית להמם ומהו׳ מאר איך ס״ר

מטעם רה״ל כאלו המנה לכן מייב אף בשיי אם הלוויתני

להוציא ממון מספיקא מהמומזק בnא וםnא

ה״נ מייל בבעציב מטעם דה״ל כאלו התנה והא הרמנים

וליאור הסוגי׳ נ״נ שם רפליגו ר" חילה

ממייב לגרוע גרם לשעירתו מטתם שומר םמסר לשומר

אתר לחזקת יורשי סם, ורבה ס״ל נסזקת

והכה המרינן דהיל כשלו התכה וקוי לי׳ שית םתקנה

חרשי הנן במאי פליגו מהיפוך להיפוך

להיות כסולל ורוק היטונ

זישונ קושי׳ מום׳ ב׳נ בשמעעין א״ח פורע

ואולם יש לעיין לפת״ם המום׳ דה״ל כסלו המנה

מו״ז ● והקשו לחניי רס״ל אדם מומו״ן

ולפת'ם נס דעת הרמנ״ם כן לפ׳זים לסקור

מהחי דמם החב נמוך פלסים וקושו

רהבה השטה מקבלת נסוגי׳ מתנה ש׳מ להיות כשוסל

על הפ׳י עמ׳ם בםמעחין בי׳ בה מומין

כ׳ בהש דמוקי הש״ם דלא בעי קנין והקשה בשית שמסי

קםה טובם עליו תש׳ם ב׳מ פ׳ השוהל

בהקדם מוקי כ׳ יומנן בשקט מידו וכן הקםו בסוס׳

רמנעי׳ לי׳ בשוכר חומר נתתי ומ׳ז המרינן
בפ״ם תו״ז תענם כו׳

י

ומו׳ הש״מ משום דבהקדם הרי, הוא פטור אכל חסריות לכן בפנין קטן ומשס׳כ בהדיוט גלחיה הייב בסמריות דידי׳ לכן מהט התכהי להוסיף עליו שמדיות יומר

בחומסי׳ם׳ סע׳ג כ׳ רמ״ס וז׳ל חבל חם התל
כב 22: פניכם

אבני חות סי׳ מו. קוֹרשִ
חניכם שכ ח׳ תנם הפקיד חלבי וח׳י איזה מכם הייב ע״כ לקח ה״ל למידק והכה. לפתם הג׳י לתרן. קובייתו ללהת ירי שמיה עכ״ל ע״ם ע״כ בצרי ושמה מיקרי לא ה״ל למידק פ׳כ. מב וקפה.
יש לעיין הס ח׳ הומר חבוו של א׳ מכם הפקיד מום׳ למ״ד נרי ושמש לאונרי עריף מר״ע הא ר״ע כש כאבי וח׳י היזר הוא מה דינו הי מייב ללחת י׳ם תמייב אנח בברי ושמה ונה״ל לחִיבק ותשה״כ בכה. ה״ל לכ״ח או לה זכלפעג׳ר דמלי׳ בחמלי רברבי נסיטת המום׳ למידק כנון בשנים שהפקירו נסֵיפה רתמני׳ פטר ר״ע והנ׳י נ׳ת בשמעמין אמר כנ׳ נזלתי לח׳ מכם מנה משום דלא ה״ל למידק ומש״ה פטור נמי לת״ר נרי ושמה וח״י כו׳ נותן לזה מנה ולזה חכה רתוקי השים סם לאו ברי עריף ומה מקשה תוס׳ הפ״כ דס״ל למיסי ברי במודה מפי עלמו ובבה לכחת ו״ם וכ׳הנ׳י שם וז״ל ושתא דמי לההדדי בענין ה״ל למידק ולח מלחו למצק ומיהו רוקח היכו דגזל דעניב איסורם ודאי חי נמי נטל רק מסום רהכח מייב בודחי כחי וח׳כ קושי׳ הנ׳י בת״ע הפקדון מלמר לבר דהוי יכול לרעת מיהוא והוי לי׳ לשיטת המום׳ לפת״ם דכה ס״צ למלה לין ה״ל למודק למידק שיזמר או נהיתן הו נע״ע וכי לא דייק פחת וע״כ רס״ל רשווי׳ הן בזה ונתרוויים שייך ה״ל למידק חבל הכי שאיני ברור לו שגול או שהינו ברור כו הם א'כ ק׳ חמלי למייב הכח ללי״ם ובהגוזל פטור כקושי׳ נטל הפקדון ככל רהשתח לפי רעמו םמסופק חס נטל הנ׳י וע״כ ז״ל כמש״ל לשיטת המום׳ נלש״ה לק״מ קושי׳ כ״ש כמימר ה״ל למידק כו׳ פעור הוא חף בנא ללחת הנ׳י די״ל לחלק לענין ללי״ם נמי כת׳ם מום׳ בכא שמייב ייש ורחי׳ רמנן פ׳ הנוזל נתרח חמר ח״י חם גזלתיך כח׳ בורחי ולפ״ז חף ביתומים חן היתומים י״ל כמי וחם הפקרת חללי פטיר ואוקיחנח בנא ללחת י׳ם עג״ל דחיילין ללי״ם ולה דמי לשנים שהפקידו חללא׳ בכ״ח הדי שעוקד מירוצו לחלק לההוא דהגוד רשינו ממויצ דפטור חף זלי״ם משום דלא ה״כ למידק וקהני המם כלחת י״ש בשמה ושמת נספק הבווחה והכח במתני׳ רהת שייך אמון לא קפרוהו אהדדי

רמייב ללי״ם בשמה ושמה הוש אשום רהכא היל למידק ואולם לפמ״ם לשיעת התוס׳ רפ״כ ס״ל רהא דוזייני ומשת״כ התם מיקרי זש ה״ל למידק ולפיז נג״ר בִיורם
הביו של ח׳ מכם הפקיר כסבי וח׳ו היובו ל״ש ה״ל

ברישה בנרי ושתה כלייש היינו נמי מה״ט

משום דחייב לח׳ בודחי ח״כ ק׳ טובה מה מקשה המ׳ם
במירק והרין נותן רפטור חף ללי״ם

ואילם לשיטת המוס׳ סם ממיקרה לק״מ קוםי׳ הג׳י

ממתני׳ התר לשנים נזלתי רםתה ושמח הוא ע״ם רלמל
תתכי׳ שהנר משום רמייב כח׳ בוראי_ומםח״כ התם בנפל

דהבת מוס׳ שם נר״ה גזל ח׳ מממשה כ׳ הבית רכ״ל הספק חם מייב כלל וכן הובא קושי׳ זו
ראן למ״ד נרי ושמה לאז ברי עריף מלי סבר כר׳ עקיבא נתהרמיש וכ׳ ע׳ז וז״ל והפםר בשמש ושמה ל6 בגול א׳ מכ׳ שמייב לכ״ל משוה רהכא חייב בודחי לא׳ אמרינן הך סברא ועיין עכ׳להגי שרצה מהמ״ש למדן
מהם משהיכ התם בנרי ושמה זכפיו לת קשה תירו

קושי׳ הני הג״ל וי״ל נמי לחלק בזה כענין לציים דרוקא

סתום׳ לא כ׳ הלח בברי ושתה שבל לפת׳ם שתום׳ ע״כ

ס״ל האו סברא אף נשמה ואתה לעכין לגי״ם ה״כ י״ל
נההית רהגיזל נספק הצוות נין שניהם הוא רפטור אף נמי החי סברה בשמה ושמה למשי רס״ל רר״ע ס׳ל לכייש ומשח״כ הכה במייב בודחי לה׳ מייב ללי״ם ומ״ל בשתה ושמח שממויב תרינח לשלם נמו י״ל דוקש באסוקי במיצוק של הנ״ו למצק נין ה״ל למירק באמר לב׳ מסום שמייב לא׳ בודחי
או כה ומחילת בג״ר חף יתומים תן הימזמים דכח ה״ל ונלפענ׳ד לתרן דבלח׳ה הסוגי׳ זו ככהורה תמו׳ כמירק ת״מ חייב למ״ם מטעם רמייב לא" נורהי וח״כ לכל מעיין תהמדמת הש׳ם הך נפל בשיטת המום׳ רברי נ׳י הינן מוכרחין במיצוק זה בין הצית להכא ותה ס״ר רהש״ם התם רטוליח מה מומוק
ה״צ למירק או לח , הלא טוב לתתוילו להמומזק מליתן לחמר ששיט תומוק
זיותר נראה לכוכימ שע״כ לא ס״ל להתום' מ׳י הג׳י באיך כימא להוליה מהמוחזק בשחש ושתה והלח הפיכו הנ״ל דהנה מה שהקשו במוס׳ הג״ל למ״ר ברר ברי ושתא ק״ל להו ברי סדיף ושיך ס״ד בםמש ושמה
ושתה להו ברי מריף מר׳ עקיבה מ״כ מנול לקת די״ל וע״כ בחחכ׳ סחבי כמ׳ם תום׳ משום רחייב למ׳ בורהי שחכי גול רקנסומו רצנן וכמו שכ׳ הרי׳ף סם ע׳ם ואולם מה שמקשה המהרשיה על קושי׳ השים מנפל בנית וע״כ קושייתם לרשנ׳פ ביבמות רס״ל חלינה רר״כ ומשכי כמס בnשושמהולה מבני משום רטל עביד איסורא חף בלקם נותן לכ״ח ולשיטת: הכ״י לק״מ קוםי׳ קנסוהו הא לק״ת דיע שקושי׳ השים אליבא ררטנ״ח התוס׳ רהנב בד׳ה האר רבא כ׳ תום׳ סם מדלה קהמר דס״ל לר״ם גם בלקח חייב לכ׳ח וכ׳כ הפ׳י ע״ם לבל לבא ע׳כ כולה מפכ׳ בנא לטו׳ם וב׳ םהפקידו חלל א׳ לכחורה תקום לקושו׳ מהרש״ח על אירך קושי׳ סם״ם פעור אף כלי״ם לה ה״ל למידק וכ׳ חף לר״מ הינו מייב לנתר רמסני כי׳ המם שתה ושמש הקשה לו׳ מממני׳ מדינת הכה הוכי דה״ל למידק ובברי וסתה משח״כ בלא המר לנ׳ נזלתי מ׳ז קשה דילמה נזילה ששני דעניר איסורא ה״כ למירק חף בנרי ושמח פטור מללי״ש וחמ״כ הקםו קנסוהו וי״ל אף לח׳ר בלקח נמי ממייב ריע הוינו דוקש
נקוס׳ ממעשה רחסיד רחמר ד״ט מנית וכי לח נעי בנרי ושמה ומשח׳כ בשחה ושתה ול נם: רטביח תודה
מסור לטו״ם מ׳ם א״כ מוכת רם״ל למוס׳ רלקח ה״כ במירק
דחכ״כ לק״ת קושייתם דהרי בלא ה״ל למידק פטור צף

דלא מחייב בצקת רק נגזל לפ״מ דס״כ דתמט׳ מיירי

נלנייש בן ר׳ע, ס״נ במעשה רססיר פיהן לכ״ש. אכ

בסְתש ובאה ומדינא ממייב לר״ע חבל גם זה לק״מ רשי
ממתנִי׳ שפיר מקשה מסום סופת דריסה בסביו שכ ח׳, הפקיר

אכניחו׳מ סי׳ מז קודש מר
הפקיד נמי סל דמייב מרינא ובודאי סיפה כמי לד״ע כיון דהוי פורעני׳ בתת הנן קודם וש״כ בוש מיקרי מרינש מחייב כמ״ש מוס׳ נדיה מי שתר רבא מ״ם ח׳ֵכ

קושי׳ תהרם׳ש לק״מ לבל קוםי׳ הא דלֹעיל

יומר מוחוק ממשפמת אש ובשהא ושמה הזליכין בתר
מזקה להוליה כמו מוקת הנוף ורק לת״ר בחזקת החס

ולפענדנ נסקל המסילה נס׳ר והנה נשתעתין היש מטעש שיש להחזיקה מוקת ממין דלה לאה הו׳ בת מומין מקפה הגים רישא רמנן נכסים הרכומה *
הי״נה מומין בבית חבי׳ על החב להניח רהי׳ שמשבמשוסה ולפ׳ז חם קושי׳ הש״ם הב״ל מהאי רגפל הצית ור״צ כי׳ בה מומין הלגו רישא ר׳ יהושיע וסיפח ר״ג דלר״נ לריע רס״ל מספיקא מפקינן ממון ולא אמרינן לרישה נוקמה לה במוקת הגוף שמשנתחרסה הו׳נק אוקי ממונא בחוקת מרו׳ ח״כ התם נפל הבית רס״ל מימין וממהו המפורשי׳ ובראשם כפי רהח בר״פ החסה לר״ע הנכסי׳ נמזקתן ותסקיכן בחזקת חם הררבה אי שנמחרמלה אמרינן בפיס שם ע״כ לה קשחר י״ סלם מזקה רממונא כח משיבה סזקה המאי לה מוקמינין במזקת בנרי ושחה חבל בברי וברי מי אמר והר״ן מוקי לממני׳ הלן כי כוח יותר מכרשוי׳ לקרחו מומזק ממספחת חם הי׳ בה מומין בשחה ושמא ח״כ אחי מקםה החים סריסה אי כהו הטעם דמוקמינין המזקה בסזקת אס שלא יכהה רהס ר״ג לא חתר חכש בברי ושתה משח׳כ ממני׳ ביירי ממזקמה לרסות הבן א'כ ע״כ חוקי ממוכה במזקת מרי׳ בשתה ושמש ומי׳ הפי נפוק החשה שנתרמלה ר בה ח״כ ק׳ הב״ם הוה דבימס המם בחזקת הנן ולפ״ו חף דוקש בברי ונרו לא שנר כִיון שהמומזקטומן ברי משח'כ לסברת האנח נאמר כב׳ דחייב לח׳ ו״ל רמ׳:בבם׳ם בת ושמא ס״ל להש״ם רההני מוקת הגוף כרון המומזק רהש כסמדיף מחזקה ובודהי לח חלימה ממזקת הנן טוען מל ע״ם ● התם וס״ל להמקשין חש הכה תוציאין ממונח בסברה
והנה בסברת הפ׳י לפ״ת רמחלק בשמח ושמה חזלינין זו קדין כותן כהיות הממון נמזקת הבן כי זהו מקיי נהר חזקת הטוף ומבח״כ בברי ושמא נלפענ׳ר חזקה והא רהי׳ רתוקה חליתא להוציא ממון מהלי מברש
לתרן קושי׳ מום׳נ׳נ בשמעתין ח״ח פורע תו״ז בהקפו. רמייב נא׳ בודחי דהא בהמי מצרא פליג ר׳ טרפון ומסתווה כחניי רס״ל אדם פורע תו״ז מההוא דמת האב תוך שלסים על חזקת הנוף לח פליג וח״כ ק׳ השים אש בהאי סנרש וה״ל במזקת שלל נפדה יע׳ש ולפ״ר הפ״י ו״ל המם נמי מפקינן ממונס מכ׳ם במזקה הבן ודוק היטב.

פ'כ כחניי המזקה פיח פורע תו'ז ה״ל, כמזקע הנוף ואולם הא קשה לסברת הפי׳ נצ״ת דִמבעי׳ כמש״ם
דמהני בשמה ושמה ולל. בברי וברי וחניי הא מיירי ב3רי בסוכר חומר נתמיֹ ונמב״ב חומר לא בטנתי

וברי לא סמכינין אהאי חזקה איח פורע תו״ז *ומםחלכ על מי להביא רחי׳ וע׳ו אמרינן בש״ס סם חם מו״ן . בתת האב מוך שנסים רה״ל שמש ושמש ממכינין ההאי תנינא וחם לאמ׳ת מינח ורצה הש״ס לפסוט מממני׳ דח״מ סוקה א״ק פורע חו״ז פורע תו׳ז קשה דלמא ש׳כ דה ב שעה ושמה מש'ה סתכינן
זהבה נ׳נ שם בנפל יהבית הא וס״ל נר״ע נכסים המזקה אא׳ פורע מו״ ומשח״כ בשוכר אוהר נתתי ב.ש נמזקהן ופליגי נשים שם נמוקת מי כ׳. איכל מיירי בברי וברי ול״ע והפשר לומר דמלי׳ בפלונתא המם.
אמר בחזקת יורשי הזן לכחורה ים ברקרק במהי פציגי למ״ר כחן נחכח כו׳ כ׳ הר׳ן סם דתיירו בשהה ומה ולש מהיפוך להיפוך האי ס״ל מזקת החם ואידך חזקת הנן לפכוגמח דר״ג ורי׳ ומשח״כ למ״ר מברח מי ששנה כו׳ א״כ ולפעד״נ נכון שהטעם הוא נמוקת אם מסום בהיות ו״ל רשייך לפלוגתש דר׳ג ורי׳ ורק לרצח דכ״ל כלון נמלה אמו בחיותה הרי ביה מומזקת גמור בנכסיו והם ניתח ס״ל זהר״ן דלא כפירשי׳ ותום׳ שה אלא רםי לרבחרנ״ם שהיא מתה קודם ויורשה הנן ע״כ ל״ל בהנכסי׳ ילהה כנוגמי׳ דהי׳ בה מומין לפכוגמה דר״ג ורי׳ ורוק . מחזקתה לרשות הנן ומשת״כ חם נימה שהנן מת קורם
ה״כ מוקמינין יוהר הנכסי׳ בחזקת החם ולכן ס״ל הנכסי
נמזקת יורשי השםכרי דלא ניתח שהנכסי׳ יכאה ממזקתה
ברסות הנן והנה כל חזקות דענמא בש״ם אמרינן השתם
איתרע וכ׳דאהשר כחוקתי המזקה מוקמינין וה״כ חמרינין

סי׳ מח

כן דלח ילחב הנכסים מרשות לרשות הלה שמריבן רצח
באו הנכסים ציר הנן ורק ברשותה הוו קיימא ובהזקקה בו יצואר פלכול במתעמין עדים ששתרו

אנוסים היינו: וביאור הש״ם סם
ה׳ עומדי׳ והנה כל גה אם חזקת ממון מקרי מוקה
אז מהרשוי׳ לחוקתי בחזקת יורפי החס כי מה דאפתר אסר המפורשים נדמקו מחד בפי׳ הש״מ לסוקמי מזקת ממון על חזקתו מוקמינין ח״כ השיה
למרינין שהנן חת ראשון וקמו הממון פדיין חבל נעלי׳
ותשא'כ הם ניתח חוקת ממון לא תשיבה חזקה גמווה

ביאור סוני׳ הש׳ם בשמעתין אנוכי׳ היינו נתונת

ה וכ״פ ס״ל מזקת הנן חלים ויותר שייך לחוקתי

רי״מ מה דאמרינן בפיס שם אלא בחודה

הנכסי׳ בחזקת יורשי הבן כי הלן הי׳ ראוי׳ ליורשה

בשטר שכ׳ צריך לקיימו קח מפצני וברחקו שם רש״י

קורס כל קרובי׳ ונברט לפמ״ם מום׳ בתתני׳ נפל הצית

ומיס׳ נבי׳הס״ם

עליו ועל סשמו דיותר ים לומר שהחם חת מעיקרם ונלפענ׳ד ללהי דהכה הקשתי לפמ״ם תום׳ כמונת

רכ׳נ נר׳ה דיבש הוא כי וצי הי׳ מרקרק
דלח

אבני חות סי׳ מח :: קודש
דכה טענינין ליתמי וללקמות תזויף כדי לתרן קושי׳ המוםי השיך נחו״מ סי׳ ע׳ט סע׳ק כיג הניח גליע הות סם וכן הוכיחו ממום' ב׳מ דף י״ג יע״ם ומשמע שטען לא לוויתי נהי׳ הקול פלו׳ וקודם משיטת רבי דלא טענינין ליתמי כלכ כה מזויף וכח פְרות סבאו עדים מזר ושמד לוויתי ופרעחי דפכק רמ׳ח שם יע״ש ח׳כ קשה לי על מחני הערים שתתרו חעסים אס לה כו׳ כקול מפורסם מכי למזור ולטעון וחס בי׳ הייט באין כ׳י יוצא ממקום המד מהימני בתנו רח״ב שתקי הקול מפורסם אז הוי כחצו כנר נחו פרים והש״ך מען מה מגו כוח זה. דלמח הני ערים נעי כמפטלח לסטרא דלם עליו כיון שעען מממילה ולח השגימ מל הקול ח'כ שית למגבי בו׳ מלקומת ויתומי׳ לכן חמרו אנוסין היינו ומי כי׳ מנו דחי נפי כי׳ מומד נטפנתי׳ קמיית? עכ״ל הוי שתקי הי׳ נונה בשטר מי מומי׳ ולקומת. וחף דהכח ע'ם והחו״מ בגוף המברח מסכים לדעת הש'ך ומחלק נממני׳ כבר טען המו׳ נוכח על השט״מ - ת׳מים למום אם נשכה שעען לח זוימו הי׳ הקול מפורסכ אז הית
יכמה כחמזת׳ יושכה סענת הלו׳ ולש טמנינין ליתמי לי׳ מנו כנ״צ חבל אכ נתחילה כשעען לש ש׳ וכלקומם מזויף כמו במלה שע׳מ שהל" טען מזויף הקול מכורסם וחס״כ נתפרסם תו לח ה״ל מנו משות לפ״ת דמסיק הש״ם שסלו׳ קהמר להד״מוכ׳ רבי על המ רחמריכן שחזר מממת הקול מכ׳ד חו״ת ע״ם

דלח ימזיר משום דלה מענינין ליתמי וללקוחם מזויף ולפעניד תמהני פל הגחונים הנ״ל רהבה נס׳ ע״ש הרי כנר סען הלוה נופה מאיף ומ׳כ כמסם הוא פ'ז סע׳ ך׳מ פסק המחבר נמנע היסן דבחא יושכת טענתו כשיבה נבנות מיתומי ולֹקומת ה׳כ וחמ׳כ הודה נמקכת כו׳ אם הודה שלה בדרד מסונה כן נימול בכוונו׳ העדים ולימש להמנו רח״ב שתקי חייב לםנע פל השהר ע״ם נסת״ע ומנוחר שם הם בף וב״ל רנחו׳ת נחו״מ סי׳ ק״ו חות ג׳ כ׳ דהה נשנע היסת כשכפר הכל וחמ״כ הודה במקלת מייב לשנע
דהמדינין פ׳ חיזכו כשך מודה בשטר שכ׳ ח״ל ולבאורח קשה אמאי חייב שנועה הא פ״ק דצ'ת לקיימו ונונה ממשענרי כ׳ חות הז״ל חרם במברתה מיסך מקשה רבה מ'מ ס׳ת מו'מ יםנע ליהפן שייכי דלמ״ר ח״ז לקייהו רם״ל דלאו תנו הוש וטענה במט דח״צ צופר הכל ומשני משום מזקה ת״ח מעח פניו גרום שבגרועים הוא וכח ימכן עליו מגו ומ׳כ איך נטמון לכפור הכל נש הוי מגו ולפ״ז נג׳ר שמתמילה כפר הכל ללקומת כן כיון שהיא כל כך טענה נרופ פנח שייך וחמ׳כ הודה במקלת קושי׳ הש׳ם נת״ע ליהמן נתנו עכי׳ מנו חבל לה״ד צריך לקיימו דיש לו מנו ש״מ דהגי דכופר הכל והכס לים ח״ מעיז כיון םכנר העית ומטו טענה מעלי׳ וח״כ חף ללקוחת טפנינין ולכך הוחיל דחו נעי לא מומד נטענתי׳ קמייתא וע״כ ז״ל דחפ׳ב דס״נ. א״ל לקיימו לכך ביבר ממשפנדו פכ״ל יע״ם ורפמ״ם למ מוי מגו דחף שהעי מממילה מתה מקמרט על שהפו ונפ״ו מפני׳ העדים שהמרו למ׳ר צריך לקיימו שפיר וכן מלחמי כתוב נחו״ת שכ׳ בהדי׳ כמ׳ם בזה ופתה טענינין ליתמי ולקומם מזויף וא״כ שפיד סית לכו להעדים לפענ׳ר הדברים ק״ו מה נחזקה א״א מעיז דכח חלימש מגו דא׳נ שתקי דלמ״ד צריך לקיימו הש פשיטה דטתנינִין כמו קול והא רשי׳ שכוי ממקנו׳ הפ׳ך םי׳ פ׳צ לימותי׳ וכקומת מזויף דהמרינין מנו דהעזה וללפטורי משנועם לח חמריכיו

ולפ׳ן ממון היטב מחמר הש׳ם חלינה דר״מ רס״ל והפ״ה חף שכנר העין וכפר הכל אמריכן דלח ה״ל מנו
מודה בשטר שכ׳ איל לקיימו ור״ל ח״כ סליני׳ רעומד בטענמי׳ משום דלמה מתחרט על העזתו תכ״ת
לא טענינין מזויף ליתמי ולקוחת לכן ס״ל לר״מ שיבש דנימא כן על הקול דהא מגו כגר הקול נח המריטן נחמט׳ לפסלו ור״ל משום דלית להו מנו רח״נ שתקו אפילו כספטורי ממוכה וח״כ כיון דהוי העזה ימירה רהתרינין דלמש נעו למפסל השטר בנד יתומי׳ ולקומת מכפר הכל מכ׳ם דנימא שמתחרט על תעתה הכמוה ג״כ דלש טענינין להו מזויף - וש״כ ח״ל לרתוקי נש'ם והדצר תמו׳ על הגחוניכ הנ׳ל שלת הזכירו מזה כלל - דר״מ מיירי במודה בשטר שכ׳ חלה הש׳ם נקט מודה ואין למצק ולומר שחני נ״ר כיון שטען פרפתו מב
בשטר שכ׳ ח״ל לקיימו כיון דתלי נזה-אס טטנינין הכל ולכן י״ל מגו דחי נעי הוי ממד נטענמי,
לימהי ולקיהם מזויף ורוק היטב . קמייתא כיון שכנר העיז ומשח״כ בהך דפ׳ פ׳ו בלא
עמה הוש מורה במקלת ושייך בי׳ אשתמוטי לכן 65
הור מגו דחינעי הוי עחד נטענתי׳ קמייתא רדלמש
חיב רצונו לגזול רק מחמת' סשממוטי אבל ז׳ת דנם

סי׳ מט נמדו׳ המרינן ב״מ הג״כ הטעם משום חוקה א׳ח מֶמיו
וחס נימא רהכש ב׳ם חוקה אית מעת כיון שכנר כעח.

בו ינוסר פלפול מל הש׳ך מו״מ סו׳ ע״ט ליהמן במגו חע״כ נ״ל דלה הוי מיגו דדלמה מתמרם
סע״ק כ׳ג הבית נצ׳ע בעופן לא

מההעזה שהעיו וש״כ דברי השיך וחו״ת הג׳ל ליע

לוויתי והי׳ קול שלו׳ וקודם שנאו עדיל
סור ושמר פרעתי והחו׳ם מסכים לדעת

הש״ך ולפעג׳ר פמומם דבריהם לרינא סי׳ נון

בו יבוצר שו״ם ענורת סגדםוכי בםכ״ג
בנתן

אבני חות סי׳ קודש מד

שנתן שט׳מ שהו׳ לו על עטו״ש חי מהני רפשיטא דלח מהני התפיסה הא הוי כתלם מנכתי יתומים מתנתו חמר שגבו המובמ גם יבואר שז'מ רמיד שמת המוכר פקע רשותו׳ מיני׳ וצמזקת יתמי סער נפתלי בסכ׳מ םליו׳ לכיות הפיחות קיימי ופשיטה דלח מהטי מפיסה מיתמי מירי ורחו׳

א

מניקו שייך לקרוביו ע״פ החפוטרופס . מפורשת לזה מהא דקים לן היכי סמור המוכר קודם ופליאה גדולה על עה״ג ויסב לדבריו . שנחו כפירות לעולם תו לח מהני התפיסה חמ״כ ורק עור וצאר הדין חם תוסיפין טל דברי שכ״מ קודם החורה מהני מפיסה וחטו רמגרע גרע מימת המובר מחלו מזר נו המוכר דתיר שמת המוכר סו הכומן

*

ופלכול בעטין רף ס׳ו בעונדם רגניצא
וקושי׳ על הפומקים דס״ל דלא ממקנינין נטלכ המכירה והמקנה מממת רשלב״ל והמשי ליהני

*

ליסכח רשכ״מ חפיסה היתמי כ״ז נלפענ״ד פסוט וצרור

לכן ונוי עה'ג פליאה בחגבה עטוהם הלח מה״ר
שות ענורת הגרסות נסי׳ ז״ח כ׳ וז׳ל נלרשתי לת מיירי רק נתפס ממיים דמוכר ומשי מייתד כו׳ ומוכן שהנה כך היש סכת שליווה כל רשי׳ לכ׳ר עתפסו השחים המר מימת הנותן וה״ל כתפם
נכסיו וכל המונת אשר לו על העכו׳ס יכו׳ לנטו ממס מרסות נכדו ושמלי ליהני מפיסתם ונלענ׳ד לתרן רגרי לבר ולח לנכדו אשר לו מבןש׳ שמת וחמר כמה שט עה׳נ כי אף האחת םכדברי כן הוא במוכר פירות רקל
מנעו נכדו חת בניו שימנו לו שב׳פ מלק מחתונת אסר ומת כה מהטי תפיסה מרשות יתמי מידו אבל נידן הע״ג כשחר מחבי זקטו חע׳פ שמפורם נשער מקנה סבתן לבניו ששכי דהא הוי חתנו׳ שכ״מ והלח זהו כל כמו של מתכו׳ שגס האונס הקנה להם ח׳מ הין המתנה קיימת דהוי שכ׳ת במאי שהקטן חל לחמר מימה וח״כ כאיך נימה דשלב״ל דחין מונת עמו׳ס ניקנין במתט׳ שכית עכ״ר בזה דלח ליהט חפיסה ביון שכנר מת הנותן ונפלו הםחלה בקילר ת׳י היורשין וכיון סתת פקע רשות הנותן מיני׳ הלח

דעיו הםיצ הגשון עה׳ג שם וז״ל חבל כר מעיין כו׳ כל קטטם רשכ״מ חלין לחמ״מ ולח התרינן רפקע רסומ נראה שהין החמים מיינין לבן אחיהם מכמה הנותן חבל במתטו׳ ברי שו במוכר כירות דקל או שפיו טעמים חדה כיון שכנר גבו ושמטו המונת אין מולימין המריכן מיד שמת הנותן או המוכר פקמ רשותי׳ מיגי׳ אידם ושימה בפ׳ מים קמ׳מ ע״ח שכ״מ שאמד הלוואתי ולח, מהני תפיסר. מיתמי כנ״ל להסביר דגרי עה׳ג והדנכי׳
גפלוני כו׳ ר׳ חמא ברי׳ דר׳ חיקה המר הלוואה חיתה ראויין למי שהתרן ודוק ●
בנרי במעמד שלשמן הרי שדברי שכ״מ הוי כמעמ׳ם ועתה במקורה שומ שער נפתלי שמינרו הנחנ׳ר י״כ בהקפות סל נכרים הוי נמי דברי שכ׳מ כמעמ׳ם רק״ק פפדיח דף ל״ג סי׳ ח׳ כ׳ חז״ל שהלה רק םחין מועיל מעמ׳ם גבי׳ נכרים ושימה נמה״ר סי׳ מידר לוושמו בעודו שכ׳ת בכ״י עלמו ומתם שמו ממקיי ,בי״ג דאפילו מידו דחין הקנין נתפס נו חס זכה מקלל בכני שטס שקיימו מ׳י ומוכן צווחתי לאסר שכו׳ לו בת כנר אותו ענין תו לה הדר ולח מפקיכין מיכי׳ ע״ם ומידה ובימה משודכת לאים הי׳ מלווה שנמו תחו׳ וכ׳ מהרמח׳י נס׳ם קד׳ו ע׳פ תה״ד הנ״ל וז״ל ובכל בנין תמיר חף לאמר בישותין ממת רשות אפוטרופם שנתמנה אם כבר נתן הגוי הזה מה שבידו לישרהל המקבל אין מפיו,וגימו וכלי תשמיחו אין רשחין למכרן או למסכנן מולישין מידו וכן בכ״מ שהין הקטין כתפם בו כו׳ ח״כ להלוות חעות עליהם כ׳י מיי בתו כדו םמיזון. תפירותיהן זכיכו לריןחע׳פ שחין דין מעמ״ם נטוי מ״מ. חם קיבל והחפוטרופם יגבה ממיד תפירות הבית ויקחם לעלמו

המקללמן הנכרי מה שבידו שין תוציאין מידו ממילה וימנם לבתו נם חלק סך מה ממנו׳ לקרוציו כו׳* נ'כ בנ״ר במתנו׳ שכ׳מ דהוי בחעמ׳ם ים לנו נ״כ לומר תשובח הממנו׳ שנתן לקרוביו בטלין ומבוטלין
הם שמוט ואכל לה מליחין מידו וכיו ספיכו לש ידם מקרי טעמא חרא ע׳פ מ׳ם נש׳ע מו״מ
המזכה ומחל כמפורם פס: נמהר דלעמין פחין מים רי׳נוז״ל חס ליוה שכ״מ וחמר כל שיוליס אילן זה מולילין מידו הין חילוקבין ידַם צעא ירע כו׳ וראיתי לעבים או כל שכר בית זה לעבים לה קנו תיכי דהוי שהרצ מוהש׳ך השיג על מהרמח״י נסי׳ ס׳ו כעי״ן ולין רשלב״ל והיא היש עובדא דידן בלי הברל כו׳ וגדולה דבריו מוכרחים כלפ לחוליא דברי תה׳ר מפשטן ומה מזה מלאתי במשו׳ מהריט״ן מי׳ כ״ז שמצדד לנטל כח סכניא רשי׳ מסי ר״נ חין: העדן דומה לרשי!כלל דהתם המתנו׳ אוולדי וואויקף הכעסים שם במדיפו׳ רמוז במל״מ הוי פפיקש דדיכה עכ״ל הגחון עה״ג מ״ם .. פ׳ כ'ה מהל׳ שכירות הל׳ י״ב םמממיר חת בימו אשר

והעתקתי רצכיו באריכות כי דצריו -תמוהים משד יכמלנו חמריו שיועמל כן מר סוף כל הדורות ומ״י
מאד דהנה בב״ת פ׳ ח״כ וס״ל לְר״נ למוכרן רק פירותיהן לחור והוי ושלב״ל עכ״ל ע״ם
בפירות דקל אף משנחו לעולס׳ זכול למזור נו וחפ״ה ולפענד״נ אן שנ׳ הגאון הנ״ל וז״ל והיש הית עוצרא
סיב שי שמיט ואכל כה מפקונין מיכי׳ וכ׳ פופקי׳ רהח דירן בלי הבדל חבל לפענ׳ד ג'נה טורא
דנקט ב״נ אי שמיט ואכיל לאו דוקה כי מפיסה לבר ביניהם ול״ד, לסי׳ רי״נ
מהני עיין לדרישה סי׳:ר״ט והרי משם כה מוכת רק לפעניד ם לפקלק ולומר דלח:דמי לסי׳ רי׳ב נ,פיסה מנגי׳ דידו׳גופי׳ ההני וחולם הי פכם הלומת משום דאיכא למימר הכהוזכו הקרוני'

פירית לשמד מימת המוכר מרשות היתומי׳ הא מלנוח אטעם תפיסת החפוטרוסם השכירות והבית עבורם

כג והלא

מח קודש

"

אבני

וחלא הלוואה הי׳ שהאכוטרוכם יקמ המפות לעלמו לישני׳ ע'םויש 'להקשות. מל הב׳מ מסוגי׳ רגיטין לצל ולמ״כ ימנש לבתו ולקרובים כו׳ ה׳כ קורס שנה ליד כי לר״ה ממקטנין בכל הופנוס עלהיו׳ט כדי כששר ולקיים
כיורשי׳ האפוטרופש תפוס ולומר והוש בחוקת סביהם
ני״ל רמפיסות האפוטרופם משוב כמו הבע״ד תופם בעלתו

ולמזק ממנתו וקיי״ל כר״ם כמבואר צמו״מ מי׳ רג׳נ סמי״ג

וכן מלינן במום׳ דפ׳ק דנ״מ נד״ה ויחלקו וז'ל וכן במנה אבל

*

עים ולכשורה כרבר למ׳נ

פלישיה כו׳ שהנפקר תופם נאזקת שניהם כהלו הם עלמם

החד עיוני נלפענר לתרן דמת הפוסקים
הכל בטוב טעם ע״פ תיש נשופ שחרית יוסף
מומזקיש נו.מכ׳ל ש״כ ה׳נ יל מענם מפיסת. אפ טרופם שהביה שם נסם הגאון מוה׳ לובר חכם דהא דשתרינן זכו הקרובים ומשחיכ השו לםי׳ רייב הש לח מיירי המקרם צמלו׳ אינה מקודשת ולא אמדינן חיח מוליש התם חלה מגוף הדין שנס בשכ׳מ חלא מקנה רשלב׳ל
וכה מיירי התם חדין תפיכה והשמת כי סברא זו מלתא

דבליו לנטלה ונמר וסבר בהנאת ממילת הליה היינו

מדתה נהש דנימא דליהני מפיסח אפוטרופם כמפיסת

דוקח היכי רחיכא שייכות לדבריו חף בלו הוספה כלל

הצע׳ר נעלמו זהמרבתי בזה נסוט׳ דמעמר סלסתן ולח

על דבריו כוח דחין מוסילין על דבריו ומשחכ נשופן

בחמי רק לראות דברו שמ׳נ כי אין לרמות לסי׳ רי׳צ

שהט מוכרחים להוסיף מה על רבריו של יהו׳ דבריו

עיד יל נטידן השעכ וזכו הקרובים דהוי׳ כלקל

בלו ממש כלל כנון במוברח רהחם שנפל תיר ח" מטבת

לפירותיו כיון שמסר להחפיטרופם כל השר נו

דריישר וששה ש׳ הגביהי ושחר לה המ״כ)דח בין מיך ליך דאמיט מקרש א״כ אנו זריכין להומיף שר״ל במאי שהמר והוא יגבה המעות ויחלק להם א״כ י׳ל דהוי כמו םמסר להקרוצי׳ נוף הבית לזכירות כי השפוטרופם ועזה. שלית

דא מיט[כינו עם מטבת זו ס״כ מוכילין כמי שר׳ל

להקרובי׳ כמו דקי״ל זכין רארם שנא בפניו ולהחפיטרופס

בממילת המעבם ע״כ תמצית דברי הגאון הכ״ל והז׳י למ

מינה אומו על גוף הבית כהשכיר ולקבל השכירות ולמצק

חלא לראות סנרש זו רק הוכחתו כיון שנתמילה הכיר

בהקרובים בכן כרינא וצרי שצ״נ נול נ׳פי

המטבע אף שהכסיק ננמייס לאחכ׳ד נכ״ז אין לריכין

ומיש שם נזע״נ וזל והנה בגיטין ס׳ו איתה בניבא

לכוסיף על דבריו כלל ני משחת נהדו׳ מרצריו. המיירי

אמר, הגו ד׳מאות זואי לר״ח מממרה והו׳

מהמטלע ח״כ הוכי דלריכין להוסוף על דבריו לח מחכים

תקשה ד״ם המרא כח קשתד דמי ממרה עא קאמר מחמרא

הש׳י לחלק על הגאון ככ״ל עים ונרהה מדבריו שמסהפק

קשמר והקשו נתום׳ ד״ק קמי ממדם זכה קהמר חז׳ל

בזה ולפ״ד הגחון מוהר״ל הנ״ל חם דעת הת״מ וי״ל

ות׳מ הא כי שמר דתי-מתרש הוי דשלב׳ל חלא הוי כמו

שאט המיא דגיטין מש״ב ס״ל לר׳ה למוסיפין על דבריו

רקל לפירותיו רבעי למימר יקרש השור לרמיו וה״כ כי

משום רהכח הרי לפי דבריו שאתר הנו ר׳ משה זוזי

4

..

סמר דמי ממדא בעי למימר שיהש היין קנוי לדמיו עור

לת״מ תתמרח אם כפסוטן של דצריס הלא דברי הבאי

מי׳שמיירי שכנר נמכר מן היין וה״ק רמי חמרא שכמכר

המה דהאיך עושיןזוזי מחמרא כמ״ם וש׳י שמ ח״כ ע״כ
לריכין אכ להיסיף מל דבריו משום א״א מוליא רבריו
לח קלמר והנה לתי׳השנו הנ״ל מוכח נפשיטית בכל עננה וע'ב םר״ל מחי דקממר מממרה היינו למכור דוכמי לש החריבן שהקנה הגון לחמרים ומְד הגחון
פע׳כ שש קי לנ״ר הנ׳נ רכח התריטן שהקנה הטוף לקחוציו

החמרא וחהס ליתן המעומ"ולכן כיון םההכרח כותן

עכ״ד עיש והנה לתָמים לעיע שין חטו כריכין להוסיף על

להוסיף :על דבריו ע״כ מוסיפיך כמי טפי ולומר םר׳ל סחר
יפוי כח ומשח״כ ברברי הה״מ הכ״ל מטו שער זכ לפלוני רבריו כלל רק משתשו׳ דגריונהרי׳כן-הוס. ועוד נפענ׳ר תמוהים בבריו מחר חדא כשוך מציא

סל להה״מ. אין תוסיפין כי אין אנו מוכרחין להוסיף

רחי׳ ממה שכ׳ נתוס׳ כן שליבא-רר״ח י וקלת

על רבריו כלל ועולון דברי ההלמ כהוגן

ר״מ נהרו׳ סל אין תוסיפין על דברי שכ׳מ כלל רהח

ואולם: ים נוה להמלין בעד הרמב׳ם ז׳ל להציל

קאמר חמרה׳ לה קאחר כו׳ לכן כ׳תוס׳ שפור הליצו׳

תקושי׳ זלת הנ״ל וי״ל וס״ל להרמנ׳מ נס

דר״ח שין תוסיפין עם רברי שכית ולובש אליצו׳. דר׳ה

באט״מ שייך מחי סברא של הגחון מוהר״ל הכל כיון

הא ס״ל לייפות כחו כ׳ כן כתו שפרשי, ומום׳ שם הדי

מממר מנו שטר לפלוני חטו לצור ללימתו יכיב לו" מאנה פ״ת

דס״ל לר״ה תוסיפין על דברי שכ׳ת לתדרם נו. כל ייפוי

רחמרינן נש׳ם ממנה הוי כמכר שי להו דהרלי כו' ירוב

כח רהסשר ו״ע שפיר מוסיפין: על רברישכ״ת ומצד תמוהני

ל" עיוה בעלמא לצור מ׳פ לליתימו לכן ש״ל להרמב׳ם

על הנאון הכ׳ם זפי דבריו אמאי צריך להביא רחו׳ -ממום׳

שההכרת כותן להוסיף: עלדנרח ומשאיכ בשכ״מ יםלתר

הנ״כ וה׳ל להניא רחצ׳ מתיא: נופח רשילי חין: מומפין

ידור פמט צבית זה פו איןהכרח כלל בלשונו להוסיף ח השלדבריו ורוק סיטבוהלברים נכניא למצור
כלל דאו תוסיפין ניתש שכוכתו כו׳ או מתרה מו: לתו חמרש אע״כ מד׳ח הין דאא׳ כלל כיון דריה שליביאיו

והיוצא מוה דעכיפ אין לנע כמ״ח שע'פראי׳ מהש״ם

ממדני לכחוול. על הפושקיס הונא נב״יש׳

ז ידטוטץ הנ״ל לסוכיח הזה דמין תוסיפין ועור

רנ״ג רש״ל ובא מהקנינין אשני׳ דשכימ הה״מ שהשיני על

וםלרמות רחי׳ זו׳רהכה זמוס׳ של-נד׳ה כדי לייפות
כמו הקשוח אזל ול׳מ נר״ה תאי הילטרך לאשתועיכן הא

לפניני זכה בתשיש, בשטר כו׳ והה״מ השיב עליו תניב

פשיטה דתתט׳ שכית בכולה או תכו׳ ממתת מימה לח

צעת:הנין וחותר דינ״ם דשילטרך למשמועינן ספילי

בכל רשבמ ששד ידור פנני נביס זה כו׳ דכה חתקניטואוכם בקולר כמו מוברם רגטבס דעיימי עלה ים לו דין

אבני חו״ם סי׳ נא קודש מוו
מכ״מ לכל דבריו דכלמוכי שמומיל כתנו ים לו דין זה עכ׳ל נשם ו״מ הפילו בבה קרקע תהני פ׳ם והנדחה לכאורה והנה באמת חירום גדול הוא ותרין דיוצא בקולר וכמה דאזיל בשיטת הגח׳ פי׳ ש׳גשה נשם מהרי׳מ רמהני המילה

הולמסין בשתברו לין הפוסקין נדין נרי שליוו תחמת נטמות הכח משעם יחוש דחפקרי׳ לגבי׳ קונה וח״כ י״ל כל פמד המיתה שי אהני בנח קגין ולפ״ו אין רפי׳ מתום׳זמןשכה מור נו הרי הפירות עותרים בישוםו ותלי למזכי כלל שי״ל מ'כלסכ׳ מום׳ חלא דוקם ביוכס בקולר. ולס בי׳ אפילו לא מ׳מ המקנה כיון שכבר ילאו מרשותו ממייס בסכ״מ ודוק דחפקדי׳ לנבי׳ ולח הי׳ כמופס מנכסי יתומי׳ והכה מבוסר
נמו׳מ סי׳ קס׳נ סמי׳ ה׳ רבמונת ענום מהני יסום
ברין קהל שהלוו לשר ע״ם וזהו פשוט מסברא דיחוס לח תהגי
רק בממון רחמם לירו׳ ובא לעולם וצפיחמ דקל ודאי
סי׳ נא

יחוס דידו׳ לח מהני מירי ומש׳ה מקשו מוס׳ שפיר מסי

קושי׳הס הי׳ דשנ׳נל וים בזה להרמיב הדינור אבל לין שו״ת גיסי כנוד הרב המשהג׳. המריף

כזחן מסכים כעמ.
ובוה שרצה למצק נממנו׳ שנ״מ כיון דהל לחמ׳מ המובהק המפורסי׳ תוה׳ מבכחל

זל כחב׳ר נק״ק כוטמרסק השיב על כמה

כס הוי כמופס תנכסי יורשיםלס כ״ל הא מלתא

דברים מהג״ל חהו משובתו משיכ מבי וז׳כ.

שהרי כיון רבחמת מונת עכו׳ם איכן ניקנין במתנו׳ שכ׳ח מתיכה כשמת נפלו קמי׳ יורשים ועור אפילו בדנר

ואשיב ממילה על רת׳ והנה לח העתקתי בו

הנקנה במתטו׳ שכ׳מ מ״כ לה פליגו חניי ורבא בב׳ קל״ו בהעמק שחנה לברר הרין על מכונן נהיות

פלא חי נקנה עם המיתה סו כחמר במר תיקה רמיר סה׳ם שע׳נ אשר בנה לטפוך סוללה להשיב עליו נמבו׳

נתרוקן רשות למקבל מתנה אבל לומר שיקכה זמן מה כלמית לה ירדה לשער עהינו וקיצר בהעתקת תכונת

התר מיתת המקנה אטו עד השמש כי׳ הנכסים בלי נעלים השאלה וגוף לשון בלויחה שהיא יסור וקוטב להממיך עניו

ומהּ שמשיג על םע״נ מדין עה״ג הג׳ל דתהני פפיסת תו׳מ סל הלכה שלל יהי׳ כדברים הפורמים נאויר וע״כ

ה'נ אהני תפיסה דחפוטרופם בשביל הקרובים לבני צ6תי בקכרה רק ליםח ולימן קלת פתח רנריו

לח כן ירמה רהרי קי׳ל התופס לבע״מ במקום למנ לאחדים ישיר נתיב התכתה אשר קורש בלרק להתעורר לדון על

כח קנה והנ׳ חב כיורשיש וחף לפ״ת דק״ל נחו׳מ מי׳ רנרי ע״ג הנ״ל שילה לירון ברבר החרם ודין. הממ׳ר

ק״ה בחפיטרופם של יתומים רמהני תפוסתו מנור מיתומים אתועיל מפיסה ברבר שאין הקנין נתפס נו ה״ג מומיל

רידו כידם ועדיף משלית דקיי נל׳ק זח׳דבשלמס חפיטרופם נתונת עכו׳ם מה שכנר גנו הבנים כלמר מיתת הנותן

יתומים דמוצה ומכנים בנכסים כשלו מס׳ה ידו כידם 6בל

ומממה המכת׳ עליו בחמת אגיר שגם בעיני דברי הגסון

זה. לא נתמנה דה לדבר הלוואה ולי הלוואה לבטלת ע״ם זל מתוכים נוה

דין מכת רשלב״ל ממילה בטלה הפיטרופסת שלו וכי התמירו והוספתי להקש מ ע׳ז מתה דסימס בנ׳ דקנ׳ט בן

הפיטרופם בתפיסה שיתפום כל פעם ועב״פ כח עדיף םמכר בנכסי הניו ומת בנו מוכיח מיד

מסכית קרובים דקי״ל כח קנהי

הלוקח וזו היא שקשה בד״מ לימרו לי׳ אבוך זבן וחת

והשנה נ׳ תכא מה שמסר לכאפיערופם הוי כדקל בפיק והקשו נמוס׳ הא הוו דםלנ״ל ואפינו לר״מ כו וכן

צפירות אסירה זו כח ידעתי מה טיבה אין

כל הראםוני׳ כבאו במכא פי׳נבוגי׳זו הכת קובי׳ רא וחם

זה דנר הביקנה במסירה אל'ח במיקר לשון הקנאה. מלי׳ ביהא רההני מכיסה אפילו לאמ׳ו המקכק הין כלןקושי׳

חנתה ושם לא הקנה כלום בנוף הדקל רק נפירות מה מהני רהחתיירי המם מהנקמת הי׳ מומוקין נהם כרמשתע

מסירות הדקל כיון שחון לונו ככים וכח מריף מהמ אזיק הלאון נוכח מיד הלוקחת :כן דייק לעיל ניני׳ להס׳ר

בדקל דלח. מהני ועיקר מסידמו הי׳ במוקף הלוואת רשלמו התם בנן שכו׳ כו׳ מחן מפיק ופי׳ הום׳ הלם מין

זכי דעתושסבור סהמולה קיימת
הנכסים נאזקתן ועו׳ רשנתו מתם גופא הא זו קשה בד׳מ

ומה שכתב מהכיח רגיטין אין תוסיפין על וברי שכ׳מ

ולגמרא פי׳ קושייתש וחכ מכל לתוס׳ לסקשות יל

הס דברים המתקבלים על לב מבין ולרק ילין
שהלקוחת הו׳ הושזקין וא״כ חף בהקנין אינו מוכם מכת

נס זילת. מ״ש לתרן קושי׳ הה״נ דבנותן םט״מ ודהי דשלב״ל מ״מ מה שהמזיקו בנכסים הח׳מ הסבה לסברת

רעתו ממוב: רכי כלור ע׳פ לנומיתונותן לו זהעולה

עהנ׳ שפיר קשה נד״מ אבוך זבין. וחת מפוק כהאי וס״ר

ע״פ סברת הס״ר דב׳ק דף מ׳ט ע״נ נבי׳ ממזיק בשטרות רגפו מכת הניקם הו׳ רתכיםה נס מהני כמחד תיקת

של גר וכן ב׳נ רף עלו נבי׳ מכירות שטרית דמקםה וכי לצור ע״פ לליחותו כריך אבל המקרן הסיב בכ״ת אין התקגה ..

ואין נמלק נין ממיסת קרקע למטלטמקן רהא לסו

לצור וכלור והכי ק״ל נסי׳ רע׳ה ונכי׳. ס״ו' סעי׳ן

האום וספיקא היא חוס., דמפיסה פהני לקנות

ודוקח: שהמד צע״פ קני לך כו׳ ומזינין. הסילו נמכירק"
ולנתור הקַנין וְפסוט דחין במלק, ניניהו וכן הנא נשיטה

דו״ל כדנים מודיפים הו רינין לצור כו׳ מכרו וכס בנמנה
דטכ״פ אין הכרע להוסיף על רנרי םכ״ת ונניף רענין
מקבלת נ׳ם רב״ז נהם רסמר ר׳נסי שמיש והכנכל מפקינן נהווע שה״ם שע״נ אין בידו כס רליקי להרמיב בו הריבור
מכ״ל

אבני חו׳מ סי׳ נא קודש

עכ״ל של גיסי הרב הגדול מוהר׳ח ני׳ י לז תפס המקבל ח״כ איר זבו בהו יורשים לען ג״ט פמ״ב
דרוקא צמתנו׳ םכ׳מ כדין כן ודוק היטב־

ומש מדין הפוטרופם חף דמהני מפיסת נשב
יתוהים שהני הכא כו׳ הלא לפענ״ר מה

סי נב םהחפוטרופם יכול למפום בשביל הקרינים מהני מפפתו

הף לה מכח הפוטרופסת שלו כי גם חיבים רעלמח יכול

התשובה סלשנסי לרברי גיפי הרג נתפכ עבורם ואין בזה תופם לנע׳ח נמקום שחב לחמרים
רק״ל ליק דזהו לשון השיטה מקובלת כתונת פי הכתב
רף פ׳ר ע׳נ בד׳ה יתיב ר׳ח בנייהו מה שמביה גסס

ואולם דבריגיסי הרב כי׳ ערבים עלי מחד מחמת הרמצ״ן לתרן קושי׳ התיס׳ שם נד׳ה חמר ר׳ יומנן שקים כי ננווי׳ טובח ממיצם גדילתו ובקיחמו לח קנה שהקשו הא ר׳י ס׳ל המגבי׳ מליחה למבירו קנה
בסיס ופוסקים ומריף טובח ובכ״ו אפרם פימתי מח מניחו ותי׳ הרמנ׳ן וז׳ל דכי מדמה חליחה למוכם לנמ״מ שכלממנ״ר ר״ר מה שהשיב על דנר ע״כ לח פציני הניי כו׳ רהכה משום ראינו ממייב לחמרים הוש רביון דל6 זרבה כו׳ חבל לומר שיקנה זמן מה לחמ״ת הטו עד הסמל זכה בה אדם להו חוגה, הוא לו הם חינה מולאה כו׳ הי׳ רגפס׳ם בלי בעלים עכ׳ר הלח לדברי תלחמי און מבל גבי׳ במ׳מ כיון שתייג לו ונכסוהי אינין מרצין מי ני תתום׳ גיטין דף ו״ר ע״נ ד״ההח נשכ׳ת שכ׳ נתום׳ שתולישין מרשותו ושיענודו מוז הוא לו ומש׳ה ק״ל כמי וז״ל חור׳י הציג רמת מקבל בחיי נותן ולה קלה. חלא התם קנה והכח כ״ק כ׳כ הרמנ׳ס והר׳ן פ״ק רב״מ זחמ׳ת הנותן אפיה קנו היודשים כו׳ ושכילו לח נוצרו ואפשר דלכך כ׳ הרחבים פ״ך מהל׳ שכל התופס לבפיס יורשי מקבל עד אחר מיחת הנותן קנו אפילו למ״ר נמקום שים עליו חוב לחמרים ל״ק חבל אין עליו תוב המוכה לעוצר נ״ק דלברי שכ״מ ככתונין וכמסרן למקלל ללמדים קנה ע״כ פי׳ ז״ל דהא דחתדינין בנתרא בחקוס משעת נתינות השכ״ת או המירתו עכ״ל הרי, התסייתו׳שחב לחמרים אין פרוםו שתפסיר לאמרים מלשון שין בתום׳ או אמירתו ומשמע נהרי׳ רס״ל לתום׳ דלחורוקש מנין כו׳ חלא לשון מיוב והוב ושתמינין מהא הלמנה בהולך הלה הף במתם מתכו׳ םכ״מ באמירק בעלחה סףד פשתה שלית למפום תטלטלין למזונותיה רמהני תפיסה שלח מטח כלל ליד השליח חלא ממנו׳שכהמלחם כאר לאו וספילו שלח מפתה נעלמה דלח מקרי מב לחמרים אמריכין כן חף שניצרו היורשים חמר מימת הנותן והמקבל צמה שתפסדין היורשים מלישש ולימן כו׳ דלם חמרו מלה מת בתיינותן כ׳ז שלה מור הנותן נמייו חמרינין לקנו נמקום שיש בעלי מונות המרים מכיע של ש״ח ע׳ם לתפרע מסעת הלוואה וככ הנחון פ׳ינהרי׳ שרצרי היולם עדנריו דמהני מפימת תטלטלין מימימי׳ למזונו׳ מוס׳ המורים חף נסתם תתנו׳ שכ׳מ בחמירה. בעלמה אלמנה ולח תקרי מב לחמרים בתה שיורשין מפסידין

גתי המריטון כן ע״ש הרי הף כמה זמנים חמר מימת כיוןשמין כחןנעלי חובת ח״כ ה״נ בכ׳ר חף שהיורםי׳ כנותן נוצרו יורשי מקבל כמי זבו יורשי מקלל ולה, מפסיריןנמה שתופם בשביל הקדוניס לא מקרי מב אתרינין אטו ער השתא ו׳ הנכסים בלי בעלים הצת לחמרים ואף שיכ ע״כ לח כ׳ הש׳מ סם רק נתר תקנו׳ מתרינין דזכו למפרם מםעת חתירות הטמן גס נעלם הגחונים דתקינושהמטלטלין אשוענדים למזונותי׳ כמנוהר המעכ״מ נפי שעה נ׳י םי׳ רת׳מ שנ׳ דלח כדצריו יע״מ נחה׳מ סי׳זג סמ״ק ד׳ס וק ששין היכולת בידה למכב ונפמ״ש דדוקש גמתנו׳ שכ״ת אמדינין דמהני קפיסה ולהנימ המטלטלין ביד הב׳ר לכן י״ל דתהני תפיסה מסוס לחמ״מ העותן המיצא אזרח לה קושייתו על מה״ג דמ׳ת המיוב מזוכומי׳ על ביתומים חבל מריכא דגמרה רמטלטלין אינם משועבדים למזוניתי׳ רק תפוסתה תהט
ומהתום׳ וגיעין הג״ל שייעתח איכא לרפת עה״ג כמנוהר צפ׳ אלמנה וחלכ ו״ל רדוקש הכיסתה נִמינין
הפ״כ והמ״ם רדוקש במתטו׳ שכמהדין כן
דהא לסברת המום׳ טון שהממנה קיימת חף שהמקבל

ואין חמר יכול למפום עבורה וח״כ ה״נ חי ח״ח מקנה
רשלב״ל ח״כ לית להו להקרובים מידי חלב היורשים רק
מת בתיי הנותן וחמ׳כ נוצרו יורשי מקלל לפ״ה קטו
יורשי מקבל ולח החריבן כיון סתת הנותן ועריין לא נוצרו

חם תפתו י׳ל דמקרי מבלהמרים היכא דתפם אחר עבורם

יורםי תקלל נימא מיד שתת הנותן נפלו נכסים קמי

מבל לשון הש״מ משמע בהדו׳ נמקום דחיכה בעלי מונות

יודשי מומן ולח ליהט מה שטולדו יתמי מקבל חמ״ל

דוקח הום דמקרי קופם לנע״מ נמקום שמב לאמרים

להפקוע הנכסיש חיר יורםי הנותן אלח אמרינן יורפי

וח״כ יורשים מפשר לרמותם לדין מלישה דלח מקרי תופם

מקבל זכו למפרם ה׳נ היכא למימר לענין חפיסה הף

לנע׳מ נמקום כו׳ ול׳ע לדינה.
ומש והשנה נ׳ מכח חה שמסר לחפוטרופם הוי חפיסה לחמ׳ת המתן מהני ולה המרינין רה״ל כתופם תנכסי יתומים חלה התרינין מיד שתופם זכה לתפרע

כדקל לפירותי מסירה. א לח ירפתי מה טיבה

ומ״ש מעכ׳ת בשיטח הג׳ח מתהרי׳מ רבוי פמ׳מ בהשכל

כו׳ לפע׳ד נכונים רברי דהא כיון רדנרי שכ״מ ככקונים

ודעת חבל לח ברירא לי חלמא רביתא שהמירות שותדים

וכמסורים רמי ודבריו המה כקצין ממש ומה לורך לשון

ניחום חף חמ׳מ ההופר והפימן רמיד תיר שמת ועריין

הקנאה יותר מזה שליו׳ להשכיר ביתו ולגבות השכירות להלק לבמו ולקרוביו ות׳ם זולת ח״ם לתרן רצרי הרמנם

אבני סי׳ .נב קודש מז
זה עולה ע״פ ס״ר רס״ם חבל הממרן, השיב אין לצור מהני נמטלטכין נמו״מ סי׳ ר׳ז
נו׳ לפענ׳ו מסתברא מלתא למימר בשיטת הרמנ״ס כת״ם וחשבתי לו ידמתי נט כי דויני זמנינו לא יביגו רהח -אף שהרמג״ם ס״ל בממצק בשטרות של גר שקבת טמס פסק זה ושיגיהם לח ראו טעם ריז השטרות ע״כ אין טעמו מסוס מסקנות השים לצור כו׳ זה נש׳ע שבלשון כג׳ח בכמונת פ׳ הלמנה טנו׳ כ׳ חז״ל שהרי הרמב׳ס כ׳ בהדיה חף שנתכוון לקנות השרה כמו
שכקשה הש״ך שם סעק״נ וכ״ל כמ׳ם הש׳ך שם טממו

ודוקש נקרקע חבל נמטלטלין ספק הוא ואין מוליהין

משום דלח גרע ממטרו של אדם שקוני׳ לו עים ולא

מספק מִיד הלוקת עכ׳נ כנ״לוח'כ בג׳ר שהי׳ המוכר
חומוק בכל המורות מספיקא המריניג קולח לנמנע והיכי
מטעם דללור נתכוון ואף דמשמע פשיטה רש׳ם שעכ׳פ שהמוכר מומזק עדיפה וכיל ראי׳ מש״ם רב׳נ רף פ׳ו פטוק הש״ם נ׳ק נחנעי׳ דלא הפשטח הסברא התיבה רס״ל לרשנ״ם חם המונר גילה דעתו סאינו רולר. למכור דדוקא המם נממזיק בשטרות הגר א'כ חשי שיכפת לי׳ רק כל הכור ניתר אף שבי׳ ברסות הלוקח לא קנה וזכות הנייר ומה מזיקו שלח ירצה להתכוון לקנותה חבל הנוקמ הלמח דגולו דעת מהני במטלטליג והא דלם תהני בממגו׳ שכ״ת שפיר אמינא הליבא דהרמנ׳ס דס״ל בשכ״ת המם תפיסה משום דהוי תפיסה לאמר שנולד הספק ששמר מנו שט׳מ לפלוני אעו דטמא שיתמורר לבו לותן עוד מציה ראי׳ רהיכי שאין יודעין בבירור שממסבתו

מתנה למבירו לכור ע״פ ללומיתו והדעת טמנת לומר.כו׳ כך שעיד זה מכר לו מהני חף במעלעלין מהר״ן דוקה בשטרות הגר או מוכר שט״מ י״ל דידע לינים נמשו׳ מי׳נ״מ ש׳כ נא׳ שםנע עיר רבים לעבור לים בנפבי׳ שכלרך חליו השטר לצור ע״ם ללומיתו חבל ורמי לנור נפרבינל׳ והמ״כ בלנם מממת שאשתו חינה רוצת ללחת מין סברא כלב למשוב ממסבם הנותן שמהליו ומפורר ליכך עמו והשיל כיולה בו שמרי ברינו2 ממונ׳ החי נברא. לימן מתנה ניירה בעלתה כלוד ע׳פ ללו.ימו אע'כ רזנן נכסי חדתתא למיסק בארעא דישראל כו׳ הלמח כיון
סכוונתו הי׳ בגוף המול רצח נתקיים ממשנתו שין נדצריו כלום חף זה שכשנת כו׳
ומה שהשיב ני מדמ״ה מי׳ ס׳ו כאמת נסמ״ע סעיק א״כ לעבור הים וקשה תה ראה הר׳ן לדמות דין שנומה מ״ז כ׳ חז״ל כ״ל רס׳כ דחם כס שמר קט כו לקרקע דלתם למטלטלין דבי חמ'כ דבתטלטלין מטעם ספק
לא מכרו אלא הטייר עים חבל לפענ׳ר דבריו שינם מוכרמים כוח ולכן בשבועה בנה לשחל ללחק י״ם בודחי איכו משקר רבנח״ה א״ש כיון דקיי׳ל דבמינין כתיבה ומסירה א׳כ בפני המכם שכך כו׳ דמתו עכ״ד בזה שוב כ׳ הרמ׳ח הקנין היא הכמינה ונפרט חי תכירום שטרות דרבנן ולא נסי׳ ר״ו סעיר כ׳ מיהו או היכה אומדנא דמובח כו׳ תקינו הלח כדחיכש נתיבה ש״כ מהוכי תיתי דליהני בלי מיימם דין זה להראש במשו׳ כלל פ״ה וקשה ת״ל כי תלמוד כתיבה ונמה יקנה ונסי דבדימנר סם פרע הלוה חף םחמר המרוך הוא בקרקע מהני לומדן רעת לבטל רהמרינן פ׳ זו נע׳פ נמי מהני עכ׳פ הנו דלה להוסיף עלה ולא מ׳נ דם״זה׳ לו עידית צינינית זנורית ועידי עידיות מהני בלם אמירה ולפ׳ו חף אם נדע בבירור שממשנתו סטפה עידו מידיות ח״כ כשלם חלה מבינינית והומתק כי׳ להקנות הף גוף התוב נמי לה קבת משום וה״ל במו״מ סי׳ ק״ב והיינו מטעם אומדן רעמו רכא נמרצת רבריט םבכב רחינן דברים ומח דהמרינין נש׳ם אין כלור נסעבד לו עיריות הלא מסוס מכו׳ מנר. הרי ים נידו ר״ל דשיהו כס קנה הלח גוף הנייף לצור ולח המול מסוס עידי עדיות כו׳ הו׳ הוא הדבר אשר דברמי שגם נמטלטלין םמקמו״ל כך הו׳ דבעינין כתיבה וכ״ז דלה הי׳ כתיבה היכי שהמוכר מומזק הין מוליהין מידו המקמ והמם המלז׳ לק חלה לצור הף הם ממשבת התקנה הו׳ סגוף התוב הוא המומזק עכ׳ד בקלרה וזהו תשובתי שכמנתי הליו יקנה לו כג׳ל נכון לייםב דעת הרמנ׳ם ודוק
לפענ״ד כי כנדון כו׳ צריך תלמוד אי ליהני מפיסה
רמוכר אי לה וחף דנימא היכי םהנו יודמין
בבירור שממשנתו כך הו׳ ועיר כן תוכר מהני תפיסתו הף
סי׳ נג במטלטלין חבל הוכי שנמלתה הידיעה ברורה איך ממסבתו
הי׳ חף דעב״פ ספיקה הוי דלמח מקפיד קפיד פיהח קיים

ר יבוהר שות פרי תנוחה ופלפולו אי מהניגילי

הגילו דעת בכ׳ז י״ל' דמספיקש כש אמדינן בזה קולה

דעת נמטלטלין שתפם ופלפול נסים ב״מ רף

למוכר אף שהוא עריין תומזק למקתו כמו םהבאר צס״ר

קמ׳זבשמעתין משן תנא רחויטן במר אומדנא ꞏוביאור

מלמח בטעננו ●

הגהות הרח״ם בכמילת פ׳ חלהנה ניזוכו׳ שב׳ מצל במטלטלין

ומח שמניה ראי׳ מ״ם דב״מ דסו׳ המינא לת׳ כי

מין מוליהין מיד הכוקמ מספק וקושי׳ על המתבר

סייעתה ליכא עוד מוכח מסם להיפךלפע״ר

'

פ'מ מנ׳מ דף ק׳צ בשהעתין דמרמן רבמטלטלין תפיכה דמוכר לה ממני מידי רהבה בש״מ ב'מ

שם הציח נשם ר׳ כנחם הלוי אזל ההיא גברא כו׳ ואתש

נשות פרי תנוחה כ׳ נםי׳ ל״ש חז״ל הזה חמר בידקח וםקנה לעירו עדיות עיקר הפי" בזה כרפ״י המכס אלי ננו כו׳ כי לא יפה דגת ע״פ הש״מ ד׳ פנהם הלוי דראו דשקלה לגארידח״כ הממי לאגני
בין שוהר״ל כו׳ דסבוסר בשיע דעולו דעת וסוחדנה כס ההעיליות רהח בין באעת הלווושה ובין נסעת גוביינא
עיריות הוא חלא הכח דשטפה בירקש ושווי׳ זבורית דהשמ׳

כד 24 עידיות

אבני חות 33 קוֹדש
עריות דמעיקרא הו״ל עירי עדיות מר סבר נתר הלוואה ביש דתנן הרי שהלך ננו למר״ה ושמע שמת בנו סיצ חזלינין דהוי עידיומ ות'ם נהר הבמה אולינן ולה בבו לר״ם ור״ש שוכו כיש דהאר חף מסוכן ותקשה הפ׳ם חכם מבינונית רהוי השמא עידיות וכן הילכמח וכן כל ר״ם מ״ט לה מוקי כר׳ם בן מנסיא עיםי:

כיוכה בוה הייטבא עכיל חבית ולפ'ז הא מוכה דצה הזלינו והקשתי מה מקשה הש׳סעבר׳ סשת דלמא מש׳ה
בתר חומרנח דאכ מניל דלא שקנה לבמדי עידי עיריות ניחא בי׳ להוקמי כרים שזירו דחו מר״ם

תיירו דלתה לעולם בשקלה לנמרי ושפ׳ט שינו גונח זו הנסח לש מוכח וק הותרנה שפיקח בימספיקא
קויחי מנכשי׳ נחזקח הנותן וחכמי לא ידשינין היכי
מc רהומרן רפתו שכה שונד העידית אכח החמת שסבר שהמקבל תוחזק דביל נמי נמר אומדנא להנותן לכן שיש נו עירי שריות חע״כ דלח משום אומדן דעת קח קחתל ר״ם שזירוֹ היה וסיצ הף חסוכן שחתר כמנו נט שמינא הכח נראות המנו׳ לבינונית חבש תסוס הטעם הרי חנו ליתבין ונומזין ומיטי׳ מוכח דאומדנא כוורפי הבתוב בש״ת שכלו׳ מקיים דבריו כי הבינונית הלֹלו המה משוב וזא שמיקש הוי דחעו נתיר אשת חיש מספק לכן פחה בשעת נוציינח עידיה זהעידית דמעיקרא הדרי מוקי לה יואר רש עזולי ביש יעיש נמוס׳ ר״ש אזורי עכשיו וכוו עירי צריומ הרי עכ״פ מסולקת הוכממ הנאון כוח שם עש ונלפע׳ד לתרן דאנֹס נ׳נ רף קמ״מ ע״ חמל ר׳ יוסף כו׳ המל ר״כ םכ״ת םכ׳ כל
כמ׳ם בש״מ ושין כהן פיס ערוך. נוסיו לאמדים רוחין חש נתחלק מת קנו כולן פחד ועתה ננפעיד לנוכיח היפכה מכחן דהבל לכאורה אוזל בכולן אם בנחלך מת קנוכולן תאר איטו מוזר רברי הש״מ נחמת כריכין ביאור שמאו לח חלה זשהרון ומקסה הש׳ם ודלמא עיוני קח אעיין ומסנו
לחח מכות חומלנז ולמה לה מוקי כה חף נסקלה לנמרי סתמא רשכ״מ מידק דייק וכדר יהיב כו' חמז ר׳ המה נקיקע הא פתיטה דחולינן נמר הומדנח וג״ל כי כו׳ שכ״מ שכ׳ כל נכסיו לאחרים ועמד מינו מוזר רמיישינן כיפי תנה כה בדברי החכםר׳ פנחס הלוי נוֹאת וצֹמנרם שתא ש לו בככיס נמ׳ח וכ׳ הרחים שם חז״ו היישינן
כי דין והלח לקרקע דמי חלא לחטלטלין דבשלתס שnh לו נכסו׳ בח׳ח והא רמיישיכן מספיקא לספוקי
נהצוברח שמכר בכשיו אדעתא למיסה לארעא ריםרחל ממון ה״ט משום שיש כאן ממלה גמזרה נקבין אכח מחמת םפירש י׳ שם רוקש קרקע אבל נמטלֹטלין ליכא אומדנא אומדנה הוא דאמרינן הל עמר חוזר והחי חומדכח לש כ'כ דקרקע ברושי הדם מוכל קרקעותיו עכ״ל הפס אמדינן הלא היכי דבריר לן נודמי רהוי מתנה בכל נכסיו שמכר נכסיו המרינן בורמי הי׳ רצתו רוקח אט כח ילך לטו׳ אבל הוכי דמספקא כן לח אזלינן נמר חומרפח וכי מיקשי והא מקמוֹ בטל אשום שקשה לו למכור קרקעותיו ומםמ״כ כך דהכח הספיקא חמר דקניֹ ולֹעיל דפריך ודלמה עיוני הכח בעובדא רפידוֹ עידיח בלח יהי׳ איך שיהי׳ הא מכ׳פ כו׳ ולה קני י״ל, אשום רחיכח רגלים לדנר שהינו נמלֹך לח יתנט תקרקע א׳ שתחויב לימן להמלו׳ ח״כ ע״כ קרקט והריצ׳ס פי׳ דהא דפריך ורבתא עיוני קחי חרישה יוכיה מתחת ידוֹ נימן לֹהנלו׳ מובוֹ זחין כחן הפרם דחתשי במחלק עמד חוזר בכולן דלמח עיוכי קה מעיין נין קרקע החרא לזו רק חה שקרקע זו עירית ולח השני׳ ונסעל שנתן בזה לח הי׳ דעתו לימן נאחל וק מיוני ה״כ י״ל רםעל להחכש ר׳ כנחל הג׳ל כו ההומרנה ביןֹ תעיין והרר יהיצ עכ״ל הרי בהרו׳ רמיישינן שתה ים לו עיריות לנונונימ חיבו מחיב בילוי דעת יומר תטלטלין נכסי׳ נמ״ח חלמא מספיקא לה מוקמינין הנֹכסי׳ במוקת והלא במטלטכין חף שגילו ועחוֹ עֹכ׳פ התרינן שלש קפיר הנותן חלה המקלל הוא הנקרא מוהזק כיון שהי׳ ממנה כ׳כוהמקייש הבל רעח משום דשמרינן אש׳ מקפיר כ׳כ ברורה הרו התקבל ורחי והאומדנא ספק אין ספק תוכיה על מכירת תטלעלי׳ הב" יכ שאח׳ מקפיר כ״ב בין מכירת מידי ודחי מחנֹה ולשוטת הריבים הביל הרי הש״ם לה עיריות לנינוכימ וחיתתי מקפיר רק אס חפפר סלה ימכוך משכי ע״ז רק סתמא רשכ״ת כו׳ הצל במפיקת הוי חול קרקע או הקפיל שישחרו הקרקע כוֹלןֹ תחת ירו מוקמינין בידו מקבל עוד כ׳ הרח׳ם םשדן קמ׳מ נהמ inthכ היכישהמיוב עליו לחפוקו קרקע א׳ התחת ירו דמצו׳ להשים הקדים כל נכסיו כ׳ הרמים חז״ל כיון אז י״ל דחינו מקפיר כ״ב יבו׳ עורית או בינונית ואפילו דסלקה נמיקוֹ ומספקא לן חיֹ שייך ככח אומדנה או למ זרחה ששין תבטלין ההקרש וההפקר והתיכק שחיבק שאין

אם בלה בדעמו לז עריף הבילוי דעת תמעלעלין לפ״ז חס
נימא ב'תטלטלין תהני מפיסה דמוכר חכמו קבה צל להם'מ תבטלין מעשיו אנח הוכי דבריר לן המותרבא כרפריסמ ככ״ל להוקמיברלא שקלה לגמרי ולתה לח מטועם חותרנמ לעול עכל ועיין נחו״ת סי׳ זיב מעור דפפקוטן החל דהא בתטלטלין נופח המרינן אומדנא הוכי שהמוכר מוחוק
וה״כ הנו׳ הוש תומזק בנכסי׳ ודוחק לומר כי החי חומדנל ויוד הרי עולה מכ׳ז שהמקבל הוא דיינינין אוחובמומוק

מופרש ומובדל ממקרקעי וממטלטלין מג״ל להרמיק ולפן שפיר מקשה הש'ם הנ׳ם שוהיֹ כח מוקי נרם
החותרנח זכ זה מזה חצ׳כ דלא מהני מהשהתוכד מוחוק בן מנסיח דהרי חף אנינה דר״ם בו מנסיח במטלטלין והשי עוברא למשלסלין דמי ולוק: מוכח דמ״ל אומדנה בירור הוי וכודחי משיב ובא מספיקת ועול נלתצנ׳ד להו יח משים דנח תהני מפיסב. דת כר דהי מפיקח הוי שמאי קשתר ר״ש בן מנסיא שחוזר המתנתו
ליהוי ההקבל הוחזק דהא מתנה ורחי יכוב בי׳ ולפז

לגירן הג״כ שכ׳ הפית זיל כיון שהו׳ ההכידה נהלו

. חפני חו״מ קודש׳: מת:

במטלטליו כוי הנוקח לעולש מוחוק כיון םספק נןדלם
מקפיר על הגילוי דעח מין שפק מוכיח מידי ודהי מכירב

הדבר שקפיד כמו במרמן ומה שנקט רמ״ח בסי׳ ר׳ נלסוגו
הלשון כיכוי דעת כוונתו כח׳ם הסמ״ע שם הייט דמ״למר
ורוק היטב ואע׳נ רבהקדם לח ק׳ל המס כהרשיש בממת בשלשים מ׳ם חבל היכי דחספקחלן כוונתו ו״ל דמספיקא תתחהּ ע'ז הפרישה מהא רק״ל מיישיכן שמא יםלו נכסים
נמ״ח ואולם לפענ׳ד שחין לדחות דין כקרם

לח מוקמינין זמזקמ המוכר ועיין בקדושין דח״ט עיב במום׳

וכ׳ רנרים שבלב רמשני טובלחפינו גילוי דעה לח בעינן
רהוי כמו דין מתכה ונמתנה גילוי רעת כל דהו מבעליכן והטעש אשום והוי כבירור גמור וזפ״ז אין ראי׳ מכור כתמנה]כתו שינואר לקמן בס׳ר סבל נמטולטלין: במכל
"ל דלח מהני גלוי לעת ::ד ומיש וחי׳ מהג׳ם

כזל ופ״כ כורםחני וכמ׳ש וכפ״ו מחילא הזרא לה הרשו׳

הג״ל אם נעחיל לכווין עיטב דקרוק לשונו הזך של

שתליה המחצר הכ״ל תהר״ן הכעע דהנה אף הוכי שהטו יורמו

הג׳ח הלח ממקומו מוכרת דכה כדעת המתבר דהא לכאורה

בבידור שכך הי׳ כוונתו מהנו נחמת אף במטלטלין והלא

יש לתמו׳ מהר על לשונו םרבריו נובעים מר״מ. הובת

כתם הוי כבירור גמורשכך הו׳ רעמו וכמ׳ם המתבר בעלמו

נש'ת צ'נ רף ע'ז נר״ל לעֹנין כסק הלכה כ׳ הרמיך כו׳

כיוןמנה ללחת ו׳ם הינו מסקר נפני חכם וח״כ הוי כבירור

ונסה׳ר טה מסיים וז״ל הא דחמרו רצנן זצן וכח מילטרכי

נתור ושין להוכיח מזכ דבמטלטלי ללוקתי נמוקת המוכר

כי׳ זוזי הדרי זביני הייטי מקרקעי חבל במטלטלין ספק

וכתם עכ״פ ספיקה הוי ומספק הא כמנתי דתוקמוֹני

יק״כ סכק ממונח לקולא לנמנע וליקמ הות הנמנע פכעל

זירח דהמקבל ותה שהקשה מל ראה הרן לרמות שנומה

וכנה העין לשוכו חם כפרםהו כפשוטו כדעת נעהת״מ

לקרקע דלמח למטולטלין דמי לרעתי כ״לרמה שמנוה הר״ו

כ״ת לכונומתי׳ אד מחד במשי רמסיים והכוקמ הות

ואו׳ לוה בא נצרכה חלה להעדפה ולרוומח רמלתה כמבכן
הנלא׳ה שהטשנועה מריבו ממוני׳ דבמס׳ שנות׳ דך״ם כ׳

הנמנע וכי בריך להשהוענו מי כוח המומזק וכיון םכ׳ במוס׳ ר״ה עישכי רהתקני׳ וז׳ל. ושת׳ כשיילי׳ מה ל:׳ שפק מהונא קוכח בנתבע הנח תינוקת של בית רבן יודעין לדעמו וי״ל כגון שאמר שהי׳ ברתמו כל מה שיהו׳ נמשמע׳ מי הוא הנמנע ויותר יש לממו׳ ההי פסקא וכי לח מסכחת לשונו מכ״להרי וס״ל בשבועה מכני דברים םנלב רהח לה נסום פעם שהמוכר מוחזק חבל לפחים דבריו תכווכי׳ התל לח כו׳ שום בילוי דעת לה על זה ולא ע״ז והפ׳ה בלשון למ ווהורים והא גופא קמ״ל כי למונס הגוקמ הוה ס״ל כמוםרחף חם ישמר הכיפך מדבריו אזלינן צמר הנמנע וזכו תםתענו רבינו בלסונו הטבור וז׳ם וככוקמ תחשבהו ומשה״כ בד״ת לכן הה שמבו6 הר״ן רחי׳ עיז מכת

וח הנמנע ור״ל כי לעולםהכי הוא המומזק ממתה רפי׳ כל שכן ל׳ כן ר״ל חם בד״ת מלינן כה״ג דתהני ק״ו הגחין הטמנר הנ״ל מדוויל ידו׳ משמלס ולפ׳ז במטלטלי׳ בצנועה דמהני גילאעת ואפשר דט״ל לקרין דחף בלא חם כהווי ספק אומדנא דיינינין להלוקמ בשם מומוק בילוי רעת מהני נשצועה ממשבה בעלמה ומדע רסמיכות ומיש המחבר הנ״ל רהי׳ מכור בשלשים ושבר לדהות הר״ן לח עלי׳ דכחי גילוי רעת סמך רהלכיק מנ״ל להר׳ן האי לגיבוי מיצמח בעלמא כדברחו כסה טובה
הש'םרב״מ דק״נ דמקשההשים לשמוסל דמוקי תמני׳ רמרמן

לרמות שנועה לד״מ דהא בחומ׳ סי׳ ר׳ז סמו״ט קי״ל
בטבולה ל״ם חסתלמה ועים בסמע׳ סצקנו׳ שר׳לרםנומה
בבא בהמלע מורם משום למספקא כי׳ חי מפס לשון תמרון נוֹפח הוא הקנין זהרי כל עיקר רק״ל חסחכתח לח קנה מהא רכור נשלסיס רתפסינן למון חמרון ע״ם וכהממנר חיכו חלש מכות הומדכה דחומרן דעמו כגון זהלוו׳ על ס'מ קשהמה מקשה הש״ם רכמח כוד שהני מםוםרהמו פרהו וש״ל אם אי אתה נותן כי מכאן וער ג׳ שנה ה״ה סלי נופח שהמר כור נסלחים זאהוי רק גיכוי דעת ע״כ ספיר דכ״ק משום רהותדן רעת הלו׳ שחלו ירע סלה יפרע לי המרינן תפיס לסון אחרון שי״כ שלשון סמרון אילו סותר בזמנו כס כו׳ הקנה לו ואפ׳ה שחני שנועה וקני׳ לי׳ ולא לבשון ראשון רק שהוא ניאור ופי׳כדברי הראםוני* ומורה נו
צירור ע״מ שכו׳ כפק ברבריו אם לדקדק הגולוי רעת הלםון

התרינן שגם בשבועה ניזול נתר הומדכח דידו' א״כ היך
מרמה הר׳ן שנופה לד״מ וס׳ל שגס בשבופה תהני גילוי
שמרון מברר מה בבבו ומשאיב במרמן הלח פתים זו שמכנו רמת לנעל השבועה חצ׳כ רש״ה בנידון הר׳ן וכמש״ל ולכן הכיו והני מרי נשני סתרי אהדדי הלא מהראור להממפק נלצ׳ד ע״ר פכסוכ וכח לדינא להפוסקי׳ דלא מהני גילוי ליזכ. מהם עיקר ומה תדמה השים בההרדי היו רס׳ל
למב׳ם כול בשלשים לא הוי מטעם ספק חלה הוי כבירור

רמת במעלטלין הז אף שהמיכר מומוק לה לייכין כז׳נםס
מומוק וק הכוקמ לעולם נקרם מומוק ול״ם כדינא

מפתחות לכימנים שאלות ותשובות וספיקות לדינא

שות מפרי מגרים חי נ״ט בר ביט דהיסורח הוי ד׳מ נסי׳ו׳ שי במד כלי ממוקינין איסור ממקום למקום תו דרבנן מתבאר בםי׳ ב׳ שו'ת מפרי אגדים תתבאר נמי׳יש י שו'מ הבעה׳מ עני חרוים בסםת כהן
נכבי זכו׳ כבוש מ״ע כיע הכב וחמ״ל בסלו בה נשר עוף תוך
מע׳ לע׳ ממנהר נסי׳ ד׳ . צו״מ שמן רוקח חי מלינן

שחותרת נאנסה ברגלים נדבר לו מהמנס התבאר בסי׳ ו׳מ
שו״ת נ״ב נדין פלגונן דיבורא בחר דיבור בסי׳ וט שו׳מ
נשפק הישיר ררבנן במנמר נסי׳ו׳ * פו״מ מי סתק מכו׳ כיב במותר סמי הרגו לפלוניבם י שו'תננסי׳ הב הוי כוורתי לדהות כש מצוה מתוה׳ריט ופר״מ מתנחל נפימנן דשורייקא נסי׳ך׳ * שו'מ נ׳ב נחלק אה״ע סי׳ ע׳

אכני ?: מפתתות לשים ופוסקים קוֹרש
י סי׳?

נסשכ םחותרת עמאה אבי לך ואינה רוצית להקְנהם נִחו׳ פממים ד״י במוס׳ד״ה תחע חניות וצר׳ה עג וברק
ית שות כ״נ בנירון למשי דקי׳ג סימנן דרבכן חי. סוסיטן
ברברים דלח מושלי חבשי לשחלה נסי׳ ר״ח גִי שנ'תג׳פ.

במתעתין רוב וקרוב ובמולין ריב׳ בשמעתין מ׳גל

תימא רבתי בעובדא דריגלית ביצתומ בשילךיב פו״מ

דאזלינין בתר רוצהקושי׳ בכרימות כ׳ ספק לכל סו׳ מ׳
נ'נ בפלפול שי להוציא מתון מסוקה הלימה מחיסורש

בשממתין מַתוך נילהריב׳ ס׳ ט׳ סם נסוע׳ יעלה וימצם

שו׳ת נ״צ לדין אין אליח לרבר מנירה נמי׳

נסצ׳ ר׳ג י

סיו׳ בשחעתיץ אפר כירה סם ●סי׳ י״ח רפ״ק וגרה

ד״ד י סו׳ת נ״נ לדין נשבעה החניקות אי מופרת ליכאה י שו'מ נב שהקשה להרמנ׳ט

תוך:ד״ס מורש נסי' ך׳ה

בשמעמין, ז״ל ד׳כ רתחנא לאו בנא ולאו ברינת ימי׳ ו׳ בשעלת צע׳ח דה״ל משסיכ״מ נמי׳ לד שו״מ נ״ג

ב'מ שם רע׳ו נפנוגת׳ פושין התפם בפירופ סי׳י״ר פגי

נדון אסמכתה חי תחילה צעי קנין בשסתכמה בסו׳ צ׳ם

ר׳פ חים כשוי צרין כמוצה נעםת מותרꞏ סצ׳.ט׳ו- כמוגת

שו״ת כ׳ב הי השלית וקרים קרוצות נסי׳ ד׳ר. ." שו'מ

ופ'ה נתום׳ ד׳ה חדענל ובשנועי׳ ר'ת במוש׳ ר׳ההצון ה נ״נ נעידי זנות חס צריכים דריסה ומקירה נפי'ר״ט

לפונס: ש׳.נז בשממתין דגררת בגיטין לפ״ר מי׳ ו שו״ת נ׳ב נרין קני חםוממור נבי׳פוꞏ שו״ת נ״ב נרי

פלפיל בשמעמין פתח כתות ● שי׳י׳מ פלפין נסתעמין מפק ספיקת במקום רחיכל לגרורי אי בפינין משני הספי קו"

טמאה אני לך בסיף נררים סי׳ י׳ט במתעפון פלגינן. יבוררו 3סי׳ז׳

רבורה. סי׳ ך׳ בשמעתין סימט׳ דאוריימש ב׳ם:בכתונת A סֶּפק בדנול מרכבה מח לוה
חם המזוה מויב לשלם הרובית ליורשי הכוה בכו׳ ו׳ני

נמום׳ ד״ה ומוד קח יבוב סיתנש מ׳ך׳ח ע'םוכ יוצ סו׳ת מכס לבי סי׳ קל״ד או חיישונין לסהלה דיתיר נס\

קופי׳ ננ סי׳ד״6 עודשס וישוב קושו׳ מוכ׳ יבמוק ד׳נ ꞏ שו'ת מהר׳ש ששון בשלימת יד נסי׳ ליג הספק

רקט׳ו נר׳ה מתרמוי ס׳ך״ב ביבמות דקד'ט בעוברא
מחנ״מ אי מהני סילק ברשלב״ל היכי שזוכה מה׳ת נמי׳ ך״ו

דריגלת וצ'מבשמעתין שבועה שש״צ ꞏ ש׳ ך״ג נםפעתין

סו״מ עבודת הגרםוטי בש״מ שנתן שט׳מ מעכו'ס הי מכני

קי׳ בה מומין סי׳ ך״ד בשתעמין שין שלים לדבר עצירה

נשי׳ נ׳ וג׳א ונ׳ב שו׳מ שער נפתלי בלוואנו שנ״ת להיות ש׳ כ״ה כתולת ד״ם בדין מניקת מנירו שי׳ר״ו בו״פ
נמו וקרוצים יקבלו פירות מבימו שם שו'מ שרי מציאה

הכותב ובשתמתין הולחה נט ש׳ך״ו בשתעתין רםלם
בגילה דעת בתטוטלין סי מהני פפיסה נסי׳ג׳ג פו'מ

סי׳ ך׳מ בשממתין הג״ל וברפ״ק רגיטין ד״ה ובשתעקין נפטו
מהרי׳ק סי׳ קפ״ח וםי׳ קנ׳ה בוענין מתון פס מהני ענידה

כמה נמנה לה סי׳ ר׳ט ביצמות דך׳ר בשמעמון הבטתו

לגלוי נש׳ר׳ני שו'ת מהרי״קבה הלו׳ צר נסי׳ ל״ט על חשתשישםי׳ ל׳ נא׳םסוטה רך״מ שי׳ ב׳ח בכתו
שמר האלך על הרמצים אי באים ררננן אמרינן לר׳י

נשתפתין פוסקין מזוכו׳ לסשת אים ● סי׳ ל״ב,' ..

מב״מ כח נטכ נסי׳ג׳ קושי׳ סער המלך בםמעתיו

הכתב איזיג ר׳פ ב'מ בהא דר״כ ג׳ םבועות מםניפ
דמשרת נסי׳ג׳י מתיכת בסר שקבלה טעם ממלב אי הוי

לשומר * סי׳כ׳ר בשמעמין מתוך ששו לשגע מסלם כרין בב׳מ להפיר חמ״כ הו רה״ל כשהר הסורים נסי׳ ח׳

שי׳ בה כתונת רפ׳ו בשתעתין כ׳ לה ברר כו׳י סי׳ ל׳ו
וספ קח דידן כשהנעל כ׳ נסשמו דו׳ר אין לי ננכסויך בעודה

בשתעתין קכי את וסמור ונשמעתן רשגם קרקפות
חרוכהי וההר הגאושין "כתב לה דו״ר הון כי נפירומיהן

סי׳ ל״זו עור נשתעמין דשנת סי׳ נ׳ם נפתממין נ'כ

נםי׳ נ׳צי ספיקא דירן בנע׳ה שסילק איע מדחקטי וקנה וקנ׳ט ובשתעתין ראקט שם י סי׳ כ״ט ב״ק יקי׳ו בקום! הלוקמ שני דחקטו מי וכול ראשון לטמון הנתתי כו׳ נסו ד׳ה קרמתח דחרי ספקרי סי׳ת׳ במונת דג׳ב רסוצך׳
כ״ו. ספיקא רידן נשומר בנעלים אם המנה למייב בחוגסוי

שמכר שרב לשמשון ווקפ׳ צמלו׳ וב״מ דע״ת במוברח
או במיבין קנין בסי׳ מ׳וי וספיקה דידן במוכר סובו

רפרדיס םי׳ מ״ס פלפונ בתעמד שלשתן טטין ריב

במעמ'םוחחכו כתה ישלם מדינא דגרמי נשי׳ י׳ג. וספיקס םי׳ מ״נ נשתעמין סטרשיי סי׳ ת׳ג ד המפקיד רירו בדבר שיש לו תמירין אי הברינן סלק הממינו ט׳ נסו
ח׳ ꞏ וספיקה דידן נב׳ח חומר שהוה רהר. מימת הנעל המקדם במלו׳ סי׳ מ׳ו בםתעהין סומר שמסר לשומנ שי מהימן מד׳מ נסי׳׳ב דין סוגם שטר והוא מסור נסי׳ סי׳ מ'ז בשמעתין חמר לשנים גזלתי סי׳ן ת׳מ בשממתן ט׳וי רהובן שהנו׳ לשהמון ושמעון כלוי וראובן בא לגנות עדים שפתדו אנוסים היינו י סי׳ מ״ט ב״מ רפ״ק דסזר חבוי מכח שדר״נ וע״ח אעיד מהש׳ט ל שמעון שהי רבא

מ'מ את מו'מ ישגע שי׳ נ׳ בגיטיןרם וןנעוצרא

פרום ושמעון אינו רוצה לשנע נםי׳ טו * אי בלוקת

רגניבא ꞏ סי׳, נ׳ח סם .
בשחריות שייך שיעבודה רהוריימא בסי׳ מ׳ ספיקא דירן

אי קנין אודיתא מהני בחקוס שמב להמרים נסו׳ מ׳מ ובנ׳ב רקמ״ז
ומס-מצחל שלשתן קונה במקום שמב להחריסשס. באומר לח
עוויתי והי׳ הול ופווס׳ מכו׳ מי מור וטפן פרעתי נסי׳ ה״ט

מפתחות בשיטת הש׳ם ו׳ ח׳ נחוכין בשועתין טיפת
מננ כס דג׳זים 'ב'נשמעמין דמשות יפסמי' רך'טי סי׳ ג׳
נשמעמין כלרש . סי׳ ד׳ נע׳ח דל״ז בשתעמין כבטין םררכן

השממה נס'ס נגנד׳ה וחולם בשיטה. שמדולה

למת למוכןיין י סי׳ה׳ נשמעתן זרוע נסככ בו׳ו׳

חמר מילת כלוותכי כל״ל קשה חמסי

ישלם לוי יטעון דלמה פשע רחובן וה״ל ס׳ו כס הלוותני
ע׳י השושל העוסק במלסכם הקורם הרווקו שבתי בן כהו׳ מנחם מענדל יג׳ו מווסרםס